الإِبْتِسَامُ بِشَرْحِ عُمْدَةِ اَلْأَحْكَامِ

تأليف:

الشيخ أبي عثمان سيد علي بن محمد بن عثمان الكري الصومالي

مقدمة الشارح

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين ،الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحبه وسلم .

أمابعد: فإني أردت أن أكتب لي ولإخواني طلبة العلم شرحاً لطيفاً طيباً مباركاً فيه إن شاء الله ،على عمدة الأحكام للإمام عبدالغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله " المتوفى سنة (600) هجرية

وكتاب عمدة الأحكام هو كتاب نافع مفيد جداً ، وقد تلقته الأمة بالقبول، و رتبه صاحبه رحمه الله على أبواب الفقهية، وقد قمت بشرحه واستخراج الفوائد من أحاديثه من كتب أهل العلم .

فأسأل الله رب العرش العظيم أن يرزقني فيه الإخلاص ، والعمل الصالح ، وأن يجعله ذخيرة لي في يوم لاينفع مال ولابنون، وأن يجعلني ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وآخردعواناأن الحمدلله رب العالمين ،

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم، تسليما كثيراً.

وسميته " الإِبْتِسَامَ" بشرح عمدة الأحكام".

كتبه الشيخ أبو عثمان سيد علي بن محمد بن عثمان بن علي الكري الصومالي .

مقدمة المصنف رحمه الله:

الحمد لله الملك الجبار ، الواحد القهار، وأشهد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له ، رب السموات والأرض ومابينهما العزيز الغفار ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار.

أما بعد:

فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام، مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ، ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به .

وأسأل الله أن ينفع به ، ومن كتبه أوسمعه ، أوقرأه، أوحفظه ، أونظرفيه ، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ، موجبا للفوز لديه في جنات النعيم .فإنه حسبنا ونعم الوكيل .

كتاب الطهارة

1 – عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات ،وفي رواية : بالنية ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه).[1]

الشرح

راوي الحديث هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل أبوحفص العدوي المبشر بالجنة رضي الله عنه .

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسائة وسبعة وثلاثين حديثاً.

فيه مسائل:

الأولى: أن الحديث له سبب من أسباب الورود وهي ثلاثة أسباب .

السبب الأول: أنه ورد في رجل يقال له مهاجر أم قيس ،خطب بأم قيس وهما في مكة فشرطت له أن يهاجر إلى المدينة فهاجر وتزوج بها، فيقال له بعد ذلك مهاجر أم قيس .

قال الإمام الطبراني رحمه الله : في الكبير (9\103)حدثنا محمد بن علي الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله : من هاجر يبتغي شيئا فهو له قال : هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس وكان يسمى مهاجر أم قيس) قال ابن حجر وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك..اهـ فتح الباري .

قال ابن دقيق العيد رحمه الله : نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة ، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس ، فلهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به .اهـ إحكام الأحكام .

وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله : وقد روي أن سبب هذا الحديث : أن رجلا كان قد هاجر من مكة إلى المدينة لأجل امرأة كان يحبها تدعى أم قيس فكانت هجرته لأجلها فكان يسمى مهاجر أم قيس فلهذا ذكر فيه (أو امرأة يتزوجها – وفي رواية – ينكحها) فخص المرأة بالذكر لاقتضاء سبب الحديث لذلك والله أعلم .اهـ شرح حديث إن الأعمال بالنيات لشيخ الإسلام .

السبب الثاني: قال بعض العلماء إنه ورد في أبي طلحة أنه أسلم لتزويج أم سليم ، قال أنس بن مالك ،خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت:أما إني فيك لراغبة، وما مثلك يرد، ولكنك كافر، فإن تسلم فذلك مهري، لا أسألك غيره فأسلم، وتزوجها ،قال ثابت، فما سمعنا بمهر كان قط أكرم من مهر أم سليم: الإسلام.

السبب الثالث: أنه مطلق وليس بمقيد– أي: – ليس له سبب ، وهذا هو الصحيح والله أعلم .

---

[1] رواه البخاري رقم (6689)ومسلم (1907)

الثانية: النية شرط من شروط الطهارة كما هي شرط من شروط بقية الأعمال، فإن الطهارة للصلاة عمل، وكل عمل لا بد له من نية، وإذا صحت النية صح العمل، وإذا فسدت فسد العمل، كما روي عن بعض السلف أنه قال: كم من عمل صالح أفسدته النية، وكم من عمل فاسد أصلحته النية.وهو قول عبد الله بن المبارك .

الثالثة:النية هي القصد وهو عزيمة القلب .اهـ شرح مسلم للنووي

الرابعاة: فيه تحقيق لاشتراط النية ، والإخلاص في العمل.اهـ المفهم

الخامسة :فيهـ أن صحة الأعمال ووجوب أحكامها إنما يكون بالنية..اهـ إحكام الأحكام .

السادسة: فيه أصل في الإخلاص ومن جوامع الكلم التي لا يخرج عنها عمل أصلاً ،ولهذا تواتر النقل عن الأعلام بعموم نفعه وعظم وقعه .اهـ فيض القدير .

السابعة: فيه أن العمل سعي الأركان إلى الله تعالى والنية سعي القلوب إليه والقلب ملك ،والأركان جنوده، ولا يحارب الملك إلا بالجنود، ولا الجنود إلا بالملك . اهـ قاله الطيبي .

الثامنة: النية في باب الطهارة، وكذلك في باب الصلاة يميز بين أنواع الصلوات سواء كانت صورتها واحدة، أولم تكن واحدة...اهـ شرح القواعد الفقهية .

التاسعة: فيه ذكر بين النية الباطلة والنية الصالحة .

العاشرة: الحديث من أجمع الكلم الجوامع التي بعث بها فإن كل عمل يعمله عامل من خير وشر هو بحسب ما نواه فإن قصد بعمله مقصودا حسنا كان له ذلك المقصود الحسن وإن قصد به مقصودا سيئا كان له مانواه.

2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))[٢]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة اسمه عبد الرحمن بن صخرحافظ الصحابة ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثاً، وسكن المدينة ومات بها سنة (59) ودفن بالبقيع رضي الله عنه .

فيه مسائل

الأولى: فيه دليل على أن الوضوء هو شرط لصحة الصلاة .

الثاثية: أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة .

الثالثة: فيه تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة.اهـ قاله النووي

الرابعة: فيه دليل على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة ، وعلى بطلان الصلاة بالحدث . اهـ نيل الأوطار

الخامسة: أن النفي هنا نفيٌ للقبول والنفي للصحة ،وهذا النفي مختصٌ بمن ترك الوضوء ولا عذرله في تركه ، وأماإذاكان محبوساً وربط يديه ولايستطيع أن يتوضأيأي هوكان، فيجوز له أن يصلي بدون وضوء ،والمريض الذي لايستطيع أن يتناول الوضوء ولاأحد عنده يخدمه فيجوز له أن يصلي بدون وضوء أيضاً ، وصلاته صحيحة ، والله أعلم .

السادسة :فيه نصٌ في وجوب الطهارة ، وهو إجماع المسلمين ...اهـ قاله ابن الملقن .

---

[٢] رواه البخاري رقم (6954)و مسلم (225)

السابعة: (صلاة) هي نكرة في سياق النفي تفيد العموم، سواء كانت الصلاة فرضاً أونفلاً وصلاة الحضر والسفر، حتى صلاة الجنازة.

الثامنة: فيه أن ماخرج من أحد السبيلين ينقض الوضوء ، كالبول والغائط والريح ،وغير ذلك .

التاسعة: فيه أن من صلى بغير طهارة فصلاته لاتصح سواء كان ذاكراً أوناسياً .

العاشرة: فيه نص صحيح صريح يدل على أنه لايعتد الصلاة صلاة إلابعد الطهارة ، والله أعلم .

3 – عن عبد الله بن عمرو بن العاص [٣] وأبي هريرة [٤] وعائشة رضي الله عنهم [٥] قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ويل للأعقاب من النار)) .

الشرح

رواي الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي عابد الصحابة رضي الله عنهما، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعمائة حديث.

وأما أبوهريرة فقد ذكرنا ترجمته، وعائشة سيأتي ترجمتها بعد قليل إن شاء الله .

فيها مسائل:

الأولى: فيه أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل ،وهو مذهب الجمهور ..قاله النووي .

الثانية: فيه دليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء ، وهو المنقول من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفعل الصحابة رضي الله عنهم. اهـ قاله البغوي رحمه الله.

الثالثة: فيه دليل واضح على وجوب غسل القدمين في الوضوء كما يجب غسلهما في الاغتسال.

الرابعة: خص النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب بالذكر لأنها غالبا لا ترى فيقصر عنها الغسل .

الخامسة: فيه دليل على أن من ترك شيئا من أعضاء الوضوء فإنه يأثم ، وبالتالي لا تصح صلاته ومن ثم يعذب على تفريطه .

السادسة: فيه دليل على وجوب غسل الأقدام إذا كانت مكشوفة .

السابعة: فيه رد على أهل البدع الذين يقولون بمسح الأقدام وإن كانت مكشوفة .

الثامنة: فيهـ دليل على أن فرض الرجلين الغسل دون غيره والوعيد لا يتعلق إلا بترك فرض .

التاسعة : أنه إذا كان هذا الوعيد على من قصر في الوضوء فكيف بمن قصر في الصلاة.

العاشرة: أجمع العلماء أن غسلة واحدة في الرجلين وسائر أعضاء الوضوء تجزئ إذا كانت سابغة وإذا أجزأت المرة الواحدة في الوجه والذراعين فأحرى أن تجزئ في الرجلين لأنهما عند بعض العلماء ممسوحتان وهما في التيمم مع الرأس يسقطان ..قاله ابن عبدالبر في الإستذكار .

---

[٣] رواه البخاري رقم (163)ومسلم (241)

[٤] رواه البخاري (165)ومسلم (242)

[٥] أنفرد به مسلم رقم (240)

4 – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر ،ومن استجمر فليوتر ، وإذااستيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)) .[٦]

وفي لفظ لمسلم :((فليستنشق بمنخريه من الماء))[٧]

وفي لفظ : ((من توضأ فليستنشق))[٨]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرناترجمته .

فيه مسائل:

الأولى: قوله: (إذا توضأ) يعني إذا أراد الوضوء ، لا أنه بعد ما توضأ .

الثانية: فيه دليل على أن أركان الوضوء محصورة في آية الوضوء ،وهذا هو الصحيح وهو قول الجمهور.

الثالثة: فيه دلالة ظاهرة للوجوب النثر ولكن حمله العلماء على الندب محتمل ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة على الاستحباب والله أعلم .قاله النووي في شرح مسلم

الرابعة: فيه استحباب الاستجمار هو إزالة الأذى من المخرج بالأحجار ،والجمار عند العرب الحجارة الصغار. وعلى أنّ الماسح بحجرين زاده ثالثة، وإن لم ينق إلا بأربع أضاف إليها خامسة حتى تكون وترا، وإن لم ينق إلا بست أحجار جعل معها سابعة، فإن لم يحصل الإنقاء إلا بثمان أضاف تاسعة، هذا معنى الوتر، يعني: يقطع على وتر ثلاثا أوخمساأوسبعا أو تسعاوهكذا.

قال الخطابي رحمه الله: فلا تحصل بأقل من واحد،فعلم أنه قصدبه ما زاد على الواحد ،وأدناه الثلاث.اهـ معالم السنن .

الخامسة: فيه مشروعية قطع الاستجمار على وتر ، وهو سنة عند جماهير أهل العلم . والله أعلم .

السادسة: أن غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثا في ابتداء الوضوء سنة ،سواء قام من النوم أولم يقم ، غير أنه إذا قام من النوم لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ، فلو غمس يده في الإناء قبل الغسل ولم يعلم بها نجاسة يكره ، ولا يفسد الماء عند أكثر أهل العلم.

السابعة: فيه دليل على أن النهي للتنزيه لا للتحريم عند الجمهور وهو الصحيح والله أعلم.

الثامنة: فيه أن الأصل في اليد طاهرة فلا يجب عليه غسلها ،وهذا هو حاصل ما استدل به الجمهور.

التاسعة: فيه استحباب المضمة والاستنشاق والراجح في هذه المسألة عدم وجوب المضمضة والإستنشاق والاستثار وهو قول الجمهور .

---

[٦] رواه البخاري رقم (161) ومسلم (278)

[٧] رواه مسلم رقم (237)

[٨] رواه البخاري رقم (161)

5 – عن أبي هريرة رضي الله عنه:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ، ثم يغتسل فيه)) .[٩]

ولمسلم : ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب))[١٠]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرناترجمته .

فيه مسائل :

الأولى: فيه دليل على التحريم عن البول في الماء الراكد ؛ لأنه ينجسه إن كان قليلا ، ويقذره إن كان كثيراً.

الثانية: فيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ، أدب الأمة بالنهي عن التبول في المياه الراكدة، كالمستنقعات وغيرها.

الثالثة: فيه الإجماع على أن الماء يتنجس إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة .

الرابعة:فيه دليل على أن الجنب إذا أدخل يده فيه ليتناول الماء لا يتغير به حكم الماء..اهـ شرح السنة للبغوي

الخامسة: فيه دليل على أن النهي يقتضي التحريم فيحرم الاغتسال في الماء الدائم .

السادسة: اتفق العلماء على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه فإنه ينجس بالإجماع .

السابعة: فيه أن الماء الجاري إذا خالطه النجس دفعه الجزء الثاني الذي يتلوه فيه فيغلبه فيصير في معنى المستهلك ويخلفه الطاهر الذي لم يخالطه النجس ،والماء الراكد لا يدفع النجس عن نفسه إذا خالطه لكن يداخله ويقارُّه فمهما أراد استعمال شيء منه كان النجس فيه قائماً والماء في حد القلة فكان محرما..اهـ قاله الخطابي في معالم السنن .

6 – عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا)) [١١]

ولمسلم : ((أولاهن بالتراب)) .[١٢]

وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :(إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب)) .[١٣]

الشرح

---

[٩] رواه البخاري رقم (239) ومسلم رقم (282)

[١٠] رواه مسلم رقم (283)

[١١] رواه البخاري رقم (172) ومسلم رقم (279)

[١٢] رواه مسلم رقم (279)

[١٣] رواه مسلم رقم (280)

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرناترجمته ،وأما عبدالله بن مغفّل رضي الله عنه،فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وأربعين حديثاً .

فيهما مسائل

الأولى: فيه دليل على وجوب غسل نجاسة الكلب سبع مرات وإلى هذا ذهب كثير من العلماء .

قوله:(فليغسله) وهذا أمر ،والأمر يقتضي الوجوب ووجوب التتريب في غسل نجاسة الكلب وهذا مذهب أكثر العلماء..ولأن الكلب نجس ويباشر النجاسات بفمه و،في التراب مادة مطهرة تزيل ذلك النجس مع الغسلات السبع والله أعلم .

الثانية: فيه دليل على نجاسة لعاب الكلب .

الثالثة: فيه دليل على أن الحكم خاص بلعابه دون سائر جسده على الصحيح والله أعلم.

الرابعة : فيه دليل على القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

الخامسة: أن العبرة بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بما يفعله الصحابي، فالصحابي ليس معصوما من الخطأ والنسيان، فقد يكون ترك العمل به نسيانا أو تقصيراً.. اهـ قاله الجمهور.

السادسة: فيه دليل على أن الواجب في غسل الإناء من ولوغ الكلب إنما هو سبع غسلات الأولى منها بالتراب.

السابعة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال:أحدها : أنه طاهر حتى ريقه ، وهذا هو مذهب مالك ، والثاني : نجس حتى شعره ، وهذا هو مذهب الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، والثالث : شعره طاهر ، وريقه نجس ، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وهذا أصح الأقوال ، فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك ..اهـ .مجموع الفتاوى (21 / 530).

الثامنة: إن من مس الكلب وعلى يده رطوبة ، أو على الكلب رطوبة أن يغسلها سبع مرات إحداهن بالتراب وأماإن مس هذا الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد ، وإن كان مسه برطوبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم ، ويجب غسل اليد بعده سبع مرات ، إحداهن بالتراب.اهـ مجموع فتاوى ابن عثيمين (246/11) .

7 – عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه رأى عثمان دعا بوضوء ، فأفرغ على يديه من إنائه ، فغسلهما ثلاث مرات ، ثم أدخل يمينه في الوضوء ، ثم تمضمض واستنشق واستنثر ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ويديه إلى المرفقين ثلاثا ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ، ثم قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا ، وقال : ((من توضأ نحو وضوئي هذا ، ثم صلى ركعتين ، لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه))[١٤]

الشرح

[١٤] رواه البخاري رقم (164 ، و1934) ومسلم (226)

راوي الحديث هو عثمان بن عفان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر المبشر بالجنة، وهو صهر الرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة وستة وأربعين حديثا.

فيه مسائل:

الأولى:فيه دلالة على استحباب غسل اليدين في الوضوء إلى الكوعين، وعلى استحباب غسلهما قبل إدخالهما في الإناء.

الثانية: فيه استحباب المضمضة وهي وضع الماء في الفم ، وخضخضته في فيه ،والاستنثار :هو إيصال الماء إلى الأنف ،والنثر منه هو بنفس و بإصبعيه بنفس الأنف .

الثالثة: فيه فضيلة الوضوء وثواب من توضأ ثم صلى ركعتين وقلبه مقبلاً على الله.

الرابعة: أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة وأن الثلاث سنة لثبوت الاقتصار من فعله على مرة واحدة ، أومرتين ،وثلاث ،وهو قول أهل العلم جميعا ، لا نعلم بينهم فى ذلك اختلافا .اهـ شرح البخاري لابن بطال

الخامسة: فيه دليل على أن مسح الرأس مرة واحدة وهي رواية عند أبي داود في السنن حديث عثمان وهي صحيحة .

قال ابن المنذر رحمه الله: فيه إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس مرة واحدة.

السادسة: قوله: «نحو وضوئي هذا»: قال النووي: إنما لم يقل «مثل» لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره.

السابعة: فيه : الحث على دفع الخواطر المتعلقة بلشغال الدنيا وجهاد النفس في ذلك ، والترغيب في الإخلاص ..اهـ تطريز رياض الصالحين .

الثامنة: فيه دليل على أن من حدث نفسه بفعل طاعة أو معصية ثم مات قبل فعلها أنه لا يتوجه عليه عقوبة من لم يحدث نفسه بها أصلا .

التاسعة: فيه استحباب ركعتين فأكثر عقب كل وضوء وهو سنة مؤكدة والله أعلم.

8 – عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فدعا بتور من ماء ، فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور ، فغسل يديه ثلاثا ، ثم أدخل يده في التور ، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ، ثم أدخل يده في التور ، فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور ، فمسح رأسه ، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ، ثم غسل رجليه) .[١٥]

[١٥] رواه البخاري رقم (186 و 192) ومسلم (235)

وفي رواية : ((بدأ بمقدم رأسه ، حتى ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه)) . [١٦]

وفي رواية ((أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر)) [١٧].

التور:شبه الطست.

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية وأربعين حديثاً.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على جواز الوضوء من آنية الصفر والطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلها إلا الذهب والفضة للحديث الصحيح الوارد في النهي عن الأكل والشرب فيهما، وقياس الوضوء في ذلك .

الثانية: فيه استحباب المضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاثاً بثلاث غرفات .

الثالثة : فيه استحباب غسل اليدين قبل غسل الوجه وقبل أن يدخلهما في الإناء .

الرابعة : فيه وجوب إيصال الماء في أعضاء الوضوء .

الخامسة: فيه استحباب الوضوء لتعليم الناس .

السادسة:فيه كيفيته مسح الرأس وهي بثلاثة أحوال ، الأولى :أن يبدأ بمقدم رأسه الذي يلي الوجه فيذهب إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه ،وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه وهذا هو الذي يعطيه ظاهر قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه .

الثانية :أنه يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدبر فالإقبال إلى مقدم الوجه والإدبار إلى ناحية المؤخر .

الثالث:أن يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه، وهو الناصية ولعل قائل هذا قصد المحافظة على قوله : (بدأ بمقدم رأسه) مع المحافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدبر لأنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسه ،وصدق أنه أقبل أيضا، فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل .

السابعة :قلت :إ ن هذه الكيفية لاتدل على التكرار .

الثامنة: فيه وجوب اتمام الوضوء .

التاسعة: وجوب السؤال عن كفية وضوء النبي صلى عليه وسلم.

العاشرة : فيه الاستعانة بالغير وهذه لاتقدح بمروءة العالم.

---

[١٦] رواه البخاري رقم (185) ومسلم (1\211)

[١٧] رواه البخاري رقم (197)

9 – عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله ، وترجله ،وطهوره ،وفي شأنه كله .[١٨]

الشرح

راوي الحديث هي عائشة بنت الصديق أبي بكر بنت الإمام الأكبر أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أفقه نساء الأمة على الإطلاق، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفين ومائتين وعشرة حديثاً.

فيه مسائل:

الأولى: أن تقديم اليمين في الوضوء سنة ، ومن خالفها فاته الفضل وتم وضوءه.اهـ شرح مسلم للنووي

قال ابن قدامة رحمه الله: وهو مجمع على استحبابه لا نعلم فيه خلافا..اهـ المغني

الثانية: فيه دليل على أنه لا يترك ذلك سفراً ولا حضراً ولا في فراغه ولا شغله .

الثالثة: فيه دليل على أنه يستحب البداءة باليمين في كل أمر مشرف .

قال النووي رحمه الله:هذه قاعدة مستمرة في الشرع ، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف ، كلبس الثوب وتقليم وقص الشارب وترجيل الشعر وغير ذلك مما هو في فعله يستحب التيامن فيه ، وأما ما كان بضده ، كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب ،فيستحب التياسر فيه .اهـ شرح مسلم

الرابعة: أن التيمن مشتق من اليمن، واليمن: هو البركة وكثرة الخير، فاليمين مقدمة على اليسار، ولذلك فضل الله أصحاب اليمين وجعلهم أهل السعادة، بينما جعل أصحاب الشمال أهل الشقاوة.

الخامسة: فيه دلالة على شمولية دين الإسلام ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة إلا علّم أمته منها .

السادسة : نقل ابن المنذر الإجماع على عدم الإعادة لمن بدأ بيساره في الوضوء ،كأن يغسل يده اليسرى قبل اليمنى ، أو الرجل اليسرى قبل اليمنى .

السابعة:الأخذ والإعطاء والأكل والشرب كله باليمين لمخالفة الشيطان .

وروى ابن ماجه في سننه من طريق هشام بن حسان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأكل أحدكم بيمينه ، وليشرب بيمينه ، وليأخذ بيمينه ، وليعط بيمينه ، فإن الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بشماله ، ويعطي بشماله ، ويأخذ بشماله .وقال اللوصيري في مصباح الزجاجة : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ،قال الشيخ الألباني : صحيح

الثامنة: يسن للمسلم أن ينام على شقه الأيمن .

10 – عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :((إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء)) ((فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل))،[١٩]

---

[١٨] رواه البخاري رقم (168)ومسلم رقم (268)

وفي لفظ لمسلم :((رأيت أبا هريرة يتوضأ ، فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين))، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء))

فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل .وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول:((تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء). [٢٠]

الشرح

فيه مسائل:

راوي الحديث هو أبوهريرة رضي الله عنه ذكرنا ترجمته .

الأولى: أن الغرة في الوجه ، والتحجيل ،في اليدين والرجلين ،وهو بياض يكون في قوائم الفرس ،والمراد به هنا: النور.

قال الحافظ رحمه الله: وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس ، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر ، والمراد هنا النور الكائن في وجوه أمة نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم.اهـ كلامه

الثانية: فيه دليل أن هذه الأمة مخصوصة بالوضوء من بين سائر الأمم ..اهـ شرح البخاري لابن بطال

الثالثة: السنة يغسل وجهه فقط لا يغسل جزء من الرأس بالنسبة لليد يغسل إلى المرفقين يعني مع المرفقين والرجل إلى الكعبين يعني مع الكعبين.

الرابعة:: الحلية يوم القيامة يحلي بها الرجال والنساء ، يلبس الرجال والنساء حلية من ذهب ومن فضة ولؤلؤ.

الخامسة: فيه إثبات يوم القيامة والحساب فيه .

السادسة : فيه دليل على أن الوضوء ممايحاسب به العبد يوم القيامة.

السابعة: فيه فضيلة هذه الأمة على سائرالأمم لفضيلة نبيها عليه أفضل الصلاة والتسليم.

الثامنة: فيه وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستدلال بقوله .

التاسعة: فيه دليل على فضل الوضوء ، وإسباغه.

العاشرة: فيه دليل على طلب التحجيل، وطلب إسباغ الوضوء، وهو إتمامه وإبلاغه مواضعه الشرعية كالثوب السابغ المُغطي للبدن كله .

باب دخول الخلاء والاستطابة:

11 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال :((اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)) . [٢١]

---

[١٩] رواه البخاري رقم (136) ومسلم (246)

[٢٠] رواه مسلم رقم (246)

[٢١] رواه البخاري رقم (142)ومسلم رقم (375)

الشرح

راوي الحديث هو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفين ومائتين وستة وثمانين حديثاً .

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على مشروعية هذا الذكر،ويكون قبل دخول الخلاء

قال لحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه فوائد منها: قوله: «الخبث» جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم ، قاله الخطابي، وابن حبان وغيرهما. ومعنى قوله : اللهم . أي أستعيذ بك يالله .

الثانية: فيه دليل على أنه كان يستمر بهذ االذكر عند دخول الخلاء دائماً وأبداً.

الثالثة: أن الشياطين فيهم ذكور وإناث .

الرابعة: فيه دليل على أن الشياطين تحب الأماكن القذرة .

الخامسة:هل يجوز أن يذكر بهذاالتعوذ بلغة الأعجمي إذا لم يعرف لغة العرب ؟ الجواب نعم .

السادسة: أن لم يكن عنده خلاء وهو في الصحراء ويريد أن يقضي حاجته متى يقول هذاالذكر ؟

الجواب :يقول عند أن يرفع الثوب ويقعد لقضاء حاجته .

السابعة: هذا الفعل ليس بخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ،وأنما هو مشتمل لكل مسلم ،ومسلمة يريد قضاء الحاجة .

الثامنة :فيه دليل على جواز جهر هذاالدعاء عند دخول الخلاء والله أعلم.

التاسعة : إن نسي الاستعاذة ،فلا يجب عليه شيء من أن يذكر بعد ما يخرج من الخلاء.

12- عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتيتم الغائط ، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ، ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا أو غربوا)).

قال أبوأيوب : فقدمنا الشام ، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة ، فننحرف عنها ، ونستغفر الله عز وجل .[٢٢]

13 – عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال :((رقيت يوما على بيت حفصة ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام ، مستدبر الكعبة)) .[٢٣]

الشرح

راوي الحديث الأول : هو أبو أيوب – اسمه خالد بن زيد – الأنصاري رضي الله عنه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة وخمسة وخمسين حديثاً .

---

[٢٢] رواه البخاري رقم (394) ومسلم (264)

[٢٣] رواه البخاري رقم (145 و 148) ومسلم رقم (266)

وأما راوي الحديث الثاني، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي ، الإمام، القدوة، شيخ الإسلام، أبو عبد الرحمن القرشي، رضي الله عنهما ،فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفين وستمائة وثلاثين حديثاً .

فيهما مسائل:

الأولى: فيه دليل على المنع من استقبال القبلة و استدبارها،وهومشتمل على نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقبال والاستدبار ،ولم يُفرِّقْ بين العمران والخلاء والصحراء.اهـ الإحكام لابن دقيق .

الثانية: هذاالمسألة فيها سبعة أقوال:

القول الأول:أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في البنيان والصحراء وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية ورجحه من المالكية ابن العربي وهو رواية في مذهب الأمام أحمد واختاره ابن حزم.

القول الثاني: أنه يجوز مطلقاً يعني الاستقبال والاستدبار في البنيان وفي الصحراء وهذا قول عائشة وقال به عروة وربيعة وداود.

القول الثالث:إنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ويجوز استقبالها واستدبارها في البينان، يعني التفريق بين البينان والصحراء يحرم مطلقاً في الصحراء ويجوز مطلقاً في البينان وهذامذهب المالكية والشافعية والحنابلة .

ونسبه الحافظ ابن حجر في الفتح إلى الجمهور،.

القول الرابع: يكره استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء وفي البنيان يعني الحكم على الكراهة ليس على سبيل التحريم.

القول الخامس: يحرم الاستقبال في الصحراء والبينان ويحل الاستدبار فيهما يعني التفريق بين الاستقبال وبين الاستدبار وهذا رواية عن أبي حنيفة وأحمد.

القول السادس:إنه يجوز الاستدبار في البنيان فقط ،ويحرم الباقي، –أي – يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء ويحرم الاستقبال في البينان وهذا وجه من مذهب الحنابلة.

القول السابع: التحريم مختص بأهل المدينة و من كانت قبلته من جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقاً لكن هذا أضعف الأقوال.

الراجح من هذه الأقوال: هو قول السادس جواز الاستدبار في البنيان.

وقد ادعى الخطابي رحمه الله: الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة

الثالثة: هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب هذا خاص بأهل المدينة وغيرهم من مايدخل في حكمهم .

الرابعة: فيه أن الرجل إذا رأى منكراً يتجنب منه بقدراستطاعته .

الخامسة: فيه دليل على أن قول أبي أيوب رضي الله عنه يفيد اجتهاد الصحابة الذين دخلوا الشام.

السادسة: فيه دليل على أن فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لايدل العمد ،وإنما هو الصدفة بقوله((رقيت يوما على بيت حفصة ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام ،مستدبر الكعبة)) .

وفي رواية ((مستقبلا بيت المقدس) .

14 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة ، فيستنجي بالماء)) [٢٤].

العنزة : الحربة الصغيرة . والإداوة : إناء صغير من جلد .

الشرح

راوي الحديث هو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: السنة دلت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغيره ..اهـ إحكام لابن دقيق العيد .

والعمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزيء عندهم .اهـ جامع الترمذي

وهذا مذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيقدم الحجر أولا ثم يستعمل الماء فتخف النجاسة .اهـ كلام العيني

الثانية: ماحكمة حمل العنزة مع الماء؟ الجواب: ثلاثة قوال :القول الأول: إنه إذا أراد الخلاء ركزها أمامه ووضع عليها ردائه تستره من الناس.

القول الثاني: إنه إذا أراد الصلاة في الصحراء ركزها أمامه – مايسمونه السترة .

القول الثالث :إنه إذارأى هواماً وغيره يضربه لأن المدينة كثيرة الهوام ،والله أعلم

قال النووي رحمه الله:وإنما كان يستصحبها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا توضأ صلى فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلا يصلي إليه .

الثالثة: فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الناس يدخل الخلاء كما يدخل الناس الخلاء .

الرابعة :مطلوب الإستتار عند قضاء الحاجة .

الخامسة : فيه جواز اتخاذ الخادم الحر .

السادسة:فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤونه وفي كل أمر من أموره .

15–عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :((لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء)) . [٢٥]

الشرح

راوي الحديث هو أبوقتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه الحارث بن ربعي ،الأنصاري رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة وسبعين حديثاً .

---

[٢٤] رواه البخاري رقم (152) ومسلم رقم (171)

[٢٥] رواه البخاري رقم (153 و 5630) ومسلم رقم (267)

فيه مسائل:

الأولى: أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين – نهي كراهة لا نهي التحريم عند أكثر أهل العلم ، وهو قول الجمهور وهو الراجح والله أعلم .

الثانية: فيه دليل على نهي البائل أن يمسك ذكره بيمينه حال البول؛ لأن هذا ينافي تكريم اليمين.

الثالثة: النهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب ؛ مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ،ونحو ذلك والله أعلم .

الرابعة: فيه وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة .

الخامسة الوجوب على الإمام على تعليم الناس مايصلحهم من الآداب .

16 – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال :مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين ، فقال : ((إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير أما أحدهما : فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر : فكان يمشي بالنميمة)) فأخذ جريدة رطبة ، فشقها نصفين ، فغرز في كل قبر واحدة ، فقالوا : يا رسول الله ، لم فعلت هذا ؟ قال : لعله يخفف عنهما مالم ييبسا)) .[٢٦]

الشرح

راوي الحديث هو عبد الله بن عباس حبر الأمة، وفقيه العصر، وإمام التفسير، أبو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ألف وستمائة وستّين حديثاً .

فيه مسائل:

الأولى: فيه وجوب الإستتار عن أعين الناس عند قضاء الجاحة ، فالعذاب حينئذٍ على كشف العورة وهذا كثير في الرجال ولا سيما عند التبوّل، فكثير منهم لا يحترزون ستر عورتهم، ولا سيما من بلي واقفًا منهم.

الثانية: فيه دليل على نجاسة البول من الإنسان وهو إجماع ،وجوب الاجتناب من البول.

الثالثة: فيه دليل على وجوب تنزه الإنسان من بوله، وذلك بغسله، وإزالة أثره من بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته، وتحريم التساهل بذلك، وأن التساهل من أسباب عذاب القبر، بل إن أكثر عذاب القبر منه.

الرابعة: فيه من الفقه أن القليل من النجاسة والكثير غير معفوٍ عنه .

الخامسة: فيه دليل على أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة فتركها كبيرة بلا شك ، والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح ..قاله النووي

السادسة: فيه دليل على أنهما كانا مسلمين لأن البقيع مقبرة المسلمين .وأيضاً يدل على غرس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرهما ،لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد الشفاعة والكافر لاشفاعة له.

السابعة: فيه إثبات عذاب القبر ووجوب إزالة النجاسة مطلقا ، والتحذير من ملابستها

الثامنة: فيه دليل على أن النميمة من الكبائر .

---

[٢٦] رواه البخاري رقم (218)وهذا لفظه ومسلم (292)

التاسعة: فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لايعلم الغيب .

العاشرة: فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بأن يعرز في كل قبرعوداً ، وهذه علامة من علامات النبوة، والله أعلم.

باب السواك

17 – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) .[٢٧]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى: الحديث دليل على أن السواك مندوب.

الثانية :فيه دليل على أن للنبي صلى الله عليه و سلم أن يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص لجعله المشقة سببا لعدم الأمر منه ،ولو كان الأمر موقوفا على النص لكان سبب عدم الأمر منه عدم النص لا مجرد المشقة .

الثالثة:فيه دليل على استحباب السواك للصائم بعد الزوال لأن الصلاتين الواقعتين بعده داخلتان تحت عموم الصلاة فلا تتم دعوى الكراهة إلا بدليل يخصص هذا العموم..اهـ نيل الأوطار

الرابعة: فيه دلالة على مشروعية السواك في رمضان وأنه لا يختلف رمضان عن غيره بل قال بعض العلماء أن السواك في رمضان آكد منه في غيره .

الخامسة: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجبلأمرهم شق عليهم به أولم يشق، وإلى القول بعدم وجوبه صار أهل العلم بل ادعى بعضهم فيه الإجماع على عدم وجوب السواك ،وهو الصحيح

السادسة: فيه دليل على فضل التيسير في أمور الديانة وأن ما يشق منها مكروه .

السابعة :فيه أن (لولا)كلمة تمنع الشيء لوقوع غيره ، فصار الوجوب بها ممنوعاً ،والله اعلم.

18 – عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال:((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك)) .[٢٨]

الشرح

راوي الحديث هو حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم أبيه حسيل أوحسل .

ويمان لقبه ، وقتل أباه في معركة أحد رجل من المسلمين ظنّ أنه من الكفّار، فقال: حذيفة أبي أبي ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مائتين وخمسة وعشرين حديثاً .

فيه مسائل:

---

[٢٧] رواه البخاري رقم (887 و 7240) ومسلم رقم (252)

[٢٨] رواه البخاري رقم (245)ومسلم (255)

الأولى: فيه دليل أن السواك سنة بالإجماع ، وهو مشروع في كل وقت ، ويتأكد عند الصلاة ، والوضوء ، وقراءة القرآن ، والانتباه من النوم ، وتغير الفم .

الثانية: فيه دليل على مشروعية السواك على اللسان طولا، وأما الأسنان فالأحسن فيها أن تكون عرضا.

الثالثة: فيه دليل على أن النوم مقتض لتغير الفم والسواك هوآلة التنظيف للفم.اهـ إحكام الأحكام.

الرابعة: فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمر بقيام الليل والسواك معاً .

الخامسة: فيه أن السواك يكون عند القيام وبعد القيام .

السادسة :فيه دليل أنه يتعاهد بالنظافة في الظاهر والباطن .

السابعة: فيه دليل على أنه يتسوك بين أصحابه ليقتدوا به .

الثامنة: فيه دليل على أنه تسوك بالعود لا بأصبعه .

التاسعة :فيه دليل على كيفية السواك .

العاشرة :فيه دليل على أن السواك بالعرض أفضل من الطول، لأن الشوس لايكون إلا بالعرض والله أعلم.

19- عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره ، فأخذت السواك فقضمته ، فطيبته ، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه ، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم : رفع يده أو إصبعه ثم قال : في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى . وكانت تقول : مات بين حاقنتي وذاقنتي)) .[٢٩]

وفي لفظ ((فرأيته ينظر إليه ، وعرفت : أنه يحب السواك فقلت : آخذه لك ؟ فأشار برأسه : أن نعم))[٣٠] هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه .[٣١]

الشرح

فيه مسائل:

راوي الحديث هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ذكرنا ترجمتها، وأما أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق هو شقيق أم المؤمنين عائشة...فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ،ثمانية أحاديث ..اهـ سير أعلام النبلاء للذهبي (3\413).

قوله:(حاقنتي) الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من الحلق .

---

[٢٩] رواه البخاري رقم (4438)ومسلم(2444) وليس في مسلم إلا قوله :(الرفيق الاعلى)

[٣٠] رواه البخاري رقم(4449)

[٣١] رواه البخاري رقم (1389) وفي مسلم "قبضه الله بين سحري ونحري " رقم (2444)

الأولى:فيه دليل على جواز الاستياك بالرطب .

الثانية: فيه أن الاخضر لغير الصائم أفضل .

الثالثة: فيه استحباب السواك بيابس قد ندي بالماء .

الرابعة: فيه إصلاح السواك وتهيئته لقول عائشة (فقضمته)والقضم بالاسنان .

الخامسة: فيه إصلاح الزوجة السواك لزوجها ، وهو من باب حسن المعاشرة .

السادسة: فيه دليل على أن العمل بما يفهم من الإشارة والحركات.

السابعة: فيه جواز الاستياك بسواك الغير بعد تطهيره وتنظيفه.

الثامنة: فيه الاستياك عرضا وذلك في الأسنان وأما اللسان في الطول أحسن .

التاسعة: فيه دليل على شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة .

العاشرة : فيه بيان فضل عائشة رضي الله عنها .

الحادي عشر: فيه جواز استياك الرجلين بالسواك الواحد .

الثاني عشر: فيه بيان لفضيلة السواك وشدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم له وحرصه على استعماله حتى في سياق الموت .

الثالث عشر: فيه دليل على إثبات علو الله عزّوجل .

الرابع عشر: فيه دليل انتباه الزوجة حال زوجها لاسيما عند المرض .

الخامس عشر: فيه عدم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وغيره من أقاربه عند احتضاره.

السادس عشر: فيه دليل على عدم قرأة سورة يس على من حضرت عليه الوفاة .

السابع عشر: فيه تحقيق موت النبي صلى الله عليه وسلم .

20- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال :((أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب ، قال : وطرف السواك على لسانه ، وهو يقول : أع ، أع ، والسواك في فيه ، كأنه يتهوع)) .[٣٢]

الشرح

راوي الحديث هو أبوموسى عبدالله بن قيس اليمني وليس في الصحابة رجل يكنى هذااللقب غيره

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وستّين حديثا.

فيه مسائل:

الأولى: فيه مشروعية السواك على اللسان لأنه ينتن في الفم والله أعلم.

الثانية: فيه تأكيد السواك .

الثالثة: فيه جواز استياك الإمام بحضرة رعيته.

الرابعة: فيه الرد على من كره السواك أمام الناس .

الخامسة: فيه مشروعية التسوك بالعود الرطب .

---

[٣٢] رواه البخاري رقم(244) ومسلم (254)

السادسة: فيه مشروعية السواك على اللسان طولا أما الأسنان فالأحسن فيها أن تكون عرضا.

السابعة: فيه أنه لا يختص بالأسنان .

الثامنة: فيه دليل على أنه من باب التنظيف والتطيب.

التاسعة: فيه دليل على أنه من باب إزالة القاذورات في الفم واللسان .

العاشرة: فيه دليل على أن السواك من العبادات والقربات.

الحادى عشر:فيه مشروعية المبالغة في التسوك. لأن في المبالغة كمال الإنقاء في الفم .

الثاني عشر : فيه جواز استعمال السواك في اللسان في بعض الأحيان.

باب المسح على الخفين:

21- عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : ((كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، فأهويت لأنزع خفيه ، فقال : دعهما ، فإني أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما)) .[٣٣]

الشرح

راوي الحديث هو المغيرة بن شعبة داهية الإسلام أبو عيسى رضي الله عنه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة واثنين وأربعين حديثاً .

فيه مسائل:

الأولى: فيه تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين.

قال ابن عبد البر رحمه الله : وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة واستفاض وتواتر .

الثانية :فيه مشروعية المسح على الخفين ،

الثالثة: فيه المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل لإجماع العلماء .

الرابعة:فيه استحباب الإبعاد لقضاء الحاجة.

الخامسة:فيه مشروعية مسح الخفين إذا لبسهما على الطهارة .

السادسة:فيه استحباب خدمة العلماء والفضلاء.

السابعة: اجتمعت فيه السنة القولية والفعلية في بيان هديه صلوات الله وسلامه عليه.

الثامنة: المسح على الخفين لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين .

التاسعة : فيه وجوب تكفير انكار المسح على الخفين وإن لم يكن متأولاً ولاجاهلاً.

العاشرة: حكم المسح شروع في السفر وفي الحضر في الصيف وفي الشتاء.

---

[٣٣] رواه البخاري رقم (206) ومسلم رقم (274 و77 و79)

الحادي عشر:فيه حكم المسح على الخفين ظاهر الحديث فمسح عليهما بأنه مسح عليهما جميعا في وقت واحد،وإن مسح على اليمين بيده اليمنى ، ثم على اليسار بيده اليسرى أجزأه، لأن المسح بدل علن الوضوء ، والبدل له حكم المبدل .

22 – عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال:((كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال ، وتوضأ ، ومسح على خفيه)) .[٣٤]

الشرح

راوي الحديث هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل :

الأولى : فيه جواز خدمة الصالحين .

الثانية :فيه جواز البول قائما خلافاً لمن كرهه لأن آخر الحديث الذي حذفه المصنف يدل على ذلك .

الثالثة: فيه أن أماكن النجاسة ليست لأحد ولذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ولم يقل لمن هذه قبل البول ؟ .

الرابعة :أن السباطة تكون عادة مرتفعة ، فلو بال قاعداً لارتدّ عليه البول ، ولأجل ذلك بال قائماً والله أعلم .

الخامسة: فيه جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر والتوقيت في ذلك .

السادسة :قوله(توضأ ومسح على خفيه) معناه غسل وجهه ويديه ومسح برأسه ،وظاهر خفّيه والله أعلم.

باب في المذي وغيره.

23– عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ((كنت رجلا مذاء ، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني ، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله ، فقال : يغسل ذكره ، ويتوضأ)) [٣٥]

وللبخاري ((اغسل ذكرك وتوضأ)) .[٣٦]

ولمسلم ((توضأ وانضح فرجك)) .[٣٧]

الشرح

راوي الحديث هو علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين المبشر بالجنّة رضي الله عنه ،روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة وسبعة وثلاثين حديثاً.

وأماالمقدادبن الأسود رضي الله عنه ، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنين وأربعين حديثا.

فيه مسائل:

---

[٣٤] رواه البخاري رقم(224) ومسلم رقم (273)

[٣٥] رواه البخاري رقم (132 و178 و269) ومسلم رقم(303)

[٣٦] رواه البخاري رقم (269)

[٣٧] رواه مسلم رقم(303)

الأولى:فيه دليل على عظم خلق عليّ رضي الله عنه ،وأنه يحب العلم وأهله، لاسيما رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الثانية : فيه أن الحياء لم يمنعه من السؤال ، وهذه فضيلة ومنقبة له.

الثالثة:فيه استعمال الأدب ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحيى منه عرفا وشرعاً.

الرابعة: فيه عدم مواجهة الصهر بذكر النكاح ومقدماته وأن ذلك من الأدب .

الخامسة: ذكر الإنسان بما لايشين فيه بقوله (كُنت رجلاً مذّاءً) – أي كثير المذي ، وهذايدل قوة فحولته .

السادسة:فيه مشروعية الاستعانة بالغير في سؤال أهل العلم .

السابعة: فيه أن المذي ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة ،ويكون عند الرجال والنساء، إذالنساءشقائق الرجال .

الثامنة: فيه أن الإنسان إذا احتاج إلى معرفة حكم، ولم يستطع أن يسأل فعليه أن يوكل غيره حتى يسأل، ولا يبقى على جهل، فربما يقع في عمل لا يكون جائزا .

التاسعة: فيه أن المذي نجس ولذا يؤمر من أصابه أوأصاب ثيابه أن يغسل ما أصابه منه .

العاشرة: فيه دليل على أن المذي ناقض للوضوء – أي – الطهارة الصغرى .

الحادي عشر: فيه أنه لا يغسل ذكره كله إلا ما أصابه المذي ، وهو قول الجمهور .

الثاني عشر: فيه جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء وقد صرح به بعضهم ..في قوله[توضأ واغسل ذكرك] أن فيه دليلا على أن الاستنجاء يجوز وقوعه بعد الوضوء وأن الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه وهذا يتوقف على القول بكون الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف ، وفي هذاالتوقف نظر وليعلم بأنه لا يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء إذا كان الاستنجاء بحائل يمنع انتقاض الطهارة ..اهـ إحكام الأحكام

قلت:وهذا استنباط باطل – أي: غسل الذكر بعد الوضوء – لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن ينظف ذكره من هذه النجاسة الخفيفة ولايريد أن يغسل ذكره بعد الوضوء ،ولكن يريد أن ينظف محل خروج المذي ثم يتوضأ بعد ذلك ، وأيضاً هذا لا يعني أنه يغسل ذكره بعد الوضوء ؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب.

وقال الداودى رحمه الله : فيه تقديم وتأخير ، معناه : واغسل ذكرك قبل الوضوء ، والواو لا ترتب

قال القاضى رحمه الله: هذا ليس على وجه اللزوم ، وإن غسل الذكر بعد الوضوء يفسده .اهـ إكمال المعلم

الثالث عشر:فيه دليل على أن الأمر بالوضوء منه ،كالأمر بالوضوء من البول وعلى أنه يتعين الماء في تطهيره ..اهـ نيل الأوطار .

الرابع عشر:فيه دليل على أن علي بن أبي طالب كان مع المقداد والمقداد يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي يسمع السؤال والجواب عنه لأنه صاحب القضية .

الخامس عشر: فيه دليل على ان الأمر للوجوب وليس للإرشاد والله اعلم.

24– عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال : ((شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا)) .[٣٨]

[٣٨] رواه البخاري رقم (137و177و2056) ومسلم رقم (361)

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن زيد بن عاصم المازني – والمازن في اللغة (بيض النمل) – رضي الله عنه ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية وأربعين حديثاً.

فيه مسائل:

الأولى: الحديث أصل من أصول الدين وهو أن الأشياء يحكم لها بالبقاء على أصولها حتى ينقلها ناقل صحيح ومعنى ذلك أنه لا يخرج عن اليقين إلا بيقين .

الثانية: فيه دليل على أن من شك في الحدث وتيقن الطهارة فهو طاهر، ومن شك في الطهارة وتيقن الحدث فهو محدث هذا هو مذهب الجمهور والله أعلم.

الثالثة:فيه دليل على تسلّط الشيطان على المُصلّين .

الرابعة: فيه أن العمل على اليقين في الحدث وإلغاء الشكوك

الخامسة : فيه مشروعية السؤال على المسلم عما أشكل عليه منه دينه ، ولو كان مما يُستحيا منه عادة .

السادسة: فيه دليل على أن الريح أوالصوت الخارج من الدُّبر ناقض للوضوء .

السابعة :فيه تحريم الإنصراف من الصلاة لغير سبب .

الثامنة: فيه أن من سماع الصوت ووجدان الريح في الحدث، التيقن.

التاسعة:: أجمعت الأمة على أنه لا تجزئ صلاة إلا بطهارة .

25– عن أم قيس بنت محصن الأسدية ((أنها أتت بابن لها صغير ، لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره ، فبال على ثوبه ، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ، ولم يغسله)) .[٣٩]

الشرح

راوي الحديث هي أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن – اسمها آمنة وقيل جذامة – رضي الله عنها، أسلمت قديماً ، وهاجرت إلى المدينة ، وعمرت طويلاً ، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ،أربعة وعشرين حديثاً.

فيه مسائل:

الأولى: فيه فضائل أم قيس رضي الله عنها .لأنها فقية ومحترمة وأتت ابنها للتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم .

الثانية :فيه أن النضح خاص بمن لم يأكل الطعام من الذّكور.

الثالثة: فيه كفاية الرش لتطهير بول الغلام.

الرابعة: فيه التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية .يُفرق بين بول الذكر والأنثى ، في حالة مالم يطعما الطعام ، أما إذا أكلا الطعام أو كان غالب أكلهما من الطعام فإنه يُغسل من بولهما .

الخامسة: فيه أن المشقة تجلب التيسير .

السادسة : فيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وتواضعه الجمة.

---

[٣٩] رواه البخاري رقم (223) ومسلم رقم (287)

السابعة : فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان .

الثامنة: فيه كيفية الطهارة من بول الرضيع الذكر.

التاسعة : فيه جواز استعانة الغير في تطهير النجاسة .

العاشرة: فيه أن الصحابة كانوا يجلون النبي صلى الله عليه وسلم سواءنسائهم أورجالهم ويأتون أولادهم ويتبركون به.

الحادي عشر:فيه دليل أن النجاسة يطهرها الماء .

الثاني عشر: فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أصحابه .

الثالث عشر: فيه دليل على أن الأجنبية يجوز لها أن تتكلم بأجنبي إذا أومنت الفتنة .

26- وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت :إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي ، فبال على ثوبه ، فدعا بماء ، فأتبعه إياه)) [٤٠]

ولمسلم : ((فأتبعه بوله ، ولم يغسله)) . [٤١]

الشرح

راوي الحديث هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كرنا ترجمتها .

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يُرجى من بركته ،أعني أخذ الصبيان إليه- للتبرك لاالتحنيك وهو الصحيح .

الثانية : فيه دليل أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره ،لا في حياته ولا بعد موته.

الثالثة: فيه دليل على أن التحنيك هو سُنة وبإمكان كل شخص أن يأخذ تمرة ثم يضغها ويُحنّك المولود .

الرابعة: فيه نجاسة بول الصبي لأنه ما أتبع بوله بالما إلابالنجاسة فيه .

الخامسة: عدم الغسل فيه لايدل عدم النجاسة ببوله.

السادسة: فيه جواز الاستعانة بالغير عند التطهير.

27- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء أعرابي ، فبال في طائفة المسجد ، فزجره الناس ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء ، فأهريق عليه . [٤٢]

الشرح

راوي الحديث أنس بن مالك ذكرناترجمته .

فيه مسائل:

---

[٤٠] رواه البخاري رقم (222)

[٤١] رواه مسلم رقم (286)

[٤٢] رواه البخاري رقم (221) ومسلم رقم (284 و285)

الأولى: فيه دليل على نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه ، ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به ، لكن بول الصغير يكفي فيه النضح .

الثانية: فيه دليل على أن صب الماء مطهر للأرض، ولا يجب الحفر ، وهوقول أكثر العلماء.

الثالثة: فيه وجوب احترام المساجد وصيانتها والعناية بها ،وتنزيهها من الأنجاس كلها.

الرابعة: فيه لايجوز البول بين الناس أيضاً إلاإذاكان في حمام أوغيره من الأستار .

الخامسة: فيه أن النجاسة لا تزول إلا بالماء .

السادسة:فيه دليل على وجوب إزالة النجاسة من البقعة والمكان والثوب والبدن .

السابعة: فيه أنّ إنكار المنكر إذا ترتب عليه وقوع منكر أكبر أو مماثله فإنه ينكر بالرفق وليس بشدة والله أعلم

الثامنة: فيه جواز إنكار المنكر والو عظ من المفضول مع وجود الفاضل .

التاسعة:فيه اجتهاد الصحابة في إنكار المنكر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم .

28 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((الفطرة خمس : الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط)) .[٤٣]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة .ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى : فيه دليل على أن الفطرة هي الملة أو الدِّين .

الثانية: (الختان) بالنسبة للذكر قطع الجلدة التي فوق الحشفة، وللأنثى قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج، قال الفقهاء أنها تشبه عرف الديك ، وهو علامة لمن دخل فى الإسلام ، فهى من شعائر المسلمين.

الثالثة:فيه وجوب إزالة شعر العانة بالحديد وبأن يحلق بالموسى وغيره مما يحصل قطعه والله أعلم .

الرابعة: فيه دليل على أن القص هو أن يأخذ منه ما يطول عن إطار الشفة بحيث لا تشوش على الآكل ، ولا يجتمع فيه الوسخ ،وحكمه واجب .

الخامسة:فيه تقليم الأظافر وهي التي يسبب بقاؤها تجمع الأوساخ فيها، فتخالط الطعام، فيحدث المرض إذاكانت باليد ،وإذاكان بالرجل يمنع وصول الماء في البشرة عند الوضوء ،فيكون حكمه واجباً

السادسة: فيه نتف الإبط هو سنة للرجال والنساء.

باب الجنابة:

29– عن أبي هريرة رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب ، قال : فانخنست منه ، فذهبت فاغتسلت ثم جئت ، فقال : أين

[٤٣] رواه البخاري رقم (5889 و5891) ومسلم رقم(257)

كنت ياأبا هريرة ؟ قال : كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة ، فقال : سبحان الله ، إن المؤمن لاينجس)) .[٤٤]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة عبد الرحمن ذكرنا في ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى:فيه فضيلة أبي هريرة أنه كان يستحيي من أن يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على غير الطهارة.

الثانية:فيه جواز اجتهاد الصحابة في حياة الرسول عليه الصلاة والتسليم .

الثالثة:فيه دليل على طهارة المسلم حيا وميتا ، فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين ،وأماالميت فطاهر على الراجح

الرابعة:فيه استحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم في جليسهم ومصاحبهم فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات .

الخامسة:فيه دليل على أن المؤمن لا ينجس ومقتضاه بأن بدنه لا يتصف بالنجاسة وهذا يدخل تحته حالة ملابسة النجاسة له ، فيكون طاهراً وإذا ثبت ذلك في البدن ثبت في الثوب.

السادسة : فيه دليل على أن المشرك ليس بنجس نجاسة عين ، وإنما نجاسته نجاسة معنوية .

السابعة: فيه الرفق بالمؤمنين وإبطال ما يضرهم من تصرفاتهم .

الثامنة: فيه دليل على السؤال والاستفصال قبل العتاب .

التاسعة : فيه دليل على أن الجنب له أن يذهب في حوائجه ويجالس أهل العلم والفضل ، وأنه ليس بنجس ، وإذا لم يكن نجسا ففضلاته الطاهرة باقية على طهارتها ،كالدمع والعرق والريق ، وهذا كله مجمع عليه بين العلماء ، ولا نعلم بينهم فيه اختلافا،والله أعلم... قاله بن رجب

العاشرة: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر .

الحادي عشر: فيه دليل على أن مصافحة الجنب ومخالطته والجلوس معه والمشي معه كل ذلك سائغ، وأنه لا بأس به.

30 – عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ، ثم توضأ وضوءه للصلاة ، ثم اغتسل ، ثم يخلل بيديه شعره ، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته ، أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده [٤٥] وكانت تقول : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، نغترف منه جميعا)) .[٤٦]

---

[٤٤] رواه البخاري رقم (283) ومسلم رقم (371)

[٤٥] رواه البخاري رقم (272) ومسلم رقم (216)

[٤٦] رواه البخاري رقم (23) ومسلم رقم (321)

الشرح

راوي الحديث هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرنا ترجمتها

فيه مسائل:

الأولى: فيه صفة غسل الجنابة .

الثانية: فيه استحباب غسل اليدين في بدء الوضوء.

الثالثة: فيه اسحباب الوضوء قبل غسل الجنابة .

الرابعة :فيه اسحباب تخليل الأصابع المبلولة بين الشعر لإدخال الماء فيه.

الخامسة: فيه وجوب أيصال الماء إلى جميع البدن عند غسل الجنابة ،والأعضاء عند الوضوء

السادسة: فيه دليل على أن غلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين .

السابعة: فيه أن المراد بالبشرة هنا ما تحت الشعرة

الثامنة: فيه استحباب صب الماء على الرأس ثلاثا يخلل شعره بيده.

التاسعة: فيه أن هذاالفعل سنة من سنن غسل الجنابة .

العاشرة: فيه دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد وقد أخذوا منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة.

31 – عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : ((وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة ، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ، ثم ضرب يده بالأرض ، أو الحائط ، مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ، وغسل وجهه وذراعيه ، ثم أفاض على رأسه الماء ، ثم غسل جسده ، ثم تنحى ، فغسل رجليه ، فأتيته بخرقة فلم يردها ، فجعل ينفض الماء بيده)) .[٤٧]

الشرح

راوي الحديث هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة وسبعين حديثاً.

فيه مسائل:

الأولى : فيه جواز خدمة المرأة لزوجها وهو من حُسن المعاشرة .

الثانية: فيه كيفية غسل اليدين قبل غسل الجنابة ،وجواز غسل الفرج .

الثالثة: فيه جواز ضرب اليد بالأرض للتنقية ، ولإذهاب ما يعلق بها من الروائح .

الرابعة :فيه استحباب الاستنجاءباليد اليسرى .

الخامسة : استحباب الوضوء قبل غسل الجنابة .

السادسة : فيه وجوب تعميم الجسد كله بالما.

[٤٧] رواه البخاري رقم (257و274) ومسلم رقم (317)

السابعة : فيه استحباب التثليث في المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين والرجلين.

الثامنة : فيه كراهة التنشيف واختيار تنفيض الماء باليد .

32 – عن عبد الله بن عمر : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : ((يا رسول الله ، أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم ، إذا توضأ أحدكم فليرقد)) .[٤٨]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ،وأبوه ذكرنا ترجمتهما.

فيه مسائل:

الأولى:فيه استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام ،وهو على جنب وهذا مذهب الجمهور.

الثانية: فيه جواز نوم الجنب قبل الغسل إذا توضأ.

الثالثة: فيه أن الكمال أن لا ينام الجنب حتى يغتسل، لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة.

الرابعة: فيه مشروعيه الوضوء قبل النوم للجنب، إذالم يغتسل.

الخامسة:فيه كراهة نوم الجنب قبل الوضوء والغسل .

السادسة: فيه أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب والإرشاد والله اعلم.

33 – عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:((جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن الله لا يستحيي من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، إذا رأت الماء)) .[٤٩]

الشرح

راوي الحديث هي أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها ،روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وثمانية وسبعين حديثاً.

وأما أم سليم فهي امرأة أبي طلحة –اسمها الرميضاء بنت ملحان،فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر حديثاً .وزوجها أبوطلحة هو زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه ،روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس وعشرين حديثاً.

فيهما مسائل:

الأولى: فيه دليل على وجوب الغسل بالمرأة إذااحتلمت .

الثانية: فيه دليل على أن إنزال الماء في حالة النوم موجب للغسل كإنزاله في حالة اليقظة

الثالثة: فيه دليل على أن الإنسان إذا أراد سؤالاً يستحي منه يقدم قبل سؤاله كلاماًطيباً تمهيداً لسؤاله كما فعلت أم سليم .

---

[٤٨] رواه البخاري رقم (287) ومسلم رقم(306)

[٤٩] رواه البخاري رقم (282) ومسلم رقم (313)

الرابعة: فيه وجوب الغسل بخروج المني سواءً كان بشهوة أوبغير شهوة .

الخامسة: أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني .

السادسة: فيه دليل على أن صفات الله الحياء .

السابعة: فيه جواز سماع كلام الأجنبية إذاأومنت الفتنة .

34 – عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة ، وإن بقع الماء في ثوبه)) .[٥٠]

وفي لفظ لمسلم ((لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، فيصلي فيه)) .[٥١]

الشرح

راوي الحديث هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرنا ترجمتها .

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على طهارة المني، وعدم وجوب غسله من البدن والثياب وغيرهما.

الثانية: استحباب إزالته عن الثوب والبدن فيغسل رطبهويفرك يابسه.لأن فرك الثوب منه يابساً وصلاته فيه من غيرغسل دليل على طهارته، وهذا هو المشهور عند الحنابلة والشافعية.

الثالثة:فيه دليل على أن الجماع يوجب الغسل سواء حصل معه إنزال أم لم ينزل .

35 – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثم جهدها ، فقد وجب الغسل)) ،[٥٢]

وفي لفظ مسلم ((وإن لم ينزل)) .[٥٣]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة رضي الله عنه،ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى: فيه أن المراد بالشعب الأربع ؛ قيل : اليدان والرجلان ، وقيل : الرجلان والفخذان ، وقيل الرجلان والشفران ،وهو كناية عن الجماع .

الثانية :ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني ،بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة ، وهذا لا خلاف فيه اليوم ، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الإجماع على ماذكرناه ...قاله النووي في شرح مسلم .

---

[٥٠] رواه البخاري رقم (229) ومسلم رقم (289)

[٥١] رواه مسلم رقم(288)

[٥٢] رواه البخاري رقم(291) ومسلم رقم (348)

[٥٣] الرقم السابق(348)

قال الإمام ابن بطال رحمه الله: ذهب جماعة فقهاء الأمصار إلى وجوب الغسل إذا التقى الختانان ، وإن لم ينزلا ، على ما ثبت فى هذا الحديث .

وقال ابن العربي رحمه الله: إيجاب الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإنزال نظير إيجاب الوضوء بمس الذكر بالنسبة إلى خروج البول فهما متفقان دليلا وتعليلا. والله أعلم.فتح الباري .

الثالثة: الحديث يدل على عدم وجوب الغسل من المذي وأن الواجب منه الوضوء .

الرابعة: فيه دليل على أن الإيلاج موجب للغسل سواء كان معه إنزال أو لم يكن معه إنزال .

الخامسة : فيه أن المرأة تختتن مثل الرجل وختان المرأة مشروع بغير خلاف ، وفي وجوبه عن أحمد روايتان ..اهـ .فتح الباري لابن رجب .

36 – عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ((أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله ، وعنده قوم ، فسألوه عن الغسل ؟ فقال : صاع يكفيك ، فقال رجل : ما يكفيني ، فقال جابر : كان يكفي من هو أوفى منك شعرا ، وخيرا منك – يريد رسول الله – صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب)) ، [٥٤] وفي لفظ ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا)) .[٥٥]

الشرح

راوي الحديث هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري أبوعبدالله ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ألف وخمسمائة وأربعين حديثاً، والحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ،ثمانية آحاديث .

فيه مسائل:

الأولى: فيه جواز سؤال الرجل بالعالم .

الثانية : فيه ذكرمقدار ما يكفي من الغسل بالماء.

الثالثة: فيه دليل على عدم وجوب الثوبين في الصلاة .

الرابعة: فيه دليل لمن استحب الصاع في الغسل.

الخامسة: فيه الإنكار على من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولوكان من أهل العلم .

السادسة:فيه استحباب التخفيف في ماء الطهارة.

السابعة: فيه وجوب الغسل من الجنابة وذلك بإفاضة الماء على العضو، وسيلانه عليه ، فمتى حصل ذلك تأدى الواجب.

الثامنة : فيه حب الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم واستدلالهم بقوله وإنكارهم على من خالف سنته ،ولولم يتعمد المخالف بذلك.

---

[٥٤] رواه البخاري رقم (252) ومسلم (329)

[٥٥] رواه البخاري(255)ومسلم رقم (328)

التاسعة:فيه جواز إمامة الأعمى بالبصير.

العاشرة : فيه اسحباب إفراغ الماء على الرأس في بداية الغسل .

الحادي عشر: فيه رد على الشيعة وغيرهم الذين يقولون إن أهل السنة يكرهون أهل البيت .

باب التيمم

37 – عن عمران بن حصين رضي الله عنه : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا ، لم يصل في القوم ؟ فقال : يا فلان ، ما منعك أن تصلي في القوم ؟ فقال : يا رسول الله أصابتني جنابة ، ولا ماء ، فقال : عليك بالصعيد ، فإنه يكفيك)) [٥٦].

الشرح

راوي الحديث هوعمران بن حصين أبونجيد من علماء الصحابة رضي الله عنهما، روى عن سول الله صلى الله عليه وسلم مائة وثمانين حديثاً .

فيه مسائل:

الأولى: فيه مشروعية التيمم للجنب وهو مجمع عليه بين السلف والخلف.

الثانية: فيه أن التيمم من خصائص هذه الأمة.

الثالثة: فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قبل عابته .

الرابعة: فيه دليل على أن الحدث الأصغر يندرج تحت حدث الأكبر .

الخامسة: فيه جواز الاجتهاد في مسائل العلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظن الصحابي أن من أصابته الجنابة لا يصلى حتى يجد الماء ويغتسل وانصرف ذهنه إلى أن آية التيمم خاصة بالحدث الأصغر .

السابعة: فيه دليل على أن الصعيد الطيب وضوء المسلم وطهوره مالم يجد الماء.

الثامنة: فيه وجوب صلاة الجماعة في السفر والحضر.

التاسعة: فيه دليل على أنه ليس فيه التصريح بكون الضربة في التيمم مرة واحدة لأن المرة الواحدة أقل ما يحصل به الامتثال، ووجوبها متيقن. والله أعلم.اهـ فتح الباري لابن حجر .

العاشرة: فيه دليل على أن الشخص إذاتيمم ،ثم وجد الماء فلم يجب عليه الإعادة.

38 – عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال :((بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ، فأجنبت ، فلم أجد الماء ، فتمرغت في الصعيد ، كما تمرغ الدابة ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : إنما يكفيك أن تقول بيديك

---

[٥٦] رواه البخاري رقم (348) ومسلم رقم (682)

هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، ثم مسح الشمال على اليمين ، وظاهر كفيه ووجهه)).[٥٧]

الشرح

راوي الحديث هو عمّار بن ياسر الإمام الكبير، أبو اليقظان العنسي، المكي، مولى بني مخزوم أحد السابقين الأولين، والأعيان البدريين. رضي الله عنه ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنين وستين حديثاً.

فيه مسائل:

الأولى: فيه جوازا جتهاد الصحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .

الثانية:فيه دليل على أن من تيمم من الحدث الأكبر ثم وجد الماء وجب عليه الغسل ولا إعادة عليه لما مضى من الصلاة.

الثالثة: فيه أن التعليم بالفعل أقوى من القول.

الرابعة : فيه أن صفة التيمم ضربة واحدة ، ثم يمسح باطن كفه اليسرى على ظاهر كفه يده اليمنى ،ثم يمسح باطن كفه اليمنى على ظاهر يده اليسرى ، ثم يمسح باطن كفيه وجهه ، وهذا هو معنى الحديث ،ويجوز أن يبدأ وجهه .ثم يده اليمنى ، ثم يده اليسرى ،

الخامسة: فيه موضع التيمم يكون بلوجه والكفين على الصحيح .

السادسة: فيه دليل أن عمار استعمل القياس في هذه المسألة ،أنه رآى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء ، رآى أن التيمم عند الغسل يقع على هيئة الغسل ،ثم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدذلك كيفية التيمم فلم يرجع إلى فعله الأول.

السابعة :الحديث دليل على جواز التيمم من الجنابة إذا لم يجد الماء، وأن التيمم ليس خاصاً بالحدث الأصغر، بل يكون مع الأكبر، وقد دل على ذلك القرآن .

39 – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((أعطيت خمسا، لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لي المغانم ، ولم تحل لأحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامة)) .[٥٨]

الشرح

راوي الحديث هو جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى: هذه الخمسة هي مما أعطاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم وفضّله به على سائر الأنبياء .

---

[٥٧] رواه البخاري رقم (347) ومسلم (368)

[٥٨] رواه البخاري رقم(335 و438) ومسلم رقم (521)

الثانية : فيه أن الأرض في الأصل طاهرة مُطهّرة ، فمن أدركته الصلاة ولا مسجد ولا جماعة عنده فإنه يُصلّي كالمسافر أوالرجل في البادية .

الثالثة: فيه أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ، كما قال عليه الصلاة والسلام .

الرابعة: فيه دليل على أن التيمم لم يشرع لغيره قط ،وأن من كان قبله من الأنبياء كانوا لا يصلون إلا فيما أيقنوا طهارته من الأَرض ، وخص نبينا وأمته بجواز الصلاة على الأَرض الا ما تيقنت نجاسته منها .

الخامسة: فيه دليل على (إحلال الغنائم)وأنها لم تحل للأنبياء قبله مع أن الجهاد واجب عليهم.

السادسة :وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله،ولا يعترض بأن نوحا عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معهوقد كان مرسلا إليهم لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته.

باب الحيض

40– عن عائشة رضي الله عنها((أن فاطمة بنت أبي حبيش : سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ قال: لا ، إن ذلك عرق ،ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي)) .[٥٩]

وفي رواية ((وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة : فاتركي الصلاة فيها ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي)) .[٦٠]

الشرح

راوي الحديث هي عائشة رضي الله عنها ذكرنا ترجمتها ،وفاطمة هي قرشية أسدية وهي زوج عبد الله بن جحش صحابية لها حديث واحد في الاستحاضة.وهوهذا .

فيه مسائل:

الأولى: الاستحاض هو استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبداً ، أو ينقطع عنها مدة يسيرة،ثم يرجع إليها بقولها (فلا أطهر)–أي: فلا أنقي من الدم .

الثانية:فيه بيان سبب الاستحاضة ، وأنها ركضة من ركلات الشيطان ، ليُفسد على الناس عبادتهم .

الثالثة:فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم للسائلة ما أشكل عليها .

الرابعة : فيه إذا كانت المرأة تستحاض فإنها ترجع إلى عادتها.

الخامسة: فيه دليل على أن المستحاضة إذا أقبلت حيضتها بالعادة أو بالصفة تترك الصلاة ، فإذا انقضى قدرها أي : قدر أيام العادة ، أو قدر الحيضة على ما تراه المرأة باجتهادها حسب ماتعرف .

السادسة : المستحاضة هي التي ترى الدم في قُبلها في زمان لا يعتبر من الحيض والنفاس .

السابعة :فيه سؤال المرأة عما يُشكل عليها ، فإن الله لا يستحيي من الحق.

---

[٥٩] رواه البخاري رقم (325) ومسلم رقم (333)

[٦٠] رواه البخاري رقم (306) ومسلم رقم (333)

الثامنة :فيه ذكر صبر المؤمنات على ما يُصبن من البلايا حيث صبرت فاطمة على الاستحاضة سبع سنين.
التاسعة: فيه دليل على أنه لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة،وإنما يكفيها الوضوء .
العاشرة: فيه بيان دم الحيض وأنه يتميز عن دم الاستحاضة بلونه، فدم الحيض أسود يعرفه النساء، ودم الاستحاضة أحمر وأنه عذر كماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذاالحديث .
الحادي عشر : فيه دليل على أن الحائض تمتنع من الصلاة في وقت حيضها.
الثاني عشر: فيه وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة .
الثالث عشر: فيه دليل على أن المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها.
الرابع عشر: فيه دليل على أن من أصابه سلس البول أوريح، فعليه أن يتطهر ويتوضأ لكل صلاة عملافي هذاالحديث والله أعلم.

41 – عن عائشة رضي الله عنها ((أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فأمرها أن تغتسل ، قالت : فكانت تغتسل لكل صلاة)) .[٦١]

الشرح
راوي الحديث هي عائشة رضي الله عنها ذكرنا ترجمتها،
وأماحبيبة أم المؤمنين اسمها رملة بنت أبي سفيان فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس وستّين حديثاً .
فيه مسائل:
الأولى: فيه دليل على أن دم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض في طبيعته وفي أحكامه .
الثانية :المستحاضة حكمها حكم الطاهرات .
الثالثة: أنه لا يجب على المستحاضة أن تغسل لكل صلاة ، إنما تغتسل عندانتهاء حيضتها .
وهذامذهب جماهير العلماء ، أنه لا يجب أن تغتسل لكل صلاة .
الرابعة:فيه جواز استفتاء المرأه ومشا فهتها الرجل الأجنبي ، وهذامما يدل أن صوت المرأه ليس بعوره .

42 – عن عائشة رضي الله عنها قالت:((كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، كلانا جنب . [٦٢] وكان يأمرني فأتزر ، فيباشرني وأنا حائض .[٦٣] وكان يخرج رأسه إلي ، وهو معتكف ، فأغسله وأنا حائض)) .[٦٤]

الشرح
راوي الحديث هي عائشة رضي الله عنها ذكرنا ترجمتها.
فيه مسائل:

---

[٦١] رواه البخاري رقم (327) ومسلم رقم (334)
[٦٢] ر واه البخاري رقم (299) ومسلم رقم (321)
[٦٣] رواه البخاري رقم (300) ومسلم رقم (293)
[٦٤] رواه البخاري رقم (301) ومسلم رقم (297)

الاولى: فيه جواز اغتسال الرجل مع زوجته أوأمته من إناء واحد، أوان واحد ،وهو بإجماع المسلمين.
الثانية: فيه جواز نوم الرجل مع المرأة في حال حيضها ،وجواز مباشرته لها ، واستمتاعه بها من فوق الإزار .
الثالثة: فيه أن مباشرة الحائض على أقسام :
أحدها :حرام بالإجماع ،ولو اعتقد حله كفر وهو أن يباشرها في الفرج عامداً ،فإن لم يكن غير مستحل يستغفر الله تعالى ولا يعودهـ إليهاا.
الثاني : أن المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالقبلة أوالمعانقة أواللمس أوغيره ذلك فهذا حلال بالإجماع.
النوع الثالث :المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، فعند أبي حنيفة حرام وهو رواية عن أبي يوسف ، وهو الوجه الصحيح للشافعية، يتجنب شعار الدم فقط ..اهـ عمدة القاري .
الرابعة: فيه أن المراد بالمباشرة هنامساس البشرة لا الجماع .
الخامسة: فيه جواز تعري الزوجين بعضهم مع بعض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من إناء واحد،ومن لازم ذلك التعري.
السادسة:فيه ذكر ما يُستحيا من ذكره لنشر العلم.
السابعة:فيه دليل على أن لجنب ليس بنجس ، وأن فضل وضوء المرأة طاهر كفضل وضوء الرجل .
الثامنة: فيه جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج وأن بدنها طاهر مالم تحل فيه نجاسة بحيضها.
التاسعة:فيه استحباب لبسها للإزار وقت المباشرة.
العاشرة: فيه اتخاذ الأسباب المانعة من الوقوع في الحرام.
الحادي عشر: فيه أن الحديث يدل على كراهة الإسراف في الماء للغسل والوضوء،وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ النهر.

43 – عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري ، فيقرأ القرآن وأنا حائض)) .[٦٥]

الشرح
رواي الحديث هي عائشة رضي الله عنها ذكرنا ترجمتها.
فيه مسائل:
الأولى: فيه جوزا قراءة القرآن في حجر الحائض ،ولا علاقة للنجاسة إذا كانت مستورة بما هو خارج عنها.
الثانية :فيه جواز قراءة القرآن بقرب موضع النجاسة ،والله أعلم .
الثالثة: فيه جواز إخبار المرأة عن حال زوجها في بيته إذا كان فيه مصلحة وتعليم .
الرابعة : فيه دليل على طهارة جسد الحائض ، إذ لو كان نجساَ لنزه صلى الله عليه وسلم القرآن وتلاوته فى مكان نجس .
الخامسة :فيه خدمة الحائض زوجها وتنظيفها له.
السادسة: فيه دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام ، ومن طِيب معاشرته ، وكريم خُلُقه .

[٦٥] رواه البخاري رقم (297) ومسلم رقم (301)

السابعة: فيه مخالفة لليهود الذين لا يؤاكلونها ولا يُجالسونها إذاحاضت المرأة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُباشر أزواجه الحائض .

الثامنة: فيه دليل طهارة أعضائها من اليد والفم وغيرهما وطهارة ريقها وسؤرهامن طعام أوشراب.

44 – عن معاذة قالت: ((سألت عائشة رضي الله عنها فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ، ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ فقلت : لست بحرورية ، ولكني أسأل . فقالت : كان يصيبنا ذلك ، فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة)).[٦٦]

الشرح

راوي الحديث هي عائشة رضي الله عنها ذكرنا ترجمتها.

ومعاذة هي بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية العابدة روت عن علي وعائشة، وعنها أبو قلابة ويزيد الرشك ، وأيوب، وعاصم الأحول ، وطائفة ، قال ابن معين ثقة حجة ، قال الذهبي بلغني أنها كانت تحيي الليل ،وتقول عجبت لعين تنام ،وقد علمت طول الرقاد في القبور، قال ابن الجوزي توفيت سنة ثلاث وثمانين هجرية.

فيه مسائل:

الأولى: فيه جواز السؤال للتماس الحكمة إذا وُجدت.

الثانية: فيه الإنكار حال مشابهة أهل البدع فأنكرت عائشة بسؤالها: فقالت :(أحرورية أنت) وهذا الإنكار حمل عليها الظن بأن السؤال كان بقصد التّعنّت لابقصد التعليم.

الثالثة: فيه مخافة السلف لعوام الناس أن يتبعوا قول أهل البدع أن يأخذوا عنهم .

الرابعة :فيه دليل على أن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة،وخالف في ذلك طائفة من الخوارج ، فأوجبوا على الحائض قضاء الصيام والصلاة .وهذا قول ضعيف لا يُلتفت إليه ، ولا يُعتبر الخلاف .

الخامسة: الحكمة في قضاء الصوم دون الصلاة لأن الصلاة تتكرر ،والصوم لايأتي في السنة إلامرة واحدة.

السادسة:فيه القاعدة أن المشقة تجلب التيسير ،وأنه إذا ضاق الأمر اتسع ، وإذا اتسع ضاق .

السابعة: أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة والصوم في الحال. قالهالنووي .

الثامنة: فيه أن المشقة والحرج رفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم .

---

[٦٦] رواه البخاري رقم (321) ومسلم رقم (335)

كتاب الصلاة

46- عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال : حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها . قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين ، قلت : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله ، قال : حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني)) .[٦٧]

الشرح

راوي الحديث هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي من النجباء العالمين ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانمائة وثمانية وأربعين حديثاً .

فيه مسائل:

الأولى : فيه دليل على أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها.

الثانية : فيه دليل على أن الصلاة في وقتها أفضل الأعمال ، وأن بر الوالدين أفضل من الجهاد .

الثالثة: فيه دليل على أنه لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ، ولا تقبل بعد خروجه إلاإذا كان هناك عذر .

الرابعة: يريد بها الصلاة المفروضة، لأنها هي المرادة عند الإطلاق.

الخامسة: فيه أن أعمال البر يفضل بعضها بعضا عند الله .

السادسة: فيه فضل بر الوالدين ، ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام ، قرن ذلك بالصلاة ، كما قرن الله شكرهما بشكره .

47- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ، فيشهد معه نساء من المؤمنات ، متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد ، من الغلس)).

المروط : أكسية معلمة تكون من خز ، وتكون من صوف .[٦٨]

الشرح

راوي الحديث هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ذكرنا ترجمتها.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على أن المبادرة بالصلاة قبل الإسفار أفضل وهو أول الوقت .

الثانية : فيه جواز حضور النساء لصلاة الفجر من غير مفسدة ،أماإذا وُجدت المفسدة أو خُشي منهن فيمنع .

الثالثة: وليس في هذا الحديث ما يدل على كونهن عجاوز أوشوائب.

---

[٦٧] رواه البخاري رقم (527 و 2782 و7534) ومسلم رقم (85 و139)

[٦٨] رواه البخاري رقم (372 و578) ومسلم رقم (645)

الرابعة: فيه دليل لمن قال التغليس بالصبح في أول وقتها وهم الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة – أعني مالكا والشافعي وأحمد رحمهم الله.

الخامسة: فيه دليل على أن المرأة أن تستر فى الصلاة جميع بدنها، وأجمعوا أنها لا تصلى منتقبة ولا متبرقعة.

السادسة: الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلبابها، وأنها عند عدمه لا يمكن الخروج والله أعلم .

السابعة: فيه دليل على أن النساء كن إذا شهدن صلاة الفجر في المسجد غطين رؤوسهن بثيابهن فوق دروعهن وخمرهن ، وهذا نظير مأأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهن إذا شهدن العيدين بالجلباب.اهـ .قاله ابن رجب في فتح الباري .

48 – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ، والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت ، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل ،وإذا رآهم أبطئوا أخر ، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس)) .[٦٩]

الهاجرة:هي شدة الحر بعد الزوال .

الشرح

راوي الحديث هو جابر بن عبدالله ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى : فيه دليل على أن الغالب من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح إنما كان في أول الوقت.

الثانية: الهاجرة هي نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر.

الثالثة: فيه دليل على بيان الأفضل في الوقت، لأداء الصلوات الخمس فصلاة الظهر حين تميل الشمس عن كبد السماء.

والعصر تصلى والشمس ما زالت نقية بيضاء لم تخالطها صفرة المغيب وقدرها أن يكون ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال.

والمغرب: تصلى حين سقوط الشمس في مغيبها ،وأن العشاء يراعى فيها حال المؤتمين ،فإن حضروا في أول وقتها ،وهو زوال الشفق الأحمر صلوا ،وإن لم يحضروا أخرها إلى ما يقرب من النصف الأول من الليل.

الرابعة: فيه دليل على المبادرة بصلاة المغرب، بحيث ينصرف منها والضوء باق.

الخامسة: فيه دليل على استحباب تأخير صلاة العشاء لكره مقيد بعدم اجتماع المصلين .

السادسة: فيه استحباب المبادرة إلى صلاة الصبح في أول وقتها.

50– عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال : ((دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي ، فقال له أبي : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ؟ فقال : كان يصلي

[٦٩] رواه البخاري رقم (560) ومسلم رقم (646)

الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ، ويصلي العصر ، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة . وكان يكره النوم قبلها ، والحديث بعدها . وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ، وكان يقرأ بالستين إلى المائة)) .[٧٠]

الشرح

راوي الحديث هو أبو برزة الأسلمي اسمه نضلة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ستّة وأربعين حديثاً .

فيه مسائل:

الأولى: فيه حرص سلف الأمة على السؤال عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمورهم ،وفي كل شأن من شؤونهم .

الثانية: المكتوبة هي الصلاة المفروضة لقوله تعالى:{إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } سورة النساء

الثالثة: فيه وقت صلاة العصر وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلونها مع النبي صلّى الله عليه وسلّم ثم يرجع الرجل إلى منزله في أقصى المدينة، والشمس لم تزل تحتفظ بضوئها وحرارتها.

الرابعة :فيه بيان الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها.

الخامسة: فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم –كان يصلي الصلوات في أوائل أوقاتها إلا العشاء فإنه كان يحب تأخيرها إلى وقت الفضيلة ،ويكره أن ينام العبد قبلها أو يسمر بعدها ،وأنه كان يطيل القراءة في الصبح أكثرمن غيرها.

السادسة: فيه دليل على أن وقت العشاء يمتد، وأن آخره أفضل من أولها.

السابعة : فيه استحباب تطويل قرأة صلاة الصبح حتى ارتفع شيء من ضوء النهار والله أعلم.

51 – عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق : ((ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا ، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس)) .

[٧١] وفي لفظ لمسلم ((شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء)) .[٧٢]

الشرح

راوي الحديث هو علي بن أبي طالب ذكرنا ترجمته ،واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب .

---

[٧٠] رواه البخاري رقم (560)ومسلم رقم (646)

[٧١] رواه البخاري رقم (4111و 6396) ومسلم رقم (627)

[٧٢] رواه مسلم رقم (627) وقوله صلا ة العصر عند البخاري (6396)

فيه مسائل:

الأولى: فيه جواز الدعاء على الكفار في دنياهم وآخرتهم.

الثانية: فيه تعيين الصلاة التي فاتتهم وهي صلاة العصر كما هو في المتن .

الثالثة: فيه النص على أن الشّغل أو الحبس عن صلاة العصر استمر إلى غروب الشمس .

الرابعة: فيه دليل على مبادرة صلاة العصر في أول وقتها.

الخامسة: فيه دليل على أن صلاة العصر ينتهي وقتها إلى غروب الشمس .

السادسة : فيه دليل على وجوب ترتيب الفوائت مع الذكر لامع النسيان . قالهالحافظ والأكثرون .

السابعة: فيه قضاء الفوائت في جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فاتته أربع صلوات فقضاهن في جماعة .. اهـ المغني .

الثامنة: فيه دليل على أن الكافر إذامات بكفره يدخل النار .

52 – وعن عبد الله بن مسعود قال: ((حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصر ، حتى احمرت الشمس أوأصفرت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا ، أو حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا)) .[٧٣]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى:فيه نصّ على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى ،والأقوال في تعيين الصلاة الوسطى تبلغ عدد كبيراً. ذكر صلاة الوسطى .

قلت :والراجح في هذه المسألة أنها صلاة العصر كما هو معروف بأدلتها .

الثانية: جواز تأخير الصلاة عن وقتها ، لعدم التمكن من أدائهاولعل هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، فإنهم أمروا بعد ذلك بالصلاة رجالا وركبانا..اهـ قالهالقاضي عياض .

الثالثة: وقت الاصفرار وقت الكراهة ويكون وقت الاختيار خارجا ولا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار .

الرابعة: فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لايعلم الغيب.

الخامسة: فيه دلالة واضحة بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة .

السادسة: فيه دلالة لغلبة النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار ولو شغلوه عن صلاة العصر.

السابعة: فيه دليل على حكمة الله أنه يبتلي على عباده الصالحين بأناس فجار .

الثامنة: فيه دليل على أن النبي صلى عليه وسلم إذا كرب يدعو على الذي يؤذيه بما هو يناسبه .

---

[٧٣] رواه مسلم رقم (628)

53 – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ((أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء . فخرج عمر ، فقال : الصلاة ، يا رسول الله . رقد النساء والصبيان . فخرج ورأسه يقطر يقول : لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة)) .[٧٤]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ،ذكرنا ترجمته .وعمر أيضاً.

فيه مسائل:

الأولى : فيه شدّة شفقة النبي صلى الله عليه على آله وسلم بأمته وحرصه عليهم حتى كان يترك العمل مخافة أن أن يُفرض عليهم فلا تُطيقونه .

الثانية: فيه دليل على أن غالب أحواله كان يقدمها رفقا بهم ولئلا يشق عليهم .

الثالثة:فيه دليل على أن المطلوب هو تأخيرا لعشاءإلى وقتها الأفضل .

الرابعة: فيه دليل على أن الأفضل تأخير العشاء إلى ثلث الليل .

الخامسة : فيه دليل على جواز حضور النساء والصبيان في المساجد.

54 – عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقيمت الصلاة ، وحضر العشاء ، فابدءوا بالعشاء)) .[٧٥]

55 – وعن ابن عمر نحوه .[٧٦]

56 – ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان)) .[٧٧]

الشرح

رواي الحديث هي عائشة رضي الله عنها ذكرنا ترجمتها،وعبدالله بن عمر أيضاً.

فيه مسائل:

الأولى: الحديث ظاهره أنه لا تنعقد صلاة تطوع في وقت إقامة الفريضة ،وأن الصلاة إذا أقيمت ، فلا يقدم من سنن ركعتي الفجر وغيرها من السنن إلا المكتوبة. اهـ شرح السنّة .

وحمل الجمهور على أن هذا الأمر على الندب ..اهـ فتح الباري

وفيه لكراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من ذهاب كمال الخشوع .اهـ قالهالنووي .

الثانية:فيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت.

---

[٧٤] رواه البخاري رقم (571 و7239) وسلم رقم (642)

[٧٥] رواه البخاري رقم (5465) ومسلم (558)

[٧٦] رواه البخاري رقم (673) ومسلم رقم (559)

[٧٧] رواه مسلم رقم (560)

الثالثة: فيه وجوب صلاة الجماعة على كل من حضر ودخل المسجد وأراد الصلاة ،والله أعلم .

57 – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ((شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب)) .[٧٨]

الشرح

رواي الحديث هوعبدالله بن عباس ،وعمر ذكرنا ترجمتهما.

فيه مسائل:

الأولى: فيه كراهة الصلاة عند الشروق أوالغروب .

الثانية: فيه تحريم التشبهبالكفار في عباداتهم وأعيادهم وعاداتهم وأزيائهم ولما كان عباد الشمس من الكفار يسجدون لها عند الطلوع وعند الغروب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين ، إمادفعا للتشبه بهم أوحماية لجانب التوحيد خشية أن تعبد على مرور لزمن.

الثالثة: فيه أن هذا النهي يختص النوافل التي لا سبب لها، وأما التي لها سبب كتحية المسجد يجوز فعلها ..اهـ كشف المشكل لابن الجوزي .

الرابعة : فيه النهي عن الصلاة عند الشروق وبعد الغروب وهو قول جمهور العلماء .

الخامسة: فيه دليل أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما كان يحب الصحابة وخاصة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم .

السادسة : فيه دليل على أن النهي هنا للتحريم وليس للتنزيه .

السابعة: فيه دليل على أن النهي مقيد بعدالصلاتين .– أعني الفجر والعصر.

58– عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس)) .[٧٩]

الشرح

راوي الحديث هو الإمام، المجاهد، مفتي المدينة، أبوسعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ألف ومائة وسعين حديثاً .

فيه مسائل:

الأولى: أنه لا صلاة جائزة أومشروعة في هذه الوقت .

الثانية: فيه دليل على تحريم النفل في هذين الوقتين ؛ لأن الأصل في النهي التحريم. وحمل الشافعية الحديث على غير ذات سبب ، قالوا : تجوز ذات السبب في هذين الوقتين. وحمله الحنفية على العموم

---

[٧٨] رواه البخاري رقم (581) ومسلم رقم (826)

[٧٩] رواه البخاري رقم (586) ومسلم رقم (827)

قلت: والصحيح هو قول الشافعية والله أعلم .

الثالثة: فيه أن الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي الصحة لا لنفي الكمال إلابدليل، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي في الواقع.

الرابعة: فيه دليل على أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر يمتد إلى أن تطلع الشمس وترتفع، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وأكثر الشافعية .

59- وفي الباب عن علي بن أبي طالب ، [٨٠]وعبد الله بن مسعود ، [٨١]وعبد الله بن عمر بن الخطاب ، [٨٢]وعبد الله بن عمرو بن العاص ،[٨٣] وأبي هريرة ، [٨٤]وسمرة بن جندب ،[٨٥] وسلمة بن الأكوع[٨٦] ، وزيد بن ثابت[٨٧] ومعاذ بن عفراء،[٨٨] ،وكعب بن مرة ،[٨٩]وأبي أمامة الباهلي ،[٩٠]وعمرو بن عبسة السلمي ،[٩١] وعائشة رضي الله عنهم ، [٩٢]والصنابحي ، [٩٣]ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم .

الشرح

رواة هذه الآحاديث(1) علي بن أبي طالب (2)وعبدالله بن مسعود (3)وعبدالله بن عمر (4) وعبدالله بن عمرو بن العاص،(5) وأبوهريرة (6) وسمرة بن جندب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمائة وثلاثة وعشرين حديثا..(7) وسلمة بن الأكوع له سبعة وسبعون حديثاً .(8) وزيد بن ثابت له اثنان وتسعون حديثا.(9) ومعاذ بن عفراء له حديثان (10) وكعب بن مرة له سبعة عشرة حديثا.(11) وأبوأمامة صدي بن عجلان الباهلي له مائتان وسبعون حديثا.(12)وعمرو بن عبسة له ثمانية وثلاثون حديثا.(13) وعائشة ذكرنا ترجمتها.

فيه مسائل:

هذ الأحاديث تدلّ على أن النهي عن الصلاة بعدالعصر وبعد الفجر بدون سبب من الأسباب متواتر، وقدكان عمر بن الخطاب يضرب الناس لأجله.

---

[٨٠] أخر جه احمد (1\81 و130) والنسإي(1\280) وهو صحيح

[٨١] حديث إبن مسعود رواه ابو يعلى في مسنده رقم (4977 وغيره وهو حسن)

[٨٢] حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري رقم (582)ومسلم رفم (828)

[٨٣] حديث عبد الله ابن عمرو ابن عاص رواه ا حمد (1\179) وهو حسن

[٨٤] حديث ابي هريرة رواه البخاري رقم (584) ومسلم رقم (825)

[٨٥] حديث سمرة بن جندب رواه احمد (5\15) وهو حسن

[٨٦] رواه احمد (4\51) وهو صحيح

[٨٧] زيد ابن ثابت رواه احمد (5\185) وهو صحيح لغيره .

[٨٨] حديث معاذ ابن عفرءء (4\119و220) وهو صحيح لغيره .

[٨٩]حديث كعب ابن مرة رواه احمد (4\2359 وهو صحيح لغيره .

[٩٠] حديث ابي امامة رواه احمد (5\260) وهو صحيح لغيره .

[٩١] حديث عمرو بن عبسة السلمي رواه مسلم رقم (832)

[٩٢] رواه مسلم رقم (833)

[٩٣] رواه احمد (1\348 و349) وهو مرسل .

59 – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ((أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش ، وقال : يا رسول الله ، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ،فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والله ما صليتها . قال : فقمنا إلى بطحان ، فتوضأ للصلاة ، وتوضأنا لها ، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ، ثم صلى بعدها المغرب)) .[٩٤]

الشرح

رواي الحديث هو جابر بن عبد الله ، وعمر ذكرنا ترجمتهما

فيه مسائل:

الأولى: فيه أهيمة الصلاة والأعذار المبيحة لتأخيرها عن وقتها المحدد.

الثانية : فيه دليل على جواز سبّ المشركين لتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على ذلك .

الثالثة: فيه دليل على جواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة، وبه قال العلماء كافة.

الرابعة : لا خلاف فى جواز جمع الصلاة بعد ذهاب الوقت، لمن فاتته بعذر بين كالنوم وشبهه .

الخامسة: فيه أن من فاتته صلوات كثيرة وأيقنها أنه يصلى التى حضر وقتها قبل فواتها،أنه يبدأ بالأولى فالأولى .

السادسة: فيه دليل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بالقتال ،وقد وقع الخلاف في سبب ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لهذه الصلاة فقيل تركوها نسيانا وقيل شغلوا فلم يتمكنوا وهو الأقرب.

السابعة: فيه دليل على أنه لا يجب مراعاة الترتيب في قضاء الفائتة بل له تقديم الحاضرة، وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى وجوب الترتيب ..اهـ قالهالإمام العراقي : في رواية مسلم ثم صلاها بين العشاءين ؛ المغرب والعشاء.

الثامنة: فيه دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا . قاله ابن دقيق العيد .

التاسعة: فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة إذا كان الوقت متسعا.

العاشرة : فيه دليل على أن عمر بن الخطاب يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف أحواله لاسيما إذاعصر عليه الأمر جاء عمر يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، وقال: يارسول الله .

الحادي عشر: فيه دليل على أنه ماترك الصلاة قبل هذااليوم، بـ (قوله: (ماكدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب).

باب فضل الجماعة ووجوبها.

60– عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) .[٩٥]

---

[٩٤] رواه البخاري رقم (596) ومسلم رقم (631)

[٩٥] رواه البخاري رقم (645) ومسلم رقم (650)

الشرح

رواي الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى:فيه أن الجماعة تطلق على اثنين وعلى ألوف فمن صلى في جماعة هم عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ،ومن صلى مع اثنين له سبع وعشرون درجة ،لكن درجة الأول أكمل وأفضل.

الثانية: اتّفق الفقهاء على أنّ أقلّ عددتنعقدبه الجماعة اثنان، وهو أن يكون مع الإمام واحد ، فيحصل لهما فضل الجماعة.

الثالثة: أن أكثر العلماء يقولون فيمن صلى مع واحد أواثنين فما فوقهما ألايعيد في جماعة أخرى.

61- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا ، وذلك : أنه إذا توضأ ، فأحسن الوضوء . ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة ، وحط عنه خطيئة . فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ، ما دام في مصلاه : اللهم صل عليه ، اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه ، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة)) .[٩٦]

الشرح

رواي الحديث هو أبوهريرة رضي الله عنه ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى : فيه أن الوضوء في البيت والمشي إلى المساجد سبب رفع درجات، وحطة الخطايا عنه ،وهو من نعم الله عزّ وجلّ.

الثانية: الحديث فيه دليل على أن الملائكة تدعو وتستغفر للمصلين في جماعة.

الثالثة: فيه دليل أن دعاء الملائكة مقبولة والله أعلم .

الرابعة : فيه دليل على أن الملائكة تكون في أماكن الخير،ومع أهل الخير .

الخامسة: الفرق بين الصلاة السرية والجهرية ،فقال :السبع مختصة بالجهرية ،والخمس بالسرية ، وهذا الوجه عندي أوجهها..اهـ .قاله بن حجر في فتح الباري .

السادسة: فيه عموم لجميع الصلوات الخمس . اهـ . قالهالشيخ ابن باز

والذي يظهر لي أن هذا التفاوت بين السبع والعشرين والخمس والعشرين هو تابع لتفاضل الجماعة.

62 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

---

[٩٦] رواه البخاري رقم (647 و659) ومسلم رقم (649)

((أثقل الصلاة على المنافقين : صلاة العشاء ، وصلاة الفجر . ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا ،ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)) .[٩٧]

الشرح

رواي الحديث هو أبوهريرة رضي الله عنه ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: الحديث فيه دليل على أن من صفات المنافقين التخلف عن صلاتي العشاء والفجر .

الثانية: الحديث يفيد تأكد أمر شهود الصلوات في الجماعة .

الثالثة: الحديث دليل لمن قال بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان وهو الراجح إذلو كانت فرض كفاية لسقط الوجوب على المتخلفين بمن حضرها.

الرابعة: فيه عظم جرم المتخلف عن صلاة الجماعة.

الخامسة :فيه فضيلة صلاة الفجر وصلاة العشاء في الجماعة.

السادسة: فيه دليل على جواز العقاب لمن اعتاد التخلف عن صلاة الجماعة.

السابعة: الحديث دليل على ثقل الصلوات كلها على المنافقين.

الثامنة: فيه أن الحديث ورد في الحث على مخالفة أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم.

63 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((إذااستأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ،قال : فقال بلال بن عبد الله:والله لنمنعهن قال : فأقبل عليه عبد الله ، فسبه سبا سيئا ، ما سمعته سبه مثله قط ، وقال : أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول : والله لنمنعهن؟))[٩٨]

وفي لفظ ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) .[٩٩]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى: فيه دلالة على استقرار المرأة في بيتها، وأن لا تخرج منه إلا لمصلحة شرعية .

الثانية: الحديث فيه صريح في النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستئذان.

---

[٩٧] رواه البخاري رقم (644 و 657) ومسلم رقم (651)

[٩٨] رواه البخاري رقم (5238) ومسلم رقم (442)

[٩٩] بل رواه البخاري رقم (900) ومسلم رقم (442)

الثالثة: الحديث فيه كراهية نهي الرجل أن يمنع امرأته إذااستأذنته الخروج إلى المسجد .

الرابعة: فيه إشارة إلى عِظم حق الزوج ، وأن المرأة لا تخرج من بيتها إلابإذنه حتى ولو كان الخروج للصلاة وأن المسجد ربما تسمع ذكراً أوموعظة فتستفيد، وأما غير المسجد فالغالب أنه لافائدة منه فيجوز للرجل أن يمنع زوجته من الخروج لغير المسجد والله أعلم .

الخامسة: فيه تعظيم كلام الله ورسوله عندالسلف ، لا يماثله تعظيم أحد من الخلف.

64 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ((صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد الجمعة ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء)).[١٠٠]

وفي لفظ : ((فأما المغرب والعشاء والجمعة : ففي بيته)) .[١٠١]

وفي لفظ : أن ابن عمر قال : حدثتني حفصة : أن النبي صلى الله عليه وسلم : ((كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر . وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها)) .[١٠٢]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته،وحفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ستين حديثاً.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على حرص السنن الرواتب التي قبل الفرائض أوبعدها.

الثانية: الحديث دليل على أن هذه السنن نوافل وعبادات من جنس الصلاة، والصلاة من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى ،فلما كانت من أفضل القربات شرع أن يتنفل ، وشرع أن يأتي بزيادة على الفرائض، وأهم ذلك وأفضله ما كان قبل الفريضة أوبعدها في وقتها أوفي موضعها .

الثالثة: والحكمة فيها أنها جبر للنقص الذي حصل في الفرائض .

الرابعة :فيه دليل على عظم ثواب من صلى في يوم وليلة من النوافل ثنتي عشرة ركعة ،وأن ذلك من أسباب دخول الجنة والنجاةمن النار مع أداء الفرائض وترك المحارم.

الخامسة: فيه دليل على أن الإكثار من العبادات مطلوب،لكن بشرط ألا يعوقه عما هو أهم منه.

السادسة: فيه دليل على أن النوافل النهارية تكون في المسجد والليلية تكون في البيت .

---

[١٠٠] رواه البخاري رقم (1165 و1172)ومسلم رقم (729)

[١٠١] رواه البخاري رقم (1172) ومسلم رقم (729)

[١٠٢] رواه البخاري رقم (1173)

65- عن عائشة رضي الله عنها قالت :((لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا منه على ركعتي الفجر)) .[١٠٣]

وفي لفظ لمسلم : ((ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)).[١٠٤]

الشرح

راوي الحديث هي عائشة رضي الله عنها ذكرنا ترجمتها.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على فضل رواتب صلاة الفجر،وعظم أجرها .

الثانية:فيه دليل على تأكد ركعتي الفجر وعلو مرتبتها في الفضيلة .

الثالثة:فيه دليل على المبالغة في التخفيف والمراد المبالغة بالنسبة إلى عادته صلى الله عليه وسلم من إطالة صلاة الليل وغيرها من نوافله ،وليس فيه دلالة لمن قال لا تقرأ فيهما أصلاً ..قاله النووي في شرح مسلم.

الرابعة :فيه دليل على شرف التطوع لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما وملازمته لها ..اهـ قاله ابن بطال .

الخامسة: ومعناه أن الدنيا وما فيها متاع قليل يذهب عن الإنسان ويبقى عليه حسابه، وأما عمل الآخرة فإنه يثاب عليه والله أعلم.

باب الآذان والإقامة.

66 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ((أمر بلال أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة)) .[١٠٥]

الشرح

راوي الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه ذكرنا ترجمته. وأمابلال فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع وأربعين حديثاً.

فيه مسائل:

الأولى: الشفع هو ضدالوتر وهو كل عدد يقبل التصنيف كإثنين والأربعة.

الثانية: الوتر هو الفرد وهو مالا يقبل التصنيف كالواحد والثلاث.

الثالثة: الحكمة في تكرير الأذان وإفراد ألفاظ الإقامة هي أن الأذان لإعلام الغائبين ،فاحتيج إلى التكرير ، والإقامة للصلاة لأنها يقال فيها قدقامت الصلاة .

الرابعة:فيه دليل على الإيتار في لفظ الإقامة ويخرج عنه التكبير الأول فإنه مثنى والتكبير الأخير أيضا كذلك ،وهو مذهب مالك والشافعي وأحمدبن حنبل .

الخامسة: فيه دليل على أن المشروع في الأذان أن يكون أكثره شفعاً، وفي الإقامة أن يكون أكثرهوتراً والله أعلم .

---

[١٠٣] رواه البخاري رقم (1169) ومسلم رقم (724)

[١٠٤] رواه مسلم رقم (725)

[١٠٥] رواه البخا ري رقم (605) ومسلم رقم (378)

67 – عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال : ((أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم – قال : فخرج بلال بوضوء ، فمن ناضح ونائل ، قال : فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء ، كأني أنظر إلى بياض ساقيه ، قال : فتوضأ وأذن بلال ، قال : فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا ، يقول يمينا وشمالا : حي على الصلاة ؛ حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة ، فتقدم وصلى الظهر ركعتين ، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة)) .[١٠٦]

الشرح

راوي الحديث هو أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس وأربعين حديثاً .

فيه مسائل:

الأولى: فيه ذكر سنة الالتفات يميناً وشمالاً عند حيعلتين ، وهو مذهب الجمهور فالالتفات هنامقيد بوقت حيعلتين

الثانية: الحكمة من الالتفات يميناً وشمالاً إبلاغ المدعوين من على اليمين وعلى الشمال مادام أن العلة في إسماع المدعوين سواء في مكبرات الصوت وغيرها والله أعلم.

الثالثة: فيه أن السنة أن يجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه.

الرابعة: فيه جواز الأخذ من الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك، وليس لغيره .(والنائل) الآخذ ممن أخذ من وضوئه عليه الصلاة والسلام.

الخامسة: فيه شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتبركهم بآثاره.

السادسة: فيه أن التبرك بالصالحين بعده أقرب الذرائع إيصالاً إلى الشرك وبهذا توصل إبليس إلى إدخال الشرك على بني آدم في كل قرن والله الهادي إلى سبيل الرشاد .

السابعة: فيه أن الغريب يؤكد أحوال الناس .

الثامنة:فيه وجوب القصر في السفر والإستمرار فيه إلى أن يرجع إلى بيته والله أعلم .

68 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم)) .[١٠٧]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ذكرنا ترجمته .وأما ابن أم مكتوم فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة آحاديث .

فيه مسائل:

الأولى:فيه جواز الآذان للصبح قبل وقتها للإستعدادلها لمن غلب عليه النوم .

---

[١٠٦] رواه البخا ري رقم (187و376و634و 3566و5859) ومسلم رقم (503)

[١٠٧] رواه البخاري رقم (617)ومسلم رقم (1092)

الثانية: فيه دليل على جواز اتخاذ المؤذنين في مسجد واحد.
الثالثة:مشروعية الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر،وذهب إلى مشروعيته جمهور العلماء.
الرابعة : فيه أن الآذان الأول لا يحرم الأكل والشرب والجماع ، ولايجوز فيه صلاة الصبح ،وأما الثاني يحرم فيه الأكل والشرب والوقاع وتجب فيه الصلاة .
الخامسة : فيه دليل على جواز آذان الأعمى إذاوجد هناك من يخبره بدخول الوقت.
السادسة : فيه دليل على جواز الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء قبل طلوع الفجر من رمضان.
السابعة : فيه دليل على أنّ كلهم يصومون في رمضان، وأما غير رمضان فلا يصوم إلا الأفراد منهم.

69 – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول))[١٠٨]

الشرح
راوي الحديث هو أبوسعيد الخذري رضي الله عنهما ذكرنا ترجمته .
فيه مسائل:
الأولى:فيه استحباب رفع المؤذن صوته بالنداء ؛ لأن مقصود الأذان إعلام الناس وإبلاغهم ، ولأن مايسمع صوت المؤذن يشهد له يوم القيامة .
الثانية: فيه دليل على أنه يستحب لسامع الآذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن ولكن يخفض صوته .
الثالثة: فيه دليل على أن الإجابة مشروطة بالسماع فمن لم يسمعه لصمم أو بعد لا تلزمه الإجابة .
الرابعة:فيه استحباب مجاوبة المؤذن بمثل ما يقول في كل كلمة من الأذان إلا الحيعلتين فيقول : « لا حول ولا قوة إلا بالله » ، كما في حديث معاوية وروى النسائي من حديث أم حبيبة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل ما يقول المؤذن حتى يسكت .
الخامسة: معنى الحيعلتين هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلا ، والفوز بالنعيم آجلا ،فيناسب أن أقول هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته قاله الطيبي
السادسة: فيه استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له بالوسيلة .
السابعة:فيه يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها، ولا ينتظر فراغه من كل الأذان .
الثامنة:فيه أن إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة ، فمن أسباب المنع أن يكون في الخلاء ،أوجماع أهله ،أومن كان في صلاة فريضة أونافلة فسمع المؤذن لم يوافقه وهو في الصلاة...اهـ قول النووي في شرح مسلم .
التاسعة:(فقولوا مثل ما يقول) الأمر هنا اختلف أهل العلم بوجوبه وسنته ،والصحيح أنه للاستحباب وليس للوجوب والله أعلم.

باب استقبال القبلة

[١٠٨] رواه البخا ري رقم (611) ومسلم رقم (383)

70 – عن ابن عمر رضي الله عنهما : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته ، حيث كان وجهه ، يومئ برأسه ، وكان ابن عمر يفعله)) [١٠٩].

وفي رواية : ((كان يوتر على بعيره)) . [١١٠]

ولمسلم : ((غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)) [١١١]

وللبخاري: ((إلا الفرائض)) . [١١٢]

الشرح

راوي الحديث هوعبدالله بن عمر رضي الله عنهما. ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى:الحديث دليل على أن الصلاة على الراحلة أوالسيارة خاص بالسفر ،أماغير السفر فلايدخل في هذا.

الثانية: الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب راحلته

الثالثة: الحديث دليل على أن الإيماء خاص بالركوع والسجود .

الرابعة:فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على ظهر دابته ولم يكن يستقبل القبلة ، وهذه من الحالات التي تستثنى من استقبال القبلة ، لأن استقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط الصلاة.

قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل .

قلت:والسنّة لم تفرق بين السفر الطويل والقريب بل أطلقت ذلك ولم تقيده فتقييدها بالطويل غير صحيح والله أعلم.

الخامسة:فيه دليل على جوازالتنفل على الأرض ،لأنه لما جاز له التنفل على الراحلة كانت الأرض أجوز .

السادسة: فيه جواز الصلاة على الدواب سواء كانت من الإبل كما يُفهم من لفظ راحلة أوعلى الحمار أيضاً.

السابعة: هذا من ذكر الخاص بعد العام فالوتر من جنس النافلة ،وذلك لئلا يفهم أن الوتر لا يصلح على الدابة.

الثامنة : فيه دليل على أن الوتر ليس بواجب ، إذ لو كان واجباً لم يصل على الراحلة .

التاسعة: أن الصلاة المفروضة يُشترط لها استقبال القبلة ،والنافلة لا يُشترط لها إذاكانت على الراحلة .

والقيام في الفريضة رُكن، وليس هو كذلك في النافلة ، وهذايدلّ على أن النافلة مبنية على التخفيف.

71 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ((بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت ، فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة

---

[١٠٩] رواه البخا ري رقم (1105) ومسلم رقم (700)

[١١٠] رواه البخا ري رقم (999) ومسلم رقم (700)

[١١١] بل رواه البخا ري رقم (1098)

[١١٢] رواه البخا ري رقم (1000)

قرآن ، وقد أمر أن يستقبل القبلة ، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام ، فاستداروا إلى الكعبة)) .[١١٣]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى: هذا الحديث اشتمل على فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

الثانية: قوة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ومسارعتهم في ذلك ، ومبادرتهم إليه .

الثالثة: فيه قبول خبر الواحد وكان يكفيهم أن يأتي الرجل بالخبر من خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيستجيبون له .

الرابعة : فيه دليل على أن جيل الصحابة رضي الله عنهم لم يعرف عنهم الكذب وإن صغر ، وكانوا لأجل ذلك يكتفون بخبر الرجل تصديقا له ، ولا يسألون عن المخبر ، ولذا لا يسأل عن عدالتهم عند أهل السنة .

الخامسة: وجوب الانحراف للقبلة أثناء الصلاة إذا تبين له أنه على غير القبلة.

السادسة: فيه دليل على أن بيت المقدس كان رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه يصلون إليه.

السابعة: فيه دليل على أن في أحكام الله عز وجل ناسخا ومنسوخا على حسبما ذكر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.

الثامنة: فيه أن الأحكام الشرعية لا تلزمها إلا بعد البلاغ

التاسعة :فيه أن المبادرة بامتثال أوامر الله عز وجل ورسوله مطلوبة.

72 – عن أنس بن سيرين قال : ((استقبلنا أنسا حين قدم من الشام ، فلقيناه بعين التمر ، فرأيته يصلي على حمار ، ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت : رأيتك تصلي لغير القبلة ؟ فقال : لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته)) .[١١٤]

الشرح

راوي الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى:فيه جواز الصلاة على الحمار والحمير فيها خلاف لأهل العلم هل هي طاهرة أو نجسة أو مشكوك فيها ؟ والصحيح الذي لا ريب فيه أن شعرها طاهرة ، إذ قد بينا أن شعر الكلب طاهر فشعر الحمار أولى .اهـ قالهـ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

---

[١١٣] رواه البخاري رقم (403و4488) ومسلم رقم (526)

[١١٤] رواه البخاري رقم (1100) ومسلم رقم (702)

الثانية: فيه جواز صلاة النافلة للمسافر إلى غير القبلة.

الثالثة: فيه مشروعية استقبال أهل الفضل كالعلماء ومن له حق كالأب والأم وغيرهما .

الرابعة: ينبغي للعالم إذا سئل عن مسألة أن يجيب بالدليل ما أمكن ،فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه أسند فعله إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

الخامسة: فيه أن الصحابة كانوا حريصين على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة في أمور دينهم.

باب الصفوف.

73 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((سووا صفوفكم ، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة)) .[١١٥]

الشرح

راوي الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى: فيه من الفقه أن السنة الرجل الواحد إذا اقتدى بالإمام وقف حذاءه عن يمينه لا يتقدم عنه ولا يتأخر .

الثانية: فيه دليل على مشروعية تسوية الصفوف والتسوية تقع على المحاذاة حتى يكون الصف مستقيما لا عوج .

الثالثة: فيه أن التسوية تزيد للشخص ثواباً في صلاته وتركها عمداً يأثم ولكن لا يقدح في صحة صلاته غير أن فيه وعيداً والله أعلم .

الرابعة: فيه أن تسوية الصف سبب في تمام الصلاة فيكون ذلك مستحب، كما هو مذهب الجمهور.

الخامسة: فيه أن السنة للإمام أن يتفقد الصفوف قولاً وفعلا ، أما القول فما يتم به تسوية الصفوف ، من تقويم معوجّ ، وتعديل مائل ، وأمر بإتمام الصفّ الْمُقدَّم ، وأما الفعل فباليَدِ.

74 – عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ،قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)) [١١٦]

.ولمسلم : ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا ، حتى كأنما يسوي بها القداح ، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ، ثم خرج يوما فقام ، حتى إذا كاد أن يكبر ، فرأى رجلا باديا صدره ، فقال : عباد الله ، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)) .[١١٧]

الشرح

راوي الحديث هو النعمان بن بشير رضي الله عنهما،روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة وأربعة عشر حديثاً .

---

[١١٥] رواه البخاري رقم (723) ومسلم رقم (433)

[١١٦] رواه البخاري رقم (717) ومسلم رقم (436)

[١١٧] رواه مسلم رقم (436)

فيه مسائل:

الأولى: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إثم من لم يتمّ الصفوف .

الثانية: فيه توعد على ترك تسوية الصفوف بالمخالفة بين الوجوه...اهـ قالهـ ابن رجب .

الثالة: ذهب جمهور العلماء على أن تسوية الصفوف مُستحب .

الرابعة: فيه دليل على جواز الكلام بعد إقامة الصلاة قبل الإحرام .

الخامسة: فيه دليل على أن مخالفة صاحب الشرع موجبة للعقوبة.

السادسة: فيه أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ويرادبالثواب ولابصحتها .

75 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ((أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته ، فأكل منه ، ثم قال : قوموا فلأصلي لكم ؟ قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس ، فنضحته بماء ، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ، ثم انصرف)) .[118]

ولمسلم ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه ، وأقام المرأة خلفنا)) .[119]

الشرح

راوي الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل :

الأولى: ((أن جدته مليكة)) ظاهر سياق الحديث يدل على أن مليكة جدة أنس ، وهذا هو الأظهر، والله أعلم .قاله ابن رجب في فتح الباري

الثانية: فيه إجابة أهل الفضل للطعام لغير الوليمة .

الثالثة: فيه إجابة المرأة الصالحة .

الرابعة: فيه جوازِ ذكر اسم المرأة أإمّاً كانت أوزوجة أوبنتاً أوأختاً،ولا حرج في ذلك ولا عيب .

الخامسة: فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإحترامه لأصحابه وإجابته لدعوتهم حيث كان يُجيب الدعوة ولو على الشيء اليسير .

السادسة : فيه جواز الصلاة للتعليم أو لحصول البركة با لاجتماع فيها.

الثامنة: فيه من الفقه جواز صلاة الجماعة في التطوع .

التاسعة: فيه جواز الصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرهما من الطاهرات .

العاشرة:فيه حض الرجل الصالح الناس على الخير والتجميع للنوافل وصلاة الضحى .

---

[118] رواه البخاري رقم (380) ومسلم رقم (658)

[119] رواه مسلم رقم (660)

الحادي عشر: فيه دليل على أنه إذا كان مع الإمام اثنان فأكثر يصفون خلفه .

الثاني عشر: فيه جواز صلاة المنفرد خلف الصف ، لأن المرأة قامت وحدها من ورائهما .

الثالث عشر: فيه دليل على أن إمامة المرأة للرجال غير جائز لأنها لما زحمت عن مساواتهم في مقام الصف كانت من أن تتقدمهم أبعد .

الرابع عشر:والعمل عليه عند أهل العلم ،قالوا : إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما ،ولا تصف المرأة بجوانب الرجال ولو كانوا من ذوي محارمها.

76- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : قال : ((بت عند خالتي ميمونة . فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ،فقمت عن يساره ، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه)) .[١٢٠]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى : فيه دليل على جواز المبيت عند المحارم مع الزوج .

الثانية: فيه دليل على أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام .

الثالثة: فيه دليل على أن السنة أن يقف المأموم عن يمين الإمام رجلاً كان أو غلاماً .

الرابعة: فيه جواز الجماعة في صلاة الليل .

الخامسة: فيه دليل على أن العمل لمصلحة الصلاة لا يفسدها.

السادسة:فيه جواز العمل اليسير في الصلاة...اهـ شرح السنة.

السابعة: فيه حرص ابن عباس رضي الله عنهما على هدي النبي صلى الله عليه وسلم .

باب الإمامة

77 – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ، أو يجعل صورته صورة حمار؟)) .[١٢١]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة رضي الله عنه.ذكرناترجمته .

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على منع تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع والسجود

---

[١٢٠] رواه البخاري رقم (699) ومسلم (763و181و182و186و192)

[١٢١] رواه البخاري رقم (691) ومسلم رقم (427)

الثانية: فيه وجوب متابعة الإمام والحثّ عليها، واتفقت المذاهب الأربعة على تحريم مسابقة الإمام ،ودليلهم حديث الباب

الثالثة: فيه وعيد وتحذير من أخذ الله تعالى له ومسخه إياه ،وقَلَّبَهُ صورته بصورة الحمار الذى هو غاية فى البلادة ، وإليه تنتهى ضرب المثل فى الجهل والبلادة .اهـ إكمال المعلم

الرابعة: فيه دليل على أن الرفع من الركوع والسجود مقصود لنفسه ، وأنه ركن مستقل كالركوع والسجود.

الخامسة: فيه دليل على أن العمل إذا وقع على خلاف الشرع كان معصية ولو كان بقصد الطاعة.

السادسة: فيه دليل على أن المسخ جائز وقوعه في هذه الأمة وقد دلت على ذلك أحايث غير هذاالحديث والله أعلم .

78 – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((إنما جعل الإمام ليؤتم به ،فلا تختلفوا عليه ،فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ،وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون)) .[١٢٢]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة رضي الله عنه ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى: الأمر بالاتباع يعم جميع المأمومين ، ولا يكفي في تحصيل الائتمام اتباع بعض دون بعض .قاله بن حجر

الثانية: فيه تحريم الاختلاف على الإمام ، وذلك بواحدة من أمور ثلاثة : مسابقته ، أو موافقته ، أوالتأخرعنه .

قلت :المسابقة منه حرام ،والموافقة له مكروه ، والتأخير عنه بقليل سنّة .

الثالثة: فيه وجوب متابعة الإمام ، فيكبر للإحرام بعد فراغ تكبير الإمام منه ، فإن شرع فيه قبل فراغه لم تنعقد؛ لأن الإمام لا يدخل في الصلاة إلا بالفراغ من التكبير .

الرابعة: وقال جمهور العلماء لا يجوز لأحد أن يصلي شيئا من الصلوات المكتوبات جالسا وهو صحيح قادر على القيام لا إماما ولا منفردا ولا خلف إمام ..اهـ الاستذكار

الخامسة: قال الحميدي : قوله : (وإذا صلى جالسا ، فصلوا جلوسا) ، هو في مرضه القديم ، ثم صلى عليه السلام بعد ذلك جالسا ، والناس خلفه قياما ، ولم يأمرهم بالقعود ، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر ، من فعله عليه السلام ..اهـ قاله بن بطال في شرح البخاري .

السادسة : ومعنى هذاالحديث أن الإمام إذا صلى قاعدا فالذين وراءه يصلون قياما ولا يصلون قعودا؛ استنادا إلى ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه في آخر صلاة صلاها بأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهو جالس وصلوا وراءه قياما ،ومن أهل العلم من ذهب إلى الجمع بين الأحاديث، بأنه إذا كان بدأ الصلاة قاعدا فإنهم يصلون وراءه قعودا ..اهـ قاله الشيخ عبدالمحسن العباد .

---

[١٢٢] رواه البخاري رقم (734) ومسلم رقم (414)

قلت: وهذا التفصيل قال به الإمام أحمد وبعض الشافعية .

79 – عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك ، صلى جالسا ، وصلى وراءه قوم قياما ، فأشار إليهم : أن اجلسوا لما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا لك الحمد ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون)) .[١٢٣]

الشرح

راوي الحديث هي عائشة رضي الله عنها ذكرنا ترجمتها .

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إليهم في أثناء الصلاة بالجلوس، فدل على أنه لا بد منه إذا رأى الخلل في الصلاة .

الثانية: فيه ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام ، وترك مخالفته له.

الثالثة: فيه أن المأموم لا يشرع له في التكبير إلا بعد فراغ الإمام منه ، وكذلك الركوع والرفع منه والسجود.

الرابعة:م شروعية تكبيرة الإحرام، وأن تكون في حال القيام.وأن تكون بداية الصلاة ،ولاتصح صلاة لاتيدأ بالتكبير وهي ركن من أركان الصلاة قولية على الإمام والمأموم والمنفرد.

الخامسة:مشروعية تكبيرة الركوع، وأن تكون في حال الانتقال من القيام إلى الركوع ،ومن الإعتدال إلى السجود ومن السجود إلى القيام وغيرها .

السادسة: فيه أن التسميع واجب للإمام والمنفرد، ويكون في حال الرفع من الركوع.

السابعة:فيه أن التحميد واجب على المأموم ،ومستحب على الإمام والمنفرد ،في حال القيام .

الثامنة :قوله: (ربنا ولك الحمد) واجب على المأموم ومستحب على الإمام والمنفرد .

79 – عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال : حدثني البراء – وهو غير كذوب – قال : ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال : سمع الله لمن حمده : لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ، ثم نقع سجودا بعده)) .[١٢٤]

الشرح

راوي الحديث هو البراء بن عازب أبو عمارة الأنصاري الحارثي، ،روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وخمسة آحاديث .

---

[١٢٣] رواه البخاري رقم (688) ومسلم رقم (412)

[١٢٤] رواه البخاري رقم (690) ومسلم رقم (474)

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل ما كان عليه الصحابة من الإقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والمتابعة له في الصلاة . فإنهم لا ينتقلون من القيام إلى السجود حتى يسجد .

الثانية: فيه كيفية المتابعة وهي أن المأموم لا يشرع في الانتقال إلا بعد تلبس الإمام بالركن الذي انتقل إليه.

الثالثة: فيه دليل لمن قال إن فعل المأموم يقع بعد فعل الإمام .

الرابعة: فيه دليل على جواز النظر إلى الإمام لأجل اتباعه في انتقالاته في الأركان وغيرها.

80 – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا أمّن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة ،غفر له ما تقدم من ذنبه)) .[١٢٥]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة رضي الله عنه، ذكرناترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه استحباب التأمين لكل مصل إماماً كان أومأموماً أومنفرداً،وهو قول جمهور أهل العلم .

الخامسة: فيه دليل على أن الإمام يجهر بآمين ويجهر من خلفه اقتداءله .

السادسة:مشروعية التأمين ،وفيه أربع مذاهب:

المذهب الأول:مشروعية الجهر به للإمام والمأموم والمنفرد حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق وهو الأرجح لما عليه من الأدلة التي لا سبيل إلى ردها.

المذهب الثاني: مشروعيته سرا في الجهرية، وبه يقول أبوحنيفة وهو رواية عن مالك إلا أن مفهوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على الجهر بالتأمين وبذلك بوب البخاري على الحديث وأصرح منه في الدلالة على الجهر.

المذهب الثالث: أن التأمين يشرع للمأمومين دون الإمام وبه قال مالك . والعجب أنه هو الراوي لحديث أبي هريرة وقد اعتذر من تمذهب له عن الحديث بأعذار كلها واهية والحق أحق أن يتبع.

المذهب الرابع : أنه لا يشرع لا سراً ولا جهراً وأن فعله بدعة بهذا الشيعة – ولا ينظر إليه لمصادمته النصوص والله أعلم. اهـ كلام الصنعاني

السابعة: فيه دليل على أن يجتمع التأمينان في وقت واحد رجاء المغفرة .

التاسعة: فيه دلالة ظاهرة أن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام لا بعده .قاله النووي .

81 – عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة ، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء)) .[١٢٦]

---

[١٢٥] رواه البخاري رقم (780) ومسلم رقم (410)

[١٢٦] رواه البخاري رقم (703) ومسلم رقم (467)

82 – عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: ((جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان ، مما يطيل بنا ، قال : فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ ، فقال : يا أيها الناس ، إن منكم منفرين ، فأيكم أم الناس فليوجز ، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة)) .[١٢٧]

الشرخ

راوي الحديث هو أبوهريرة رضي الله عنه ذكرنا ترجمته ،

وأما أبومسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة واثنين حديثاً .

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على الغضب في الموعظة وذلك يكون إمالمخالفة الموعوظ لما علمه أو التقصير في تعلمه والله أعلم.

الثانية: أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .

الثالثة: فيه وجوب تخفيف الإمام بالصلاة إذا صلى بالناس ، وجواز التطويل إذا صلى لنفسه، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب .

الرابعة: فيه أن التطويل خلاف الأولى مع وجود الدواعي المقتضية للتخفيف .

الخامسة: فيه جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام التطويل الكثير..اهـ شرح مسلم للنووي

السادسة: فيه دليل على أن هذه الشريعة هي السمحة باليسر والسهولة، ونفى العنت والحرج.

السابعة: فيه دليل على أن الغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة والمجوز لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلابها ..قالهالنووي في الأذكار.

باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

83 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ ، فقلت : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة : ما تقول ؟ قال:أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ،اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد)) .[١٢٨]

---

[١٢٧] رواه البخاري رقم (704 و7159)ومسلم (466)

[١٢٨]رواه البخا ري رقم (744) ومسلم رقم (598)

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة رضي الله عنه ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى:فيه دليل على استحباب هذا الذكر والدال على المقيد دال على المطلق فينافي ذلك كراهية المالكية فيما بين التكبير والقراءة .

الثانية: فيه دليل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التكبير والقراءة والمراد بالسكتة ههنا : السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول أو عن قراءة القرآن لا عن الذكر. اهـ قاله بن دقيق العيد

الثالثة: أن المصلي يبدأ صلاته بتكبيرة الإحرام لقوله (إذا كبر) هي ركن من أركان الصلاة القولية ولا تصح الصلاة بدونها .

الرابعة: فيه استحباب دعاء الاستفتاح للصلاة.

الخامسة: فيه دليل على أن مكانه بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من كل صلاة.

السادسة: فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته.

السابعة:فيه دليل على أن الأمر فيه سعة، فإن أتى به فهو سنة وفضيلة، وإن لم يأت به وابتدأ بعد التكبير بالقراءة فإن صلاته مجزئة.

الثامنة: فيه فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه ومحبّته للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ، والتأدب معه في الخطاب.

التاسعة: فيه فضيلة الثوب الأبيض دون غيره ، لأنه يظهر عليه أثر الدنس، والدنس هو الوسخ .

العاشرة: فيه دليل على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة.

84 – عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير ، والقراءة بـ {الحمد لله رب العالمين }وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك ، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما ، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد ، حتى يستوي قاعدا ، وكان يقول في كل ركعتين التحية ، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ، وكان ينهى عن عقبة الشيطان ، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ، وكان يختم الصلاة بالتسليم)) .[١٢٩]

الشرح

راوي الحديث هي عائشة ذكرنا ترجمتها.

فيه مسائل:

الأولى: فيه وجوب تكبيرة الإحرام وأنها ركن لا تصح الصلاة بدونها .

---

[١٢٩] رواه مسلم رقم (498)

قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله:لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم يجزه.اهـ

قال ابن قدامة رحمه الله:وتختص تكبيرة الإحرام من بين الأركان بأن الصلاة لا تنعقد بتركها...اهـ المغني

قال ابن حجر رحمه الله:تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور . اهـ فتح الباري

قال القرطبي رحمه الله: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ،وهو الصواب وعليه الجمهور..اهـ المفهم

قال النووي رحمه الله:فيه إثبات التكبير في أول الصلاة ، وأنه يتعين لفظ التكبير..اهـ شرح مسلم

وفيه دلالة على تعيين التكبير عند الدخول في الصلاة ...اهـ قاله الصنعاني في السبل .

والحكمة من استفتاح الصلاة بالتكبير: استحضار المصلي عظمة من يقف بين يديه، وأنه أكبر من كل شيء يخطر بباله ، فيخشع ويستحي أن يشتغل بغيره أو يحدث نفسه بسواه سبحانه وتعالى.

الثانية: فيه دليل على أن البسملة يسن فيها عدم الجهر بها والله أعلم.

الثالثة: فيه دليل على أن القراءة في الصلاة تُبدأ بالفاتحة، فلو قرأ قبلها شيئاً من القرآن لم يعتد به.

الرابعة: فيه أن السنة في الركوع أن يكون مستوياً لارفع ولا خفض .

الخامسة:فيه ركنية الاعتدال إذا رفع من الركوع ، وأنه يجب عليه أن يستوي قائما.

السادسة: فيه وجوب الجلوس بعد كل ركعتين ، فإن كانت الصلاة ركعتين أتم التشهد ويسلم ، وإن كانت أكثر من ذلك قام بعد التشهد الأول فإنه أتى ما بقي من صلاته ويسلم .

السابعة:فيه أن السنة في الجلوس بين السجدتين هو الافتراش وهو أن يجلس القدم اليسرى ، وينصب اليمنى حال الجلوس .

الثامنة: فيه دليل على أن النهي أن يجلس المصلي عقبة الشيطان ،وهو أن يجلس الإنسان بين السجدتين على عقبيه، وهذا هو تفسير أهل الحديث ، ويسمى إقعاء، والثاني أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه الأرض وهذاحرام في الصلاة إلا إذالم يستطع المصلي إلاهذاالجلوس .

التاسعة: فيه تحريم تشبيه الحيوان وذلك بأن يبسط المصلى ذراعيه في الأرض، فإنه عنوان الكسل والضعف.

العاشرة: فيه ركنية التسليم وكلا هما ركن ،وليس بأن التسليم الأولى ركن ،والآخر ليس بركن .

قال القاضي رحمه الله:السلام عند عامة العلماء والسلف من فروض الصلاة ، وشرط فى صحتها ، لا يجوز الخروج منها بغيره ، خلافًا لأبى حنيفة والأوزاعى والثورى فى أنها قالوا سنة .اهـ كلام القاضي

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :الصحيح أن كلتا التسليمتين ركن من أركان الصلاة .

85 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ، وإذا كبر للركوع ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ، وقال : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد . وكان لا يفعل ذلك في السجود)) .[١٣٠]

[١٣٠] رواه البخاري رقم (735) ومسلم رقم (390)

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على مشروعية رفع اليدين في ثلاثة مواضع من الصلاة عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وذلك تعظيم لله تعالى وتزين للصلاة، وهناك موضع رابع يستحب رفع اليدين فيه وهو بعد التشهد الأول إذاكانت الصلاة ثلاثية أورباعية .

الثانية: فيه دليل على أنه لا يرفع يديه في ابتداء السجود ولا عند الرفع منه ،وأنه لا يشرع للمصلي رفع يديه عند الهوي إلى السجود، ولا عند القيام منه، ونسب الحافظ ابن رجب هذا القول إلى الجمهور .

الثالثة: اتفقت الأمة على أن رفع اليد عند التحريم مسنون . اهـ قالهـ القاضي .

الرابعة: وقال ابن عبد البر : أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة .اهـ الاستذكار

والرفع في افتتاح الصلاة سنة مسنونة ، وليس بركن ولا فرض عند جمهور العلماء ، ولا تبطل الصلاة بتركه عند أحد منهم ،وحكي عن الحميدي وداود وأحمد بن يسار من الشافعية : أنه تبطل الصلاة بتركه .اهـ قاله ابن رجب الحنبلي .

قلت: والراجح في هذه المسألة أنه لاتبطل الصلاة بتركه ،ولوتركه عمدً .

الخامسة: فيه دليل على أن ما ثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء، وكذا العكس، إلا ما دل الدليل على استثنائه، فإن وجد مانع من الرفع رفع حسب استطاعته، فإن كان لا يستطيع رفعهما معاً، رفع واحدة.

السادسة: فيه دليل على أن الصحابة أجمعوا على رفع اليدين عند الركوع ، وعند الرفع منه ، كيف لا وقد صح الرفع فيهما عن أبي بكر وعمر وعلي من الخلفاء الراشدين ، ثم عن غيرهم من الصحابة ، ثم عن التابعين ، وهو أيضاً مذهب الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد وبه يقول :مالك .اهـ قالهـ الترمذي في جامعه .

السابعة :فيه دليل على أن أحاديث رفع اليدين في كل خفض ورفع متواترة توجب يقين العلم.

86 – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة – وأشار بيده إلى أنفه – واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين)) .[١٣١]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيهـ دليل يدل على أن الجبهة الأصل في السجود ، وأن الأنف تبع فإن اقتصر على الجبهة أجزأه ، وإن اقتصر على الأنف لم يجزه ..اهـ قاله القرطبي

الثانية: فيه أن يباشر جبهته الأرض في السجود أمر مطلوب فإن سجد على العمامة أجزأه .

[١٣١] رواه البخاري رقم (812) ومسلم رقم (490)

الثالثة: فيه وجوب السجود على هذه الأعضاء كلها، ووجه الدلالة منه أن الأمر يقتضي الوجوب إلا أن يصرفه صارف ولا صارف هنا ، فكان وجوب الجمع هو الظاهر .

الخامسة: فيه إجماع العلماء على مشروعية السجود على هذه الأعضاء السبعة .

87 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ، ثم يكبر حين يركع ، ثم يقول : سمع الله لمن حمده ، حين يرفع صلبه من الركعة ، ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد ، ثم يكبر حين يهوي ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يكبر حين يسجد ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها ، حتى يقضيها ، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس)) [١٣٢]

88 – عن مطرف بن عبد الله قال : ((صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب ،فكان إذا سجد كبر ، وإذا رفع رأسه كبر ، وإذا نهض من الركعتين كبر ، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين ، وقال : قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال : صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم)) . [١٣٣]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة وعمران بن حصين، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: أجمع العلماء على ركنية تكبيرة الإحرام، للنص عليها حديث المسيء في صلاته.

الثانية: فيه دليل على أنه لا يقول ولا يصنع شيئاً قبل التكبيرة غيرالتوجه .

الثالثة: فيه دليل على مشروعية تكبيرات الانتقال بين الأركان،وهي من واجبات الصلاة، فإذا ترك تكبيرة أوترك أكثر من تكبيرة كان قد ترك واجبا، فإن كان سهوا فإنه يسجد للسهو، وإن كان عمدا بطلت صلاته.

الرابعة:قوله (سمع الله)معناه استجاب الله لمن وصفه بصفات الكمال حباً وتعظيماً .والتحميد لكل من الإمام، والمأموم، والمنفرد، في حال القيام. وحكمهما واجب .

الخامسة: فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على تلمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم .

السادسة: فيه جواز ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مع التعظيم كقول عمران بن حصين رضي الله عنه : قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أوقال : صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، وعمران بن حصين عرف عنه شدة تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم ولسنته .والله أعلم.

السابعة: المقصود من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يرفع رأسه ويقوم من السجدة الثانية ،كما كان يكبر حين يرفع رأسه من السجدة الأولى للجلوس بين السجدتين.

---

[١٣٢] رواه البخاري رقم (789 و 795 و 803) ومسلم (392)

[١٣٣] رواه البخاري رقم (796 و 826) ومسلم رقم(393)

الثامنة: فيه دليل على جواز الدعاء في الركوع من المأثور، وإن كان الدعاء في السجود أكثر، لأنه أمر فيه بالاجتهاد في الدعاء، وهذا يشعر بتكثير الدعاء، بخلاف الركوع فالكثير فيه تعظيم الرب سبحانه وتعالى، والله أعلم.

التاسعة: فيه دليل على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والذكر فيه.

العاشرة: فيه وضع الأكف على الركب في الركوع وقال أبو حميد في أصحابه : أمكن النبي صلى الله عليه وسلم (يديه من ركبتيه).

الحادي عشر : فيه دليل على إتمام التكبير بأن يوقع في كل خفض ورفع مع التسميع في الرفع من الركوع.

89 – عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال :((رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه ، فركعته فاعتداله بعد ركوعه ، فسجدته ، فجلسته بين السجدتين ، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف : قريبا من السواء)) . [١٣٤]

وفي رواية البخاري ((ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء)) . [١٣٥]

الشرح

راوي الحديث هوالبراء بن عازب رضي الله عنهما ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

قوله : (رمقت)– أي : نظرت وتأملت فيه .

الأولى: فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهد ، وتمكين الأركان والطمأنينة فيها .

الثانية: فيه دليل على أن التشهد لا يكون إلا في الجلسة وقد ذكر في الحديث الجلسةوالله أعلم .

الثالثة: فيه دليل على أن الصحيح إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود معاً، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود معاً ،لأن المشروع مقارب الركوع والقيام بعده ، والسجود والجلوس بين السجدتين في الطول والقصر. المستحب أن تكون الصلاة في جملتها متناسبة .

قال القرطبي رحمه الله: الحديث يدل على أن بعض تلك الأركان أطول من بعض ، إلا أنها غير متباعدة ، وهذا واضح في كل الأركان ، إلا في القيام ؛ فانه قد ثبت أنه كان يطوله ، ويقرأ فيه بالستين إلى المائة ، ويذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ، ثم يتوضأ ، ثم يرجع فيجده قائما في الركعة الأولى ، فيحتمل أن يكون ذلك الطول كان في أول أمره ، ثم كان التخفيف بعده..اهـ المفهم .

الرابعة: فيه ثبوت الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود، خلافا للمتلاعبين في صلاتهم ممن لا يقيمون أصلابهم في هذين الركنين.

الخامسة: فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد التسليم شيئا يسيرا في مصلاه.اهـ كلام النووي قال ابن رجب رحمه الله: فيه صريح في أنه كان يجلس بعد تسليمه قريبا من قدر ركوعه أو سجوده أو جلوسه بين السجدتين ، ثم ينصرف بعد ذلك .اهـ فتح الباري لابن رجب

---

[١٣٤] رواه البخا ري رقم (792 و 801 و 802) ومسلم رقم (471)

[١٣٥] رواه البخاري رقم (792)

قلت: والصحيح في هذه المسألة أنه إذا أراد أن يقوم بعد التسليم مباشرة يقوم ويذهب إلى مكان الذي يريده، وإذا أراد أن يجلس بعد ذلك جلس ،والأحوط أن يجلس وأن يسبح كمافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

السادسة: فيه دليل على ركنية الجلوس بين السجدتين وهو مذهب الجمهور .

السابعة: فيه حرص البراء على السنة أنه يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن قيامه وركوعه واعتداله بعد ركوعه وكذلك سجوده وجلوسه للتشهد لثنت متقاربة .

90 – عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ((إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه ،كان إذا رفع رأسه من الركوع : انتصب قائما ، حتى يقول القائل : قد نسي ، وإذا رفع رأسه من السجدة : مكث ، حتى يقول القائل : قد نسي)) [١٣٦]

91 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ((ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة . ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم)) . [١٣٧]

92 – عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال : ((جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا ، فقال: إني لأصلي بكم ، وما أريد الصلاة ، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ، فقلت لأبي قلابة : كيف كان يصلي ؟ فقال : مثل صلاة شيخنا هذا ، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض)) . [١٣٨] **أراد بشيخهم ، أبا يزيد ، عمرو بن سلمة الجرمي .**

الشرح

فيها مسائل:

راوي الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه ذكرنا ترجمته ،وأما مالك بن الحويرث رضي الله عنه ،فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة عشرة حديثا .

الأولى:فيه دليل على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين . اهـ نيل الأوطار .

الثانية: فيه أن إمام المسجد مقدم على غيره ،وإن كان من وراءه أفضل منه ، لأنه هو الإمام الراتب.

الثالثة: فيه دلالة على جواز طول بعض الأركان عن بعض ، وأن القريب من السواء أمر نسبي.

الرابعة: فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع أطال الإعتدال .

---

[١٣٦] رواه البخاري رقم (821) ومسلم رقم (472)

[١٣٧] رواه البخاري رقم (708) ومسلم رقم (469)

[١٣٨] رواه البخاري رقم (677)

الخامسة: فيه إشعار بأن المأموم قد يظن أنه نسي ، فلا يشرع له تذكير إمامه إلا إذا تيقن نسيانه أو وقع الخطأ من الإمام .

السادسة: فيه دليل على أن الطمأنينة كانت في الاعتدال وبين السجدتين لما علم من عادته من تطويل الركوع والسجود. اهـ قاله ابن حجر

السابعة: وأكثر العلماء على أن الرفع من الركوع ركن من اركان الصلاة وهو الصحيح .

الثامنة: فيه دليل على مشروعية بيان جلسة الإستراحة .

التاسعة:فيه وجوب تعليم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس .

العاشرة:أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أتمّ من صلاة غيره .

93 – عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ((كان إذا صلى فرج بين يديه ، حتى يبدو بياض إبطيه)) .[١٣٩]

الشرح

راوي الحديث الحديث هو عبدالله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه ،روى عن النبي صلى الله عليه وسلم سبع وعشرين حديثاً .

فيه مسائل:

الأولى: أن المشروع في السجود أن يباعد عضديه عن جنبيه هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السجود وحكمه سنّة .

الثانية: أن يضع كفيه على الأرض مبسوطتين مضمومتين الأصابع وحكمه سنّة .

الثالثة: الحكمة من هذه الصفة في السجود لأن ذلك عنوان النشاط في الصلاة ، والرغبة في العبادة ، وأبعد عن هيئة الكسلان .

الرابعة:فيه مبالغة التجافي لأنه قال حتى يبدو ياض إبطيه : – أي لون جلدهما من شدة المجافاة .

الخامسة: أفضل العبادة السجود ، وهذه الهيئة يسميها الفقهاء التخوية .اهـ تأسيس الأحكام للشيخ النجمي

السادسة: أن الحكمة في هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته، ولا يتأذى بملاقاة الأرض..اهـ .قالهـ القرطبي .

السابعة :فيه دليل على أنه ليس من خوارم المروأة .

الثامنة :فيه دليل على أنهم في ضيق من مبلابس وغيره .

التاسعة: فيه دليل على حب الصحابة وإجلالهم واقتدائهم وأخذ فعلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم

العاشر:فيه دليل على وجوب الجماعة.

94 – عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال : سألت أنس بن مالك رضي الله عنه : ((أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ؟ قال : نعم))[١٤٠]

---

[١٣٩] رواه البخاري رقم (390) ومسلم رقم (495)

[١٤٠] رواه البخاري رقم (386) ومسلم رقم (555)

الشرح

راوي الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على مشروعية الصلاة في النعلين ، واختلف العلماء في حكمه فقال قوم بإباحته ، وقال قوم باستحبابه واستحبابه هو المفهوم من الأحاديث الواردة بالأمر.

وقد زعم الجاهلون أن هذا خاص بأرض أوزمن ، وهو زعم يدل على فساد الفطرة ، وتدسس النفس في مزابل التقليد الأعمى ، وانتكاس العقول وغلبة الهوى في محاربة النصوص ..اهـ كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله :

الثانية: فيه دليل على استحباب الصلاة بالنعلين .وهوا مذهب جمهور العلماء .

الثالثة: فيه دليل على أن الصلاة بالنعال سنة مشهورة عند الصحابة ، لأنهم لما خلع صلى الله عليه وسلم نعليه خلعوا نعالهم ، فدل على أن الصلاة بالنعال كانت معروفة عندهم ، وأن العادة عندهم كانوا يصلون في نعالهم .

وأن الحركة لاتبطل الصلاة سواء كانت في صلاة الفريضة والنافلة من الإمام والمأموم والمنفرد يجوز بذلك ولو بلاضرورة إليها وهذا قول محققي العلماء ،وقدبينا حكم ذلك في كتابنا القول الجلي في حكم حركة المصلي .

الرابعة: فيه جواز دخول المسجد بهما، بعد تنظيفهما من الأقذار والأنجاس.

الخامسة: أن غلبة الظن في نجاستهما لاتخرجهما عن أصل الطهارة فيهما.

السادسة: فيه دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ولطف خلقه ورحمته باصحابة .

السابعة: فيه دليل على أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المستمرة الصلاة في نعليه ، وهو كلام أكثر السلف يدل على أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيا .

95 – عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهوحامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس ، فإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها))[١٤١]

الشرح

راوي الحديث هو أبوقتادة ذكرناترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه جواز حمل الصبيان في صلاة الفرض والنفل، ولا يضر كون النجاسة في الجوف لأنه لا عبرة بها ما دامت في الجوف ،وإنما العبرة بخروجها .

الثانية: فيه دليل على حسن تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته.

الثالثة: فيه دليل على أن مثل هذاالفعل معفو عنه من غير فرق بين الفر يضة والنافلة والمنفرد والمؤتم والإمام .

الرابعة: فيه دليل على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان الصلاة .

الخامسة: فيه دليل على أن حمل الصبي من العمل الجائز في الصلاة إذا كان حاجة .

السادسة: فيه دليل على أن ثياب الأطفال وأبدانهم في الطهارة مالم يعلم نجاسة.

---

[١٤١] رواه البخاري رقم (516) ومسلم رقم (543)

السابعة: فيه دليل على أن العمل اليسير لايبطل الصلاة،وفيه أن الرجل إذا صلى وفي كمه متاع أو على رقبته كارة ونحوها فإن صلاته مجزية..اهـ معالم السنن.

وقال البغوي رحمه الله: فيه دليل على أنه لو حمل حيوانا في الصلاة فنجاسة داخله لا تمنع صحة الصلاة إذا كان ظاهره طاهرا ، لأنه مخاطب بمراعاة طهارة الظاهر...اهـ الشرح السنة .

وفيه من الفقه جواز إدخال الصغار المساجد ، إذا علم من عادة الصبي أنه لا يبول ، وأن ثيابهم محمولة على الطهارة.

التاسعة: خلاصة المسألة أن أنواع الحركة في الصلاة خمسة:

أولاً :حركة واجبة، وهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة .

مثالهـ:لو أن رجلاً ابتدأ الصلاة لغير القبلة بعد أن اجتهد ثم جاءه شخص آخر وأخبره أن القبلة على يمينه ، فهنا يجب أن يستدير ويتحرك ناحية القبلة ،وكذلك لو ذكر أن في نعليه نجاسة وهو يصلي فإنه يجب عليه أن يخلعه لإزالة النجاسة .

ثانياً :حركة مستحبة وهي التي تتوقف عليها كمال الصلاة . مثال : لو تبين أنه متقدم على جيرانه في الصلاة ، فتأخره هنا سنة .

ثالثاً : الحركة المباحة وهي الحركة اليسيرة للحاجة ، أو الكثيرة للضرورة مثال : رجل يصلي في الظل فأحس ببرودة فتقدم أوتأخر من أجل الشمس فهذه مباحة .

رابعاً:الحركة المحرمة الكثيرة ،لغير ضرورة متوالية فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار محرماً مبطلاً للصلاة.

خامسا: الحركة المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة،ولا يتوقف عليها كمال الصلاة، كما يوجد في كثير من الناس الآن؛ كالنظر إلى الساعة، وأخذ القلم، وزر الأزرار، ومسح المرآة ، وغير ذلك

قلت: وقد أفردنا في هذه المسألة رسالة مستقلة ،وأسميناها القول الجلي في حكم حركة المصلي وهي مطبوعة .

96- عن أنس بن مالك رضي الله عنه ،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

((اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب)) .[١٤٢]

الشرح

راوي الحديث هو أنس بن مالك ذكرنا ترجمته .

الأولى: الحديث دليل على وجوب الاعتدال في السجود ،ومعنى الاعتدال الإتيان بالهيئة المطلوبة شرعا.

الثانية: فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع لأنه دليل على الكسل والملل.

وقال القرطبي رحمه الله: لا شك في كراهة هذه الهيئة ولا في استحباب نقيضها .

وأن هذا العمل مكروه وهذا مذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

الثالثة: فيه أن الحق على المصلى أن يجافى عن جنبيه ويعلى صدره عن الأرض.

الرابعة: الحديث فيه دليل على هيئة السجود الموافقة للسنة .

---

[١٤٢] رواه البخاري رقم (822) ومسلم رقم (493)

الخامسة :فيه استحباب إبعاد العضدين عن الجنبين حال السجود والمبالغة في ذلك .

السادسة :استحباب وضع الكفين على الأرض.

السابعة :استحباب رفع الذراعين عن الأرض .

باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

97 – عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ((دخل المسجد ، فدخل رجل فصلى ، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فصل ، فإنك لم تصل . فرجع فصلى كما صلى ، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فصل ، فإنك لم تصل ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره ، فعلمني ، فقال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها))[١٤٣]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرناترجمته .

فيه مسائل:

الأولى: فيه دلائل عظيمة من دلائل النبوة ، وهذه الدلائل جديرة بالتأمل والبيان والإظهار.

الثانية: وقد اشتمل على تعليم ما يجب في الصلاة وما لاتتم إلابه .

الثالثة: فيه دليل على استحباب إعادة السلام في مثل ذلك .

الرابعة: فيه دليل على أن المراد من تكبيرة الإحرام هذااللفظ .

الخامسة: فيه دليل على وجوب قراءة القرآن في الصلاة وهي الفاتحة.

قال الخطابي رحمه الله: فيه دليل على أن عليه أن يقرأ في كل ركعة كما كان عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة.

السادسة: فيه دليل على أن كل ركعة تسمى صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن علمه ما يفعله في ركعة، وافعل ذلك في صلاتك كلها " فدل على إيجابها في كل ركعة .

السابعة: فيه دليل على إيجاب استقبال القبلة قبل تكبيرة الإحرام .

الثامنة: فيه إشارة إلى أن الصلاة ليست مجرد حركات بلامعنى، ولكنها أفعال خاصة يراد بها نيل رضا الرب عزوجل.

التاسعة: فيه تعليم الجاهل وذم العجلة والإسراع في الصلاة.

العاشرة: فيه دليل على وجوب الإعتدال .

الحادي عشر: فيه دليل على وجوب الطمأنينة في الأركان..اهـ شرح السنة

---

[١٤٣] رواه البخاري رقم (757) ومسلم رقم (397)

الثاني عشر: فيه الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته وإيضاح المسألة وتلخيص المقاصد والاقتصار في حقه على المهم دون المكملات التي لا يحتمل حاله حفظها والقيام بها ...اهـ شرح مسلم للنووي

الثالث عشر: فيه أصل وعمدة عند العلماء في إثبات أركان الصلاة ، وبعضهم يسميها فروض الصلاة .

الرابع عشر: فيه دليل على أن من دخل المسجد ، فإنه يبدأ بتحية المسجد ، ثم يسلم على من فيه ، فيبدأ تحية المسجد قبل تحية الناس .

الخامس عشر: فيه دليل على أن من قام عن قوم لحاجته ،ثم عاد إليهم ، فأنه يسلم عليهم .

السادس عشر: فيه دليل على أن من أساء في الصلاة فإنه يؤمر بإحسان صلاته مجملا ، حتى يتبين أنه جاهل ، فيعلم ماجهله .

السابع عشر: فيه دليل على أن من أساء في صلاة تطوع فأنه يؤمر باعادتها .

الثامن عشر: فيه دليل على أن إتمام الركوع بالطمأنينة فرض ،لا تصح الصلاة بدونه.

وقال الترمذي رحمه الله:العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ؛ يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود .

التاسع عشر: فيه ركنية السجود.

العشرون: فيه ركنية الرفع بعد السجود .

الحادي والعشرون:فيه دليل على وصية رسول صلى الله عليه وسلم لهذاالرجل بالصلاة والله أعلم.

باب القراءة في الصلاة

98 – عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)).[١٤٤]

99 – عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ، يطول في الأولى ، ويقصر في الثانية ، ويسمع الآية أحيانا ، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ، ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب . وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ، ويقصر في الثانية)) .[١٤٥]

الشرح

راوي الحديث هوعبادة بن الصامت رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة وواحد وثمانين حديثاً.

وأبوقتادة ذكرنا في ترجمته .

فيهما مسائل:

---

[١٤٤] رواه البخاري رقم (756) ومسلم رقم (394)

[١٤٥] رواه البخاري رقم (759 و 776) ومسلم رقم (451 و 154 و 155).

الأولى:فيه دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المأموم لأن صلاة المأموم صلاة تنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة .

الثانية: فيه دليل على أن الجهر بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السرية جائز مغتفر لا يوجب سهوا يقتضي السجود .

الثالثة: فيه استحباب تطويل ركعة الأولى من الثانية في الظهر ،والعصر، والمغرب،والصبح ،والعشاء .

الرابعة: فيه بيان ما يدل على قراءة السورة في الجملة مع الفاتحة وهو متفق عليه .

الخامسة: فيه مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب.

100 – عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: ((سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور)) .[١٤٦]

الشرح

راوي الحديث هو جبير بن مطعم ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ستين حديثاً .

فيه مسائل:

الأولى: أن السنة في القراءة في صلاة المغرب أن يقرأ تمسط المفصل وهذا ماعليه أكثر الفقهاء .

الثانية فيه مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة المغرب .

الثالثة: فيه دليل على أن القريش تعلم معاني القرآن لأن الله أنزل القرآن بلغتهم .

الرابعة: فيه دليل على أن الكافر إذا أسلم فأخبر ماسمعه في حال كفره يقبل روايته .

الخامسة: فيه حسن صوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثر قلوب الكفار إذاسمعوا منه القرآن .

101– عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ، فصلى العشاء الآخرة ، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه)) .[١٤٧]

الشرح

راوي الحديث هو البراء بن عازب ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى: فيه أن صحة الصلاة تتوقف على قراءة الفاتحة، وإذا كان كذلك فإنها تعتبر ركنا، فإن الركن هو الذي يتوقف صحة الصلاة عليه.

الثانية: فيه دليل على أن كل أحد عليه أن يقرأ الفاتحة إماماً كان أومأموماً أومنفرداً سواء كانت الصلاة فرضاً أم نافلة جهرية أوسرية.

الثالثة: فيه جواز تزيين الصوت بالقرآن .

---

[١٤٦] رواه البخاري رقم (765) ومسلم رقم (463).

[١٤٧] رواه البخاري رقم (767 و769) ومسلم (464)

الرابعة: فيه بيان اختلاف الأصوات بالقراءة من جهة النغم.

الخامسة : فيه دلالة حب الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم له .

102 – عن عائشة رضي الله عنها : قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ، فيختم بـ{قل هو الله أحد }فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : سلوه لأي شيء صنع ذلك ؟ فسألوه فقال : لأنها صفة الرحمن عز وجل ، فأنا أحب أن أقرأ بها ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخبروه : أن الله تعالى يحبه)) .[١٤٨]

الشرح

راوي الحديث هي عائشة رضي الله عنها ذكرنا ترجمتها .

فيه مسائل:

الأولى: فيه فضل سورة الإخلاص وأنها صفة الرحمن ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن كما صح عنه صلى الله عليه وسلم .

قال ابن علان الصديقى رحمه الله: اشتملت هذه السورة على ما يجب له سبحانه من التوحيد وما يجوز في حقه من توجيه الخلق حوائجهم إليه وقصدهم إياه في سائر أمورهم ،وما يستحيل في حقه من كونه مولداً من شيء أو يتولد منه شيء، تعالى عما لا يليق به مما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبير.اهـ دليل الفالحين شرح رياض الصالحين

الثانية: فيه أن محبة هذه السورة موجبة لمحبة الله لأنها صفته ، ومن أحبالله أحبه الله .

قال القرطبي رحمه الله: ومحبة الله تعالى للخلق تقريبه لمحبوبه وإكرامه له ، وليست بميل ولا غرض كما هي منا ، وليست المحبة في حقوقنا هي الإرادة بل شيء زائد عليها ، فإن الإنسان يجد من نفسه أنه يحب ما لا يقدر على اكتسابه...اهـ المفهم

الثالثة: فيه علامة فقه هذاالرجل واجتهاده في زمن الوحي .

الرابعة: اجتهاد بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .

الخامسة : فيه إثبات إيمان هذاالرجل وأنه من أهل الجنة .لأن من أحبه الله لايدخل النار .

السادسة: فيه دليل لأهل السنة على إثبات صفات الله عز وجل ، وأنه مذهب الصحابة رضي الله عنهم ، وقدأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك .قاله النووي .

السابعة: الحديث يدل على مراعاة أحوال المأمومين في إقامة وسفر.

الثامنة: فيه دليل على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة .

التاسعة: فيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس والاستكثارمنه ، أن الجزاء يترتب بحسب النية والقصد .

---

[١٤٨] رواه البخاري رقم (7300) ومسلم (813)

العاشرة: فيه الاستفصال قبل الإنكار فيما يسوغ فيه الخلاف ،بـ قوله (سلوه لأي شيء يصنع ذلك ؟)
وهذا في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف ،وليس في إنكار المنكر والله أعلم .
الحادي عشر:فيه أن الصحابةاستنكروا فعله لأنه مخالف لما عهدوه من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلاتهم ؛ ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ((ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك ؟)) .
فدل على أن موافقتهم فيما أمروه به كان حسنا ، وإنما اغتفر ذلك لمحبته لهذه السورة. وأكثر العلماء على أنه لا يكره الجمع بين السور في الصلاة المفروضة ..اهـ فتح الباري لابن رجب .

103- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ : ((فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى ، والشمس وضحاها ، والليل إذا يغشى ؟ فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة))[١٤٩]

الشرح
راوي الحديث جابر ذكرنا ترجمته .وأما معاذ بن جبل رضي الله عنه فقد روى عن البني صلى الله عليه وسلممائة وسبعة وخمسين حديثا .
فيه مسائل:
الأولى: فيه جواز أنكار المنكر في وجه صاحب المنكر .
الثانية: فيه دلالة حب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه .
الثالثة : فيه دليل على فقه معاذ بن جبل رضي الله عنه .
الرابعة: فيه كون صلاة العشاء موسعة الوقت وتأخيرها أفضل مالم يشق على الناس .
الخامسة: فيه دليل على قراءة هذا القدر في العشاء الآخرة .
السادسة:فيه تحريم تطويل الإمام على الناس في الصلاة .
السابعة: فيه دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل فإن معاذاً كان يصلي فريضة العشاء مع النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ثم يذهب إلى أصحابه فيصليها بهم تلك الصلاة.

باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

104 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما : كانوا يستفتحون الصلاة ب((الحمد لله رب العالمين)) .[١٥٠]
وفي رواية : ((صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان ، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم))[١٥١]

---

[١٤٩] رواه البخاري رقم (705) ومسلم (465)
[١٥٠] رواه البخاري رقم (743) ومسلم (399)
[١٥١] رواه مسلم رقم (399)

ولمسلم : ((صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون ب(الحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها)) .[١٥٢]

الشرح

رواي الحديث هو أنس بن مالك ذكرنا ترجمته ، وأبوبكر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة واثنين وأربعين حديثا، وعمر ذكرنا ترجمته ،وعثمان أيضاً .

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على أن البسملة يسن فيها عدم الجهر .

الثانية: الجهر بها بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما قراءتها في الصلاة سنة عند أكثر أهل العلم .اهـ الفتاوى لابن تيمية .

الثالثة: مشروعية قراءة بعد الاستفتاح والتعوذ قبل الفاتحة.

الرابعة: والحاصل فيها ثلاثة أقوال: أحدها : تركها سرا وجهرا وهوقول مالك ،الثاني:قراءتها سرا لاجهرا وهو قول أبي حنيفة و أحمد ، الثالث : الجهر بها في الجهرية وهو قول الشافعي ، والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهر.اهـ الإحكام لابن دقيق العيد

قلت: والراجح من هذه الأقوال قول الثاني والله أعلم.

باب سجود السهو

105- عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ((صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين : وسماها أبو هريرة . ولكن نسيت أنا ، قال : فصلى بنا ركعتين ، ثم سلم . فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى ، وشبك بين أصابعه .

وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا : قصرت الصلاة – وفي القوم أبو بكر وعمر – فهابا أن يكلماه . وفي القوم رجل في يديه طول ، يقال له : ذو اليدين فقال : يا رسول الله ، أنسيت ، أم قصرت الصلاة ؟ قال : لم أنس ولم تقصر . فقال : أكما يقول ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم . فتقدم فصلى ما ترك . ثم سلم ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول . ثم رفع رأسه فكبر ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول . ثم رفع

---

[١٥٢] رواه مسلم رقم (399)

رأسه وكبر . فربما سألوه : ثم سلم ؟ قال : فنبئت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم))[١٥٣]

العشي : مابين زوال الشمس وغروبها ، قال الله تعالى : {وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار }غافر رقم (55)

106 – عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ، ولم يجلس . فقام الناس معه ، حتى إذا قضى الصلاة ، وانتظر الناس تسليمه : كبر وهو جالس . فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم)) .[١٥٤]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته ،وعبد الله بن بحينة، هو عبد الله بن مالك أيضاً.وأبوبكر وعمر أيضاً .

فيهما مسائل:

الأولى: فيه منقبة الإمام ابن سيرين وهو محمد رحمه الله: أنه كان إذاشكّ شيئاً تركه سواء في التجارة أوالأحبار مخافة الكذب .

الثانية: فيه جواز تسمية (صلاتي العشي)المقصود بالعشي مابعد الزوال ،–أعني الظهر والعصر

الثانية: فيه دليل على جواز السهو في الأفعال على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو مذهب عامة العلماء.

الثالثة: فيه دليل على أن النسيان لايدخل في أفعال التبليغ احترازا عما فعله بحكم الجبلة.

قال القاضي عياض رحمه الله :جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم ابتداء فيما ليس طريقه البلاغ .

الرابعة: أن سجود السهو من محاسن هذه الشريعة.

الخامسة: فيه دليل على أن التشبيك إذا جاز في المسجد ففي غيره أولى بالجواز ..اهـ قالهـ العيني .

السادسة: فيه فضيلة ذي اليدين أنه حرّص على تعلم العلم .

السابعة: فيه تكليم المفضول بحضرة الفاضل ، ويكون ذلك بحسب المقام وبأدب يليق به .

الثامنة: فيه دليل على أن السلام من الصلاة يقع مباشرة بعد سجود السهو .

التاسعة: فيه دليل على جواز الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة.

العاشرة: فيه دليل على أن سجود السهو سجدتان .

الحادي عشر: فيه دليل على عدم تكرار السجود عند تكرار السهو لأنه قد ترك الجلوس الأول والتشهد معا، واكتفى لهما بسجدتين هذا إذاثبت أن ترك التشهد الأول بمفرده يوجب .

الثاني عشر: الحديث فيه دليل على أن متابعة الإمام واجب.

الثالث عشر: فيه بيان عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وهيبته في قلوب الصحابه .

---

[١٥٣] رواه البخاري رقم (482) ومسلم رقم (573)

[١٥٤] رواه البخاري رقم (829) ومسلم رقم ()

الرابع عشر: فيه جواز ذكر الإنسان بلقبه إذا كان مشهوراًبه ولا يلؤهـ ذلك .

الخامس عشر : فيه دليل على فضيلة أبي بكر وعمر في الصحابة ،وأنهما أفضل الصحابة ؛ بل أفضل الأمة على الإطلاق ، رضوان الله عليهم أجمعين .

السادس عشر: فيه دليل على أن التحرك للقيام على سبيل النسيان والوهم سهو ، وكل سهو يجبر بالسجود ، ولكن إذاتحرك ولم يقم فلا عليه شيء

السابع عشر: فيهـ من الفقه أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة .

الثامن عشر: فيهـ دليل على أن من قال ناسيا لم أفعل كذا وكان قد فعله ذلك لايعد كاذبا، لأن الخطأ والنسيان عن هذه الأمة مرفوع والإثم عنها موضوع.

التاسع عشر: فيه دليل على إيجاب السجود على المأموم مع إمامه وإن لم يسهو .

باب المرور بين يدي المصلي

107 – عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم ؟ لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه)) . قال أبو النضر : لا أدري : قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة .[١٥٥]

108 – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه . فإن أبى فليقاتله . فإنما هو شيطان)) .[١٥٦]

الشرح

راوي الحديث هو أبوجهيم اسمه عبد الله بن جهيم ،وقيل هو عبد الله بن الحارث بن الصمة ،الأنصاري ،روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين .

وأماأبوسعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخذري ، ذكرنا ترجمته .

فيهما مسائل:

الأولى: فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي إذا كان دون سترة أو كانت له سترة فمر بينه وبينها .

الثانية: فيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لمصلحتها .

الثالثة: فيه دليل على جواز إطلاق لفظ الشيطان في مثل هذا والله أعلم .

الرابعة: فيه دليل على أخذ العلماء بعضهم عن بعض ، وقبول خبر الواحد عن الواحد .

الخامسة: فيه دليل على تغليظ وتشديد فى النهى على ماعليه من الإثم .

---

[١٥٥] رواه البخاري رقم (510) ومسلم رقم (507)

[١٥٦] رواه البخاري رقم (509) وسلم رقم (505)

السادسة: فيه دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي سواء في الفرض أوالنفل .
قال القرطبي رحمه الله: أجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها . اهـ المفهم
قال الشوكاني رحمه الله :فيه دليل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار..اهـ نيل الأوطار
السابعة: فيه دليل على أن هذا النهي خاص بالمصلي الإمام أو المنفرد ولايدخل المأموم .
الثامنة: فيه دليل على استحباب القرب من السترة .
التاسعة: فيه دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي ، ولا فرق بين مكة وغيرها على الصحيح.

109 – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، قال : ((أقبلت راكبا على حمار أتان ، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار ،مررت بين يدي بعض الصف فنزلت ، فأرسلت الأتان ترتع . ودخلت في الصف ، فلم ينكر ذلك علي أحد)) .[١٥٧]

الشرح
راوي الحديث هو عبدالله بن عباس ذكرنا ترجمته .
فيه مسائل:
قوله :(الأتان) أنثى الحمار .
قوله (ناهزت الاحتلام) – أي : قاربت البلوغ .
قوله (.ترتع)–أي : ترعى .
الأولى: فيه استعمال لفظ الحمار في الذكر والأنثى كلفظ الشاة وكلفظ الإنسان .
الثانية: فيه استحباب السترة مطلقاً سواء خشي ماراً أولم يخشى .وهذا هو القول الصحيح .
الثالثة: فيه دليل على أنها سنة غير واجبة وهو مذهب جماهير العلماء.
الخامسة: اتفقوا على أنه لا يجوز له المشى إليه من موضعه ليرده ، إنما يرده ويدفعه من موقفه لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه..اهـ قاله القاضي
السابعة: فيه دليل أن سترة الإمام سترة من بعده ، وأن الإمام سترة لمن بعده والله أعلم .وقدبوّب عليه الإمام البخاري فقال :باب سترة الإمام سترة من خلفه .

110 – عن عائشة رضي الله عنها قالت :((كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم،ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني ، فقبضت رجلي ، فإذا قام بسطتهما ،والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح)).[١٥٨]

الشرح

---

[١٥٧] رواه البخاري رقم (493) ومسلم رقم (504)
[١٥٨] رواه البخاري رقم (382) ومسلم رقم (512)

راوي الحديث هي عائشة رضي الله عنها ذكرنا ترجمتها.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على جواز الصلاة إلى النائم .

الثانية: فيه دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي تقطع صلاته ،وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم .

الثالثة: فيه دليل على أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة .

الرابعة: فيه أن الحركة اليسيرة جداً كالغمز ،وحك الجسد ،والإشارة ، وغير ذلك فلا ينقض الصلاة سواً كان عمداً أوسهواً.

باب جامع

111 – عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال:قال رسول صلى الله عليه وسلم . ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))[١٥٩]

الشرح

راوي الحديث هو أبوقتادة الحارث بن ربعي ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى : فيه مشروعية الركعتين لمن دخل المسجد وأراد الجلوس .

الثانية : اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب .

الثالثة : فيه جواز صلاة التحية في الأوقات المكروهة لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات لها فغيرها أولى والله أعلم .

الرابعة : فيه دليل على أن التحية مشروعة وإن تكرر الدخول إلى المسجد، ولا وجه لما قاله البعض من عدم التكرر قياسا على المترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عليهم .

الخامسة : فيه أن جميع التقرب إلى الرب عز وجل بصلاة النافلة في جميع الأوقات وأنها من أحسن العبادات إلا في الأوقات المكروهات ،والله أعلم .

112 – عن زيد بن أرقم رضي الله عنه ، قال :((كنا نتكلم في الصلاة ، يكلم الرجل صاحبه ، وهو إلى جنبه في الصلاة ، حتى نزلت (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام)) .[١٦٠]

الشرح

راوي الحديث هو زيد بن أرقم الأنصاري رضي الله عنه ،روى عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعين حديثاً .

فيه مسائل:

---

[١٥٩] رواه البخاري رقم(1163) ومسلم رقم (714)

[١٦٠] رواه البخاري رقم (1200 و4534) ومسلم رقم (539)

الأولى: فيه دليل على تحريم الكلام في الصلاة سواءً كان فرضاً أم نفلاً .
الثانية:فيه أن الكلام العامد يبطل الصلاة وهذا إجماع كما نقل ابن قدامة وابن حجر والنووي وغيرهم .
وقال ابن عبدالبر رحمه الله :أجمع المسلمون أن الكلام في الصلاة عمدا إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته تفسد صلاته ،إلا الأوزاعي فإنه قال من تكلم في صلاته لإحياء نفس أو مثل ذلك من الأمور الجسام – لم تفسد بذلك صلاته ومضى عليها..اهـ الاستذكار .
الثالثة: فيه دليل على أن كلام الجاهل في الصلاة لايبطل ،والدليل على حديث معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:(إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) .أخرجه مسلم .
الرابعة: فيه دليل على أن المنع من الكلام كان بعد إباحته في الصلاة وأن الكلام فيها منسوخ بالنهي عنه،والمنع منه.
الخامسة: فيه أن تحريم الكلام كان بالمدينة؛ لأن صحبة زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت بالمدينة، وسورة البقرة مدنية والله أعلم . بقول الله جل شأنه { وقوموا لله قانتين } سورة البقرة . قانتين، يعني ساكتين .

113 – عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ،فإن شدة الحر من فيح جهنم))[١٦١] .

الشرح
راوي الحديث هو عبد بن عمر ،وأبوهريرة رضي الله عنهما ذكرنا ترجمتهما .
فيه مسائل:
الأولى: فيه استحباب الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر، وهو مذهب جماهير العلماء .
الثانية: فيه دليل على أن الصلاة في جماعة أولى من الإتيان بالصلاة في أول وقتها .
الثالثة: وظاهره عام للمنفرد والجماعة ، في البلد الحار.
الرابعة: فيه دليل على عناية الأوقات التي ينتهي إليها.
الخامسة: فيه دليل على أن الإبراد راحة وطمأنينة وخشوع .
السادسة: فيه أن الحكمة أن تؤدى الصلاة براحة وخشوع، والتعجيل في شدة الحر مشقة تسلب الخشوع أو كماله.
السابعة: فيه دليل حرارة جهنم وأن حرارتها يصل إلى الدنيا

114 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ، ولا كفارة لها إلا ذلك أقم الصلاة لذكري))[١٦٢] .

[١٦١] رواه البخاري رقم (533 ،543) ومسلم رقم (615)

ولمسلم ((من نسي صلاة ، أو نام عنها، فكفارتها : أن يصليها إذا ذكرها)) .[١٦٣]

الشرح

راوي الحديث هو أنس بن مالك ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه وجوب قضاء الصلاة الفريضة الفائتة إذا فاتت بالنوم أوالنسيان وهو منطوقه ولا خلاف فيه.وهو إجماع العلماء. .اهـ شرح مسلم للنووي

الثانية : فيه أن خروج وقت العبادة لا يسقط وجوبها ؛ لأنها لازمة في ذمة المكلف كالديون والله أعلم .

الثالثة: الكفارة عبارة عن الفعلة أوالخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة .

الرابعة: فيه المبادرة بالمكتوبة وجوباً إن فاتت بغير عذر وندباً إن فاتت به تعجيلاً لبراءة ذمّته وإذا شرع القضاء للناسي مع عدم الإثم فالعامد أولى.

115 – عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنهما: كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ،ثم يرجع إلى قومه ، فيصلي بهم تلك الصلاة)) .[١٦٤]

الشرح

راوي الحديث هو جابربن عبدالله الأنصاري ذكرنا ترجمته .ومعاذ أيضاً.

فيه مسائل:

الأولى:فيه جواز اختلاف نية الإمام والمأموم، لأن النية أمر باطن لا يطلع عليه إلا بالإخبار من الناوي.

الثانية :فيه من الفقه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن صلاة معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفريضة وإذا كان قد صلى فرضه كانت صلاته بقومه نافلة له .اهـ كلام الخطّابي

الثالثة: فيه مشروعية انتظار الإمام الراتب ولو تأخر عن أول الوقت، لأن مدة صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الانتظار يأخذ شيئا من الوقت .

الرابعة: فيه جواز إعادة الصلاة نفسها وينويها نفلا إذا اقتضت المصلحة على ذلك .

الخامسة: فيه جواز إمامة المتنفل بالمفترض، وأنه ليس من المخالفة المنهي عنها.

السادسة: فيه دليل على جواز خروج الشخص عن صلاة إمامه ابتداء من غير عذر ؛ لأنه كان عن عذر، لأن معاذ طول عليه الصلاة ،وصلاته وحده صحيحة والله أعلم .

---

[١٦٢] رواه البخاري رقم (597) ومسلم رقم (684)

[١٦٣] رواه مسلم رقم (684)

[١٦٤] رواه البخاري رقم (700 و701 و711 و6106) ومسلم رقم (465)

116 – عن أنس بن مالك قال :((كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض : بسط ثوبه فسجد عليه)) .[١٦٥]

الشرح

راوي الحديث هو أنس بن مالك ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقائه بذلك حرالأرض وبردها.

الثانية : فيه دليل على أن المباشرة بالجبهة واليدين في الأرض هو الأصل فإنه قد علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة ،وذلك يفهم منه أن الأصل والمعتاد عدم بسطه ،والله أعلم .

الثالثة: فيه دليل على أن صلاة النبى صلى الله عليه وسلم للظهر كانت أول وقتها .

الرابعة: فيه جواز السجود على الثياب ،لا سيَّما عند الضرورة،من الحَر أوالبرد أوالشوك أوالطين.

الخامسة: فيه جواز السجود طرف العمامة وإن كانت المباشرة بالجبهة أفضل .

السادسة: فيه دليل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة .

السابعة: فيه أن المشقة تجلب التيسير وعلى أن العمل القليل في الصلاة لا يفسدها .

الثامنة: فيه دليل على وجوب السجود على السبعة الأعضاء جميعا .

التاسعة: فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به،وبه قال أبو حنيفة والجمهور،ولم يجوزه الشافعي وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل .

قلت: والصحيح هوقول الجمهور .

العاشرة: فيه جواز الصلاة على الثوب والفرش ،بخلاف من يزعم أنه لا يجوز السجود على غير الأرض مباشرة .

الحادي عشر: فيه دليل على أن المصلي منهي عن كفّ ثوبه وشعره عند السجود.

117 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ، ليس على عاتقه منه شيء)) .[١٦٦]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه وجوب الصلاة بما يستر العورة.

الثانية :فيه دليل على أنه لا خلاف بين العلماء في جواز كشف الرجل عاتقه خارج الصلاة .

---

[١٦٥] رواه البخاري رقم (1208) ومسلم رقم (620)

[١٦٦] رواه البخاري رقم (359) ومسلم رقم (516)

الثالثة: فيه دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل .
الرابعة:فيه استحباب كون المصلى على هيئة حسنة.
الخامسة: فيه دليل على أن من قدر ولم يعفل ذلك وصلى صحت صلاته مع الكراهة والله أعلم.
وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه ، وعن أحمد لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه
وعنه أيضا تصح ويأثم ، وجمع الطحاوي بين الأحاديث بأن الأصل أن يصلي مشتملا فإن ضاق اتزر ،واختاره
ابن المنذر ، وهو الحق الذي يتعين المصير إليه .
قلت: والصحيح هو قول الجمهور .

118 – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((من أكل ثوما أو بصلا . فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا ، وليقعد في بيته . وأتي بقدر فيه خضرات من بقول . فوجد لها ريحا ، فسأل ؟ فأخبر بما فيها من البقول . فقال : قربوها إلى بعض أصحابي . فلما رآه كره أكلها . قال : كل . فإني أناجي من لا تناجي)) .[١٦٧]

119 – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا ، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان))

[١٦٨]

وفي رواية ((بنو آدم)) .[١٦٩]

الشرح
راوي الحديث هو جابر بن عبدالله ذكرنا ترجمته .
فيه مسائل:
الأولى: فيه دليل على أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان ولا تتم إلا بترك آكل الثوم لهذا الحديث وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فترك أكل الثوم واجب ..اهـ إحكام الإحكام لابن دقيق العيد
الثانية: فيه أن العلة في النهي عن إتيان المسجد لمن أكل من هذه الأشياء.
الثالثة:فيه بيان جواز أكل الثوم والبصل والكراث، إلا أن من أكلها يكره له حضور المسجد.
الرابعة :فيه إنّ الأعذار التي تبيح للمرء التخلف عن الجماعة كالمطر والريح العاصف ونحوهما.
الخامسة:فيه أن البصل والثوم من المأكولات النافعة لجسم الإنسان بإجماع الأطباء .

---

[١٦٧] رواه البخاري رقم (855) ومسلم رقم (564)
[١٦٨] رواه مسلم رقم (564)
[١٦٩] رواه مسلم رقم (564)

السادسة: فيه دليل على على إباحة أكلها ، مطبوخا كان أوغير مطبوخ ،لمن قعد في بيته .
السابعة: فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لأصحابه وإكرامه لهم .

باب التشهد

120 – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ((علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن : التحيات لله ، والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ،السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله))[١٧٠]

وفي لفظ : ((إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات لله – وذكره – وفيه : فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض .

وفيه فليتخير من المسألة ما شاء))[١٧١]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن مسعود ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى: فيه عناية الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن الكريم ،فإذا أرادوا التأكيد على تعليم أمر قالوا : كما يعلمنا السورة من القرآن .

الثانية: فيه كثرة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم لهذه الأمور وغيرها .

الثالثة: فيه دليل يدل على حرص الصحابة على حماية جناب التوحيد .

الرابعة: فيه أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم

الخامسة: فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه على وجه العموم ، وعنايته بابن مسعود على وجه الخصوص ،حتى كان بعض الصحابة يظنون أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخوله عليه.

السادسة: فيه دليل على وجوب التشهد الأول .

السابعة : فيه أن الأصل في مشروعية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء له بالرحمة التي هي زيادة البركة والخير .

121 – عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال :((لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية ؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا ، فقلنا : يا رسول الله ، قد علمنا الله كيف نسلم عليك : فكيف نصلي عليك ؟ فقال : قولوا : ((

---

[١٧٠] رواه البخاري رقم (6265) ومسلم رقم (402)

[١٧١] رواه البخاري رقم (835 و 6230 و6328) ومسلم رقم (402)

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد)) .[١٧٢]

الشرح

راوي الحديث هو كعب بن عجرة رضي الله عنه ،روى عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة وأربعين حديثاً .

فيه مسائل:

الأولى: كان الصالحون يتهادون الأحاديث ،والمعاني الفاضلة ، والكلمات المؤثرة ،فيما بينهم ، كما يتهادى الناس المتاع .

الثانية: فيه ركنية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة .

الثالثة:فيه إقرار تعليم الله بالعباد .

الرابعة:فيه دليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية لامجال فيها الإجتهاد .

الرابعة: فيه وجوب سآل المتعلم بالعالم العلم ،إذالم يعلم. بـ قوله: {فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}سورة النحل

وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل. فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث ..اهـ قاله السعدي .

الخامسة:كيفية تعليم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه.

السادسة: فيه فضيلة صلاة الإبراهيمية بـ(قولوا : ((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد))

122 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو : اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، وعذاب النار ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال)) .[١٧٣]

وفي لفظ لمسلم : ((إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ، يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم)) .[١٧٤]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه وجوب هذاالدعاء بعد التشهد الأخير ، وقبل السلام ،قاله الإمام الألباني

الثانية: فيه دليل على إثبات عذاب القبر من الكتاب والسنة والإجماع .

---

[١٧٢] رواه البخاري رقم (3370 و6357) ومسلم رقم (406)

[١٧٣] رواه البخاري رقم(1377) ومسلم رقم (588)

[١٧٤] رواه مسلم رقم (588)

الثالثة: فيه مشروعية التعوذ بالله من هذه الخصال لشدة خطورتها وضررها على العبد .

الرابعة: فيه دليل على أن الدعاء بعد التشهد أقرب للإجابة.

الخامسة: فيه أن المشروع للعبد أن يتقرب أولاً إلى الله بفعل ما أمره ثم يسأله بعد ذلك ففا أولى

السادسة: فيه دليل شدة خطر الفتن التي تتعرض لها العبد في حياته وبعد موته وأنه لا يستطيع الخلوص منها إلا بحول وقوة من الله تعالى.

السابعة: هذه أدعية عظيمة هامة موضعها بعد التشهد وقبل السلام لأته موطن إجابة.

الثامنة: فتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الإنشغال بالدنيا والشهوات، وأعظمها سوء الخاتمة.

التاسعة: فتنة الممات هي فتنة القبر كما ورد في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ،بـ(قوله: ((وإنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال.))

العاشرة: واتفقوا جميعاً على أن هذاالدعاء يكون في التشهد الأخير.

123 – عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم :((علمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال : قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا . ولا يغفر الذنوب إلا أنت . فاغفر لي مغفرة من عندك . وارحمني ، إنك أنت الغفور الرحيم)) .[١٧٥]

124 – عن عائشة رضي الله عنها قالت:((ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه " إذا جاء نصر الله . والفتح " إلا يقول فيها : سبحانك ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي)) .[١٧٦]

وفي لفظ : ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي)) [١٧٧]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمرو بن العاص ذكرنا ترجمته ،وأبوبكر أيضاً ،وعائشة كذلك.

فيهما مسائل:

الأولى: فيه استحباب خفض الصوت بالذكر في الصلاة

الثانية: فيه مشروعية الدعاء بهذا الدعاء في الصلاة فيما بين التشهد والتسليم ، أوفي السجود ، حيث لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم مكانه.

الثالثة: فيه بيان المقتضي للإجابة وهو وصف الرب بالمغفرة والرحمة فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب.

---

[١٧٥] رواه البخاري رقم(834) ومسلم رقم (2705)

[١٧٦] رواه البخاري رقم(817 و4967) ومسلم رقم (484)

[١٧٧] رواه البخاري رقم (4968)ومسلم رقم (484)

الرابعة: فيه دليل على جواز كل سؤال يتعلق بالدنيا و الآخرة .

الخامسة: فيه اعتراف العبد بالتقصير في حق ربه .

السادسة: إفراد الله بالألوهية في قوله "ولا يغفر الذنب إلا أنت".

السابعة: فيه استكانة العبد لربه وتذلله له وافتقاره إليه بطلب التفضل المحض.

الثامنة: فيه دليل على شرعية الدعاء في الصلاة على الإطلاق من غير تعيين.

التاسعة: فيه من الفقه أن المصلى أن يدعو الله فى جميع صلواته بما بدا له من حاجات دنياه وآخرته.

العاشرة: فيه حرص الصحابة على الخير ،وأدبهم في السؤال، وأنهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسباب دخول الجنة والنجاة من النار .

الحادي عشر: فيه الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية الإنعام، فالمغفرة ستر الذنوب ومحوها، والرحمة إيصال الخيرات.

الثاني عشر: فيه مشروعية طلب التعليم من الأعلى وإن كان الطالب يعرف ذلك النوع، وخص الدعاء بالصلاة.

الثالث عشر: فيه أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر هذا الدعاء إشارة إلى إيثار أمر الآخرة على أمر الدنيا.

باب الوتر

125 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:((سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل ؟ قال : مثنى ، مثنى . فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة . فأوترت له ما صلى . وإنه كان يقول : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا)) .[١٧٨]

126 – عن عائشة رضي الله عنها قالت :((من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أول الليل ، وأوسطه ، وآخره . وانتهى وتره إلى السحر)) .[١٧٩]

127 – عن عائشة رضي الله عنها قالت :((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس ، لايجلس في شيء إلا في آخرها)) .[١٨٠]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته ،وعائشة كذلك .

فيها مسائل:

---

[١٧٨] رواه البخاري رقم(472) ومسلم رقم (749)

[١٧٩] رواه البخاري ر قم(996) ومسلم رقم (745)

[١٨٠] رواه مسلم رقم (737)

الأولى: فيه أن صلاة الليل مثنى مثنى ، وهي أيسر على العبد لأنه يسلِّم بعد كل ركعتين.

الثانية: فيه دليل على أنه لا يجوز الاقتصار على أقل من ركعتين في النافلة ما عدا الوتر فلا يجوز أن يتطوع بركعة واحدةمن غير الوتر .

الرابعة: فيه دليل على أن خروج وقت الوتر بطلوع الفجر .

الخامسة: فيه استحباب الوتر، وقيل بوجوبه، والراجح أنه ليس بواجب.

السادسة: فيه جواز سآل السائل على مشهد الناس لتعميم الفائدة.

السابعة: فيه استحباب تأخير صلاة الوتر إلى آخر الليل لمن وثق نفسه بالقيام بعد النوم .

الثامنة: فيه جواز صلاة الوتر في أول الليل، وأوسطه، وآخره، لأن الجميع وقتها.

التاسعة: فيه اتفلق العلماء على أن وقتها بعد صلاة العشاء.

العاشرة: فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة، من دون ركعتي الفجر.

الحادي عشر: قال المحاملى:صلاته صلى الله عليه وسلم ستة أنواع ،والمقصود هنا الوتر .

الأولى:أن الوتر يكون ركعة واحدة.

الثانية :ثلاث ركعات مفصولة.

الثالثة:خمس ركعات لايقعد إلا في آخرهن ويسلم.

الرابعة:سبع ركعات يقعد في السادسة ولا يسلم ثم يقوم إلى السابعة ويتمها.

الخامسة:تسع ركعات يتشهد في الثامنة ولا يتمها، ثم يقوم إلى التاسعة فيتمها.

السادسة:إحدى عشرة ركعة، يسلم في كل ركعتين. ثم يأتي بواحدة.اهـ

وهذه الأخيرة هي التي داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

باب الذكر عقب الصلاة

128 – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ((أن رفع الصوت بالذكر ، حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)) .

قال ابن عباس :كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته[١٨١].

وفي لفظ " ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير ".[١٨٢]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عباس ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

---

[١٨١] رواه البخاري رقم(841) ومسلم رقم (583)

[١٨٢] رواه البخاري رقم(842) ومسلم رقم (583)

الأولى: فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقيب الصلاة وبخصوصه من جملة الذكر التكبير.

الثانية: فيه دليل على أن ابن عباس لم يكن يحضر معهم ،وهذا كان لصغره يومئذ ، أولعذرآخر ، والأول أرجح .

الثالثة:فيه مشروعية الذكر عقب الصلاة المكتوبة ،واستحباب رفع الصوت به .

الخامسة: فيه أن دبر كل شيء آخره، والمراد به هنا مابعد السلام من الصلاة المفروضة .

السادسة: فيه من الفوائد الجليلة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.

السابعة: فيه أن رفع الصوت بالذكر لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأصحابه معه.

التاسعة: فيه إثبات التكبير بعد الصلاة.

الحادى عشر: فيه كراهة رفع الصوت خاصة إذا كان هناك تشويش على المصلين .

129 – عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال : أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب إلى معاوية : ((إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير . اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد)) .[١٨٣]

ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك .[١٨٤]

وفي لفظ :((كان ينهى عن قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنع وهات)).[١٨٥]

الشرح

راوي الحديث هو المغيرة بن شعبة ذكرنا ترجمته. وأمامعاوية بن أبي سفيان فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة وثلاثين حديثاً.

فيه مسائل:

الأولى: استحباب هذاالدعاء عقب الصلوات المكتوبات.

الثانية: اشتمل هذا الدعاء على توحيد الله ونفى الشريك معه، وإثبات الملك المطلق، والحمد الكامل والقدرة التامة له سبحانه وتعالى، كما أن فيه توحيده بالتصرف والقهر، وأن كل شيء بيده، فقد جمع توحيد الألوهية والربوبية، والأسماء والصفات.

الثالثة: فيه الاعتراف لله تعالى بالوحدانية وإفراده بالألوهية دون من سواه لتوحيده بصفات الكمال والجلال ، وانفراده بالملك والتصرف الله أعلم .

الرابعة: فيه مسارعة الصحابة رضى الله عنهم إلى تنفيذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن معاوية رضى الله عنه لما بلغه هذا الدعاء، أمر بالناس بلعمل به.

---

[١٨٣] رواه البخاري رقم(844 و 2408) ومسلم رقم (593)

[١٨٤] هذ الأثر علقه البخاري رقم (6615)

[١٨٥] رواه البخاري رقم (7292) ومسلم رقم (593)

الخامسة: فيه العمل بالحظ المعروف، وهو مسألة اتفاقية في جميع الأغراض

السادسة: فيه دليل على أن خبر الواحد مقبول وهو دأب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم من أئمة الدين والله أعلم.

السابعة: فيه النهى عن إضاعة المال، أي إنفاقه في غير الطرق المشروعة .قاله الشيخ البسام في تيسيره على شرح عمدة الأحكام.

التاسعة: فيه أن العمل لا ينجي صاحبه ، وإنما النجاة بفضل الله ورحمته..اهـ المفهم للقرطبي

130 – عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه : ((أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم . قال : وما ذاك ؟ قالوا : يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون ولا نتصدق . ويعتقون ولا نعتق . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم ، وتسبقون من بعدكم . ولا يكون أحد أفضل منكم ، إلا من صنع مثل ما صنعتم ؟ قالوا : بلى ، يا رسول الله . قال : تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة : ثلاثا وثلاثين مرة .

قال أبو صالح : فرجع فقراء المهاجرين ، فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ، ففعلوا مثله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)) .

قال سمى: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت إنما قال: تسبح الله ثلاثا وثلاثين، وتكبر الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين.

فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال: قل: "الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين "[١٨٦]

الدثور : المال الكثير .

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه مشروعية قول: الله أكبر 33 ،سبحان الله 33 ، والحمد لله 33، بعد كل صلاة مكتوبة .وأن فضلها عظيم.

[١٨٦] رواه البخاري رقم (843 و6329)ومسلم(595).

قال الحافظ رحمه الله:الأولى البداءة بالتسبيح؛لأنه يتضمن نفي النقائص عن الباري سبحانه وتعالى ، ثم التحميد ؛ لأنه يتضمن إثبات الكمال له ، إذ لا يلزم من نفي النقائص إثبات الكمال،ثم التكبير إذ لا يلزم من نفي النقائص وإثبات الكمال نفي أن يكون هناك كبير آخر ، ثم يختم بالتهليل الدال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك اهـ فتح الباري

الثانية: فيه شدة حرص الصحابة على التنافس على الخير والمسابقة إليه .

قال ابن رجب رحمه الله: فكان الفقراء يحزنون على فوات الصدقة بالأموال التي يقدر عليها الأغنياء ، ويحزنون على التخلف عن الخروج في الجهاد ؛ لعدم القدرة على آلته . اهـ .فتح الباري لابن رجب

الثالثة: فيه التنافس في أمور الآخرة ،محمود ، بخلاف التنافس على الدنيا ، فإنه سبب الهلاك .

والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم ، فتنافسوها كما تنافسوها ، وتهلككم كما أهلكتهم)) رواه البخاري ومسلم .

الرابعة: فيه أن المتمني للخير يكتب له مثل أجر فاعله إذا صدق في تمنيه.

الخامسة: فيه أن الراغب في الدار الآخرة لا يترك شيئا من الأعمال ؛ لأنه لا يدري ما هو العمل الذي يدخله الجنة .

السادسة: فيه دليل على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر..اهـ مشكاة المصابيح

قال الحافظ رحمه الله: فيه دليل على أن دخول الفقراء قبل الأغنياء لا ينافي فضل الأغنياء ، وعلو درجاتهم ، وكثرة ثواب أعمالهم ؛ لأن ذلك من جهة كون حساب الفقراء يسيراً ، سهلاً سريع الانقضاء ، والله أعلم..اهـ فتح الباري

السابعة: فيه فضل الغني على الفقير إذا استوت أعماله وأعمال الفقير البدنية .

الثامنة:فيه أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف،أن يجيب بما يلحق به المفضول درجة الفاضل .

االتاسعة: فيه الحث على السؤال عما ينتفع به المسلم ويترقى به في مراتب الكمال.

131 – عن عائشة رضي الله عنها : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام . فنظر إلى أعلامها نظرة . فلما انصرف قال : اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم ، وأتوني بأنبجانية أبي جهم . فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي)) .[١٨٧]

الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية : كساء غليظ .

الشرح

راوي الحديث هي عائشة ذكرنا ترجمتها.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على جواز لباس الثوب ذي عَلَمٍ .

الثانية: فيه دليل على طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها ونفي ما يقتضي شغل الخاطر بغيرها.

---

[١٨٧] رواه البخاري رقم (373)ومسلم رقم (556)

الثالثة: فيه دليل على مبادرة الرسول صلى الله عليه و سلم إلى مصالح الصلاة ونفي ما يخدش فيها حيث أخرج الخميصة .

الرابعة: فيه استحباب المبادرة إلى ترك كل مايلهي ويشغل القلب عن الطاعات والإعراض عن زينة الدنيا وفتنها.

الخامسة: فيه كراهة الصلاة على المفارش،وكراهة نقش المساجد .

السابعة: فيه أن التفكر في الشيء لا يبطل الصلاة..اهـ شرح السنة للبغوي

الثامنة: فيه دليل على جواز لبس المخطط للرجال إذالم يكن من لباس النساء ولم يكن لباس شهرة ولا لباس تبذل

التاسعة: فيه الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل..قاله النووي في شرح مسلم .

قلت: والسنة أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده حال القيام وإلى إصبعه حال جلوسه في التشهد .

باب الجمع بين الصلاتين في السفر

132 – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال :((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر ، إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء)) .[١٨٨]

الشرح

راوي الحديث هي عائشة ذكرنا ترجمتها.

فيه مسائل:

الأولى: فيه أن الجمع في السفر مشروع وهو قول الجمهور ، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد .

الثانية: فيه أن المسافر يجوز له الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء .اهـ شرح البخاري لابن بطال .

الثالثة:أن الأصل هو التيسير على المسافر ، ويفعل المسافر الأرفق به تقديما أو تأخيرا إلا أنه لا يجوز له تأخير الصلاة بغير نية ،فإذا أراد جمع التأخير فلا بد أن ينوي ذلك بقلبه قبل خروج وقت الأولى، والتقديم قبل دخول الصلاة الثانية.

باب قصر الصلاة في السفر

133 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :((صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين ، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك)) [١٨٩].

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته .

---

[١٨٨] رواه البخاري رقم (1107) (ومسلم رقم 1\490)

[١٨٩] رواه البخاري رقم (1102)ومسلم رقم (689)

فيه مسائل:

الأولى: فيه القصر للصلوات الرباعية، وهي الظهر، والعصر والعشاء. ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا قصر في المغرب والفجر.

الثانية: فيه دليل على أن المسافر يبدأ القصر إذا جاوز بيوت بلده ، ولا يقصر في بيته ولابلده ،وهذامذهب جماهير العلماء .

قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي خرج منها ، واختلفوا فيما قبل الخروج من البيوت ، فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة البيوت.

الثالثة: فيه مشروعية القصر في السفر وهو أمر مجمع عليه ،قال ابن هبيرة اتفقوا على القصر في السفر. اهـ. الإفصاح

الرابعة: فيه عدم وجوب الجمعة ولا الجماعة على المسافر ،بل الأصل في السفر هو القصر والله أعلم .

باب الجمعة

134 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :((من جاء منكم الجمعة فليغتسل))[١٩٠]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه أن الغسل مشروع لكل من أتى الجمعة سواء كان من أهل وجوبها أم لا ؟ وذلك أن من الشرطية تفيد العموم فهي تعم الذكر والأنثى والبالغ وغيرالبالغ...اهـ قاله الشيخ أحمد النجمي

قال ابن بطال رحمه الله: أجمع أئمة الفتوى أن الصبيان والنساء لا تلزمهم الجمعة فسقط الغسل عنهم ، وكذلك أجمع أئمة الفتوى أن المسافرين لا جمعة عليهم فلا غسل عليهم .

الثانية: فيه دليل على أنه لا غسل على من لا يأتي الجمعة ، كالمسافر والمريض والخائف على نفسه ، ولا على من ليس من الرجال ، كالنساء والصبيان ؛ فإن الصبيان لا يدخلون في خطاب التكليف

الثالثة: فيه وجوب الغسل لصلاة الجمعة والأصل حمل الحديث على ظاهره.

الرابعة: فيه دليل على أن الغسل يكون للصلاة، ويقدم عليها وهو الصحيح، لأنه مقصود لها، لاليومهاوالله أعلم

الخامسة: فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى مواطن العبادة والصلاة على أحسن حال وأجل هيئة .

السادسة : فيه أن الأمر يقتضي للوجوب وإن كان عند الجمهور للندب .

135 – عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال:((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم ، يفصل بينهما بجلوس)).[١٩١]

---

[١٩٠] رواه البخا ري رقم (894) ومسلم رقم (844)

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى: فيه مشروعية خطبتين لصلاة الجمعة .

الثانية: فيه دليل على أنه يستحب أن يخطب قائما لقوله (وهو قائم) وذهب جمهور العلماء إلى استحبابه .وذهب بعض العلماء إلى وجوبه ، والأول أصح .

الثالثة: يسن الجلوس بين الخطبتين ، ولو لم يجلس فلا شيء عليه ، وهذا مذهب جمهور العلماء .

الرابعة: فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائمًا سواء خطبة الجمعة أوغيرها.

136 – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ((جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة . فقال : صليت يا فلان ؟ قال : لا ،قال : قم فاركع ركعتين .[١٩٢]

وفي رواية فصل ركعتين)) .[١٩٣]

الشرح

راوي الحديث جابر بن عبدالله ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه مشروعية تخفيف هاتين الركعتين ليتفرغ لسماع الخطبة .

الثانية: اتفق العلماء على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة .

الرابعة: فيه جواز الكلام للخطيب لمن يخاطبه ، وإن هذامستثنى من تحريم الكلام أثناء الخطبة .

الخامسة: فيه أهمية تحية المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وأمر بها مع انشغال المصلي بها عن سماع الخطبة ،وهذا ليس تخصيص بهذا الرجل فحسب .

السادسة: فيه جواز تكليم الإمام لحاجة ،وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

السابعة: فيه ترك الاستماع من الخطبة والاشتغال بالصلاة ،إذ الاستماع إلى الخطبة واجب، ولا يعارض الواجب إلا بواجب مثله أوأقوى منه.

الثامنة :فيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أمر الدين حتى على المنبر في أثناء الخطبة.

التاسعة :فيه سآل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل أنه كان يرى ثم غفل عنه، فلما ذكره سأل فقال له ،ياسليك أصليت ؟ قال : لا، فأمر الصلاة ،وهي مايسمونه تحية المسجد .

---

[١٩١] ليس هذا اللفظ في الصحيحين بل هو عند النسائي(3\109) وهو صحيح ، وفي البخاري رقم (920) ومسلم رقم (861) كان النبي صلي الله عليه وسلم يخطب قا ئماً ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الأان .

[١٩٢] رواه البخاري رقم (930) ومسلم رقم (875)

[١٩٣] رواه البخاري رقم (931) ومسلم رقم (875)

137 – عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا قلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت)) .[١٩٤]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى:فيه دليل على أن النهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة ، وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهور . اهـ شرح مسلم.للنووي .

قلت: في حال قيام الإمام فقط ،وأما قعد الإمام بين الخطبتين فيجوز الكلام للمستع

الثانية: فيه دليل على وجوب الإنصات يوم الجمعة لسماع الخطبة .

قال ابن بطال رحمه الله: وجما عة أئمة الفتوى على وجوب الإنصات للخطبة...اهـ شرح البخاري .

قال ابن عبد البر رحمه الله: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها .

الرابعة: يحرم رد السلام أثناء الخطبة ، لأنه إذا لم يجز تسكيت المتكلم فمن باب أولى رد السلام

السابعة: فيه دليل على أن محادثة الخطيب لا شيء فيها إذا كانت فيما ينفع، أما إذا كانت في كلام لا غ لا قيمة له أو كلام يثير إشكالات أو فيه ضرر على أحد فهو ممنوع من الأصل ، وفي الخطبة من باب أولى...اهـ شرح بلوغ المرام لخضير .

138 – عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال:((رأيت رسول الله قام صلى الله عليه وسلم فكبر وكبر الناس وراءه ، وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى ، حتى سجد في أصل المنبر ، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته . ثم أقبل على الناس ، فقال : أيها الناس ، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ، ولتعلموا صلاتي"[١٩٥]

وفي لفظ صلى عليها . ثم كبر عليها . ثم ركع وهو عليها ، فنزل القهقرى)) .[١٩٦]

الشرح

راوي الحديث هو سهل بن سعد بن مالك الساعدي رضي الله عنهما ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، مائة وثمانية وثمانين حديثاً .

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه المأموم لقصد التعليم.

الثانية: فيه مشروعية اتخاذ المنبر الذي يقف عليه الخطيب يوم الجمعة وغيره.

الثالثة: فيه جواز وقوف الإمام على مكان أرفع من مكان المأموم.

---

[١٩٤] رواه البخاري رقم (934) ومسلم رقم (851)

[١٩٥] رواه البخاري رقم (917) ومسلم رقم (544)

[١٩٦] المر جع السا بق .

الرابعة:فيه جواز العمل اليسير في الصلاة وأن الحركة القليلة لا تبطل الصلاة وأن الخطوة والخطوتين لا تبطل الصلاة لكن فيه إشكال على من حد العمل الكثير بثلاث خطوات .

قلت: وهذا التحديد ليس فيه دليل .

الخامسة:فيه أن السنة في المنبر أن يكون له ثلاث درجات.

السادسة: فيه جواز القهقرى وهو المشي إلى خلف.

السابعة: فيه جواز كون الإمام أرفع مكانا من المأمومين للحاجة ،ويكره لغير حاجة .

الثامنة: فيه مسؤولية الإمام على تعليم الناس .

التاسعة: فيه مشروعية تعليم الناس بالقول والفعل ،وان هذا لايؤنف منه،ولا يعاب على فاعله .

العاشرة: فيه جواز الصلاة في غير وقت الصلاة من أجل تعليم الناس بها، وأن هذا لاينافي الإخلاص ؛ لأن أصل العمل لله ، سواء ما كان من الصلاة ، أو ما كان من التعليم ،والله أعلم.

139 – عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((من اغتسل يوم الجمعة ، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة . ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة . ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن . ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة . ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة . فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر)) .[١٩٧]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: الحديث فيه تأكيد الغسل يوم الجمعة ،وأن هذه الفضيلة لا تنال إلا بذلك .

الثانية:فيه الحث على التبكير إلى الجمعة وأن مراتب الناس في الفضيلة فيهاوفي غيرها بحسب أعمالهم .

الثالثة: فيه أن التضحية بالإبل أفضل من البقرة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الإبل وجعل البقرة في الدرجة الثانية ، وقد أجمع العلماء على أن الإبل أفضل من البقر في الهدايا.

الرابعة :فيه أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم. وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع.

الخامسة: فيه دليل على مشروعية حضور الخطبة والدنو من الإمام .

السادسة: فيه دليل على أن وقت الجمعة هو وقت الزوال لهذا الدليل الصحيح.

السابعة: فيه دليل على أن صلاة الجمعة هي بدل من صلاة الظهر وصلاة الظهر لا يجوز إلا بعد الزوال بالنصوص الشرعية والإجماع .

الثامنة: فيه أن التأخر عن الإمام يوم الجمعة من أسباب التأخر عن دخول الجنة .

---

[١٩٧] رواه البخاري رقم (881) ومسلم رقم (850)

التاسعة: فيه دليل أن هذه الساعات تنتهي بجلوس الإمام على المنبر لقوله ((فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر)).–أي من بيته .

العاشرة: فيه دليل على أن الملائكة يستمعون الذكر بعد أن يطووا صحفهم .

الحادي عشر: فيه دليل على أن من جاء بعد جلوس الإمام على المنبر فلا فضل بعده .

140 – عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال : ((كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ، ثم ننصرف . وليس للحيطان ظل نستظل به)) .[١٩٨]

وفي لفظ : ((كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ، ثم نرجع فنتتبع الفيء)) .[١٩٩]

الشرح

راوي الحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: وقت الجمعة عند جمهور العلماء وقت الظهر فلا تجوز قبل الزوال.

الثانية: فيه تصريح بأنه قد وجد في ذلك الوقت فيء يسير .

الثالثة: فيه دليل على أن وقتها بعد الزوال إلا ما نقل عن أحمد بن حنبل أنه إن صلاها قبل الزوال أجزأته.

قال الحافظ ابن حجر قد نقله – أي صحة وقوعها قبل الزوال ،قاله ابن قدامه وغيره عن جماعة من السلف .وهو خلاف الصواب ...اهـ فتح الباري .

فالراجح أن وقتها وقت الظهر لأمور :– أولا : أنها بدل من الظهر فلا يصح أن تصلى إلا في وقت الظهر وهو بعد الزوال بإجماع المسلمين .

والثاني :أنه لوصلى قبل الزاول لاتعد الجمعة ،لأن الله قال: { فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } رقم [103] أي: مفروضا في وقته،وأن لها وقتا لا تصح إلا به.

الرابعة: فيه دليل على أن المبادرة بصلاة الجمعة واجب .

الخامسة: اتفق العلماء على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر.

141 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :((كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة : الم تنزيل السجدة و : هل أتى على الإنسان)) .[٢٠٠]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرناترجمته .

---

[١٩٨] رواه البخا ري رقم (4168) ومسلم رقم (860)

[١٩٩] رواه مسلم رقم (860)

[٢٠٠] رواه البخاري رقم (891) ومسلم رقم (880)

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذا المحل .

الثانية: فيه مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة كل سورة بكاملها في ركعة .

الثالثة: فيه السر في قراءتهما في صلاة فجر يوم الجمعة أنهما تضمنتا ما كان وما يكون يومهما ، فإنهما اشتملتا على خلق آدم ، وعلى ذكر المعاد ؛ وحشر العباد ، وذلك يكون في يوم الجمعة ، ففي قراءتهما تذكير للعباد بما كان فيه ويكون ؛ قلت : ليعتبروا بذكر ما كان ، ويستعدوا لما يكون .اهـ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

الرابعة: فيه دليل على أن ذلك كان دأبه صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة .

الخامسة :والفقهاء مجمعون على السجود فى سورة تنزيل .اهـ شرح البخاري لابن بطال .

قلت : يريد سورة تنزيل ،السجدة ،ولم يصح فيها حديث يدل على سجود التلاوة فيه .

السادسة: الحديث دليل على استحباب قراءتهما في صبح يوم الجمعة وهو مذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، لكن المالكية كر هوا تعمد تلاوة السجدة في الفرض والمداومة عليها في فجر الجمعة حتى لا يؤدي التزامها إلى اعتقاد الجاهل ركنيتها ، وقد حكى القرافي عن العجم اعتقاد كون صلاة الصبح يوم الجمعة ثلاث ركعات لأن قراءة السجدة لما التزمت فيها وحو فظ عليها اعتقدوا فيها الركنية فعدوها ركعة ثالثة ...اهـ قاله الشاطبي في الاعتصام .

قال ابن رجب رحمه الله: واعتقاد فرضية ذلك بعيد جدا ، فلا يترك لأجله السنة الصحيحة ، واتباع عمل الصحابة .اهـ شرح البخاري لابن رجب

وقال النووي رحمه الله: ولا تكره قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجود.اهـ شرح مسلم .

باب صلاة العيدين

142 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:((كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة)) [٢٠١]

143 – عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ((خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة ، فقال : من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له . فقال أبو بردة بن نيار – خال البراء بن عازب – يا رسول الله ، إني نسكت شاتي قبل الصلاة ،وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب . وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي ،فذبحت شاتي ، وتغذيت قبل أن آتي الصلاة ، فقال : شاتك شاة لحم ،قال : يا رسول الله ، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني ؟ قال : نعم ، ولن تجزي عن أحد بعدك)) . [٢٠٢]

---

[٢٠١] رواه البخاري رقم (963) ومسلم رقم (888)

[٢٠٢] رواه البخاري رقم (955) ومسلم رقم (1961)

144 – عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : ((صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال : من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله)) [٢٠٣] .

145 – عن جابر رضي الله عنهما قال : ((شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد . فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، بلا أذان ولا إقامة . ثم قام متوكئا على بلال ، فأمر بتقوى الله تعالى ، وحث على طاعته ، ووعظ الناس وذكرهم ، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن ، وقال : يا معشر النساء ، تصدقن . فإنكن أكثر حطب جهنم ، فقامت امرأة من سطة النساء ، سفعاء الخدين فقالت : لم يا رسول الله فقال : لأنكن تكثرن الشكاة ، وتكفرن العشير . قال : فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن)) . [٢٠٤]

146 – عن أم عطية – نسيبة الأنصارية – قالت : ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين)) . [٢٠٥]

وفي لفظ : ((كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد ، حتى نخرج البكر من خدرها ، حتى تخرج الحيض ، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته)) . [٢٠٦]

الشرح

راوي الحديث الأول هو عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ذكرنا ترجمته ، وأيضاً البراء بن عارب.

وأما جندب بن عبدالله رضي الله عنه ،فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وأربعين حديثاً ،وأيضاً جابر ذكرنا ترجمته ، وأم عطية اسمها نسيبة الأنصارية رضي الله عنها ،روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعين حديثاً.

فيها مسائل:

الأولى: مشروعية الخطبة يوم العيد لأن الخطبة تكون بعد الصلاة .

الثانية:فيه أن الصلاة قبل الخطبة وأن الذبح لا يصح إلا بعد الصلاة في العيد الأضحى .

---

[٢٠٣] رواه البخاري رقم (985) ومسلم رقم (1960)

[٢٠٤] رواه البخاري رقم (958 و961 و978) ومسلم رقم (885)

[٢٠٥] رواه البخاري رقم (324 و351 و974 و980) ومسلم رقم (890)

[٢٠٦] رواه البخاري رقم (971) ومسلم رقم (890)

الثالثة: فيه من الفقه أن الذبح لا يجوز قبل ذبح الإمام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي ذبح قبل أن يذبح بالإعادة

الرابعة: فيه تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم أبا بردة بإجزاء العناق من دون سائر الأمة.

الخامسة: فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يجعل في الخطبة شيئا من التعاليم.

السادسة: فالحائض تشهد العيد وتدخل المصلى ، ولكنها لا تقف في صف المصليات .

السابعة :فيه بيان المبالغة في الاجتماع وإظهار الشعار وقد كان ذلك الوقت أهل الإسلام في حيز القلة فاحتيج إلى المبالغة بإخراج العواتق وذوات الخدور.

قلت :وهذاالقول قدقاله بعض أهل العلم وهو غيرصحيح ، والصحيح أن حضور المرأة في صلاة العيد مع الإمام سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته .

الثامنة : فيه جواز ذكرالله للحائض في يوم العيد مع المسلمين .

التاسعة : فيه دليل على استحباب التكبير لكل احد في العيدين وهو مجمع عليه .

العاشرة: فيه الحث على حضور العيد لكل أحد والتعاون على البر والتقوى .

الحادي عشر: فيه منع الحيض من المصلى وهو قول الجمهور .

الثاني عشر:فيه بذل النصحة لمن احتاج إليها .

الثالث عشر: فيه دليل على أن النساء أكثر من الرجال في الدنيا ولآخرة والنار والجنة .

الرابع عشر :فيه مشروعية خروج النساء لصلاة العيد

الخامس عشر : فيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين .

السادس عشر : فيه مشروعية وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام.

السابع عشر: فيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تأكل من مال ابنها وأبيها وزوجها بغير أذنهم.

الثامن عشر : ووجه الدلالة من القصة ترك الاستفصال عن ذلك كله.

التاسع عشر :أن في هذااليوم بركة لايعلم قدرها إلا الله تبارك وتعالى .

العشرون :فيه اجتناب المرأة باختلاط الرجال الأجانب .

الحادي والعشرون : أن صلاة العيد ليس لها آذان ولا إقامة .

الثالث والعشرون: فيه أن المرأة يجوز لها أن تتصدق بمالها بدون إذن زوجها.

الرابع والعشرون : فيه وجوب طاعة أولي الأمر .

الخامس والعشرون: فيه وجوب البسملة عند الذبح .

السادس والعشرون : فيه فضيلة أبي بردة رضي الله عنه .

باب صلاة الكسوف .

147 – عن عائشة رضي الله عنها : ((أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي : الصلاة جامعة . فاجتمعوا . وتقدم ، فكبر

وصلى أربع ركعات في ركعتين ، وأربع سجدات)) .[٢٠٧]

148 – عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، يخوف الله بهما عباده ، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس ،فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا ، وادعوا حتى ينكشف ما بكم)) .[٢٠٨]

149 – عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ((خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس . فأطال القيام ، ثم ركع ، فأطال الركوع ، ثم قام ، فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع ، فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ، فأطال السجود ، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ، ثم انصرف ، وقد تجلت الشمس ، فخطب الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا ، وصلوا وتصدقوا ، ثم قال : يا أمة محمد ، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده ، أو تزني أمته ، يا أمة محمد ، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا)) .[٢٠٩]

وفي لفظ : ((فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات)) .[٢١٠]

150– عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : ((خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فقام فزعا ، ويخشى أن تكون الساعة ، حتى أتى المسجد . فقام ، فصلى بأطول قيام وسجود ، ما رأيته يفعله في صلاته قط ، ثم قال : إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل : لا تكون لموت أحد ولا لحياته . ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده ، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره)) .[٢١١]

---

[٢٠٧] رواه البخاري رقم (1066) ومسلم رقم (901)

[٢٠٨] رواه البخاري رقم (1041 و1057) ومسلم رقم (911)

[٢٠٩] رواه البخاري رقم (1044) ومسلم رقم (901)

[٢١٠] رواه البخاري رقم (1046) ومسلم رقم (901)

[٢١١] رواه البخاري رقم (1059) ومسلم رقم (91)

الشرح

راوي الحديث هي عائشة رضي الله عنها ذكرنا ترجمتها. وأيضا أبو موسى .

وأما أبومسعود عقبة بن عمرو ،فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة واثنين حديثاً

فيها مسائل:

الأولى: فيه أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة بلتفاق العماء .

الثانية: فيه أن الحديث يدل على أن لها نداء ونداءها (الصلاة جامعة).

الثالثة: فيه أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان ، وهذا أصح ما ورد .

الرابعة: أن وقت صلاة الكسوف من حدوثه إلى أن ينجلي ، فإن انجلى أثناء الصلاة أتمها خفيفة ، لأن السبب الذي شرعت له قد زال .

الخامسة: فيه أن الحكمة من الكسوف تخويف العباد، لقوله صلى الله عليه وسلم (يخوف الله بها عباده) .

السادسة:فيه بيان أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الكونية الدالة على قدرته .

السابعة: فيه إثبات القدرة لله إثباتا يليق بجلاله .

الثامنة: فيه أن السنة في الكسوف والخسوف سواء كان في الشمس أو القمر أن ينادى بهما .

التاسعة: فيه أن الكسوف والخسوف يأتيان مفاجأة .

العاشرة: فيه دليل على شرعية القراءة الجهر في صلاة الكسوف سواء في النهار أوفي الليل .

الحادي عشر: فيه الحث على طاعات الله فهو أمرمهم.

الثاني عشر: فيه استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف .

الثالث عشر:فيه أن الخطبة لا تفوت بالانجلاء بخلاف الصلاة .

الرابع عشر: فيه تطويل صلاة الكسوف والخسوف في القيام والركوع والسجود .

الخامس عشر: فيه أن المناسبة بين ذكر الزنا والكسوف مترابط ،وأن المناسبة بينهما أن الكسوف يذهب معه ضوء هذه الآية وتذهب منفعتها ويكون العبد في حالة تخوف من الله عز جل بمفارقة نورها لها بالكسوف، وأن الزنا يفارق العبد فيه إيمانه ك ما تفارق الشمس ضوءها والقمر ضوءه كما جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ،وجاء أنه يفارقه إيمانه فيكون فوقه كالظلة .

السادس عشر: فيه بيان أن بعد الركوع الثاني يقرأ بالفاتحة وسورة أوسور ولكن يجعل القيام الثاني أقل من القيام الأول .

السابع عشر: فيه أن الإمام يلزمه عند الآيات موعظته للناس ويأمرهم بأعمال البر وينهاهم عن المعاصى ، ويذكرهم بنقمة الله .

الثامن عشر: فيه أن الصدقة والصلاة والاستغفار تكشف النقم ،وترفع العذاب .

التاسع عشر: فيه أن صلاة الكسوف تصلى في المسجد .

العشرون: فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لايعلم الغيب .

باب الاستسقاء

151 – عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال : ((خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي ، فتوجه إلى القبلة يدعو ، وحول رداءه ، ثم صلى ركعتين ، جهر فيهما بالقراءة)) . [٢١٢]

وفي لفظ إلى المصلى . [٢١٣]

152 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه ((أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ، ثم قال : يا رسول الله ، هلكت الأموال ، وانقطعت السبل فادع الله تعالى يغيثنا ، قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال : اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا . قال أنس : فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس . فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت ، قال : فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ، قال : ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس ، فاستقبله قائما ، فقال : يا رسول الله ، هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ، فادع الله أن يمسكها عنا ، قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال : اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ، قال : فأقلعت ، وخرجنا نمشي في الشمس .

قال شريك: فسألت انس بن مالك أهو الرجل الأول ؟ قال: لا أدرى.)) . [٢١٤]

الظراب: الجبال الصغار، والآكام " جمع " أكمة " وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة ودار القضاء ": دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه سميت بذلك، لأنها بيعت في قضاء دينه.

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن زيد بن عاصم ذكرنا ترجمته .وأيضاً أنس بن مالك.

فيهما مسائل:

---

[٢١٢] رواه البخاري رقم (1024) ومسلم رقم (894)

[٢١٣] رواه البخاري رقم (1012 و1027 و1028 و 6343) ومسلم رقم (894)

[٢١٤] رواه البخاري رقم (933 و 1013 و119 و1033) ومسلم رقم (897)

الأولى: فيه استحباب صلاة الاستسقاء والبروز إلى المصلى .

الثانية: فيه دليل على استحباب الصلاة للاستسقاء وهومذهب جمهور الفقهاء .

الثالثة: فيه دليل على استحباب تحويل الرداء في هذه العبادة.

الرابعة: فيه تقديم الدعاء على الصلاة وعدم ذكر الخطبة واستقبال القبلة بالدعاء والجهر فيها .

الخامسة: فيه دليل على تقديم الدعاء على الصلاة ولم يصرح بلفظ الخطبة والخطبة .

السادسة: فيه دليل على استقبال القبلة عند الدعاء مطلقا.

السابعة:فيه دليل على الجهر في هذه الصلاة والله أعلم .

الثامنة: فيه دليل على جواز كلام الداخل والخطيب في حال خطبته والله أعلم .

التاسعة:فيه دليل على أنه إذااتفق وقوع الاستسقاء يوم جمعة اندرجت خطبة الاستسقاء وصلاتها في الجمعة

العاشرة: فيه دليل على عَلَمٍ من أعلام النبوة ،ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث استجاب الله دعائه في نفس اللحظة واستمرا المطر أسبوعا كاملا.

الحادي عشر: فيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء،وهو عدم رفع الكف الى السماء ،وكيفيتهما رفع ظاهرهما الى السماء وبطنهما إلى الأرض .

الثاني عشر : فيه الدعاء إلى الله فى الاستصحاء كما يدعى فى الاستسقاء ؛ لأن كل ذلك بلاء يفزع إلى الله فى كشفه .

الثالث عشر: فيه ظهور قدرة الله الباهرة في إنزال المطر وإمساكه .

الرابع عشر : فيه تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامه لأصحابه أياً كانوا.

الخامس عشر: فيه دليل على أن الصحابة لايكذبون وهذاأنس بن مالك عندما سئل عن الرجل الذي كان يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهو الرجل الأول أم لا؟ قال: لاأدري .

السادس عشر:أن المهاجرين قداستوطنوا بالمدينة حتى يكون لهم آثار معروفة .

السابع عشر: أن المطر فيه نفع كثير، وضر كثير ،وكلا هما ذكر في الحديث .

باب صلاة الخوف

153 – عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : ((صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه ، فقامت طائفة معه ، وطائفة بإزاء العدو ، فصلى بالذين معه ركعة ، ثم ذهبوا ، وجاء الآخرون ، فصلى بهم ركعة ، وقضت الطائفتان ركعة ، ركعة)) .[٢١٥]

154 – عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع ، صلاة الخوف : أن طائفة صفت معه ،

[٢١٥] رواه البخاري رقم (942) ومسلم رقم (839)

وطائفة وجاه العدو ، فصلى بالذين معه ركعة ، ثم ثبت قائما ، وأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا ، فصفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى ، فصلى بهم الركعة التي بقيت ، ثم ثبت جالسا ، وأتموا لأنفسهم ، ثم سلم بهم)) .[٢١٦]

الرجل الذي صلى مع رسو ل الله صلى الله عليه وسلم هو سهل ابن ابي حثمة.[٢١٧]

155 – عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال : ((شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والعدو بيننا وبين القبلة ، وكبر النبي – صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ، ثم ركع وركعنا جميعا ، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه ، وقام الصف المؤخر في نحر العدو ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود ، وقام الصف الذي يليه : انحدر الصف المؤخر بالسجود ، وقاموا ، ثم تقدم الصف المؤخر ، وتأخر الصف المقدم ، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ، ثم انحدر بالسجود ، والصف الذي يليه – الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى – فقام الصف المؤخر في نحر العدو ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه : انحدر الصف المؤخر بالسجود ، فسجدوا ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا ، قال جابر : كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم)) .

وذكره مسلم بتمامه ،وذكر البخاري طرفا منه :((وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة ، غزوة ذات الرقاع)) .[٢١٨]

الشرح

راوي الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.ذكرنا ترجمته ،وأيضاً جابر بن عبدالله.

وأماسهل ابن ابي حثمة فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس وعشرين حديثاً.

فيها مسائل:

كيفية صلاة الخوف ستة أوجه :

---

[٢١٦] رواه البخاري رقم (4129) ومسلم رقم (842)

[٢١٧] رواه البخاري رقم (4131) ومسلم رقم (84)

[٢١٨] رواه البخاري رقم (4125)

الوجه الأول: أن يفرّق الإمام الجيش إلى فرقتين: فرقة تحمل في وجه العدوّ ، وفرقة ينحاز بها إلى حيث لا تبلغهم سهام العدوّ ، فيفتتح بهم الصّلاة .

الوجه الثّاني :أن يجعل الإمام الجيش فرقتين : فرقةً في وجه العدوّ ، وفرقةً يحرم بها ، ويصلّي بهم جميع الصّلاة ، ركعتين كانت ، أم ثلاثاً ، أم أربعاً .

الوجه الثّالث : أن يرتّبهم الإمام صفّين ، ويحرم بالجميع فيصلّون معاً ، يقرأ ويركع ، ويعتدل بهم جميعاً ، ثمّ يسجد بأحدهما ، وتحرس الأخرى حتّى يقوم الإمام من سجوده ، ثمّ يسجد الآخرون ، ويلحقونه في قيامه ، ويفعل في الرّكعة الثّانية كذلك ، ولكن يحرس فيها من سجد معه أوّلاً ، ويتشهّد ، ويسلّم بهم جميعاً ، وهذه صلاته بعسفان

الوجه الرّابع : صلاة الخوف إذا اشتدّ الخوف فمنعهم من صلاة الجماعة .

الوجه الخامس :أما في صلاة الخوف الشديد قال الشيخ الألباني رحمه الله: فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا (رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها) .متفق عليه .من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما .

الوجه السادس : إذا كان الإختلاط بين الكفار والمسلمين ،فقد النبي صلى الله عليه وسلم(إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس) أخرجه البيهقي بسند صحيح من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

كتاب الجنائز

156- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ((نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، خرج بهم إلى المصلى ، فصف بهم ، وكبر أربعا)) [٢١٩]

157 – عن جابر رضي الله عنه : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ، فكنت في الصف الثاني ، أو الثالث)) .[٢٢٠]

158 – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ، بعد ما دفن ، فكبر عليه أربعا)) .[٢٢١]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته ،وأيضاً جابر ،وأيضاًبن عباس رضي الله عنهم.

فيها مسائل:

الأولى:فيه دليل على جواز الإعلام بموت الميت.

الثانية: فيه دليل على جواز بعض النعي وقد ورد فيه نهي فيحتمل أن يحمل على النعي لغير غرض ديني مثل

---

[٢١٩] رواه البخاري رقم (1333) ومسلم رقم (951)

[٢٢٠] رواه البخاري رقم (1317) ومسلم رقم (952)

[٢٢١] رواه البخاري رقم (1319 و 1322 و1326 و1340) ومسلم رقم (954)

إظهار التفجع على الميت وإعظام حال موته .

وقال ابن المرابط رحمه الله: إن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصاب على أهله لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام ..اهـ فتح الباري

الثالثة: فيه دليل على جواز الصلاة على الغائب وهو مذهب الشافعي وخالف مالك و أبو حنيفة، والحديث حجة عليهما .

الرابعة: فيه دليل على أن سنة الصلاة على الجنازة أربع تكبيرات.

الخامسة: فيه من أدل الأدلة على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

السادسة: فيه اثبات الصلاة على الميت وأجمعوا على أنها فرض كفاية وهو الصحيح .

السابعة: فيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإعلامه بموت النجاشي وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه .

الثامنة: فيه جواز الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة.

التاسعة:فيه جواز الصلاة على المقبرة لمن فاتته الصلاة .

العاشرة: أن الصلاة على القبر، مثل الصلاة على الميت الحاضر.

الحادي عشر: ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والرأفة، وتفقد الواحد من أصحابه.

159 – عن عائشة رضي الله عنها : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في أثواب بيض يمانية ، ليس فيها قميص ولا عمامة)) .[٢٢٢]

160 – عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت : ((دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ، فقال : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني)) .فلما فرغنا آذناه . فأعطانا حقوه .

وقال : أشعرنها به – تعني إزاره .[٢٢٣]

وفي رواية "أو سبعا" ، [٢٢٤]

وقال : ((ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) [٢٢٥]

وإن أم عطية قالت : وجعلنا رأسها ثلاثة قرون)) .[٢٢٦]

---

[٢٢٢] رواه البخاري رقم (1264 و1273) ومسلم رقم (941)

[٢٢٣] رواه البخاري رقم (1253) ومسلم رقم (939)

[٢٢٤] رواه البخاري رقم (1254 و1259) ومسلم رقم (939)

[٢٢٥] رواه البخاري رقم (167) ومسلم رقم (939)

[٢٢٦] رواه البخاري رقم (1259) ومسلم رقم (939)

الشرح

راوي الحديث هي عائشة ذكرنا ترجمتها.وأيضاً أم عطية .

فيهمامسائل:

الأولى: قال النووي: معناه: لم يكفن في قميص ولا عمامة، وإنما كفن في ثلاثة أثواب.

الثانية: فيه استحباب البياض والنظافة في الكفن.

الثالثة:أن هذه الحال هي أكمل حال لتكفين الميت، لأن الله تعالى، هدى أصحاب نبيه إلى أكمل حال .

الرابعة: فيه جواز الزيادة في الكفن،على اللفافة الواحدة، ولو وجد من يعارض في ذلك من وارث أوغريم .

قد اتفق العلماء على أنه لا يجب أكثر من ثوب واحد يستر جميع البدن،والأفضل في الكفن أن لايكون فيه قميص ولا عمامة ،وهو مذهب الجمهور .

السادسة: فيه أن السنة في الكفن ثلاثة أثواب للرجل ، والمستحب في المرأة خمسة أثواب ، ويجوز أن يكفن الرجل في خمسة ، لكن المستحب ألا يتجاوز الثلاثة ،وأما الزيادة على خمسة فإسراف في حق الرجل والمرأة.

السابعة: فيه تحريم النظر إلى عورة الحي والميت ،وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ،ولا يجوز لأحد أن يغسل ميتا إلا وعليه ما يستره وأقل ما يلزم من الستر له ستر عورته .

الثامنة: فيه دليل على أن الكفن إذا ضاق عن الميت كان أولى أن تغطى وجهه ورأسه إكراما للوجه ، وسترا لما يظهر عليه من تغير محاسنه .

التاسعة: فيه دليل على أن القميص ليس بمستحب في الكفن وهو قول الجمهور .

العاشرة: فيه دليل أن الثوب الذي يغسل فيه الميت ليس من أكفانه وثياب الكفن غير مبلولة وبالله التوفيق.

161 – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال :((بينما رجل واقف بعرفة ، إذ وقع عن راحلته ، فوقصته أو قال : فأوقصته ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه . ولا تحنطوه ، ولا تخمروا رأسه . فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)) . [٢٢٧]

وفي رواية : ((ولا تخمروا وجهه ولا رأسه)) . [٢٢٨]

الوقص :كسر العنق .

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عباس ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

---

[٢٢٧] رواه البخاري رقم (1265) ومسلم رقم (1206)

[٢٢٨] رواه مسلم رقم (1206)

الأولى: فيه دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام وهو مذهب الشافعي ،وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف وهو الحياة لكن اتبع الشافعي الحديث وهو مقدم على القياس .

الثانية: فيه وجوب اجتناب الطيب للمحرم حيا أو ميتا .أن التكفين في الثياب الملبوسة جائز ،وهو مجمع عليه.

الثالثة: استحباب خلط الماء بالسدر في تغسيل الميت ،لأن المحرم إذا مات لا يقضى عنه ما بقي من نسكه ولو كان الحج فريضة ، لأن النبي لم يقل لهم : اقضوا عنه بقية نسكه ، ولو كان قضاء النسك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم .

الرابعة: فيه دليل على إباحة غسل المحرم الحي بالسدر خلافا لمن كرهه ، وأن الوتر في الكفن ليس بشرط ، وأن الكفن من رأس المال لأمره صلى الله عليه وسلم بتكفينه في ثوبيه ، ولم يستفصل هل عليه دين مستغرق أم لا . ..اهـ قالهـ ابن المنذر في الأوسط .

الخامسة: فيه استحباب تكفين المحرم في إحرامه ، وأن إحرامه باق ، وأنه لا يكفن في المخنط ، وأنه يجوز التكفين في الثياب الملبوسة ، وأن الإحرام يتعلق بالرأس .

السادسة: فيه وجوب تغسيل الميت، وأنه فرض كفاية.

السابعة: فيه وجوب تكفين الميت، وأن الكفن مقدم على حق الغريم، والوصي، والوارث.

الثامنة: فيه تحريم تغطية رأس الميت المحرم.

التاسعة: فيه دليل على تحريم الطيب على المحرم، حيا أو ميتا ، ذكرا أو أنثى، لأنه ترفه، وهو مناف للإحرام.

العاشرة: فيه جواز الاقتصار في الكفن على الإزار والرداء.

الحادي عشر: فيهـ دليل على أن دفن المسلم بعد موته من فروض الكفايات.

الثاني عشر:فيهـ مشروعية الحنوط في الميت لأن مفهوم قوله ولا تحنطوه أن النهي إنما هو باعتبار كونه محرما.

الثالث عشر: فيه دليل على أن حرم الرجل في رأسه دون وجهه.

الرابع عشر: فيه دليل على استحباب السدر في غسل الميت وأن المحرم في ذلك كغيره وهذا مذهبنا وبه قال طاوس وعطاء ومجاهد وبن المنذروآخرون ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون . اهـ شرح مسلم للنووي .

الخامسة عشر: فيه دليل على أن الرجل أوالمرأة بعد الموت كل منهما يغسل، فالمرأة يغسلها النساء والرجل يغسله الرجال.

السادس عشر: فيه دليل على جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره من محمل وغيره وإلى ذلك ذهب الجمهور

162- عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: ((نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا)) .[٢٢٩]

الشرح

راوي الحديث هي أم عطية ذكرنا ترجمتها.

فيه مسائل:

---

[٢٢٩] رواه البخاري رقم (1278) ومسلم رقم (938)

الأولى: فيه دليل على أنه لم يجب ولم يفرض ولم يشدد على إتباع الجنازة عليهنّ .
الثانية: فيه أن الأصل في الأحكام تساوي الرجال والنساء إلامادل الدليل على اختصاص أحدهما دون الآخر .
الثالثة: الحديث دليل على أن النهى من النبى صلى الله عليه وسلم على درجات ، فيه نهى تحريم ، ونهى تنزيه ، ونهى كراهية ، وإنما قالت أم عطية : (ولم يعزم علينا) لأنها فهمت من النبى صلى الله عليه وسلم أن ذلك النهى إنما أراد به ترك ما كانت الجاهلية من زور الكلام وقبيحه ، ونسبة الأفعال إلى الدهر ، فهى إذا تركت ذلك وبدلت منه الدعاء والترحم عليه كان خفيفا..اهـ شرح البخاري لابن بطال .
قال القرطبي رحمه الله: ظاهر سياق حديث أم عطية أن النهي نهي تنزيه ، وبه قال جمهور أهل العلم
الرابعة: فيه دليل على أن الله عزوجل لما علم ما تنطوي عليه طبيعة النساء من الضعف وعدم التحمل نهاهنَ عن اتباع الجنائز نهيا غير مؤكدالمنع فكأنه يؤخذ منه كراهة ذلك للنساء للعلة التي أشرنا إليها سابقا وبالله التوفيق .
قلت: والنهي لم يكن مؤكداً وهو القول المختار والله أعلم .

163 – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة : فخير تقدمونها إليه ،وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)) .[٢٣٠]

الشرح
راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته.
فيه مسائل:
الأولى: فيه دليل على استحباب الإسراع في الجنازة .
قال بن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا بين الأئمة..اهـ المغني
اتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه.اهـ قالهـ النووي .
الثانية: فيه أن الإسراع بالجنازة هو التجهيز والمشي إلى القبر وحمله الجمهور على الندب وحمله ابن حزم على الوجوب ،ويكره الإسراع الذى يشق على من يتبعها ، ويُحرك الميت ، وربما يهبب خروج شيء منه .
قلت :والصحيح هو قول الجمهور .
السابعة : فيه دليل على إثبات نعيم البرزخ وعذابه ، وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن مبتدأ ذلك وضعه في قبره إذا تم دفنه ، ولهذا يشرع في هذه الحال الوقوف على قبره والدعاءلهوالاستغفار، وسؤال الله له الثبات .
قلت:والحاصل أن الإسراع بها إذا كان معه حدوث مفسدة على الميت أو مشقة على الحامل فلايجوز ذلك ،

164 – عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : ((صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها)) .[٢٣١]

---

[٢٣٠] رواه البخاري رقم (1315) ومسلم رقم (944)

الشرح

راوي الحديث هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري .

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على أن القيام عند وسط المرأة والوصف الذي ورد في الحديث وهو كونها ماتت في نفاسها.

الثانية: فيه أن السنة إذا كان الميت امرأة أن يقف الإمام وسطها .

الثالثة: فيه أن موقف الإمام إذا صلى على رجل يكون عند رأسه .

الرابعة:أن المرأة إذا ماتت في النفاس يصلى عليها الجنازة،وإن كانت لم تصل هي في الحياة لأن الله رفع عنها الصلاة مادامت على مدة النفاس ، والحائض ذلك والله أعلم .

165 – عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه :((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة)) .[٢٣٢]

الصالقة ، التي ترفع صوتها عند المصيبة .

الشرح

راوي الحديث هوأبوعبدالله بن قيس ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على تحريم هذه الأفعال والأصل السالقة بالسين وهو رفع الصوت بالعويل والندب وقريب منه

الثانية: فيه تحريم النياحة والتسخط وأقدار الله المؤلمة وإظهار ذلك بالنياحة أوالحلق أو الشق .

ومحول على من أوصى بالنوح عليه ،أولم يوصي بتركته مع علمه أن الناس يفعلونه عادة ،وهذا مذهب الجمهور. وهو الصحيح والله أعلم .

الرابعة: فيه دليل على أنهم كانوا ينوحون على الميت فيندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم،وتلك الشمائل قبائح في الشرع.

الخامسة: فيه دليل على أن التعذيب ليس تعذيب عقوبة ولكنه تعذيب تألم ، فالميت يتألم لمايقع من أهله من النياحة ، وهذا اختيار الطبري وشيخ الإسلام ابن تيمية .

السادسة: فيه دليل على تحريم ما ذكر من الحديث من شق الجيب وغيره . وكأن السبب في ذلك ما تضمنه من عدم الرضا بالقضاء ، فإن وقع التصريح .بالاستحلال فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين .

السابعة: فيه معنى الصالقة هي التي ترفع صوتها بالنياحة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثيابها عند المصيبة، وكل هذا حرام باتفاق العلماء .

166 – عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة ، يقال لها : مارية ، وكانت أم سلمة وأم

---

[٢٣١] رواه البخاري رقم (1331) ومسلم رقم (964)

[٢٣٢] رواه البخاري رقم (1293) معلقاً، ومسلم رقم (104)

حبيبة أتتا أرض الحبشة ، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها ، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال : أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله)) .[٢٣٣]

167 – عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه : ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))
[٢٣٤]

الشرح

راوي الحديث هي عائشة ذكرنا ترجمتها.

فيه مسائل:

الأولى: قال القرطبي رحمه الله: إنما صوروا أوائلهم ليأنسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عند قبورهم ثم خالفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعضمونها ، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك .. اهـ المفهم

وقال ابن عبدالبر رحمه الله: هذا حرام على المسلمين ان يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والصالحين مساجد .اهـ التمهيد

الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين ، وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى ، ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراد ، فتصوير صور الآدميين محرم ، وبناء القبور على المساجد بانفراده محرم.اهـ فتح الباري لابن رجب .

الثانية: أن اتخاذ القبور مساجد هو كبيرة من كبائر الذنوب. وأن الذين يفعلون ذلك هم شرار الخلق عند الله تعالى. فينبغي نبش قبر المشرك إذاأراد الإنسان أن يتخذ محله مسجداً حتى لا يلزم بناء المسجد على القبر المنهي عنه...اهـ قاله السندي

وقال ابن المنذر هذا يدل على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة ..اهـ

الثالثة: فيه فضيلة أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما لأنهما كانا من المهاجرين في أرض الحبشة ورأيا وتعجبامن زينة الكنيسة ، وأنكرا في قلوبهما ،وذكرا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وانتظرا ماذا يقول فيه ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ،وقال : (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله..)

168 – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((ليس منا من ضرب الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية)) .[٢٣٥]

---

[٢٣٣] رواه البخاري رقم (1341) ومسلم رقم (528)

[٢٣٤] رواه البخاري رقم (1390) ومسلم رقم (529)

[٢٣٥] رواه البخاري رقم (1297) ومسلم رقم (103)

الشرح

راوي الحديث هوعبدالله بن مسعود ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه تحريم النياحة والتسخط وأقدار الله المؤلمة وإظهارذلك بالنياحة أو الحلق أو الشق .

الثانية: فيهوعيد شديد لمن فعل ما ذكر ،والمراد بدعوى الجاهلية : ما يقولونه عند موت الميت .

قال الحافظ رحمه الله :دليل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره . وكأن السبب في ذلك ما تضمنه من عدم الرضا بالقضاء ، فإن وقع التصريح بالاستحلال فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين .

الثالثة: والمقصود أن مثل هذا حرام، بل من كبائر الذنوب، لكن لا مانع من أن يبكي الإنسان من غير رفع صوت، فالعين تدمع والقلب يحزن، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام،وقد علل وقال وهذا رحمة، وإذا صحب البكاء بصوت مرتفع فهو ممنوع.

الرابعة: قوله: (عوى الجاهلية) – الاستغاثة عند إرادة الحرب كانوا يقولون: ياآل فلان، فيجتمعون فينصرون القائل ولو كان ظالما، فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك .

169 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط . ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان . قيل : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين)) .[٢٣٦]

ولمسلم : ((أصغرهما مثل أحد)) .[٢٣٧]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على فضل شهود الجنازة عند الصلاة وعند الدفن ، وأن الأجر يزداد بشهود الدفن مضافا إلى شهود الصلاة .

الثانية: فيه الإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه ، وغسله ، وجميع ما يتعلقق به : فللمصلي عليه قيراط من ذلك ، ولمن شهد الدفن قيراط .،وذكر القيراط تقريبا للفهم .

الثالثة: فيه دليل على عظم مقداره في هذا الموضع.

الرابعة: فيه الحث على الصلاة على الجنازة واتباعها ومصاحبتها حتى تدفن .

الخامسة: فيه دليل على أن القيراط الثاني لا يحصل إلا لمن دام معها من حين صلى إلى أن فرغ وقت دفنها وهذا هو الصحيح .

السادسة: فيه دليل لمن يقول يحصل القيراط الثاني بمجرد الوضع في اللحد وإن لم يلق عليه التراب ، والصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من إهالة التراب ؛ لظاهر الروايات الأخرى حتى يفرغ منها .

---

[٢٣٦] رواه البخاري رقم (1325) ومسلم رقم (945)

[٢٣٧] رواه مسلم رقم (945)

السابعة: فيه أن الحديث يدل على أنه لا يحتاج إلى أذن فى الانصراف من الجنازة .

الثامنة: الحديث دليل على أن الصلاة تحصل القيراط وإن لم يقع إتباع.

قال ابن المنير رحمه الله: إن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى أو إتبع وشيع وحضر الدفن لا لمن اتبع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة ، وذلك لأن الإتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين ،إما الصلاة وإما الدفن، فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصلا المترتب على المقصود وإن كان يترجى أن يحصل لذلك فضل ما يحتسب .اهـ

كتاب الزكاة

170- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : ((إنك ستأتي قوما أهل كتاب . فإذا جئتهم : فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله . فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم : أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة . فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخبرهم : أن الله قد فرض عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم . فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فإياك وكرائم أموالهم . واتق دعوة المظلوم . فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) .[٢٣٨]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عباس ذكرنا ترجمته، ومعاذ بن جبل أيضاً.

فيه مسائل:

الثانية:فيه: مشروعية بعث الدعاة إلى الله ،والوصية لهم .

الثالثة:فيه البداءة بالشهادتين ؛ لأن ذلك هو أصل الدين .

الرابعة:فيه:البداءة بالأهم فالأهم .

الخامسة:فيه أن الصلاة أعظم الواجبات بعد الشهادتين .

السادسة:فيه جواز إخراج الزكاة في صنف واحد .

السابعة:فيه تنبيه على المنع من جميع الظلم .

الثامنة:فيه أن الدعاء إلى التوحيد قبل القتال .

التاسعة: فيه توصية الإمام لعامله فيما يحتاج إليه من الأحكام وغيرها .

العاشرة:فيه إشارة إلى أن أخذ كرائم الأموال ظلم ، إلا إن رضي صاحبها .

الحادي عشر:فيه أن دعوة المظلوم مقبولة.

الثاني عشر:فيه أن الزكاة لاتجب إلا على المسلم ،ولايعطى إلا المسلم

الثالث عشر: فيه أن زكاة البلد لايصرفها إلا على أهله.

---

[٢٣٨] رواه البخاري رقم (4347) ومسلم رقم (19)

الرابع عشر:فيه أن الصلاة والزكاة فريضتان.

الخامس عشر:فيه وجوب طاعة ولاة الأمور.

171 – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة . ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة)) .[٢٣٩]

الشرح

راوي الحديث هوأبوسعيد الخذري ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: أجمع العلماء على أنه لا تجب في الورق صدقة مالم يبلغ خمس أواق ،والأواقي : جمع أوقية وهي أربعون درهما ، وكذلك لا تجب في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ، ولا تجب في الإبل حتى تبلغ خمسا.

الثانية: قال ابن قدامة : لا تجب فيما دون : 200 درهم من الفضة صدقة ، لا نعلم فيه خلافا ، ويجب في الذهب إذا بلغ (20)مثقالا باتفاق الأئمة الأربعة .

قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع العشر.

172 – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) .[٢٤٠]

وفي لفظ : ((إلا زكاة الفطر في الرقيق)) .[٢٤١]

الشرح

راوي الحديث هوأبوهريرة ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى: فيه عدم وجوب الزكاة في الخيل والرقيق لالتجارة ولا لغيرها،وهو قول الجمهور في العبيد ، كانوا لخدمة أو غلة ، أو تجارة ، خلافا لداود وأبي ثور في إيجابها على العبد نفسه ،وخلافا لأهل الكوفة في إسقاطها من عبيد التجارة فقط .اهـ المفهم شرح مسلم

وقال الباجي رحمه الله: لا خلاف في أنه ليس في رقاب العبيد صدقة وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا صدقة في رقاب الخيل. وقال أبو حنيفة تزكى إناث الخيل إذا انفردت ولا تزكى ذكورها ،والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ومن قال بقوله هذا الحديث وهو قوله ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة وهذا نفي والنفي على الإطلاق يقتضي الاستغراق. اهـ المنتقى

---

[٢٣٩] رواه البخاراي رقم (1405)ومسلم (979)

[٢٤٠] رواه البخاري رقم (1464) ومسلم رقم (982)

[٢٤١] رواه البخاري رقم (1463 و1464) ومسلم رقم (982)

وقال ابن رشد رحمه الله: أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد، إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب، ولا خلاف أنها لا تؤخذ من الرقاب..اهـ بداية المجتهد .

قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع عوام أهل العلم على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير المكاتب والعبد المغصوب والآبق والعبد المشترى للتجارة...اهـ الأوسط

قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا.. اهـ المغني

قال ابن عبدالبر رحمه الله: فأجرى العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين سائر العروض كلها على اختلاف أنواعها مجرى الفرس والعبد إذا اقتنى ذلك لغير التجارة وهم فهموا المراد وعلموه فوجب التسليم لما أجمعوا عليه لأن الله عز وجل قد توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين أن يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا..اهـ التمهيد

وقال الوزير رحمه الله: أجمعوا على أنه ليس في دور السكنى ،وثياب البذلة وأثاث المنزل ،ودراب الخدمة، وعبيد الخدمة ، وسلاح الاستعمال زكاة ..اهـ

173 – عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار . وفي الركاز الخمس)) .[٢٤٢]

قال المصنف : الجبار : الهدر الذي لاشيء فيه . والعجماء : الدابة البهيم .

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى:البهيمة ، سميت بذلك لأنها لا تتكلم .

قوله :(جبار)–أي :يعني هدر لا ضمان فيه .

قال الخطابي رحمه الله: وإنما يكون جرحها هدرا إذا كانت منفلتة عائرة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق ولا عليها راكب..اهـ معالم السنن .

وفيه أنه لا ضمان في البهيمة إذا لم يكن صاحبها متصرفا فيها، أو لم يرسلها ليلا.فإن تسبب صاحبها بما أتلفت، أو أرسلها ليلا فأفسدت على الناس زرعهم، فعليه الضمان. ولا يخلوا الركاز من أحوال أربعة :أحدها :أن يجده في موات فهو لواجده ، والثاني: وجده في ملك آدمي معصوم ففيه روايتان إحداهما يملكه واجده لأنه لا يملك الأرض إذ ليس هو من أجزائها ،وإنما هو مودع فيها فجرى مجرى الصيد والكلأ يملكه من ظفر به كالمباحات كلها وإن ادعاه صاحب الأرض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله والثالث: هو لصاحب الأرض إن اعترف به ،وإن لم يعترف به فهو لأول مالك لأنه في ملكه فكان له كحيطانه ،فإن كان الملك موروثا فهو للورثة إلا أن يعترفوا .

الرابع :إن وجده في أرض الحرب وقدر عليه بنفسه فهو له لأن مالك الأرض لا حرمةاهـ الكافي في فقه أحمد بن حنبل لابن قدامة .

---

[٢٤٢] رواه البخاري رقم (1499) ومسلم رقم (1710)

وقال القاضي عياض رحمه الله: ما كانت عليه العرب قبل الإسلام، وبعث الرسول، من الجهل بالله وبرسوله، وبشرائع الدين، والتمسك بعبادة غير الله تعالى، والمفاخرة بالأنساب، والكبرياء، والجبروت إلى سائر ماأذهبه الله وأسقطه، ونهى عنه بما شرعه من الدين..اهـ المطالع في أبواب المقنع .

قال ابن المنذر رحمه الله :لا نعلم أحداً خالف هذا الحديث إلا الحسن ، فإنه فرق بين ما يوجد في أرض الحرب وأرض العرب ،فقال : في ما يوجد في أرض الحرب الخمس ،وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة...اهـ المغني

قوله: (المعدن) أن المعادن غير الركاز وأن فيها ربع العشر ..اهـ السنن البيهقي .

قال ابن قدامة رحمه الله:وفيه تجب الزكاة حين يتناوله ويكمل نصابه ولا يعتبر له حول وهذا قول مالك ، والشافعي، وأصحاب الرأي ،وقال اسحاق، وابن المنذر.اهـ المغني .

وقد اتفق العلماء على الواجب في الركاز يدفع بمجرد إخراجه ، فإذا أخرجه وتمكن من الأداء أخرج ، قياساً على الخراج من الأرض من الزروع والثمار ، ومعنى الجاهلية ما قبل الإسلام، وذلك بأن نجد في الأرض كنزا مدفونا، فإذا استخرجناه ووجدنا علامات الجاهلية فيه، مثل أن يكون نقودا قد علم أنها قبل الإسلام، أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام، أوما أشبه ذلك.اهـ الشرح الممتع على زاد المستقنع .للشيخ بن عثيمين .

174 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه ((على الصدقة . فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليد ، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل ، إلا أن كان فقيرا : فأغناه الله ؟ وأما خالد : فإنكم تظلمون خالدا . وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله . وأما العباس : فهي علي ومثلها . ثم قال : يا عمر ، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه ؟)) .[٢٤٣]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة من ذوي الأموال .

الثانية: فيه أن بعث العمال لقبض الزكاة سنة نبوية .

الثالثة:فيه أنه يذّكر الغافل بما أنعم الله عليه بإغنائه بعد أن كان فقيرا ليقوم بحق الله .

الرابعة: فيه دليل على زكاة التجارة ،وهو قول عامة العلماء خلافاً لبعض المتأخرين وقد حكى ابن المنذر فيه الإجماع .

الخامسة: فيه دليل على جواز التحبيس ، وهو قول كافة العلماء.

السادسة: فيه تعظيم لحق العم ، وهو مقتض ومناسب واحترام وإكرام له ،وإبراراً لأبيه .

السابعة:فيه تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد رضي الله عنه .

---

[٢٤٣] رواه البخاري رقم (1468) ومسلم رقم (983)

الثامنة:فيه تنبيه ذوي الفضل بمأأشكل عليهم .

175 – عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال : ((لما أفاء الله على رسوله يوم حنين : قسم في الناس ، وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا . فكأنهم وجدوا في أنفسهم ، إذ لم يصبهم ما أصاب الناس . فخطبهم ، فقال : يا معشر الأنصار ، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي ؟ وعالة فأغناكم الله بي ؟ . كلما قال شيئا ، قالوا : الله ورسوله أمن . قال : ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله ؟ قالوا : الله ورسوله أمن . قال : لو شئتم لقلتم : جئتنا كذا وكذا . ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير ، وتذهبون برسول الله إلى رحالكم ؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها . الأنصار شعار ، والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة ، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض)) .[٢٤٤]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه دذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى:فيه دليل على إعطاء المؤلفة قلوبهم إلا أن هذاليس من الزكاة فلا يدخل في بابها إلا بطريق أن يقاس إعطاؤهم من الزكاة على إعطائهم من الفيء والخمس .

الثانية:فيه دليل على إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم.

الثالثة: فيه مشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان خاصا أم عاما.

الرابعة:فيه جواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة.

الخامسة: فيه مشروعية الموعظة والخطبة في المناسبات وتبيين الحق.

السادسة: فيه كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وبركة على الأمة لاسيما الأنصار.

السابعة:فيه فضل الإيمان والنصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم .

الثامنة: فيه علامة من علامات النبوة فإن ما ذكره مما سيقع على الأنصار، وقع من بعض الملوك الذين لم يعرفوا لهم حرمة وسابقة .

التاسعة: فيه دليل على أن الصبر الجميل على المصائب من أسباب ورود الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم .

العاشرة:فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأنصار .

الحادي عشر: فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت بين الأنصار وبلادهم .

الثاني عشر: فيه دليل على أن الإمام أن يذكّر أصحابه بمايناسب بهم.

الثالث عشر: فيه دليل على أن الأنصار كانوا مشتتين قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إليهم .

---

[٢٤٤] رواه البخاري رقم (4330) ومسلم رقم (1061)

باب صدقة الفطر

176- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير . قال : فعدل الناس به نصف صاع من بر ، على الصغير والكبير)).[٢٤٥]

وفي لفظ : ((أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) .[٢٤٦]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرناترجمته .

فيه مسائل:

الأولى : زكاة الفطر ، سميت صدقة : لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها ، وأضيفت إلى الفطر إضافة الشيء إلى وقته والله أعلم .

وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض.اهـ الأوسط .

قلت: فرضت في السنة الثانية من الهجرة قبل العيد بيومين .

الثانية: فيه دليل على أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير وكبير وحر وعبد وذكر وأنثى .

الثالثة: فيه إيجاب زكاة الفطر على الإنسان إذا كان عنده فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته عليه.

الرابعة: فيه دليل على أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد وأن الأفضل بإخراجها قبل الخروج إلى المصلى والله أعلم .

الخامسة: فيه دليل واضح على أنه كان يامر بذلك قبل يوم الفطر، أن تؤدى الصلاة بعدها.

السادسة: فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلّم الناس حكم صدقة الفطر قبل يوم الفطر .

السابعة:فيه دليل على أن الزكاة تكون صاعاً كاملاً لكل واحد منهم.

الثامنة: فيه دليل على أن أفضل وقتها قبل خروج الناس إلى الصلاة .

177 – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ((كنا نعطيها في زمن صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب . فلما جاء معاوية ، وجاءت السمراء ، قال : أرى مدا من هذه يعدل مدين . قال أبو سعيد : أما أنا : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)) .[٢٤٧]

---

[٢٤٥] رواه البخاري رقم (1503 و1511) ومسلم رقم (984)

[٢٤٦] رواه البخاري رقم (1503) ومسلم رقم (986)

[٢٤٧] رواه البخاري رقم (1506 و1508) ومسلم رقم (985)

الشرح

راوي الحديث أبوسعيد الخذري ذكرناترجمته.

فيه مسائل:

الأولى:فيه دليل على أن الصحابة أخرجوها في زمنه صلى الله عليه وسلم صاعاً من جميع ما أخرجوا من الشعير والأقط والتمر والزبيب، وغيرها ذهب إلى أن المقدار الواجب من كل شيء صاع..اهـ: شرح مشكاة المصابيح

الثانية: أجمع العلماء أن الشعير والتمر لا يجزء من أحدهما الا صاع كامل أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه و سلم..اهـ النمهيد

وذهب الجمهور إلى أن الواجب أداء صاع من كل جنس من الأجناس المذكورة في هذا الحديث وغيرها.

والحديث دليل على أنه لا يجوز أقل من صاع من أي نوع أخرج ، وهو قول جماعة من الصحابة ...اهـ شرح السنة . للإمام البغوى

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية جواز إخراجها من غالب قوت البلد، ومنه الأرز والذرة والدخن إذا غلب أكلها في إحدى الجهات، وهو الأقرب إن شاء الله تعالى...اهـ فتاوى الشيخ بن جبرين

الحديث دليل على أن إخراج القيمة لا يجوز وذلك أنه ذكر أشياء مختلفة القيم فدل على أن المراد بها الأعيان لا قيمتها..اهـ معالم السنن.

كتاب الصيام

178 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم ، أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه)) .[٢٤٨]

179 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له)) .[٢٤٩]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته.وأيضاً عبدالله بن عمر

فيهما مسائل:

الأولى: أن مفهوم الحديث إذالم نره لم يلزم الصوم ولا الفطر علينا.

الثانية: فيه جوب صيام رمضان برؤية الهلال ، وصيام رمضان يجب بأمرين :

الأول : برؤية هلال رمضان .

الثاني:إكمال شعبان (30) يوما .

وهو قول جمهور أهل العلم .

---

[٢٤٨] رواه البخاري رقم (1914) ومسلم رقم (1082)

[٢٤٩] رواه البخاري رقم (1900)ومسلم (1080)

الثالثة:فيه دليل على أن الواحد إذا انفرد برؤية الهلال لزمه الصوم والإفطار وهو قول أئمة المذاهب الأربعة في الصوم .

الرابعة: فيه دليل على وجوب تبييت نية الصيام من الليل .

الخامسة: فيه دليل على أن حكم الصوم والفطر معلَّق بالرؤية ولو كانت بواسطة المراصد والآلات التي تكبر المرئيات؛ لأن ذلك رؤية بالعين المشاهدة.

السادسة:فيه دليل على أنه لا عبرة بالحساب في إثبات دخول الشهر وخروجه .

السابعة : فيه إجماع الصحابة على ذلك من أن النبي صلّى الله عليه وسلّم علَّق الحكم بالرؤية لا بالحساب، والرؤية يدركها الخاص والعام، والجاهل والعالم، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، وتيسيره عليهم.

الثامنة: فيه دليل على أنه إذا غُمَّ الهلال وسُتِرَ ليلة الثلاثين بغيم أو قتر أنه تكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً، ولا يصام نهار تلك الليلة.

180 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((تسحروا فإن في السحور بركة)) .[٢٥٠]

181 – عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال : ((تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة . قال أنس : قلت لزيد : كم كان بين الأذان والسحور ؟ قال : قدر خمسين آية)) [٢٥١]

الشرح

راوي الحديث الأول والثاني هو أنس بن مالك ذكرنا ترجمته .وأمّازيد بن ثابت روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين وتسعين حديثا.

فيهما مسائل:

الأولى: فيه دليل على استحباب السحور ، وأنه ليس بواجب ، والأمر هنا للإرشاد

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فيه دليل على استحباب السحور للصائم وتعليل ذلك بأن فيه بركة .اهـ إحكام الأحكام .

الثانية :فيه بركة والبركة هي النماء والزيادة ، وهي دنيوية وأخروية .أصل البركة الزيادة ، وقد تكون هذه البركة القوة على الصيام ،وتكون الزيادة فى الاكل على الإفطار ، وهو مما اختصت به هذه الأمة فى عمومها ، وقد تكون البركة فى زيادة الأوقات المختصة بالفضل ،وهذا منها ؛وقد جا فى فضل ذلك الوقت ، وقبول الدعاء فيه والعمل فيه ،..اهـ إكمال المعلم .

وقال البخاري رحمه الله:باب بركة السحور من غير إيجاب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور .

---

[٢٥٠] رواه البخاري رقم (1923) ومسلم رقم (1095)

[٢٥١] رواه البخاري رقم (1921) ومسلم رقم (1097)

قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم فيه خلافا أي استحبابه .المغني

قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه .

الثالثة: فيه دليل على اتباع السنة وموافقة السنة مطلوبة ومتعبد بها .

الرابعة: فيه جواز الاستيقاظ في وقت السحر والاستغفار والدعاء وهو وقت نزول الرب .

الخامسة:فيه تجديد النية للصوم ليخرج من الاختلاف والسحور بنفسه بنية الصوم ، وامتثال الندب طاعة وزيادة فى العمل .

السادسة: فيه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أعظم البركة .

السابعة: فيه وصف الزمن الذي بين السحور والأذان بكونه يسيرا قدرخمسين آية وهذا على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد .

182 – عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم)) .[٢٥٢]

الشرح

راوي الحديث هي عائشة ذكرنا ترجمتها.وأمّاأم سلمة اسمها هندبنت أبي أمية أم المؤمين ،روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وثمانية وسبعين حديثا.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ،فليس ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

الثانية: فيه دليل أنه لا فرق بين صوم النفل وصوم الفرض في ذلك .

الثالثة: فيه على أن مثل الجنب الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر ، ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما ، فإنه يصح صومهما ويجب عليهما إتمامه سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا ، بعذرأو بغير عذر كالجنب ،لكنهما إذا لم تطهرا ولم ينقطع الدم منهما إلا بعد طلوع الفجر ، فإنه ما لا يلزمهما الإمساك وعليهما القضاء .

الرابعة: فيه دليل على تيسير الإسلام ، ويسر الدين .

الخامسة :فيه دليل على أن من أصبح جنبا فصومه صحيح ولا قضاء عليه من غير فرق بين أن تكون الجنابة عن جماع أو غيره .وإليه ذهب الجمهور .

قال النووي رحمه الله:أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب سواء كان عن احتلام أو جماع ، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين .

السادسة:فيه جواز الجماع في ليالي رمضان، ولو كان قبيل طلوع الفجر.

السابعة: فيه فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانهن إلى الأمة.فقد نقلن عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الشيء الكثير النافع، لاسيما الأحكام الشرعية المنزلية التي لا يطلع عليها إلا هن من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنهن وأرضاهن.. قاله النووي

---

[٢٥٢] رواه البخاري رقم (1925 و1926) ومسلم رقم (1109)

الثامنة: فيه دليل على أنه لا يشترط لصحة الصوم الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر .

التاسعة: فيه دليل على أنه لا كراهة للإنسان أن ينام جنبا بلا غسل ،ويؤجله بعد الاستيقاظ لكن السنة أن يتوضأ قبل نومه والله أعلم .

183 – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((من نسي وهو صائم ،فأكل أو شرب ، فليتم صومه ،فإنما أطعمه الله وسقاه)) .[٢٥٣]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه فضل الله ومنته وكرمه على أن عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان .

الثانية: فيه دليل على أن من شرب أو أكل ناسيا لا يفسد صومه ولا كفارة .وهذا مذهب جمهور العلماء.

الثالثة: فيه على أن الأكل والشرب من المتعمد الذاكر يفسد صومه.

الرابعة: فيه لطف الله بعباده والتيسير عليهم ، ورفع المشقة والحرج عنهم .

الخامسة: فيه رد على من فرق بين قليل الأكل وكثيره .اه قاله الحافظ ابن حجر

السادسة: فيه دليل على أن الصائم إذا أكل أوشرب ناسيا فلا إثم عليه ولا يبطل صومه بذلك لأنه وقع في المفطرات حالة النسيان والنسيان عذر.

قال البغوي رحمه الله: وأما إذاجامع ناسيا،فاختلفوا فيه ، فقال قوم : لا يجب عليه القضاء ،وهو قول مجاهد والحسن ، وإليه ذهب الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ، كما لو أكل ناسيا. وقال قوم : عليه القضاء ، وهو قول عطاء ، وبه قال الأوزاعي ومالك والليث بن سعد ، وقال أحمد : عليه القضاء والكفارة ، وعامة أهل العلم على أن لا كفارة على غير عامد. ومن نظر ، فأمنى ، لا يفسد صومه ، قاله جابر بن زيد وهو قول عامة العلماء.اه قاله البغوي

184 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل . فقال : يا رسول الله ، هلكت . قال : ((ما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي ، وأنا صائم ،

وفي رواية : أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال : فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ قال : لا . قال : فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر ، والعرق : المكتل ، قال : أين السائل ؟ قال : أنا . قال : خذ هذا ، فتصدق به . فقال الرجل :

---

[٢٥٣] رواه البخاري رقم (1933 و6669) ومسلم رقم (1155)

على أفقر مني : يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي . فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه . ثم قال : أطعمه أهلك)) .[٢٥٤]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على جريان الخصال الثلاث في كفارة الجماع – أعني العتق والصوم و الإطعام .

الثانية: فيه دليل على أن من جامع في الفرج فأنزل أولم ينزل أودون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامدا وقال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا .

الثالثة:فيه دليل على أن الوطء للصائم في نهار رمضان من الفواحش الكبار المهلكات .

الرابعة: فيه أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خص بدليل .

قال ابن حجر رحمه الله: فيه إن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره بالغسل ، والمرأة شقيقة الرجل فإذا وقع منها ذلك راضية عالمة ذاكرة ، وكانت ممن يجب عليها الصوم فعليها الكفارة المغلظة وهو قول الجمهور .

قلت: والقول الصحيح على أن على المرأة الكفارة ،إلا إذا كانت مكروهة فلا شيء عليها .

الخامسة: فيه دليل على أنه إذا وجبت على معسر كفارة إطعام ، وكان محتاجا إلى إبقاء رمق نفسه وأهله أن يؤثرها بذلك الإطعام ، ويكون ذلك مجزئا عنه على قول من رأى سقوط الكفارة عنه بالعسرة ، وعلى مذهب الآخرين يكون فى ذمته إلى الميسرة ،

قلت: والقول الصحيح هو القول الأول ز

السادسة: فيه دليل على أن الصدقة على أهل الفقير واجبة بهذا الحديث .قاله المهلب .

السابعة: فيه تلميح المغني عن التصريح في قول الرجل : هلكت ،وقعت على امرأتي أصبت أهلي .

الثامنة: فيه أن الجماع الموجب للكفارة هو إيلاج الذكر في الفرج قبلا كان أو دبرا ، فأما الإنزال بالمباشرة دون الفرج فإنه يفطر الصائم ويلحقه الإثم ، ولا يوجب عليه الكفارة .

التاسعة: فيه دليل على أن الفقه أن على المجامع متعمدا في نهار شهر رمضان القضاء والكفارة وهو قول عوام أهل العلم .

العاشرة: فيه دليل على أن من قدر على عتق الرقبة لم يجزئه الصيام ولا الإطعام لأن البيان خرج فيه مرتبا فقدم العتق ثم نسق عليه الصيام ،ثم الإطعام كما رأيت ذلك في كفارة الظهار ،وهو قول أكثر العلماء إلا أن مالك بن أنس زعم أنه مخير بين عتق الرقبة وصوم شهرين والإطعام .

قلت: القول الأول هو الصحيح والله أعلم.

---

[٢٥٤] رواه البخاري رقم (**1936**) ومسلم رقم (**1111**)

الحادي عشر: الحديث يدل على أن من ارتكب ما يوجب تعزيرا لله تعالى يجوز للإمام تركه ، وذهب عامة أهل العلم إلى أن عليه الكفارة إذا أفسد صومه بالجماع .

باب الصوم في السفر وغيره

185 – عن عائشة رضي الله عنها : ((أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أأصوم في السفر ؟ وكان كثير الصيام فقال : إن شئت فصم وإن شئت فأفطر)) .[٢٥٥]

186 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ((كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر . ولا المفطر على الصائم)) .[٢٥٦]

187 – عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان . في حر شديد ، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر . وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة)) .[٢٥٧]

188 – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : صائم . قال : ليس من البر الصيام في السفر))[٢٥٨]

وفي لفظ لمسلم : ((عليكم برخصة الله التي رخص لكم)) .[٢٥٩]

189– عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ((كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ، ومنا المفطر قال : فنزلنا منزلا في يوم حار ، وأكثرنا ظلا : صاحب الكساء . ومنا من يتقي الشمس بيده . قال : فسقط الصوام ، وقام المفطرون فضربوا الأبنية . وسقوا الركاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذهب المفطرون اليوم بالأجر)) .[٢٦٠]

---

[٢٥٥] رواه البخاري رقم (1943)ومسلم (1121)

[٢٥٦] رواه البخاري رقم (1947) ومسلم رقم (1118)

[٢٥٧] رواه البخا ري رقم (1945) ومسلم رقم (1122)

[٢٥٨] رواه البخا ري رقم (1946) ومسلم رقم (1115)

[٢٥٩] رواه مسلم رقم (1115)

[٢٦٠] رواه البخا ري رقم (2890) ومسلم رقم (1119)

الشرح

رواة هذه الأحاديث عائشة ، وأنس بن مالك ، وجابر ذكرنا ترجمتهم ، وأمّا أبوالدرداء– فاسمه عويمر – روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة وتسعة وتسعين حديثاً.

فيها مسائل:

الأولى: فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على السنة .

الثانية: فيه مسارعتهم ومسابقتهم إلى فعل الخيرات ولو مع وجود المشقة .

الثالثة: فيه منقبة لهذا الصحابي رضي الله عنه حيث ذكر عنه أنه كثير الصيام .

الرابعة:فيه يستوي في هذا الصوم صيام الفريضة وصيام النافلة .

الخامسة:فيه عدم عيب المفطر على الصائم إذا كان الصائم يجد من نفسه قوة ، ولم يكن فيه مشقة

السادسة: فيه جواز الصيام والإفطار في السفر ، وأنه لا يجب على الصائم أن يفطر إلاحيث توجد المشقة والضرر .

السابعة: فيه دليل على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

الثامنة:فيه دليل على أن من صام في السفر أجزأه ولا يلزمه الإفطار إلا أن يشق عليه الصيام .

التاسعة: فيه فضيلة لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه لأنه ممن صام مع النبي صلى الله عليه وسلم .

العاشرة: فيه دليل على أنه يستحب التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة إليها ولا تترك على وجه التشديد على النفس والتنطع والتعمق .

الحادي عشر: فيه دليل على أن من نوى الصوم وهو مسافر ثم أراد أن يفطر في نهاره فإن له الفطر ، وهذا مذهب جماهير العلماء .

الثاني عشر :أجمع الفقهاء على أن المسافر بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر إلا أنهم اختلفوا في الأفضل والله أعلم .

قال ابن المنذر رحمه الله : فيه من الفقه تخيير الصائم فى الصيام فى السفر أو الفطر .

الثالث عشر: فيه دليل على أنه لا يكره الصوم لمن قوي عليه .

الرابع عشر: فيه ائتلاف الصحابة فيما بينهم مع اختلافهم في فروع المسائل مراعاة لأصل الإخوة والمحبة وجمع الكلمة وهذا الأصل دل عليه كثير من الآيات والآحاديث .

الخامس عشر: فيه القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ليس من البر الصوم في السفر .

السادس عشر : الأخذ بالرخصة قد يكون أفضل من الأخذ بالعزيمة ، كما هو هنا فالصوم عزيمة ،والفطر رخصة

190 – عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((كان يكون علي الصوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان)) .[٢٦١]

الشرح

[٢٦١] رواه البخا ري رقم (1950) ومسلم رقم (1146)

راوي الحديث هي عائشة ذكرناترحمتها،

فيه مسائل:

الأولى: وجوب قضاء الصوم على المستطيع .

الثانية : وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أولغير عذرلكن لا يجوز تأخيره عن شعبان . قالهالحافظ ابن حجر "

قلت: وأن الأفضل أن يبادر قضاء رمضان.

الثالثة: فيه جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان.

الرابعة: فيه دليل على أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان وهو من مفهوم الأثر، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله.

الخامسة: أجمع أهل العلم على أن من قضى ما عليه من رمضان فى شعبان أنه مؤد لفرضه غيرمفرط

السادسة: فيه دليل على أن الحائض لا تصوم وهذا أمر مجمع عليه .

191 – عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه)) [٢٦٢]

وأخرجه أبو داود وقال :هذا في النذر [٢٦٣]**، وهو قول أحمد بن حنبل " .**

192 – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر . أفأقضيه عنها ؟ فقال : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم . قال : فدين الله أحق أن يقضى)) .

وفي رواية : ((جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه ، أكان ذلك يؤدي عنها ؟ فقالت: نعم ،قال : فصومي عن أمك)) . [٢٦٤]

الشرح

راوي الحديث هي عائشة ذكرنا ترحمتها،وأيضاً عبدالله بن عباس .

فيهما مسائل:

الأولى: الحديث دليل على مشروعية الصيام عن الميت من قبل وليه ،ويكون عليه صيام إذا تمكن منه فلم يفعل ، أماإذالم يتمكن فليس عليه صيام .

---

[٢٦٢] رواه البخاري رقم (1952) ومسلم رقم (1147)

[٢٦٣] رواه ابي داود في سننه رقم (2400)

[٢٦٤] رواه مسلم رقم (1148) وعلقها البخاري رقم (1953) مختصر.

وقال الكرماني رحمه الله: الصحيح على أن المراد به القريب سواء كان عصبة أو وارثا أو غيرهما .
واتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض أو السفر ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه . غير قتادة فإنه قال يطعم عنه .اهـ كلام ابن عبد البر .
قلت: وظاهر هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق وقالا يصوم عنه وليه ،وهو قول أهل الظاهر
الثانية: الوقوف مع النصوص هو جادة السلف الصالح رضوان الله عليهم.
الثالثة: فيه دليل على أنه يجزئ الميت صيام وليه عنه إذا مات وعليه صوم واجب ،والإخبار في معنى الأمر أي ليصم عنه وليه يدل على الوجوب إلا أنه قد ادعى الإجماع على أنه للندب .
الرابعة: أجمع المسلمون بغير خلاف : أنه لا يصلي أحد عن أحد في حياته ولا موته ، وأجمعوا : على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته ؛ وإنما الخلاف في ذلك بعد موته .

193 – عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)) .[٢٦٥]

الشرح
راوي الحديث هوسهل ذكرناترجمته .
فيه مسائل:
الأولى:فيه استحباب تعجيل الإفطار ولو على ماء .
الثانية: التمسك بالسنة سبب حصول الخير .
الثالثة: الحديث دليل يدل على أدب من آداب الإفطار ، وهو تعجيله والمبادرة به حين حلول وقته ،ومعنى التعجيل : أنه بمجرد غياب قرص الشمس من الأفق يفطر .
الرابعة: فيه دليل على أن المبادرة بالفطر مبادرة إلى ما أحل الله له بعد منعه منه ،وفي إحلال الممنوع منة عظيمة من الله عز وجل .
الخامسة: فيه فضل تعجيل الفطر وكراهة تأخيره .
السادسة: فيه دليل على أنه لايعجل إلا بعد تيقن الغروب وهي من سنن الانبياء فمن حافظ عليه تخلق باخلاقهم
السابعة: فيه استحباب صلاة تعجيل المغرب والإفطار ،إذا تحقق غروب الشمس .
الثامنة: الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فان تأخير الإفطار عمل به الشيعة، الذين هم إحدى الفرق الضالة. وليس لهم قدوة في ذلك إلا اليهود، الذين لا يفطرون إلا عند ظهور النجم..قاله البسام في تيسيره .

194 – عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا أقبل الليل من ههنا ،وأدبر النهار من ههنا : فقد أفطر الصائم)) .[٢٦٦]

الشرح

---

[٢٦٥] رواه البخا ري رقم (1957) ومسلم رقم (1098)
[٢٦٦] رواه البخاري رقم (1954) ومسلم رقم (1100)

راوي الحديث هو عمر بن الخطاب ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على أن الليل يأتي من جهة المشرق، والمراد به وجود الظلمة حسا،فيه إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار، وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر،.اهـ فتح الباري

وقدأجمع العلماء أنه إذا غربت الشمس فقد حل فطر الصائم ، وذلك آخر النهار وأول أوقات الليل ..اهـ شرح البخاري لابن بطال.

195 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال . قالوا : إنك تواصل . قال : إني لست كهيئتكم ، إني أطعم وأسقى)) .[٢٦٧] ورواه أبو هريرة [٢٦٨] وعائشة [٢٦٩] وأنس بن مالك .[٢٧٠]

196 – ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما : ((فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر)) .[٢٧١]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته .وأيضاً أبوهريرة ،وعائشة وأنس وأبوسعيد الخذري .

فيهما مسائل:

الأولى: الوصال فيه ثلاثة أقوال :

القول الأول: أن الوصال محرم. وهو قول الجمهور وأن الأصل فيه التحريم، ومواصلة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم التنكيل لا التقرير.

القول الثاني: التفصيل، وهو جواز الوصال إلى السحر، مع أن المبادرة بالفطر أفضل، وما زاد على ذلك فهو مكروه.وهو قول الإمام أحمد، وإسحاق، وبعض المالكية، وطائفة من أهل الحديث .

وأن النهي عن الوصال يمكن تعليله بالتعريض بصوم اليوم الثاني.اهـ إحكام الأحكام

القول الثالث: أن الوصال جائز إن قدر عليه، وهو مروي عن عبد الله بن الزبير،أنه كان يواصل ثمانية أيام.

قلت: والصحيح في هذه المسألة جواز الوصال مع الكراهية والله أعلم.

وقال البخاري رحمه الله: باب بركة السحور من غير إيجاب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور .

---

[٢٦٧] رواه البخاري رقم (1962) ومسلم رقم (1102)

[٢٦٨] حديث ابي هريرة رواه البخاري رقم (1965) ومسلم رقم (1103)

[٢٦٩] حديث عائشة رواه البخاري رقم (1964) ومسلم رقم (1105)

[٢٧٠] حديث انس بن مالك رواه البخاري رقم (1961) ومسلم رقم (1104)

[٢٧١] بل للبخاري رقم (1963) ولم يروه مسلم .

وقال ابن حجر رحمه الله: ويدل على أنه ليس بمحرم ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه . وإسناده صحيح ، فإن الصحابي قد صرح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم الوصال ..اهـ

باب أفضل الصيام وغيره

197 – عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : ((أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول : والله لأصومن النهار ، ولأقومن الليل ما عشت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت الذي قلت ذلك ؟ فقلت له : قد قلته ، بأبي أنت وأمي . فقال : فإنك لا تستطيع ذلك . فصم وأفطر ، وقم ونم . وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها . وذلك مثل صيام الدهر . قلت : فإني أطيق أفضل من ذلك . قال : فصم يوما وأفطر يومين . قلت : أطيق أفضل من ذلك . قال : فصم يوما وأفطر يوما . فذلك مثل صيام داود . وهو أفضل الصيام . فقلت : إني أطيق أفضل من ذلك قال : لا أفضل من ذلك)) .[٢٧٢]

وفي رواية : ((لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما)) [٢٧٣]

198 – عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن أحب الصيام إلى الله صيام داود . وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود . كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه . وينام سدسه . وكان يصوم يوما ويفطر يوما)) .[٢٧٤]

199 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ((أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام)) .[٢٧٥]

الشرح

راوي الحديث هو عبد الله بن عمرو ذكرنا ترجمته.وأيضاً أبوهريرة .

فيهمامسائل:

---

[٢٧٢] رواه البخاري رقم (1976و 3418) ومسلم رقم (1159)

[٢٧٣] رواه البخاري رقم (1980) ومسلم رقم (1159)

[٢٧٤] رواه البخاري رقم (1131 و 3420) ومسلم رقم (1159)

[٢٧٥] رواه البخاري رقم (1981) ومسلم رقم (721)

الأولى: فيه فضيلة لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما – وهو عابد الصحابة لقبه بذلك الشوكاني في فتح القدير .

الثانية :فيه حرص الصحابة على الخيرات والأعمال الصالحات .

الثالثة: فيه اجتهاد الصحابي في العبادة وغيرها في زمن الوحي ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدل على إباحته .

الرابعة:فيه بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم وإرشادهم إلى مصالحهم وحثهم على ما يطيقونه عليه .

الخامسة: النهي عن التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببها أو تركها أو ترك بعضها .

السادسة: أن أحب الصيام إلى الله صيام داود وهو صيام نصف الدهر وهو بأن يصوم يوما ويفطر يوما .

السابعة: فيه كراهية سرد الصوم لما فيه من الملال ، ولما يترتب عليه من تفويت بعض الحقوق .

الثامنة: فيه الاقتداء بالأنبياء والصالحين ، كما قال تعالى:(أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده)

التاسعة: فيه جواز تفقد الإمام رعيته ، وتفقد الرجل لأصحابه .

العاشرة: فيه تفقد الرجل لحال ابنه ، والسؤال عن أحواله على سبيل الإصلاح ، لا على سبيل الفضول والإفساد وهو التدخل في خصوصيات حياتهم .ولهذا السؤال والتفقد أصل في عمل الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام ، وخبره في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

الحادي عشر :فيه جواز صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقا، وهذا ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله.

الثاني عشر:ومحصل قصة عبد الله بن عمرو ، أن الله لم يتعبد عبده بالصوم خاصة ، بل تعبده بأنواع من العبادات ، فلو استفرغ جهده لقصر في غيره ، فالأولى الاقتصاد فيه ، ليستبقى بعض القوة في غيره اهـ قاله الخطابي .

الثالث عشر: وفيه أن التعمق في العبادة والإجهاد للنفس مكروه .

الرابع عشر: فيه أن الأمر بقراءة القرآن بكل سبعة ،أو بثلاثة أيام أمر يحصل فيه نشاط النفس

الخامس عشر: العبرة بحسن العمل وموافقته للسنة ، وليست العبرة بكثرة العمل .

السادس عشر :فيه أن الإشارة إلى المداومة على العمل وإن قل ،وأن قليل العبادة خير،من كثير منقطع .

السابع عشر: فيه إثبات صفة الحب لله عز وجل .

الثامن عشر: فيه عظم أجر من صام يوما وأفطر يوما ، وأن ذلك ليس من التشدد .

التاسع عشر: فيه دليل على أن الوصية بصيام ثلاثة أيام قد وردت على ما في الحديث وهو تحصيل أجر الشهر باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها .

العشرون: فيه دليل على استحباب صلاة الضحى وأنها ركعتان .

200 – عن محمد بن عباد بن جعفر قال : سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم ((عن صوم يوم الجمعة ؟ قال : نعم)) وزاد مسلم ((ورب الكعبة)) [٢٧٦].

201 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((لا يصومن أحدكم يوم الجمعة ، إلا أن يصوم يوما قبله ، أو يوما بعده)).[٢٧٧]

202 – عن أبي عبيد مولى ابن أزهر ، واسمه سعد بن عبيد قال : ((شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما : يوم فطركم من صيامكم ، واليوم الآخر : تأكلون فيه من نسككم)) .[٢٧٨]

203 – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين : الفطر والنحر وعن الصماء ، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر)) أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط[٢٧٩]

204 – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا)) .[٢٨٠]

الشرح

رواة هذه الآحاديث ،جابر، وأبوهريرة ،وعمر بن الخطاب ، أبوسعيد ذكرنا ترجمتهم .

فيها مسائل:

الأولى: حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام وهو مذهب الشافعي وأحمد القول بالكراهة ،ومذهب أبي حنيفة ومالك القول بعدم الكراهة .

قلت:والصحيح أنه تحريم إنفراد الصيام من يوم الجمعة.

أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه ، محرم في التطوع ، والنذر المطلق ، والقضاء والكفارة ..اهـ المغني .

---

[٢٧٦] رواه البخاري رقم (1984) ومسلم رقم (1143)

[٢٧٧] رواه البخاري رقم (1985) ومسلم رقم (1144)

[٢٧٨] رواه البخاري رقم (1990) ومسلم رقم (1137)

[٢٧٩] رواه البخاري رقم (1991 و 1992 و 5822) ومسلم رقم (827)

[٢٨٠] رواه البخاري رقم (2840) ومسلم رقم (1153)

الثانية: فيه دليل على إشعار وتلويح بأن علة الإفطار في يوم الضحى الأكل من النسك .

الرابعة :فيه دليل على جواز الأكل من النسك وقد فرق الفقهاء بين الهدي والنسك .

الخامسة:فيه دليل على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال ،سواء صامهما عن نذر ، أو تطوع ، أو كفارة .

السادسة:فيه أن الحكمة في النهي عن صوم العيدين أن فيه إعراضا عن ضيافة الله تعالى لعباده،

السابعة: والصماء المنهي عنها أن يشتمل بثوب واحد يغطي به جميع جسده ،وفي هذه الحالة تكون يديه من داخل الثوب فإما أن يفضي بيده إلى عورته وهو في الصلاة وإما أنه يحتاج إلى رفع اليدين في الصلاة فتنكشف عورته إذا رفع يديه وهذاحرام .

الثامنة: فيه أن التطوع بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس والصحيح أنه يستثنى من ذلك صلاة ذوات الأسباب كسنة الوضوء وتحية المسجد وركعتي الطواف والقضاء ونحوها من الصلوات التي وجد سبب خاص لمشروعيتها فعلى هذا يكون النهي هنا مقصورا على التطوع المطلق بلا سبب.

التاسعة: فيه دليل على استحباب صوم المجاهد.

العاشرة: الحديث يدل أن الصيام فى سائر أعمال البر أفضل إلا أن يخشى الصائم ضعفا عند اللقاءاهـ شرح البخاري لابن بطال .

الحادي عشر: فيه أن الجزاء من جنس العمل، فكما عرَّض المقاتل نفسه للأعداء وهو صائم لإعلاء كلمة الله جازاه الله بأن بعَّد عنه النار سبعين عاماً.

الثاني عشر : قال ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد.

وقال القرطبي: سبيل الله طاعة الله، فالمراد من صام قاصدا وجه الله.

قلت: والصحيح في هذه المسألة هو قول القرطبي والله أعلم .

باب ليلة القدر

205 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ((أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر . فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر)) .[٢٨١]

206 – عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر)) .[٢٨٢]

207 – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان . فاعتكف عاما ، حتى إذا كانت ليلة

---

[٢٨١] رواه البخاري رقم (2015) ومسلم رقم (1165)

[٢٨٢] رواه البخاري رقم (2017) ومسلم رقم (1169)

إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال : من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها ،

وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر ،والتمسوها في كل وتر . فمطرت السماء تلك الليلة . وكان المسجد على عريش ، فوكف المسجد ، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين)) .[٢٨٣]

الشرح

رواة هذه الآحاديث عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته وأيضاً عائشة وأبي سعيد الخذري .

فيها مسائل:

الأولى: فيه دليل على عظم الرؤيا والاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجوديات وعلى ما لا يخالف القواعد الكلية من غيرها .

الثانية :فيه دليل على أن ليلة القدر في شهر رمضان وهو مذهب الجمهور .

الثالثة: فيه أيضاً دليل لمن رجح في ليلة القدر غير ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين .

الرابعة: فيه فضل ليلة القدر ، والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها.

الخامسة: قال العلماء : سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار ،وقيل : سميت بذلك لأنهاليلة عظيمة وذات شرف .

السادسة: فيه دليل على مشروعية الحرص على مداومة القيام في العشر الأواخرمن رمضان وإحيائها بالعبادة واعتزال النساء ، وأمر الأهل بالاستكثارمن الطاعة فيها .

السابعة: فيه دليل على وجوب السجود على الجبهة ، ولولا ذلك لصانها عن الطين.

الثامنة:فيه استحباب ترك النفض لما تعلق بجبهته من الأرض في السجود .

قلت:ومن هذه المسألة – أي – ترك المسح بالجهة في الصلاة ،إمامن جهة الإستحباب ،أومن جهة الإباحة ، أومن جهة النسيان ، والأول أقرب والله أعلم .

التاسعة: فيه تواضعه عليه الصلاة والسلام في سجوده على الماء والطين ، وليس فيه دليل على وجوب مباشرة الأرض ؛ لأنه خبر عن حال ، وليس أمراً .

قال أبو عبد الله وهو البخاري كان الحميدي يحتج بهذا الحديث ، ألا يمسح الجبهة في الصلاة ، بل يمسحها بعد الصلاة ، لأن النبي رئي الماء في أرنبته وجبهته بعد ما صلى ، ذكره ابن رجب رحمه الله

قال الحافظ فيه استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض ، وقال أيضاً فيه ترك مسح جبهة المصلي والسجود على الحائل .

العاشرة: فيه أن ما رآه في النوم ، فقد يكون تأويله أن يرى مثله في اليقظة.

---

[٢٨٣] رواه البخاري رقم (2027) ومسلم رقم (1167)

الحادى عشر:يستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء سائر الليالي ويجتهد في المواظبة على صلاة التراويح. ومن اجتهد في جميع العشر فهو مدرك ليلة القدر لا محالة وفضل الله واسع.

الثاني عشر: فيه دليل ظاهر على أن ليلة القدر تنتقل بين الليالي خاصة الأوتار من عام لآخر لأن ظاهر الخبر أنها كانت في العشر الأواسط ثم انتقلت وقد استقرت في الأواخر، وقال بعض أهل العلم إنها ثابتة في ليلة لا تتغير لكن السنة على خلافه ،والله أعلم .

الثالث عشر:فيه دليل على إخفاء ليلة القدر ؛ لأن الشيء البين لا يحتاج إلى التماس وتحر.

الرابع عشر: قال ابن حجر رحمه الله: وفيه دليل على جواز وقوع السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعال .اهـ

باب الاعتكاف

208– عن عائشة رضي الله عنها : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ، حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه بعده)) [٢٨٤].

وفي لفظ ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان . فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه)) .[٢٨٥]

209 – عن عائشة رضي الله عنها : ((أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض ، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها : يناولها رأسه))[٢٨٦]

.وفي رواية : ((وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان)) [٢٨٧]

.وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت:إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه . فما أسأل عنه إلا وأنا مارة " .[٢٨٨]

210 – عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قلت : ((يا رسول الله ، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة)) وفي رواية : ((يوما في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك)) [٢٨٩] **ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة .**

---

[٢٨٤] رواه البخاري رقم (2026) ومسلم رقم (1177)

[٢٨٥] رواه البخاري رقم (2041) ومسلم رقم (1173)

[٢٨٦] رواه البخاري رقم (2046) ومسلم رقم (297)

[٢٨٧] رواه مسلم رقم (297)

[٢٨٨] رواه مسلم (297)

[٢٨٩] رواه البخاري رقم (3144) ومسلم رقم (1656)

211 – عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت : ((كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا . فأتيته أزوره ليلا ،فحدثته ، ثم قمت لأنقلب ، فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : على رسلكما . إنها صفية بنت حيي . فقالا : سبحان الله يا رسول الله . فقال : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم . وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا– أو قال شيئا)) .[٢٩٠]

وفي رواية ((أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان . فتحدثت عنده ساعة . ثم قامت تنقلب . فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها ، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة)) . ثم ذكره بمعناه .[٢٩١]

الشرح

رواة هذه الآحاديث عائشة وعمر ذكرنا ترجمتهما. وأمّاصفية بنت حيي أم المؤمنين، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أحاديث .

فيها مسائل:

الأولى: فيه دليل على جواز الاعتكاف في كل مسجد وهو قول جمهور أهل العلم .

قال النووي : الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد ؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته ، فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة ، لا سيما النساء ، لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر... اهـ شرح مسلم .

الثانية: فيه جواز اعتكاف النساء في المساجد إذا أمنت الفتنة ، وأمن من إنكشاف العورة

الثالثة:فيه خدمة المرأة لزوجها بالمعروف ، وأنه ليس فيه ابتذال ولا امتهان للمرأة ،والله أعلم

قال النووي رحمه الله: وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة . اهـ .شرح مسلم .

قال الحافظ العراقي الله: وأنه ليس فيه نقص ، ولا هتك حرمة ، ولا إضرار بها . اهـ طرح التثريب .

الثالثة:فيه دليل على أن المعتكف إذا أخرج بعض جسده من المسجد ، كيده ورجله ورأسه لم يبطل اعتكافه ،. اهـ .شرح مسلم للنووي

الرابعة: فيه دليل على طهارة بدن الحائض ، ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة : ناوليني الخمرة من المسجد . قالت : فقلت : إني حائض ، فقال : إن حيضتك ليست في يدك .أخرجه مسلم .

والحديث دليل على أن كل عضو منها ليس فيه نجاسة وإنما هو طاهر . اهـ . قاله ابن عبد البر

الخامسة: أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول اهـ قاله ابن المنذر.

---

[٢٩٠] رواه البخاري رقم (2039 و 3291) ومسلم رقم (2175)

[٢٩١] رواه البخاري رقم (2035) ومسلم رقم (2175)

السادسة: فيه أن المعتكف غير ممنوع من الترفه ، إذ ليس هذا مما يتعبد به في الاعتكاف ،ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرح شعره وهو في معتكفه .

السابعة: فيه أن مس المرأة بيدها غير مؤثر في الاعتكاف ولا في الوضوء .

الثامنة:فيه دليل على جواز عيادة المريض على وجه المرور .

التاسعة: فيه جواز زيارة المرأة لزوجها وهو في معتكفه ، ومثله زيارة من له حق ، كالأب ونحوه ، ولو لم يكن معتكفا ، كأن يكون له عادة في ملازمة المسجد ، وترغب امرأة من محارمه بزيارته .

العاشرة: فيه جوازخروج المرأة من بيتها إذا لم يترتب على ذلك مفسدة ، إذا علمت أن زوجها لا يمانع من خروجها ، أما إن علمت أنه لا يرضى خروجها فلا يجوز لها الخروج .أوإن علمت أن هناك منكراً ومفسدة عظيمة فلايجوز خروجها البتة والله علم .

الحادي عشر: فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه عليها .

الثاني عشر: فيه دليل على جواز زيارة المرأة للمعتكف والتحدث معه ، والمشي مع الزائر ، وجواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة .

الثالث عشر: فيه التحرز من التعرض لسوء الظن .

الرابع عشر: فيه التحرز عن مظان السوء ، وطلب السلامة من الناس بإظهار البراءة.

الخامس عشر:فيه أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا ، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا ، فيجب عليه الوفاء .اهـ الأوسط لابن المنذر

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واتفقوا على فساده بالجماع .قال الله تعالى : {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد }.سورة البقرة ، ونقل ابن المنذر أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع .

الثامن عشر: فيه دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس وما كان من ذلك غير مقدور على دفعه.

التاسع عشر : فيه الإخبار عن ملازمة الشيطان للإنسان واستيلائه عليه بوسوسته ، وإغوائه ، وحرصه على إضلاله ، وإفساد أحواله . فيجب الحذر منه. اهـ المفهم .

العشرون: فيه دليل على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان أبعد الخلق من التهمة ولم يقنع بذلك حتى قال : (إنها صفية) فغيره ممن ليس بمعصوم أولى بخوف التهمة ، وإنما فعل ذلك ليس لأمته البعد من مواضع التهم .

الحادي والعشرون: فيه دليل على أن الاعتكاف في رمضان سنة مسنونة لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يواظب على الاعتكاف فيه وما واظب عليه فهو سنة .

كتاب الحج

باب المواقيت

212- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة : ذا الحليفة . ولأهل الشام : الجحفة . ولأهل نجد : قرن المنازل .

ولأهل اليمن : يلملم . هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، ممن أراد الحج أو العمرة . ومن كان دون ذلك : فمن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة)) .[٢٩٢]

213 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : ((يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل نجد من قرن)) . قال : وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((ويهل أهل اليمن من يلملم)) .[٢٩٣]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عباس ،وأيضاً عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمتهما .

فيهما مسائل:

الأولى:فيه دليل على أن هذه الحدود لايتعداها مريد الإحرام حتى يحرم عندها ، وقد أجمع المسلمون على أن المواقيت مواضع معروفة في الجهات التي يدخل منها إلى مكة .

الثانية: ذا الحليفة : مكان معروف بينه وبين مكة مائتا ميل غيرميلين .

قال النووي رحمه الله: وهي أبعد المواقيت من مكة ، بينهما نحو عشر مراحل ، وهي قريبة من المدينة .

الثالثة: الجحفة : هي قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل أوستة .قال النووي : سميت بذلك لأن السيل اجتحفها " .

الرابعة: يلملم : وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة .

الخامسة: قرن المنازل : على نحو مرحلتين من مكة ، وهو أقرب المواقيت إلى مكة .

السادسة: أجمع أهل العلم على أربعة مواقيت ،منها:ذو الحليفة ، وقرن ، والجحفة ، ويلملم ،واتفق أئمة النقل على صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم قال : فأما ذات عرق فميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم .اهـ قالهـ ابن قدامة في المغنى .

السابعة: أجمعوا أنه لو أحرم دونها حتى يوافي الميقات محرماً أجزأه وليس هذا كتحديد مواقيت الصلاة فإنها إنما ضربت حداً لئلا تقدم الصلاة عليها.

قال القرطبي رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من أحرم من قبل أن يأتي الميقات أنه محرم ، وإنما منع من ذلك من رأى الإحرام عند الميقات أفضل ،كراهية أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع الله عليه ، وأن يتعرض بما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه ، وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل ذلك ؛ لأنه زاد ولم ينقص . اهـ . في التفسير.

الثامنة:فيه دليل أن الحج ركن من أركان الإسلام كما في هذا الحديث، والحج: هو قصد البيت الحرام لأداء هذا النسك في زمن مخصوص من شخص مخصوص.

باب مايلبس المحرم من الثياب

---

[٢٩٢] رواه البخاري رقم (1524) ومسلم رقم (1181)

[٢٩٣] رواه البخاري رقم (1525) ومسلم رقم (1182)

214 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ((أن رجلا قال يا رسول الله ، ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لايلبس القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس))[٢٩٤]

وللبخاري : ((ولا تنتقب المرأة . ولا تلبس القفازين)) .[٢٩٥]

215 – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات : من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم .[٢٩٦]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته .وأيضاً عبدالله بن عباس .

فيهما مسائل:

الأولى:المحظورات في الحديث خمسة هي التي لا تلبس ، وما عداها يلبس .

(1)القميص : ويشمل ما كان بمعناه مثل الفنينة والكوت .

(2)العمائم : وتشمل كل ما غطى الرأس بملاصق ، كالغترة والطاقية .

(3) الخف : يشمل كل ماستر القدم .

(4)السراويلات : يشمل كل ما ستر بعض البدن ، مثل السراويل القصيرة والطويلة معاً

(5) كل ثوب مسه الورس والزعفران يشمل كل أنواع الطيب ، وهذا عام في حق الرجال والنساء .

قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس .

واتفقوا على أن التحريم هنا على الرجال المحرمين خاصة دون النساء .

قال القاصى رحمه الله: أجمع المسلمون على ان ما ذكر لا يلبسه المحرم ، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط ، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى به الرأس مخيطا أو غيره ، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل ، وأن لباس هذا جائز للرجال فى غير الاحرام ؛ لأن خطاب النبى صلى الله عليه وسلم إنما كان لهم ؛ ولاكن النساء مأمورات بستر رؤوسهن .اهـ إكمال المعلم.

---

[٢٩٤] رواه البخاري رقم (1542) ومسلم رقم (1177)

[٢٩٥] رواه البخاري رقم (1838)

[٢٩٦] رواه البخاري رقم (1841) ومسلم رقم (1178)

قال ابن عبدالبر رحمه الله: الحديث مجتمع عليه من أهل العلم أنه لا يلبسه المحرم ما دام محرما وفي معنى ما ذكرنا من القمص والسراويلات والبرانس يدخل المخيط كله فلا يجوز لباس شيء للمحرم عند جميع أهل العلم إلا من شذ عنه ممن لا يجد خلافا عنهم بل هو محجوج بهم ..اهـ

الثانية: وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب في اللباس المذكور الرجال دون النساء وأنه لا بأس للمرأة بلباس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف .

الثالثة: فيه دليل على أنه لا يجوز تغطية رأس الحاج لا بالمعتاد ولا بالنادر كالبرانس .قاله الخطابي .

الرابعة: فيه ذكر القفازان وهو شيء يلبسه النساء في أيديهن لتغطية الأصابع والكف.

والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه لا يجوز للرجل المحرم لبس هذه الثياب .المزعفرة والورس

وأجمعت الأمة على تحريم لباسهما لكونهما طيبا وألحقوا بهما جميع أنواع ما يقصد به الطيب ، وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع ؛ ولأنه ينافي تذلل الحاج ، فإن الحاج أشعث أغبر ، وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة ، وكذا جميع محرمات الإحرام سوى اللباس .والله أعلم .

216 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ((أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك)) . [٢٩٧]

قال : وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك ، وسعديك ، والخير بيديك ، والرغباء إليك والعمل . [٢٩٨]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: معنى التلبية الإجابة ،وقيل في معنى لبيك إجابة بعد إجابة ولزوما لطاعتك فثنى للتوكيد .

الثانية: الحديث فيه دليل على أن المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال مالك والشافعي والله أعلم .

الرابعة:معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم بالحج إذ أمره الله بالأذان به ،وهو من المواعيد المنتجزة

الخامسة: أصل الإهلال رفع الصوت عند رؤية الهلال ،ثم يقال لكل من رفع صوته ..اهـ المفهم

الثالثة: فيه بيان أن السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف .

السادسة: أن النية ركن من أركان الحج ولا خلاف في ذلك، والتلبية سنة عند جماهير أهل العلم .

فاختلف في حكمها ؛ فالجمهوى يقولون على أنها ليست بركن من أركان الحج ، ولا شرط من شروطه .

والصحيح قول الجمهور .

---

[٢٩٧] رواه البخاري رقم (1549) ومسلم رقم (1184)

[٢٩٨] رواه مسلم بذاالرقم (1184)

217 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة)) .[٢٩٩]

وفي لفظ البخاري : ((لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم)) .[٣٠٠]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى:فيه تحريم سفر المرأة مع غير ذي محرم وجوازها مع المحرم أوالزوج .

وأجمع المسلمون أنه لا يجوز السفر للمرأة بدون محرم، إلا على وجه تأمن فيه الفتنة .

الثانية:فيه من الفقه جواز خروج المرأة إلى المسجد لشهود الجماعة ومن خص الليل لصلاة العشاء بخروجهن.

الرابعة:فيه دليل على أن النهي عن سفر المرأة بغير ذي محرم هو نهي التحريم ،وليس نهي التنزيه

قال البغوي رحمه الله : هذا الحديث يدل على أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد ذا محرم يخرج معها وهو قول النخعي ، والحسن البصري وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق ، وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه يلزمها الخروج مع جماعة من النساء ، وهو قول مالك والشافعي والأول أولى لظاهر الحديث...اهـ شرح السنّة .

وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت لعموم قوله تعالى:{ ولله على الناس حج البيت} وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس . . وحج البيت ..الحديث واستطاعتها كاستطاعة الرجل .

الخامسة: الحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم ، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أويوما أو بريدا أو غير ذلك ...وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا ،والله أعلم .

باب الفدية

218– عن عبد الله بن معقل قال : ((جلست إلى كعب بن عجرة . فسألته عن الفدية ؟ فقال : نزلت في خاصة . وهي لكم عامة . حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي . فقال : ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاة ؟ فقلت : لا ،فقال : صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع)) .[٣٠١]

وفي رواية : ((فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة ، أو يهدي شاة ، أو يصوم ثلاثة أيام)) .[٣٠٢]

---

[٢٩٩] رواه البخاري رقم (1088) ومسلم رقم (1339)

[٣٠٠] ليس في البخاري عن ابي هريرة بل هو في مسلم رقم (1339)

[٣٠١] رواه البخاري رقم (1816) ومسلم رقم (1201)

[٣٠٢] رواه البخاري رقم (1817 و 4159) ومسلم رقم (1201)

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن مغفل ذكرنا ترجمته. وكعب بن عجرة ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على أن فدية الأذى مخيرة ، يتخير الرجل فيها بين الهدي والإطعام والصيام على ما نطق به القرآن ، ولا فرق في التخييربين أن يحلق رأسه بعذر ،أوبغير عذر عند اكثر أهل العلم اهـ شرح السنة .

الثالثة: كل ما ذكر النسك في هذا الحديث أمر لا خلاف فيه بين العلماء...اهـ التمهيد .

الرابعة: قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في إلحاق الإزالة بالحلق سواء كان بموسى أو مقص أو غير ذلك..اهـ فتح الباري

الخامسة: والقمل يتولد فى الرأس والبدن من شيئين: خارج عن البدن وداخل فيه، فالخارج: الوسخ والدنس المتراكم فى سطح الجسد.

والثانى: من خلط ردىء عفن تدفعه الطبيعة بين الجلد واللحم، فيتعفن بالرطوبة الدموية فى البشرة بعد خروجها من المسام، فيكون منه القمل، وأكثر ما يكون ذلك بعد العلل والأسقام، وبسبب الأوساخ، وإنما كان فى رؤوس الصبيان أكثر لكثرة رطوباتهم وتعاطيهم الأسباب التى تولد القمل، ولذلك حلق النبى صلى الله عليه وسلم رؤوس بنى جعفر،

ومن أكبر علاجه حلق الرأس لتنفتح مسام الأبخرة، فتتصاعد الأبخرة الرديئة، فتضعف مادة الخلط...اهـ الطب النبوي لابن قيم الجوزية

السادسة: فيه دليل يدل على تحريم حلق شعر غير الرأس، هل تقليم الأظفار كإزالة شعر الرأس .اهـ قالهـ ابن عثيمين رحمه الله: قي فتاويه

السابعة: فيه وجوب الفدية في فعل محظور ،سواء كان ذلك في الحج أوفي العمرة .

الثامنة: فيه أن حلق رأسه لعذر فعليه أحد ثلاثة أشياء صيام ، أوصدقة ، أونسك .

قلت: لا خلاف بين العلماء فى جواز ذلك له للضرورة ، حيث كان من رأسه أو جسده ، وأمالغيرضرورة فى جسده ، وحيث لا يحلق شعرا فجمهورهم على جوازه .

التاسعة: قال ابن القيم رحمه الله: يجوز للمحرم أن يمشط رأسه ، ولادليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه .

العاشرة: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه .

باب حرمة مكة

219 – عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه : أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص – وهو يبعث البعوث إلى مكة – ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح . فسمعته أذناي ، ووعاه قلبي ، وأبصرته عيناي ، حين تكلم به : ((أنه حمد الله وأثنى عليه . ثم قال :

إن مكة حرمها الله تعالى ، ولم يحرمها الناس . فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر : أن يسفك بها دما ، ولا يعضد بها شجرة . فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا : إن الله قد أذن لرسوله ، ولم يأذن لكم . وإنما أذن لي ساعة من نهار . وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس . فليبلغ الشاهد الغائب . فقيل لأبي شريح : ما قال لك ؟ قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح ، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ، ولا فارا بدم ولا فارا بخربة)) .[٣٠٣]

الخربة : بالخاء المعجمة والراء المهملة . قيل: الخيانة ، وقيل: البلية ، وقيل : التهمة . وأصلها في سرقة الإبل قال الشاعر :

والخارب اللص يحب الخاربا .

الشرح

راوي الحديث هو خويلد بن عمرو الخزاعي .روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرين حديثاً.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على إثبات صحبة أبي شريح العدوي رضي الله عنه ،أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وسمع منه .لأنه قال فسمعته أذناي ، ووعاه قلبي ،وأبصرته عيناي ، حين تكلم به

قال العيني رحمه الله: عمرو بن سعيد بن العاص ابن أمية القرشي الأموي ،يعرف بالأشدق ،ليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان .

الثانية: فيه دليل على أنه يستحب للخطيب أن يبدأ جميع خطبه بحمد الله ، سواء كانت خطبة استسقاء أوعيد أو غيرهما .

الثالثة: فيه دليل على تحريم سفك الدماء بمكة ،وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن من أصاب حدا داخل الحرم أقيم الحد عليه ، نقل ذلك القرطبي عن ابن العربي .

وجمهور العلماء يقولون على أن الحدود تقام في الحرم ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة .

الرابعة: فيه تحريم القتال بمكة لأهل مكة وهو الذي يدل عليه سياق الحديث .

الخامسة: انعقد الإجماع : على أن من جنى في الحرم يقاد منه فيه ، ولا يؤمن ؛ لأنه هتك حرمة الحرم..اهـ المفهم شرح مسلم (11\24) للقرطبي ، وهذا قول بن الجوزي رحمه الله.

السادسة: فيه دليل على أنه يجب على العالم الإنكار على الأمير إذاغير شيئا من الدين ، وإن لم يسأل العالم عن ذلك . اهـ شرح البخاري لابن بطال .

السابعة: فيه دليل على استحباب الثناء بين يدي تعليم العلم وتبيين الأحكام والخطبة في الأمور المهمة.

---

[٣٠٣] رواه البخاري رقم (104) ومسلم رقم (1354)

الثامنة: فيه دليل على جواز قبول خير الواحد لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم ، إلا وهو لازم له فرض العمل بما أبلغه كالذي لزم السامع سواء وإلالم يكن للأمر بالتبليغ فائدة ، والتبليغ واجب وهو واجب كفائي، يعني على الكفاية، إذا حصل بمن يكفي صار في حكم الباقين سنة.

التاسعة: فيه دليل على أن الحرم لا يعصم من إقامة حكم واجب ولا يؤخره عن وقته .

العاشرة: أجمع العلماء على تحريم قطع شجر الحرم ، قالهابن المنذر

220 – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ((لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية . وإذا استنفرتم فانفروا ،وقال: يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السموات والأرض . فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها . ولا يختلى خلاه . فقال العباس : يا رسول الله ، إلا الإذخر . فإنه لقينهم وبيوتهم . فقال : إلا الإذخر)) .[٣٠٤]

القين : الحداد .

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عباس ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى:لمّا فتحت مكة ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل سقطت الهجرة الواجبة وأصبحت دار الإسلام

الثانية : فيه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين تستمر دار إسلام إلى يوم القيامة .

الثالثة: فيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام.

الرابعة: فيه أن ترك الجهاد يفوت مصالح عظيمة للمسلمين ،منها الأجر والثواب والشهادة والمغنم والتربية الإيمانية التي لا تحصل بدون الجهاد ودفع شر الكفار وإذلالهم .

الخامسة :فيه سيادة النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق .

السادسة: فيه فضيلة العباس وفقهه رضي الله عنه .

السابعة: فيه دليل على أن المصلحة العامة مقدم على المصلحة الخاصة.

الثامنة:فيه إكرام الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .

باب ما يجوز قتله

[٣٠٤] رواه البخاري رقم (2783 و3189) ومسلم رقم (1353)

221 – عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((خمس من الدواب كلهن فاسق ، يقتلن في الحرم الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور)) .[٣٠٥]

ولمسلم : ((يقتل خمس فواسق في الحل والحرم)) .[٣٠٦]

الشرح

راوي الحديث هي عائشة ذكرنا ترجمتها.

فيه مسائل:

الأولى :فيه جواز قتل الخمسة المذكورة في الحل والحرم ، وهو موضع اتفاق بين العلماء .

الثانية: مشروعية قتل كل ما فيه أذية من الحيوانات : كالكلب العقور – أي المؤذي – والذئب،والأسد ،والفهد ، والنمر .

الثالثة:فيه دليل على أن مالا يؤكل لحمه لا يجب الجزاء بقتله من وجهين ،أحدهما أنه جمع بين سباع ضارية وهوام قاتلة لا تشبهها إلا أنه مستخبث اللحم فعلمنا أن تحريم الأكل دليل الحكم .

والثاني: أنه لما نص على الكلب العقور نبة على السبع لأنه أشد ضررا ،وإنما نص على أدنى الأنواع لينبه على أعلاها ،فنص على الحدأة فنبه على الصقر والبازي والعقاب ونص على العقرب فنبه على الحية وغيرها ونص على الفأرة فنبه على بقية الحشرات ..اهـ كشف المشكل .

الرابعة: تسميته هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة فإن أصل الفسق لغة الخروج ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عنها قشرها فوصفت بذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله أوحل أكله أو خروجها بالإيذاء والإفساد ..اهـ قالهالنووي في شرح مسلم .

الخامسة: قال ابن المنذر أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا عطاء . قال الخطابي لم يتابع أحد عطاء على هذا .

السادسة :اتفق أهل العلم على انه يجوز للمحرم قتل هذه الأعيان المذكورة في الخبر ، ولا شيء عليه في قتلها إلا ماحكي عن النخعي أنه قال : لا يقتل المحرم الفأرة .

قلت: الصحيح هو قول الأول.

باب دخول مكة وغيره

222– عن أنس بن مالك رضي الله عنه :((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح ، وعلى رأسه المغفر ، فلما نزعه جاءه رجل فقال : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : اقتلوه)) .[٣٠٧]

---

[٣٠٥] رواه البخاري رقم (1829) ومسلم رقم (1197)

[٣٠٦] رواه مسلم رقم (1197)

223 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء ، من الثنية العليا التي بالبطحاء ، وخرج من الثنية السفلى)) .[٣٠٨]

224 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ((دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ، وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة ، فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا : كنت أول من ولج . فلقيت بلالا ، فسألته : هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، بين العمودين اليمانيين)) .[٣٠٩]

الشرح

راوي الحديث هو أنس بن مالك ذكرنا ترجمته .وأيضاً عبدالله بن عمر.وأسامة بن زيد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة وثمانية وعشرين حديثا. وبلا بن رباح روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة وأربعين حديثا. وعثمان بن طلحة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أحاديث .

فيهامسائل:

الأولى: فيه دليل على انه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة .

الثانية: فيه دليل على أن الحرم لا يعصم من إقامة عقوبة وجبت على إنسان ، ولا يوجب تأخيرها..اهـ شرح السنة للبغوي

الثالثة: فيه دليل على جواز ترك الإحرام للخائف على نفسه إذا دخل مكة ،وعلى أن صاحب الحاجة إذا أراد دخول الحرم لم يلزمه الإحرام إذا لم يرد حجا أوعمرة .

الرابعة: فيه دليل على جواز دخول مكة للحرب بغير إحرام وقد اعترض عليه بأن القتال في مكة خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولايجوز غيره إلا إذاكان هناك مفسدون ،فحينئذ يقال للمحرم ،ولايقتل لغيره والله أعلم.

الخامسة: فيه أن الله أباح القتال في مكة لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وأباح قتل ابن خطل مع كونه متعلقا بأستار الكعبة في تلك الساعة .

السادسة: فيه استحباب الدخول من كداء وهي ثنية الحجون

قال المهلب رحمه الله :أما دخوله عليه السلام مرة من أعلى مكة ومرة من أسفلها ، فإنما فعله ليعلم الناس السعة فى ذلك ، وأن ما يمكن لهم منه فمجزئ عنهم والله أعلم .

السابعة: فيه دليل على جواز الصلاة بين الأساطين والأعمدة وإن كان يحتمل أن يكون صلى في الجهة التي بينها.

الثامنة: فيه استحباب دخول الكعبة المشرفة والصلاة فيها .

---

[٣٠٧] رواه البخاري رقم (1846 و 4286) ومسلم رقم (1357)

[٣٠٨] رواه البخاري رقم (1576) ومسلم رقم (1257)

[٣٠٩] رواه البخاري رقم (1597 و 4400) ومسلم رقم (1329).

قال ابن القصار رحمه الله: إنه من صلى فى جوفها نحو الباب وهو مفتوح فقد استقبل بعض أرض الكعبة واستدبر الباقى منها ، فكان يجب أن تجزئه عنده ؛ لأنه لو انهدمت حيطان الكعبة صلى فى أرضها وأجزأه ذلك عنده ...اهـ شرح البخاري لابن بطال .

التاسعة: فيه دليل على أن المستحب لمن يدخل الكعبة أن يصلي بين إسطوانتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

225 – عن عمر رضي الله عنه ((أنه جاء إلى الحجر الأسود ، فقبله وقال : إني لأعلم أنك حجر ، لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك)) .[٣١٠]

الشرح

راوي الحديث هو عمر بن الخطاب ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

ومعنى (لا تضر ولا تنفع) :– أى :بذاتك وقدرتك ، وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع فى الجزاء عليه والثواب .

الأولى: فيه دليل على استحباب تقبيل الحجر الأسود وقول عمر هذا الكلام في ابتداء تقبيله : ليبين أنه فعل ذلك اتباعا وليزيل بذلك الوهم الذي كان ترتب في أذهان الناس في أيام الجاهلية ويحقق عدم الانتفاع بالأحجار من حيث هي هي كما كانت الجاهلية تعتقد في الأصنام .

الثانية: فيه بيان أنه ليس في تقبيله إلا الاقتداء المحض ، ولو كان هناك شيء مما يفترى لكان عمر رضى الله عنه . أحق الناس بعلمه .

الثالثة: فيه دليل على أن تقبيل الحجر من سنن الطواف ، والجمهور على ذلك ؛ لمن قدر عليه ، فإن لم يقدر وضع يده عليه ، ثم رفعها إلى فيه بغير تقبيل .

الرابعة: فيه من العلم أن متابعة السنن واجبة وإن لم يوقف لها على علل معلومة وأسباب معقولة وأن أعيانها حجة على من بلغته وإن لم يفقه معانيها إلاّ أن معلوماً في الجملة أن تقبيله الحجر إنما هو إكرام له واعظام لحقه وتبرك به وقد فضل الله بعض الأحجار على بعض كما فضل بعض البقاع والبلدان وكما فضل بعض الليالي والأيام والشهور وباب هذا كله التسليم وهو أمر سائغ في العقول جائز فيها غير ممتنع ولا مستنكر .اهـ معالم السنن

الخامسة: فيه بيان السنن بالقول والفعل وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر ..اهـ دليل الفالحين.

السادسة: نهاية عمر على مجانبة هذا الإعتقاد ، وأنه لا ينبغى أن يعبد إلا من يملك الضر والنفع ، وهو الله تعالى

السابعة: فيه على أن تقبيل الحجر ليس أنه يخاف منه الضرر أو يرجى منه النفع، وإنما هو تسليم للشرع واتباع للنبي صلّى الله عليه وسلّم تعبّداً لله تعالى .

---

[٣١٠] رواه البخاري رقم (1597) ومسلم رقم (1270)

226 – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ((لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة .فقال المشركون : إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب . فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ، وأن يمشوا ما بين الركنين ، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها : إلا الإبقاء عليهم)) .[٣١١]

227– عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط)) .[٣١٢]

228 – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ((طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير ، يستلم الركن بمحجن)) .[٣١٣]

المحجن : عصا محنية الرأس .

229 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ((لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين)) .[٣١٤]

الشرح

راوي الحديث هوعبدالله بن عباس .وأيضاًعبدالله بن عمر .

فيهما مسائل:

الأولى :استقرت الشريعة والسنة على مشروعية الرمل في الطواف الأول في حج أو عمرة، إلى يوم القيامة.

الثانية: فيه استحباب الرمل في الأشواط الأولى من طواف القدوم .

قال بن قدامة رحمه الله :وهو سنة في الأشواط الأولى من طواف القدوم ، ولا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا .اهـ المغني

الثالثة: فيه دليل على أن الرمل إنما يشرع في طواف القدوم ؛ لأنه الطواف الأول برعب الكفار.

الرابعة: فيه استيعاب الرمل في جميع الطوفة .

الخامسة: فيه أن الطواف بالبيت سبعة ، فأمرهم أن يرملوا في الثلاثة الأول،والرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطا وهز المنكبين..اهـ شرح عمدة الأحكام لابن جبرين .

وهذا الفعل فيه تذكير بما كان عليه المسلمون أولاً، وما كان من الكفار في من معاداة المسلمين وإيذائهم، وهذه سنة مستمرة ..اهـ شرح أبي داود للشيخ عباد.

---

[٣١١] رواه البخاري رقم (1602 و 4256) ومسلم رقم (1266)

[٣١٢] رواه البخاري رقم (1603 و1604) ومسلم رقم (1261)

[٣١٣] رواه البخاري رقم (1607) ومسلم رقم (1272)

[٣١٤] رواه البخاري رقم (1609) ومسلم رقم (1267)

السادسة: فيه جواز قول حجة الوداع ، والله أعلم .
السابعة:فيه دليل على أنه لا يشرع للمرأة استلام الحجر وتقبيله إذا لكن فيه مزاحمة للرجال.
الثامنة: فيه أن الإضطباع هو أن يدخل طرف ردائه تحت ضبعه والضبع العضد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه جعلوا أطراف أرديتهم تحت اباطهم ثم ألقوها على الشق الأيسر من عواتقهم.
التاسعة: فيه إظهار قوة المسلمين وإن كان عندهم شيء من الضعف، لكن يظهرون بالقوة.
العاشرة : فيه مشروعية إرهاب العدو وإخافته ، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم . اهـ .قاله ابن حجر رحمه الله.
الحادي عشر: فيه شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته عامة ، وبأصحابه خاصة .
الثاني عشر: فيه جواز حكاية أقوال الكفار ، ولا يقتضي موافقتهم عليها .
الثالث عشر: فيه من الفقه جواز الطواف عن المحمول وإن كان مطيقا للمشي .
الرابع عشر: فيه دليل على طهارة بول ما يؤكل لحمه لأن البعير إذا بقي في المسجد المدة التي يقضى فيها الطواف لم يكد يخلو من أن يبول فيه فلو كان بوله ينجس المكان لنزه المسجد عن إدخاله فيه .
الخامس عشر:فيه استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين.
السادس عشر: فيه مشروعية استلام الحجر الأسود والركن اليماني في الطواف.
السابع عشر: الحاصل:أن الحرب خدعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمير الجيش يأتي بكل ما يشجِّع قومه وجماعته الذين معه ويعمل كل ما يخيف أعداءهم.

باب التمتع

230- عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي ، قال : ((سألت ابن عباس عن المتعة ؟ فأمرني بها ، وسألته عن الهدي ؟ فقال : فيه جزور ، أو بقرة ، أو شاة ، أو شرك في دم قال : وكان ناس كرهوها ، فنمت . فرأيت في المنام : كأن إنسانا ينادي : حج مبرور ، ومتعة متقبلة . فأتيت ابن عباس فحدثته . فقال : الله أكبر سنة أبي القاسم – صلى الله عليه وسلم –)) .[٣١٥]

231- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ((تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى . فساق معه الهدي من ذي الحليفة . وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج ، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج ، فكان من الناس من أهدى ، فساق الهدي من الحليفة . ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس : من كان منكم أهدى ، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه .

[٣١٥] رواه البخاري رقم (1688) واللفظ له ، ومسلم رقم (1242)

ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، وليقصر وليحلل ، ثم ليهل بالحج وليهد ، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ، ومشى أربعة ، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ، ثم انصرف فأتى الصفا ، وطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ، ونحر هديه يوم النحر . وأفاض فطاف بالبيت ، ثم حل من كل شيء حرم منه ، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس)) .[٣١٦]

232 – عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : ((يا رسول الله ، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك فقال : إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر)) .[٣١٧]

233 – عن عمران بن حصين قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى . ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ، ولم ينه عنها حتى مات . قال رجل برأيه ما شاء .[٣١٨]

قال البخاري يقال : إنه عمر .[٣١٩]

ولمسلم ((نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات))[٣٢٠]

ولهما بمعناه[٣٢١]

الشرح

---

[٣١٦] رواه البخاري رقم (1691) ومسلم رقم (1227)

[٣١٧] رواه البخاري رقم (1566) ومسلم رقم (1229)

[٣١٨] رواه البخاري رقم (4517) ومسلم رقم (1226)

[٣١٩] رواه البخاري رقم (4518) ومسلم رقم (1226)

[٣٢٠] رواه مسلم رقم (1226)

[٣٢١] رواه البخاري رقم (1571) ومسلم رقم (1226)

راوي الحديث هو عبدالله بن عباس ذكرنا ترجمته. وأيضاً عبدالله بن عمر .وأمّا حفصة بنت عمر روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ستّين حديثاً، وأيضاً عمر ،وعمران بن حصين .

فيها مسائل:

الأولى: فيه مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج .

الثانية: فيه حرص السلف على نشر العلم .

الثالثة:فيه جواز عرض الرؤيا على العالم .

الرابعة: فيه مشروعية التمتع وأنه أفضل الأنساك.

الخامسة : فيه دليل على استحباب سوق الهدي من الأماكن البعيدة.

السادسة: المتعة وهو متعة الحج ، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها ، ثم يحرم بالحج من عامه .

السابعة:فيه دليل على أن الإنسان أن يكبر عند التعجب ، لأنه إذا تعجب من الشيء عظمه ، فإذا استعظم الشيء تذكر أعظم الأشياء وأجلها وهو الله .

الثامنة: القران : أن يحرم بالحج والعمرة معا ، فيقول : لبيك عمرة وحجا .

التاسعة: الإفراد : أن يحرم بالحج مفرداً فيقول : لبيك حجا .

العاشرة: فيه الجزور هو الذكر أو الأنثى من الإبل. والشاة: هي الذكر أو الأنثى من الضأن أو المعزى. وشرك: أي مشاركة في ذبيحة من البقر أو الإبل.

العاشرة: فيه جواز التمتع والإتيان بالعمرة في أشهر الحج، كما انعقد عليه الإجماع فيمابعد.

الحادي عشر: فيه الفرح بإصابة الحق، والاغتباط به، لأنه علامة التوفيق.

الثاني عشر: فيه مشروعية سياق الهدي ،وقد كان مجموع هديه صلى الله عليه وسلم إلى البيت مائة من الإبل ، نحر بيده عليه الصلاة والسلام ثلاثا وستين ، وتولى علي رضي الله عنه نحر مابقي .

الثالث عشر:فيه أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم .

الرابع عشر: فيه دليل على أن الحلق أو التقصير نسك، وهو الصحيح، وقيل استباحة محظور. قال: وإنما أمره بالتقصير دون الحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج..قاله قال النووي.

قلت: إن الحلق أو التقصير يكون باستباحة محظور واجب،أو عدم استباحة محظور والله أعلم.

الخامس عشر: فيه دليل على أن البدنة تجزئ في الأضحية عن عشرة .

السادس عشر: فيه دليل على استحبابها أن تكون معقولة الرجل عندذبحها.

باب الهدي

234 – عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة ، فما حرم عليه شيء كان له حلا)) .[٣٢٢]

[٣٢٢] رواه البخاري رقم (1699) ومسلم رقم (1321)

235 – عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما)) .[٣٢٣]

236 – عن أبي هريرة رضي الله عنه : ((أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة ، فقال : اركبها . قال : إنها بدنة قال اركبها . فرأيته راكبها ، يساير النبي صلى الله عليه وسلم)) .[٣٢٤]

وفي لفظ قال في الثانية ، أوالثالثة : ((اركبها . ويلك ، أو ويحك)) .[٣٢٥]

237 – عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ((أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها ، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا))وقال : نحن نعطيه من عندنا.[٣٢٦]

238– عن زياد بن جبير قال : ((رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته ، فنحرها . فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم)) .[٣٢٧]

الشرح

راوي الأحاديث عائشة ،وأبوهريرة،وعلي بن طالب ،وابن عمر رضي الله عنهم. ذكرنا ترجمتهم .

فيها مسائل:

الأولى: فيه مشروعية الهدي إلى بيت الله الحرام ، لفقراء الحرم .

الثانية: فيه مشروعية تقليد الهدي من الإبل والبقر والغنم ، وهذا مذهب جماهير العلماء .

الثالثة: فيه استحباب إشعار الهدي وتقليده بالقرب والنعال ولحاء الشجر.

الرابعة: فيه أن تقليد الهدي لا يوجب على صاحبه الإحرام .اهـ قاله ابن عبدالبر في التمهيد

الخامسة:أجمعوا أنه لا يحرم عليه اللباس والطيب كما يحرمان على المحرم فدل ذلك على سبيل الندب والاستحباب دون الحتم والإيجاب ..اهـ معالم السنن .

السادسة: فيه أنواع من الفقه ، منها : استحباب الإهداءإلى مكة ، ومنها استحباب تقليد الهدي ، وهوقول أكثر أهل العلم...اهـ شرح السنة

السابعة: فيه دليل على أنه كان دائما يرسل الهدي أو يسوق الهدي معه، وعمل بذلك الصحابة من بعده.

الثامنة: فيه استحباب بعث الهدي من البلاد البعيدة لمن لا يحج.

---

[٣٢٣] رواه البخاري رقم (1701) ومسلم رقم (1321)

[٣٢٤] رواه البخاري رقم (1706) ومسلم رقم (1322)

[٣٢٥] رواه البخاري رقم (2752) ومسلم رقم (1322)

[٣٢٦] رواه البخاري رقم (1707 و1716 و1717) ومسلم رقم (1317)

[٣٢٧] رواه البخاري رقم (1713) ومسلم رقم (1320)

التاسعة:فيه دليل على أن الجلود تجري مجرى اللحم في التصدق لأنها من جملة ما ينتفع به فحكمها حكمه .

العاشرة:فيه تأديب من راجع العالم فى فتواه بغليظ الكلام .

الثاني عشر: فيه جواز ركوبها غير مضربها ويحمل عليها ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى انه لا يركبها إلا أن يضطر إليه ...اهـ شرح السنّة للبغوي

قلت: والصحيح هو قول الأول .

الثالث عشر: فيه جواز التوكيل في ذبح الهدي والأضاحي ، وأنه لا حرج على الإنسان أن يستنيب غيره في القيام على ذبح الهدي .

الرابع عشر: فيه دليل على أن السنة أن ينحر الإنسان هديه وأضحيته بنفسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وأما تقطيع اللحم وغيره فإنه يوليه غيره .

الخامس عشر: فيه استحباب التصدق بجميع الهدي وكل ما يتصل به .

السادس عشر: فيه جواز الاستئجار على النحر ونحوه..اهـ شرح مسلم للنووي .

السابع عشر: فيه استحباب نحر الإبل من قيام و يشير إليه قوله تعالى { فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها } أي سقطت وهو يشعر بكونها كانت قائمة .

باب الغسل للمحرم

239 – عن عبد الله بن حنين : ((أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء . فقال ابن عباس : يغسل المحرم رأسه . وقال المسور : لا يغسل رأسه . قال : فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . فوجدته يغتسل بين القرنين ، وهو يستر بثوب . فسلمت عليه . فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله بن حنين ، أرسلني إليك ابن عباس ، يسألك : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب ، فطأطأه ، حتى بدا لي رأسه . ثم قال لإنسان يصب عليه الماء : اصبب ، فصب على رأسه . ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر . ثم قال : هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل)).[٣٢٨]

وفي رواية " فقال المسور لابن عباس : لا أماريك أبدا " .[٣٢٩]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عباس ذكرنا ترجمته ،والمسور بن مخرمة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرين حديثاً.

فيه مسائل:

---

[٣٢٨] رواه البخاري رقم (1840) ومسلم رقم (1205)

[٣٢٩] رواه مسلم رقم (1205)

الأولى: فيه دليل على التستر عند الغسل .

الثانية:فيه دليل على جواز الاستعانة في الطهارة .

الثالثة:فيه دليل على جواز السلام على المتطهر في حال طهارته بخلاف من هو على الحدث .

الرابعة: فيه دليل على جواز الكلام في أثناء الطهارة ،

الخامسة: فيه دليل على تحريك اليد على الرأس في غسل المحرم إذا لم يؤد إلى نتف الشعر .

السادسة: فيه دليل على أنه يجوز للمحرم أثناء إحرامه أن يغسل رأسه ولو كان غسله غير واجب .

السابعة: فيه من الفقه أن الصحابة إذا اختلفوا لم يكن في قول واحد منهم حجة على غيره،إلا بدليل يجب التسليم له من الكتاب والسنة ..اهـ الاستذكار .

الثامنة: فيه دليل على أن الإنسان إذا قيل له : من أنت يجوز له أن يخبر باسمه ،ويقول أنا فلان بن فلان ، ولا يقول : أنا .

التاسعة: فيه فضل ابن عباس وعظيم علمه فهو وعاء من أوعية العلم .

العاشرة: فيه الرجوع إلى النص عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص ..اهـ شرح السنة .

وقال ابن قدامة :وأجمع أهل العلم على أن المحرم يغتسل من الجنابة .اهـ المغني

باب فسخ الحج إلى العمرة

240 – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ((أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة ، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن . فقال : أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه : أن يجعلوها عمرة ، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا ، إلا من كان معه الهدي فقالوا : ننطلق إلى " منى " وذكر أحدنا يقطر ؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ، ولولا أن معي الهدي لأحللت . وحاضت عائشة . فنسكت المناسك كلها ، غير أنها لم تطف بالبيت . فلما طهرت وطافت بالبيت قالت : يا رسول الله ، ينطلقون بحج وعمرة ، وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر : أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج)) . [٣٣٠]

[٣٣٠] رواه البخاري رقم (1651) ومسلم رقم (1213)

241 – عن جابر رضي الله عنه قال : ((قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول : لبيك بالحج . فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة)) [٣٣١].

242 – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ((قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة . فقالوا : يا رسول الله ، أي الحل ؟ قال : الحل كله)) .[٣٣٢]

الشرح

رواة الأحاديث جابر بن عبدالله، وطلحة بن عبيد الله روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية وثلاثين حديثا . وعلي بن أبي طالب ،وعائشة، وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ،وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم ،ذكرنا ترجمتهم.

فيهامسائل:

الأولى: أجمع العلماء على أن الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد فسخوا حجهم إلى عمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم .

الثانية: :فيه دليل على فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي وجماهير أهل العلم على أن الفسخ سنة.

الثالثة: فيه دليل على أن الإحرام بالعمرة لابد من أن يكون خارج الحرم، وهو قول أئمة الأربعة وجمهور العلماء.

الرابعة: العلماء مجمعون على أن الحائض تشهد المناسك كلها غير الطواف بالبيت لقوله عليه السلام لعائشة : (افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت حتى تطهرى) .. وقال المهلب : وإنما منعت الحائض الطواف على غير طهارة ؛ تنزيها للمسجد من النجاسات ...اهـ قاله ابن بطال في شرح البخاري .

الخامسة: فيه دليل على أن القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد، وهذا قول جمهور أهل العلم.

السادسة: فيه جواز الخلوة بالمحارم سفرا وحضرا، وإرداف المحرم محرمه معه.

السابعة : فيه دليل على احتياج المرأة إلى محرم سواء كانت عالمة أوجاهلة .

الثامنة: اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ومن تنفل بينهما لم يصح جمعه .اهـ فتح الباري

243 – عن عروة بن الزبير قال : ((سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع ؟ قال : كان يسير العنق ، فإذا وجد فجوة نص)) .[٣٣٣]

العنق : انبساط السير ، والنص " فوق ذلك .

---

[٣٣١] رواه البخاري رقم (1570) ومسلم رقم (1216)

[٣٣٢] رواه البخاري رقم (1564 و 2506 و3832) ومسلم رقم (1240)

[٣٣٣] رواه البخاري رقم (1666) ومسلم رقم (1286)

الشرح

راوي الحديث هو أسامة بن زيد ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى:فيه دليل على أنه عند الازدحام يستعمل السير الخفيف ،وعند وجود الفجوة وهو المكان المنفسح يستعمل السير الأشد، وذلك باقتضاء ما جاء في الحديث الآخر [عليكم السكنة].

الثانية: فيه استحباب أن يدفع الإنسان من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار.

الثالثة: فيه حرص السلف على السؤال عن كيفية أحواله صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكونه ليقتدوا به.

الرابعة: فيه من الفقه استحباب الرفق في السير في حال الزحام ،والله أعلم .

الخامسة: فيه كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل الإ ستعجال للصلاة، لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة، فيجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة، ومن الإسراع عند عدم الزحامواللهأعلم .

244 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع . فجعلوا يسألونه . فقال : رجل لم أشعر ، فحلقت قبل أن أذبح ؟ قال . اذبح ولا حرج . وجاء آخر ، فقال :لم أشعر ، فنحرت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج .[٣٣٤]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرناترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه أن وظائف يوم النحر هي : رمي جمرة العقبة ، ثم نحر الهدي ، ثم الحلق أو التقصير ، ثم طواف الإفاضة والسعي للمتمتع .

الثانية: مشروعية هذا الترتيب سنّة ، فإن أخل بترتيبها فلا يخلو من حالين :

الحالة الأولى : أن يكون ذلك نسيانا أو جهلا ، فلا شيء عليه .

قال ابن قدامة رحمه الله: وهذا قول أكثر أهل العلم . اهـ المغني

الحالة الثانية :فيه يدل على أن رفع الحرج هو في حق الناسي والجاهل دون العامد والقول الأول هو الصحيح .

الثالثة: فيه دليل على أنه يجوز تقديم بعض هذه الأشياء وتأخيرها وأنه لا ضيق ولا إثم على من قدم أو أخر.

قال الإمام البغوي رحمه الله: فلو قدم منها نسكا على نسك لا شيء عليه عند اكثر أهل العلم ..اهـ شرح السنّة واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في ذلك في وجوب الفدية وعدمها ، وإنما يختلفان في الإثم عند من يمنع التقديم . والله أعلم ...اهـ شرح مسلم للنووي

[٣٣٤] رواه البخاري رقم (1736) ومسلم رقم (1306)

الرابعة: فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وشفقته عليهم .

الخامسة: فيه دليل على أن رفع الحرج ليس خاصة بأصحابه ،وإنماهو عام لأمته والله أعلم .

245 – عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي : أنه حج مع ابن مسعود . فرآه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ، ومنى عن يمينه . ثم قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم .[٣٣٥]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، ذكرناترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على رمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات كغيرها .

الثانية:فيه دليل على استحباب هذه الكيفية في الوقوف لرمي.

الثالثة: فيه دليل على أن هذه الجمرة ترمى من بطن الوادي .

الرابعة: فيه دليل على مراعاة كل شيء من هيئات الحج التي وقعت من الرسول صلى الله عليه و سلم حيث قال ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة قاصدا بذلك الإعلام به ليفعل.

الخامسة: فيه دليل على جواز قول سورة البقرة، وقد نقل عن الحجاج بن يوسف : أنه نهى عن ذلك وأمر أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة فالحديث حجة عليه.

السادسة: فيه أن كل واحدة من الجمار ترمى بسبع حصيات، وأنه في رمى العقبة يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وأنه يكبر مع كل حصاة، فيكون وجهه جهة الشمال أوالشرق..

السابعة: فيه أن صفة الحج مأخو من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته، وأنه هو الذي بين للأمة هذه المناسك .

246 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((اللهم ارحم المحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله . قال : اللهم ارحم المحلقين . قالوا والمقصرين يا رسول الله . قال : والمقصرين)) .[٣٣٦]

247 – عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر . فحاضت صفية . فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله . فقلت : يا رسول الله ، إنها حائض . قال : أحابستنا هي ؟ قالوا : يا رسول الله ، إنها قد أفاضت يوم النحر قال : اخرجوا)) .[٣٣٧]

---

[٣٣٥] رواه البخاري رقم (1749) ومسلم رقم (1296)

[٣٣٦] رواه البخاري رقم (1727) ومسلم رقم (1301)

[٣٣٧] رواه البخاري رقم (1733) ومسلم رقم (1211)

وفي لفظ : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((عقرى ، حلقى . أطافت يوم النحر ؟ قيل : نعم . قال : فانفري)) .[٣٣٨]

248 – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)) .[٣٣٩]

249– عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ((استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يبيت بمكة ليالي منى ، من أجل سقايته فأذن له)) .[٣٤٠]

الشرح

رواة الأحاديث، عبدالله بن عمر ،وعبدالله بن عباس ذكرنا ترجمتهما .وأماالعباس ،فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة وثلاثين حديثا.

فيهامسائل:

الأولى: فيه مشروعية الحلق أو التقصير ،والصحيح أن أحدهما واجب للحج والعمرة.

الثانية: فيه فضل الحلق على التقصير في حق الرجال، وهو مجمع عليه.

الثالثة: فيه دليل على أنه من النسك – أي الحلق أوالتقصير – إذ لو كان مباحاً لم يكن لتخصيص فاعل أحدهما بتكرار الترحم ولا لترحم لفاعلهما معنة ..اهـ إكمال المعلم .

الرابعة:والمفهوم من الحديث أن الحلق أوالتقصير لعموم الرأس لالبعضه ،وهذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة وهوالصحيح .

الخامسة: الحديث دليل على أن حكم الحلق باق على المحصرين كما هو على من قد وصل إلى البيت سواء لدعائه للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة وهو الحجة القاطعة والنظر الصحيح .

السادسة: من السنة أن يبدأ في الحلاق بالشق الأيمن من الرأس ثم بالشق الأيسر .

السابعة: فيه دليل على أن شعر بني آدم طاهر فلا معنى لقول من زعم أن هذا خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولولزم هذا في شعره لبين ذلك عليه والله أعلم.

الثامنة: قال بن قدامة رحمه الله: طواف الإفاضة ركن للحج لا يتم الحج إلا به ، لا نعلم فيه خلافا ، لأن الله تعالى قال :{ وليطوفوا بالبيت العتيق } . (الحج: من الآية29) ..اهـ في المغني

قال ابن عبد البر رحمه الله: هو من فرائض الحج ، لا خلاف في ذلك بين العلماء .

التاسعة: فيه تحريم الطواف على الحائض ، ومنع من لم يطف طواف الإفاضة من السفر حتى يطوف.

العاشرة:فيه أن السقاية ولاية لبنى العباس وهو من حقوقهم ، وهو مما أقرهالإسلام من سيرة الجاهلية.

---

[٣٣٨] رواه البخاري رقم (1771) ومسلم رقم (1221)

[٣٣٩] رواه البخاري رقم (1755) ومسلم رقم (1328)

[٣٤٠] رواه البخاري رقم (1634) ومسلم رقم (1315)

قال الإمام البغوي رحمه الله: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل سقاية الحاج بعدما رموا جمرة العقبة يوم النحر...اهـ شرح السنّة

الخامس عشر: فيه مشروعية المبيت بمنى ليالي التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة وهذا متفق عليه .

250 – وعنه ابن عمر رضي الله عنهما قال : ((جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ، لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما ، ولا على إثر واحدة منهما)) .[٣٤١]

الشرح

راوي الحديث هوعبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على جواز جمع التأخير بمزدلفة وهي جمع لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان وقت الغروب بعرفة فلم يجمع بينهما بالمزدلفة إلا وقد أخر المغرب ، وصلى بالمزدلفة ،وهذا الجمع لا خلاف فيه .

الثانية: فيه مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير.

الثالثة: الرابعة: وأن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء.قالهابن المنذر

قلت: وهذاالجمع شامل للمسافر والحاضر .

الخامسة: فيه أن السنة أن يصليها بأذان واحد وإقامتين ، وإن صلى المغرب قبل أن يأتي المزدلفة صحت صلاته ، وهذا مذهب جمهور العلماء ، ويكون خالف للسنة .

السادسة:فيه أن السنة عدم صلاة سنة المغرب البعدية ،ولا سنة العشاء البعدية بالسفر.لقوله (ولم يسبح بينهما)

السابعة: الحكمة فيهالتخفيف والتيسير على الحاج.

الثامنة: فيه أن المشقة تجلب التيسير.

باب المحرم يأكل من صيد الحلال

251 – عن أبي قتادة الأنصاري : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا . فخرجوا معه . فصرف طائفة منهم – فيهم أبو قتادة – وقال : خذوا ساحل البحر ، حتى نلتقي . فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم ، إلا أبا قتادة ، فلم يحرم . فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش . فحمل أبو قتادة على الحمر . فعقر منها أتانا . فنزلنا فأكلنا من لحمها . ثم قلنا : أنأكل لحم صيد ، ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – . فسألناه عن ذلك ؟ فقال :

---

[٣٤١] رواه البخاري رقم (1673) ومسلم رقم (1288)

منكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟ قالوا : لا . قال : فكلوا ما بقي من لحمها)) .[٣٤٢]

وفي رواية : ((قال : هل معكم منه شيء ؟ فقلت : نعم . فناولته العضد ، فأكلها)) .[٣٤٣]

252 – عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه ((أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا ، وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه . فلما رأى ما في وجهي ، قال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم)) .[٣٤٤]

وفي لفظ لمسلم " رجل حمار "

وفي لفظ " شق حمار "

وفي لفظ " عجز حمار ".[٣٤٥]

الشرح

راوي الحديث هو أبوقتادة الحارث بن ربعي ذكرنا ترجمته .وأما الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه ،فقدروى عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشرحديثاً.

فيهما مسائل:

الأولى: فيه دليل على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه و سلم فإنهم أكلوه باجتهادهم.

الثانية: فيه دليل على أنهم لو فعلوا (الإشارة والأمرمعاً) لكان سببا للمنع والله أعلم .

الثالثة: فيه تحريم الصيد على المحرم والإعانة عليه بدلالة أو إشارة أومناولة بسلاح أو غير ذلك مما يعين على قتله أوإمساكه .

الرابعة: فيه دليل على أنه لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل صيد البر واصطياده على المحرم .

الخامسة: فيه دليل على أنهم قد علموا أنه يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد .

السادسة: فيه دليل أن عقر الصيد ذكاته .

كتاب البيوع

[٣٤٢] رواه البخاري رقم (1824 و2570) ومسلم رقم (1196)

[٣٤٣] رواه البخاري رقم (2570) ومسلم رقم (1196)

[٣٤٤] رواه البخاري رقم (1825) ومسلم رقم (1193)

[٣٤٥] رواه مسلم رقم (1194)

253– عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر . فتبايعا على ذلك . فقد وجب البيع)) . [٣٤٦]

254 – عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال : حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما . وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)) . [٣٤٧]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته، وأمّا حكيم بن حزام رضي الله عنه،فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعين حديثا.

فيهما مسائل:

الأولى: فيه إثبات خيار المجلس ،وهو الخيار الذي يثبت للمتعاقدين ما داما في المجلس –أي – مجتمعين ،وإلى هذا ذهب جماهير العلماء .

قال ابن قدامة رحمه الله: وهو مذهب أكثر أهل العلم .

قال النووي رحمه الله: وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم .

الثانية:فيه دليل على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين وأنه يمتد إلى أن يحصل التفرق بالأبدان .

الثالثة: الحديث يدل على أن الملك لا يحصل للمشتري إذا كان في البيع خيار،

قال الطحاوي رحمه الله: الحديث ما يدل على أن الخيار الذي للمتبايعين إنما هو قبل انعقاد البيع بينهما فيكون العقد بينه وبين صاحبه فيما يرضاه منه لا فيما سواه مما لا يرضاه إذ لا خلاف بين القائلين في هذا الباب بأن الافتراق المذكور في الحديث هو بعد البيع بالأبدان ..اهـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري .

الرابعة: فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار ولو كان معناه التفرق بالقول لخلا الحديث عن فائدة ...اهـ معالم السنن

الخامسة:فيه أهمية الصدق واجتناب الكذب ،لأنه يمحق بركة البيع .

السادسة:فيه دليل على أن الصدق يحصل منه البركة .

السابعة: إذا كان في المبيع عيب فعلى البايع أن يبن للمشتري عيب المبيع لهذاالحديث .

باب ماٰنهي عنه من البيوع

255 – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

---

[٣٤٦] رواه البخاري رقم (2112) ومسلم رقم (1531)

[٣٤٧] رواه البخاري رقم (2079) ومسلم رقم (1532)

((نهى عن المنابذة – وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه ، أو ينظر إليه – ونهى عن الملامسة، والملامسة : لمس الثوب ولا ينظر إليه)) .[٣٤٨]

الشرح

راوي الحديث هو أبوسعيد الخذري ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: النهي عن بيع المنابذة والملامسة ، وهذا النهي نهي التحريم وليس نهي التنزيه .

الثانية: فيه أن من شروط البيع العلم بالمبيع برؤيته أوصفته أونحو ذلك .

الثالثة: أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه .

مثاله: يقول البائع للمشتري فكل شيء نبذته إليك فهو لك بعشرة درهم ،وهذاالبيع باطل بالاتفاق.

والنهي عن بيع المنابذة وهو من بيوع الجاهلية.

الخامسة: بيع الملامسة صورته أن يجعل مجرد اللمس للمبيع قائما مقام النظر والعلم به ،كأن يقول البائع : أي ثوب لمسته فهو لك بعشرة ، فقد يلمس المشتري ثوبا يساوي عشرة ، وقد يلمس ثوبا يكون أقل من عشرة ، وقد يكون يساوي مائة .وهذا كله لايجوز .

السادسة: فيه دليل على أن البيع بعد ذلك بخلاف ما كان عليه فى أول مرة ، ودل ذلك على جواز بيع ما لايراه المتبايعان إذا كانا يرجعان منه إلى معلوم ، كما يرجع فى الحنطة المبيعة المغيبة فى السنبل إلى حنطة معلومة .

256 – عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تلقوا الركبان ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض . ولا تناجشوا ،ولا يبع حاضر لباد ،ولا تصروا الغنم ، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين ، بعد أن يحلبها ن وإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)) .[٣٤٩]

وفي لفظ : ((هو بالخيار ثلاثا)) .[٣٥٠]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه تحريم التصرية سواء قصد التدليس أم لا ولا خلاف أن التصرية حرام لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري والنهي يدل عليه مع علم تحريم الخديعة قطعا من الشرع ..اهـ إحكام الأحكام .

الثانية: فيه أن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان وذلك لا يقدح في نفس البيع .

---

[٣٤٨] رواه البخاري رقم (2144) ومسلم رقم (1512)

[٣٤٩] رواه البخاري رقم (2150) ومسلم رقم (1515)

[٣٥٠] رواه مسلم رقم (1524)

الرابعة: فيه دليل على أن النهي عن بيع الحاضر للبدوي بمعنى الإرشاد دون الإيجاب ، وكان مجاهد يقول : لا بأس في هذا الزمان ، وإنما وقع النهي عنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم .اهـ شرح السنّة للبغوي .

257 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة . وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها . [٣٥١]

قيل : إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته)) [٣٥٢].

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه حبل الحبلة بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه ، كان الرجل منهم يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها.اهـ شرح السنّة

الثانية: أجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه..اهـ شرح مسلم للنووي .

وقال العراقي رحمه الله: إنما نهى من الحيوان عن ثلاث عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة فالمضامين ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال وحبل الحبلة بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه كان الرجل منهم يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها .اهـ طرح التثريب

الثالثة: الحاصل أن هذا من البيوع الجاهلية، وقد جاء الإسلام بإزالتها ونسخها.

الرابعة: فيه دليل على فضيلة الإبل لأن العرب تهتم به .

الخامسة فيه دليل على أن البيع حلال مالم يأت دليل يصرفه عن حله ، وقد جاء دليل يصرفه وهو نهى عن بيع حبل الحبلة.

السادسة :فيه وجوب مخالفة الجاهلية في إعتقادهم ومعاملتهم .

258 – وعنه رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . نهى البائع والمبتاع)) . [٣٥٣]

---

[٣٥١] رواه البخاري رقم (2143) ومسلم رقم (1514)

[٣٥٢] هذاكلام المصنف رحمه الله وذكلر الشارف في المسند رقم (2\144)

[٣٥٣] رواه البخاري رقم (2194)ومسلم رقم (1514)

259 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل : وما تزهي ؟ قال : حتى تحمر قال : أرأيت إن منع الله الثمرة ، بم يستحل أحدكم مال أخيه ؟)) .[٣٥٤]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته، وأيضاً أنس بن مالك .

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على أنه يكتفى بمسمى الإزهاء وابتدائه من غير اشتراط تكامله لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهي .

الثانية: فيه دليل على أنه في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها غررا وخطرا ظاهرا يفضي إلى المفاسد الكثيرة بين المسلمين من إيقاع التشاحن والتشاجر وأكل مال الغير بغير حق .

الثالثة: فيه تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لأن النهي من أجل دفع الضرر عن المشتري فكان النهي مفيدا للتحريم

الرابعة: فيه تحريم بيع الزرع قبل بدو صلاحه من أجل الحصول على الثمرة .

الخامسة: فيه إجراء الحكم على الغالب لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن وعدم تطرقه إلى مالم يبد صلاحه ممكن فأنيط الحكم في الغالب .

260– عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان ، وأن يبيع حاضر لباد ، قال : فقلت لابن عباس : ما قوله حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا)) .[٣٥٥]

الشرح

رواي الحديث هو عبدالله بن عباس ذكرناترجمته .

فيه مسائل :

الأولى: النهي عن بيع الحاضر للباد خاص ، والخاص يقضي على العام وهذا هو الصحيح وقد جمع الإمام البخاري بين أدلة الفريقين ، وجعل النهي خاص عمن يبيع بالأجرة كالسمسار ، وأما من ينصحه ويعلمه بأن السعر كذا وكذا ، فلا يدخل في النهي عنده والله أعلم.

قال ابن قدامة رحمه الله:إنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص ، ويوسع عليهم السعر ، فإذا تولى الحاضر بيعها ، وامتنع من بيعها إلابسعر البلد ، ضاق على البلد ..اهـ المعنى .

الثانية:ويشترطت الحنابلة إلى شروط.

أولها: أن يكون بالناس حاجة إلى السلعة .

---

[٣٥٤] رواه البخاري رقم (2198)ومسلم رقم (1555)

[٣٥٥] رواه البخاري رقم (1158 و2274)ومسلم رقم (2115)

ثانيها :أن يكون جاهلا بسعر يومها ، فإن كان يعلم السعر فلا حرج أن يبيع حاضر لبادي .
ثالثها: أن يقصده الحاضر ليبيع له ، أما إذا قصده البادي فلا بأس أن يبيع .
الثالثة: فيه دليل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي من غير فرق بين أن يكون البادي قريبا أو أجنبيا ، وسواء أكان في زمن الغلاء أم لا ، وسواء أكان يحتاج إليه أهل البلد أم لا ، وسواء أباعه له على التدريج أم دفعة واحدة..اهـ نيل الأوطار
الرابعة: فيه دليل على أن الحضري إذا باع للبدوي لا يكون العقد فاسدا ، ولو كان فاسدا لم يكن فيه منع من ارتفاق بعضهم من بعض ، وذهب قوم إلى أن النهي عن بيع الحاضر للبدوي بمعنى الإرشاد دون الإيجاب ..اهـ شرح السنة للبغوي

261 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة : أن يبيع ثمر حائطه ، إن كان نخلا : بتمر كيلا وإن كان كرما : أن يبيعه بزبيب كيلا ، أو كان زرعا : أن يبيعه بكيل طعام . نهى عن ذلك كله)) [٣٥٦]

المزابنة : هي بيع شيء لايعلم كيله أووزنه أوعدده بشيء من جنسه .

الشرح
راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرناترجمته .
فيه مسائل:
الأولى:(المزابنة) الزبن بفتح الزاي، وسكون الباء، هو من بيوع الغرر..فيه التفاضل ، وهو مأخوذ من الزبن وهو الدفع ؛ لأن كل واحد منهما يريد غبن صاحبه ، ودفعه عن الربح عليه ، وعن حقه الذي يريد غبنه فيه..اهـ مشكل الصحيحين لابن قرقول.
الثانية : فيه دليل على أنه يحرم بيع الثمار على رؤوس الأشجار بتمر مجذوذ إلا في خمسة أوسق .وهو ما يسمّى بيع العرايا وهو يجوزبه.
قال ابن عبد البررحمه الله:وهذا قول جمهور العلماء..اهـ الإستذكار
قال الإمام البغوي رحمه الله: العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المزابنة والمحاقلة باطلة ..اهـ شرح السنة .
فيه دليل على تحريم المزابنة ،وهي بيع التمر على النخل بتمر مجذوذ .
مثالها: أن يبيع رطبا على رؤوس النخل ، بثمر في الزنبيل ، فهذا لا يجوز
مثال آخر: رجل عنده شجر من الأعناب ، وآخر عنده أكياس من الزبيب ، فقال أحدهما للآخر نتبايع هذه الأشجار من الأعناب بهذه الأكياس من الزبيب ، فهذا لا يجوز
قلت: الحديث دليل على تحريم بيع كل نوعين ربويين جهل تساويهما .

[٣٥٦] رواه البخاري رقم (2205)ومسلم رقم (1542)

262 – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة ، وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم ، إلا العرايا) . [٣٥٧]

المحاقلة : بيع الحنطة في سنبلها بحنطة.

الشرح

راوي الحديث هو جابر بن عبدالله ذكرناترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل واضح على أنه إذا بدا صلاحها جاز بيعها في رؤوس الأشجار وإن لم تزهِ وعلى ذلك جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار..اهـ الإستذكار .

الثانية :فيه دليل على تحريم بيع الرطب بادر لعدم العلم بالتساوي ولو تحرى في تساويهما.

الثالثة :فيه جواز بيع الثمرة التي وجبت زكاتها قبل أداء الزكاة ، ويتعين حينئذ أن تؤدى الزكاة من غيرها، خلافاً لمن أفسد البيع..اهـ قاله ابن المنير .

الرابعة: وهذا يدل على أن بيعها قبل بدو صلاحها من أكل المال بالباطل ، ولأنه غرر ، وبيع الغرر محرم .اهـ قاله القرطبي في المفهم .

263 – عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ،ومهر البغي ، وحلوان الكاهن) . [٣٥٨]

264 – عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ثمن الكلب خبيث . ومهر البغي خبيث ، وكسب الحجام خبيث)) . [٣٥٩]

الشرح

راوي الحديث هو أبي مسعود ذكرنا ترجمته، وأما رافع بن خديج ،روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية وسبعين حديثا.

فيهما مسائل:

الأولى: النهى هنا نهي التحريم، عن ثمن الكلب: أي العديم النفع، وحُلْوَانِ الكاهن: أي ما يعطاه الذي يدعي علم الغيب، سمي حلوانا تشبيها له بالشيء الحلو، لأنه يأخذ سهلا بلا كلفة، قاله ابن العربي في العارضة:

وهو محرم بإجماع الأمة لأن ذلك من أكل المال بالباطل، فإنه مال بذل في مقابلة فسق، أو قل كفر، لأنه طلب غيب انفرد الله بعلمه، وهو ما يكون في غد. ومَهْر الْبَغِيّ: أي ما تأخذه الزانية، سمي مهرا مجازا لكونه على صورته.اهـ إتحاف القاري بدرر البخاري .

---

[٣٥٧] رواه البخاري رقم (2381)ومسلم رقم (1536)

[٣٥٨] رواه البخاري رقم (2237)ومسلم رقم (1567)

[٣٥٩] انفرد به مسلم رقم (1568)

وقال الماوردي رحمه الله: ويؤدب الآخذ والمعطي، ويتقدم المحتسب في النهي عن التكسب بذلك، وعن التكسب باللهو حرام اهـ اهـ إتحاف القاري بدرر البخاري .

وهذا لاخلاف بين علماء المسلمين في أن مهر البغي حرام وهو على ما فسره مالك لا خلاف في ذلك..اهـ الإستذكار .

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله:العلة في تحريم بيع الخنزير وبيع الميتة هي النجاسة ، عند جمهور العلماء ، فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة ، والعلة في تحريم بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة ، فإن كان ينتفع بها بعد الكسر جاز بيعها عند البعض ومنعه الأكثر .اهـ نيل الأوطار

هذه المسألة ثلاثة أقوال:القول الأول، تحريم ثمن الكلب بالنص ويدل على تحريم بيعه باللزوم وهو عام لكل كلب من معلم وغيره ،وما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز .

القول الثاني: تحريم مهر البغي وهو ما تأخذه الزانية في مقابل الزنى سماه مهرا مجازا فهو مال حرام،

القول الثالث:حلوان الكاهن وهو مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته ، وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يؤخذ سهلا بلا كلفة وأجمع العلماء على تحريم حلوان الكاهن .اهـ سبل السلام .

وقال البغوي رحمه الله: اتفق أهل العلم على تحريم مهر البغي ، وحلوان الكاهن .اهـ شرح السنة

وأجمع العلماء على إبطال النائحة والمغنية ، وهو عندهم من أكل المال بالباطل . والبغى : الفاجرة ، والاسم البغاء .اهـ شرح البخاري لابن بطال

قال ابن القيم رحمه الله: وأما إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره فلا يعارض قوله : (كسب الحجام خبيث) فإنه لم يقل إن إعطاءه خبيث بل إعطاؤه إما واجب ،وإما مستحب وإما جائز ولكن هو خبيث بالنسبة إلى الآخذ وخبثه بالنسبة إلى أكله فهو خبيث الكسب ولم يلزم من ذلك تحريمه فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل خبيثين مع إباحة أكلهما، ولا يلزم من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره حل أكله فضلا عن كون أكله طيبا ،فإنه قال إني لأعطي الرجل العطية يخرج بها يتأبطها ناراً ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يعطي المؤلفة قلوبهم من مال الزكاة والفيء مع غناهم، وعدم حاجتهم إليه ليبذلوا من الإسلام والطاعة ما يجب عليهم بذله بدون العطاء ولا يحل لهم توقف بذله على الأخذ بل يجب عليهم المبادرة إلى بذله بلا عوض ، وهذا أصل معروف من أصول الشرع أن العقد والبذل قد يكون جائزا أو مستحبا أو واجبا من أحد الطرفين مكروها أو محرما من الطرف الآخر فيجب على الباذل أن يبذل ويحرم على الآخذ أن يأخذه . وبالجملة فخبث أجر الحجام من جنس خبث أكل الثوم والبصل لكن هذا خبيث الرائحة وهذا خبيث لكسبه اهـ زاد المعاد

باب العرايا وغير ذلك

265 – عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية : أن يبيعها بخرصها)).[٣٦٠]

[٣٦٠] رواه البخاري رقم (2188)ومسلم رقم (1539)

ولمسلم : ((بخرصها تمرا ، يأكلونها رطبا)) .[٣٦١]

266 – عن أبي هريرة رضي الله عنه : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق)) .[٣٦٢]

الشرح

راوي الحديثين هو زيد بن ثابت ذكرنا ترجمته. وأيضاً أبوهريرة .

فيهما مسائل:

الأولى:فيه أن الرخصة بمعنى التسهيل في أمر ملزم به ، إما في تركه ،وإما في فعله .

الثانية فيه بيان للعلة التي من أجلها أبيح بيع العرايا ،وبيع التمر بالتمر ويشترط فيه شرطان : التساوي – والتقابض .والتساوي هنا معدوم ، لكن استثني من بيع المزابنة العرايا ، وصورتها :أن يخرص الخارص نخلات فيقول : هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلاً ، ويتقابضان في المجلس ، فيسلم المشتري التمر ، ويسلم البائع الرطب ،والرطب بالنخلة.

الثالثة: فيه دليل على جواز بيع العرايا ، وهو مذهب أكثر العلماء .وخالف أبو حنيفة، وقال لا يجوز لكن الصحيح مذهب الجمهور .

واشترط العلماء لحل العرايا أربعة شروط .

الشرط الأول : أن تباع النخلة بخرصها .

الشرط الثاني : أن يكون فيما دون خمسة أوسق .

الشرط الثالث : أن يكون المشتري محتاجاً إلى الرطب ، فإن لم يكن محتاجاً فإنها لا تجوز ، لأن بيع العرايا رخص فيه للحاجة .

الشرط الرابع : التقابض بين الطرفين .لأن الأصل في بيع التمر بالتمر أنه لا بد من شرطين : التساوي والتقابض الرابعة:الحكمة المرخصة موجودة فيها كلها، والرخصة عامة، فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ،ويعرف قدره بقدر ذلك من الثمر.

267 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع)) .[٣٦٣]

ولمسلم ((ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)) .[٣٦٤]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

---

[٣٦١] رواه مسلم رقم (1535)

[٣٦٢] رواه البخاري رقم (2190)ومسلم رقم (1541)

[٣٦٣] رواه البخاري رقم (2204)ومسلم رقم (1543)

[٣٦٤] بل رواه البخاري (2379) ومسلم رقم (1543)

الأولى: فيه التأبير هو التلقيح ،وهو وضع طلع الفحل من النخل بين طلع الإناث وتأبير النخل هو أن الطلع إذا انشق يوضع فيه شيء من طلع فحال النخل ، فيكون ذلك لقاحا وصلاحا للثمر بإذن الله تعالى ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه إذا باع نخلة قد أبرت لا تدخل الثمرة في مطلق بيع النخلة ، إلا أن يبيع الثمرة معها وإن كان عليها طلع لم يتشقق ، فيدخل في مطلق البيع ، كالأغصان وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ،وإن كان بعد تشقق الطلع قبل التأبير ، فلا يدخل أيضا في مطلق بيعها كالمؤبر ، لأن الثمرة قد ظهرت بالتشقق ، كما لو باع جارية حاملا يدخل الحمل في البيع ، وإن كان بعد انفصال الولد عنها لا يدخل في مطلق بيع الأم. ...اهـ شرح السنة للبغوي

الثانية: فيه دليل على أن الثمرة للمشتري إذا بيعت قبل أن تؤبر

قال ابن عبدالبر رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أودينا أو عرضا يعلم أو لا يعلم وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أودينا أوعرضا وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة ، وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها.. اهـ التمهيد .

268 – وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه)) [٣٦٥]

وفي لفظ : ((حتى يقبضه)) .[٣٦٦]

269 – وعن ابن عباس مثله .[٣٦٧]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته ،وأيضاً عبدالله بن عباس .

فيه مسائل:

الأولى: الحديث يقتضي أمرين أحدهما،أن تكون صورة المنع فيما إذا كان الطعام مملوكا بجهة البيع

والثاني: أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض .اهـ إحكام الأحكام

وأجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض ..اهـ معالم السنن

قال البغوي رحمه الله:اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعاما لا يجوز له بيعه قبل القبض ...اهـ شرح السنة

قال ابن الجوزي رحمه الله:اعلم أن القبوض تختلف فمنها ما يكون باليد ،ومنها بالتخلية بينه وبين المشتري ،ومنها بالنقل من موضعه ،ومنها بأن يكتال وذاك يكون فيما يكال فإذا بيع الطعام وهو صبرة فقبضه نقله من مكانه فإن بيع بالكيل لم يجز للمشتري أن يبيعه دون أن يعيد الكيل عليه والمعنى في ذلك أن الكيل قد يختلف فربما حصل في الكيل الثاني زيادة فكانت للبائع أو نقص فكان التمام عليه وكذلك الموزون والمذروع المعدود...اهـ كشف المشكل

---

[٣٦٥] رواه البخاري رقم (2126)ومسلم رقم (1526)

[٣٦٦] رواه البخاري رقم (2133)ومسلم رقم (1526)

[٣٦٧] رواه البخاري رقم (2132)ومسلم رقم (1525)

قال الشوكاني رحمه الله: فيه دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعاما أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره وإلى هذا ذهب الجمهور...اهـ نيل الأوطار

270 – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح : ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود . ويستصبح بها الناس . فقال : لا ، هو حرام ،ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود . إن الله لما حرم عليهم شحومها ، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)) .[٣٦٨]

الشرح

راوي الحديث هو جابر بن عبدالله ذكرناترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه تحريم الخمر وتحريم بيعها.

الثانية: فيه تحريم الميتة وتحريم بيعها.

الثالثة:فيه تحريم الخنزير وتحريم بيعه.

الرابعة:فيه تحريم بيع الأصنام على هيئتها.

الخامسة:فيه وجوب تحطيم الأصنام تحطيماً يزيل صورتها.

السادسة:فيه الاستفصال عن بيع شحوم الميتة والانتفاع بها.

السابعة:فيه تحريم بيع شحوم الميتة كسائر أجزائها النجسة وإن كان ينتفع بها .

الثامنة:فيه أن مجرد الانتفاع بالشيء لا يستلزم حله ولا حل بيعه، كالكلب ينتفع به ولا يحل بيعه أوقاعدة أن ما حُرِّم أكله حُرِّم أكل ثمنه وهذا ليس بمطلق ، لأن الحمار أكله حرام وثمنه حلال .

التاسعة: فيه ذم اليهود بالاحتيال على ما حرم الله عليهم.

باب السلم

271 – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وهم يسلفون في الثمار : السنة والسنتين والثلاث . فقال : من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم)) .[٣٦٩]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عباس ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل :

---

[٣٦٨] رواه البخاري رقم (2236)ومسلم رقم (1581)

[٣٦٩] روه البخاري رقم (2239 و 2240)ومسلم رقم (1604)

الأولى: فيه مشروعية السلم .وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .

أماالكتاب فلقولهـ تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } [البقرة: الآية282]

وأما السنة : فحديث الباب .

وأما الأجماع : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز .اهـ قالهـ ابن المنذر

وقال الحافظ في الفتح : واتفقوا على مشروعيته.

الثانية : فيه دليل على جواز السلم في الجملة وهو متفق عليه لا خلاف فيه بين الأمة .اهـ قاله بن دقيق العيد . في إحكامه

الثالثة: لا يصلح التسليف في شيء بعينه فإن الأمة مجتمعة على أن السلف لا يكون في شيء بعينه وإنما التسليف في صفة معلومة لا يستكيل كيلا أو وزنا أو شيئا موصوفا مضمونا في الذمة إلى أجل معلوماهـ .قالهـ بن عبد البر في الإستذكار

الرابعة: السلم في عرف الشرع بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق غير أنه مختص بشروط منها متفق عليها ومنها مختلف فيها...اهـ المفهم للقرطبي

الخامسة : وحقيقة السلم تقديم الثمن وتأخير السلعة ،وعكسه تقديم السلعة وتأخير الثمن . قاله الشيخ النجمي في تأسيس الأحكام .

السادسة: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أجازوا السلم في الطعام والثياب وغيرهما من الأموال مما يمكن ضبطه بالصفة ..وقال ابن أبي أوفى : كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.في الحنطة والزبيب والشعير والتمر إلى قوم ما هو عندهم. .اهـ شرح السنّة للبغوي .

السابعة:معنى الحديث على أنه أن أسلم في مكيل فليكن كيله معلوما ،وإن كان في موزون فليكن وزنا معلوما ،وإن كان مؤجلا فليكن أجله معلوما. اهـ شرح مسلم للنووي.

الثامنة :المقصود من الحديث بيان عدم جواز السلم إلى أجل غير معلوم والله أعلم .

272 – عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((جاءتني بريرة : فقالت : كاتبت أهلي على تسع أواق ، في كل عام أوقية . فأعينيني فقلت : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ، وولاؤك لي فعلت . فذهبت بريرة إلى أهلها ، فقالت : لهم فأبوا عليها . فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس . فقالت : إني عرضت ذلك على أهلي ، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء . فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : خذيها واشترطي لهم الولاء . فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : أما بعد . فما بال رجال

يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط . قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق ،وإنما الولاء لمن أعتق)) .[٣٧٠]

الشرح

راوي الحديث هي عائشة ذكرناترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: قولها: (جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ)– أي: وصلتني .

قولها:(كَاتَبْتُ أَهْلِي)–أي :المكاتبة هي عقد بين السيد وعبده.

قولها(تِسْعِ أَوَاقٍ)– أي: هو جمع أوقية والأوقية هي أربعون درهما.

قولها: (فأعينيني): – أي :طلبت الإعانة من عائشة رضي الله عنها.

قولها: (فقلت): القائلة هي عائشة

قولها: (إن أحب أهلك) – أي: أسيادك أن أعدها لهم أي أنقدهم إياها أي أعطيهم الآن نقدا وولاءك لي فعلت أي بأن يكون ولاءك لي .

قولها: (فذهبت بريرة إلى أهلها) لتشاورهم فأبوا عليها – أي منعوا إلا أن يكون الولاء لهم .

قولها: (فجاءت)–أي: بريرة .

قولها: (من عندهم)–أي:من عند أسيادها.

قولها: (ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس): الواو واو الحال في بيت عائشة

قولها: (فقالت)–أي: بريرة.

قولها: (إني عرضت ذلك)– أي أخبرتهم أسيادي بقولك ويكون الولاءلي أوبالشرط الذي تشترطينه على أهلي .

قولها: (فأبوا عليها)منعوا إلا أن يكون الولاء لهم، وأيضاً امتنعوا من العتق على أن يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها.

قوله: (خذيها)–أي: اشتريها .

قوله: (واشترطي لهم الولاء) – أي لا تقبلي شرطهم فإن شرطهم باطل لذلك فإن وجوده كعدمه.

قوله: (فإنما الولاء لمن أعتق): لمن دفع الثمن وأعطى الورق وسمح بالعتق .

هذه قصة واقعية وهذه الأمة كانت مملوكة لبعض الأنصار، وكانت تحب أن تتحرر، فاشترت نفسها بثمن مؤجل، وجاءت إلى عائشة تطلب منها أن تعينها في هذا الثمن حتى تعتق، ولكن عائشة عرضت عليها أن تشتريها بالثمن الذي طلبه أهلها، وتدفعه لهم لتكون مملوكة لها، ثم بعد ذلك تعتقها..أهـ قول ابن جبرين

273 – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ((أنه كان يسير على جمل فأعيا ، فأراد أن يسيبه . فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي ، وضربه . فسار سيرا لم يسر مثله . ثم قال : بعنيه بوقية . قلت : لا . ثم قال : بعنيه . فبعته بأوقية . واستثنيت

---

[٣٧٠] رواه البخاري رقم (2168) ومسلم رقم (1504)

حملانه إلى أهلي . فلما بلغت : أتيته بالجمل . فنقدني ثمنه . ثم رجعت . فأرسل في إثري . فقال : أتراني ماكستك لآخذ جملك ؟ خذ جملك ودراهمك . فهو لك)).[٣٧١]

الشرح

راوي الحديث هوجابر بن عبدالله ذكرناترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على أنه لا بأس بطلب البيع من الرجل لسلعته ولا بالمماكسة وأنه يصح البيع للدابة واستثناء ركوبها .

الثانية: فيه جواز ضرب الدابة للسير وإن كانت غير مكلفة ، بشرط ألا يشق عليها .

الثالثة: فيه جواز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع .

الرابعة: فيه ينبغي على أمير القوم أن يرفق بضعيفهم .

الخامسة: فيهـ جواز شرط البائع نفعا معلوما في المبيع ، كأن يقول : أبيع عليك داري ، بشرط أن أسكن فيه لمدة أسبوع .

السادسة: فيه جواز تكرار طلب البيع أو الشراء ، لقوله : بعنيه ،ثم قال :(بعنيه) وهذا لايعد من الإلحاح المكروه .

السابعة: فيه جواز تسييب الدابة إذا لم يكن فيها منفعة .

الثامنة: إثبات معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من آيات نبوته .

التاسعة: فيه جواز المماكسة في البيع .

274 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ،ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبته ،ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها)).[٣٧٢]

الشرح

فيه مسائل:

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته.

الأولى: فيه النهي عن بيع الحاضر للبادي ،والنجش ،وبيع الرجل على بيع أخيه .

الثانية: معنى هذا الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي فيصير لها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك بقوله لتكتفيء ما في صفحتها والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين ،وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة .اهـ شرح مسلم للنووي قال البغوي رحمه الله: لا تشترط المرأة طلاق أختها ولم يرد بالأخت الأخت من النسب ،

---

[٣٧١] رواه البخاري رقم (2718)ومسلم رقم (715)

[٣٧٢] رواه البخاري رقم (2140)ومسلم رقم (1413)

لأن الجمع بين الأختين حرام ، بل أراد ضرتها المسلمة ، فهي أختها في الدين.اهـ شرح السنّة .

الثالثة: ومعناه أن هذه المخطوبة التي يريد أن يعقد عليها تشترط عليه أن يطلق المرأة السابقة التي قبلها لتستأثر به وتكفأ ما في صحفتها، وكأن تلك المرأة عندها طعام في صحفة فأفسدت عليها واستأثرت به وأضافته إلى صحفتها واختصت به.

الرابعة: فيه تحريم بيع المسلم على بيع أخيه المسلم ،وأن يخطب المسلم على خطبة أخيه المسلم .

مثال : اسمع أن فلانا خطب فلانة ، فأذهب أنا وأخطبها ، فهذا حرام .

الخامسة: الحكمة من التحريم لما في ذلك من الإفساد على الخاطب الأول ، وإيقاع العدوان بين الناس ،والتعدي على حقوقهم .

السادسة: فهذاالحديث ظاهره نهي خطبة الرجل على الرجل بدون تقييد بالإسلام .

السابعة: قال العلماء : البيع على البيع حرام ، وكذلك الشراء على الشراء .

باب الربا والصرف

275 – عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((الذهب بالورق ربا ، إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا ، إلا هاء وهاء،والشعير بالشعير ربا ، إلا هاء وهاء)) .[٣٧٣]

276 – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا منها غائبا بناجز))[٣٧٤] .

وفي لفظ ((إلا يدا بيد)) .[٣٧٥]

وفي لفظ ((إلا وزنا بوزن ، مثلا بمثل سواء بسواء)) .[٣٧٦]

الشرح

راوي الحديث هوعمر بن الخطاب ،وأبوسعيد ذكرناترجمتهما.

فيهما مسائل:

الأولى:

---

[٣٧٣] رواه البخاري رقم (2174)ومسلم رقم (1586)

[٣٧٤] رواه البخاري رقم (2177) ومسلم رقم (1584)

[٣٧٥] رواه مسلم رقم (1584)

[٣٧٦] رواه مسلم رقم (1484)

الثانية :فيه منع التفاضل في النوع الواحد منهما ، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب ، ولا فضة بفضة متفاضلا عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين من أهل المدينة ، والحجاز ، والشام ، وغيرهم .اهـ المفهم.

قال ابن قدامة رحمه الله: أجمعت الأمة على أن الربا محرم ...اهـ المغني .

فالحديث ظاهرهـ في منع التفاضل في بيع الجنس بجنسه .

الثالثة : فيه تحريم بيع البر بالبر، أو الشعير بالشعير وفساده، إذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد

الرابعة: فيه صحة العقد إذا حصل القبض في المصارفة. أو بيع البر بالبر، أو الشعير بالشعير، في مجلس العقد.

الخامسة: الحاصل أن هذه العلة، وهي كون الشيء يكال أو يوزن أصلا لا يجوز بيع جنسه بجنسه إلا يدا بيد، ومثلا بمثل .وأما إذا بيع بغير جنسه فيشترط فيه التقابض– أي في أصناف الربا .

277– عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال : ((جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : من أين لك هذا ؟ قال بلال : كان عندنا تمر رديء ، فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم ،فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك : أوه ، أوه ، عين الربا ، عين الربا ، لا تفعل . ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر . ثم اشتر به)) .[٣٧٧]

الشرح

راوي الحديث هو أبوسعيد ذكرناترجمته .

فيه مسائل:

الأولى: تحريم التفاضل ببيع نوعي الجنس الواحد من الأشياء الربوية .

الثانية: أن التفاضل بينهما محرمٌ، ولو كان أحدهما أجود من الآخر.

الثالثة فيه شدة إكرام الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم

الرابعة: فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب .

الخامسة :فيه تعظيم أمر الربا وهو خطير في المجتمع الإسلامي .

السادسة:فيه وجوب إنكار المنكر على وجه صاحب المنكر .

السابعة:فيه ينبغي للعالم والمفتي إذا أخبر بتحريم شيء ، أن يبين للناس أبواب الحلال التي تغني عن الحرام .

الثامنة: فيه عظم المعصية ، وكيف بلغت من نفس النبي صلى الله عليه وسلم .

التاسعة: قال المهلب : لا خلاف بين العلماء أن كل من باع بيعا فاسدا أن بيعه مردود ، وقول النبىصلى عليه وسلم : (أوه عين الربا) دليل على فسخ البيع ..اهـ

[٣٧٧] رواه البخاري رقم (2312)ومسلم رقم (1594)

278 – عن أبي المنهال قال : ((سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم ، عن الصرف ؟ فكل واحد يقول : هذا خير مني . وكلاهما يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا)) .[٣٧٨]

279 – عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، إلا سواء بسواء ، وأمرنا : أن نشتري الفضة بالذهب ، كيف شئنا . ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا . قال : فسأله رجل فقال : يدا بيد ؟ فقال : هكذا سمعت)) .[٣٧٩]

الشرح

راوي الحديث هو البراء بن عازب وزيد بن أقم ذكرناترجمتهما، وأما أبوبكرة– اسمه نفيع بن الحارث رضي الله عنه فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة واثنين وثلاثين حديثاً.

قيهما مسائل:

الأولى: الحديث دليل على التواضع و الاعتراف بحقوق الأكابر وهو نص في تحريم ربا النسيئة

الثانية: فيه صحة البيع مع التقابض في مجلس العقد، لأنه صرف.

الثالثة: فيه أن المفسد للعقد إذا لم يحمل تقابض في المجلس .

الرابعة: الأمة مجمعة على أنه لا تجوز النسيئة ولا التأخير فى بيع الذهب بالورق ،كما لا يجوز فى بيع الذهب بالذهب ، والورق بالورق ، وهو الربا المحرم فى القرآن .

الخامسة: فيه ذكر ما كان عليه السلف رضى الله عنهم من الورع، وتفضيل بعضهم بعضا.

السادسة: فيه تحريم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، متفاضلين، لاجتماع الثمن والمثمن، في جنس واحد من الاجناس الربوية .

السابعة: فيه إباحة بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، بشرطين:

أحدهما:التماثل منهما، فلا يزيد أحدهما على الآخر.

والثاني : التقابض في مجلس العقد بينهما.

الثامنة: فيه يسر الشريعة الإسلامية لأنها وسعت المعاملة بين الناس وسهلتها، ووضعت لها الضوابط التي تبين الحلال من الحرام فيها، وكذلك وضعت أحكاما يحفظ بها الحق لصاحبه، ومن ذلك الرهن، فإن به يضمن صاحب المال ماله .

باب الرهن وغيره

280 – عن عائشة رضي الله عنها ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من

---

[٣٧٨] واه البخاري رقم (2180و 2181)ومسلم رقم (1589)

[٣٧٩] رواه البخاري رقم (2182) ومسلم رقم (1590)

يهودي طعاما ، ورهنه درعا من حديد)) .[٣٨٠]

الشرح

راوي الحديث هي عائشة ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على عناية الشرع بحفظ الحقوق، والنهي عن التساهل في حقوق الإنسان، فالناس تأتيهم حاجات، ويحتاج بعضهم إلى بعض، فأحدهم يحتاج إلى من يقرضه، يحتاج إلى من يتصدق عليه، أوما أشبه ذلك.

الثانية: فيه دليل على أن الشرع الشريف الحذر من أخذ حق المسلم، وأن التساهل في أخذ الحقوق يعتبر اعتداء على المسلمين.

الثالثة: أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة .اهـ المغني

الرابعة: الحديث دليل على جواز الرهن في السفر وغيره .

الخامسة: فيه جواز معاملة الكفار من غير استفصال عن أموالهم من أين دخلت ومعلوم أن أموال الكفار على العموم وبالأخص اليهود يجمعونها من الربا ومهر البغايا وبيع الخنزير وغير ذلك من المعاملات الفاسدة المحرمة

السادسة: الحكمة في عدوله عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود، وإمالبيان الجواز، أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة من عندهم، أو خشي أنهم لا يأخذون ثمناً أو عوضاً فلم يرد التضييق عليهم.. اهـ دليل الفالحين

السابعة: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وكل ما له مثل من سائر الأطعمة جائز ، والشراء بالدين مباح ...اهـ الأوسط .

قال ابن المنير رحمه الله: وجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لو حضره الثمن ما أخره، وكذا ثمن الطعام لو حضره لم يرتب في ذمته دينا، لما عرف من عادته الشريفة من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه إخراجه.اهـ

281 – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((مطل الغني ظلم . فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)) .[٣٨١]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه تحريم مطل وتأخير سداد الدين إذا كان الإنسان مستطيعا .

الثانية: فيه دليل على أن مطل غير الغنى ليس بظلم ، فلو مطل الإنسان الفقير فلا شيء عليه .

الثالثة: فيه دليل على انه اذا احيل على غير مليء لم تصح الاحالة .

الرابعة:فيه من الفقه إثبات الحوالة وفيه دليل على أن الحق يتحول بها إلى المحال عليه ويسقط عن المحيل ولا يكون عليه للمحتال سبيل عند موت المحال عليه وإفلاسه ، وذلك لأنه قد اشترط عليه الملاة والحوالة قد تصح حكما

---

[٣٨٠] رواه البخاري رقم (2068)ومسلم رقم (1603)

[٣٨١] رواه البخاري رقم (2287) ومسلم رقم (1564)

على الملي فكان فائدة الشرط ما قلناه والله أعلم .

282 – وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ((من أدرك ماله بعينه عند رجل أوإنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره)) .[٣٨٢]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

وأصل أفلس أنه بمعنى صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم .

الأولى: فيه رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس أو الموت فيه.

الثانية:فيه أن من وجد عين ماله عند من أفلس ، فهو أحق به من غيره ، وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة .

الخامسة: فيه دليل على أن شرط الاستحقاق أن يكون المال باقيا بعينه لم يتغير ولم يتبدل فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلا أو في صفة من صفاتها فهي أسوة للغرماء .

قلت وهذا قول جميل جداً .

283 – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ((جعل وفي لفظ : ((قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم . فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق : فلا شفعة)) .[٣٨٣]

الشرح

راوي الحديث هو جابر بن عبدالله ذكرناترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: الحديث أصل في ثبوت الشفعة وهو مستند الإجماع عليه.

قال ابن حجر رحمه الله: وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة .اهـ

قال ابن المنذر رحمه الله:أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم ،فيما بيع من أرض أو دار أوحائط.

الثانية: فيه أن الشفعة شرعت لإزالة الضرر عن الشركاء .

الثالثة: فيه دليل على ثبوت الشفعة في العقارات التي لا تقسم .

قال ابن بطال رحمه الله:وأوجبوا الشفعة للشريك فى المشاع من الرباع ، وكل ما تأخذه الحدود وتحتمله القسمة ..اهـ شرح البخاري

واجمع العلماء على ان الشفعة في الدور والأرضين والحوانيت والرباع كلها بين الشركاء في المشاع من ذلك كله

---

[٣٨٢] رواه البخاري رقم (2402)ومسلم رقم (1559)

[٣٨٣] واه البخاري رقم (2213) وبلفظ "قضى " رواه البخاري رقم (2214) وهذالفظه ومسلم رقم (1608)

وانها سنة مجتمع عليها يجب التسليم لها..اهـ الاستذكار .

284 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :((قد أصاب عمر أرضا بخيبر . فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها ، فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضا بخيبر ، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه ، فما تأمرني به ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها . قال : فتصدق بها . غير أنه لا يباع أصلها ، ولا يوهب ، ولا يورث . قال : فتصدق عمر في الفقراء ، وفي القربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف . لا جناح على من وليها : أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقا ، غير متمول فيه)) .[٣٨٤]

وفي لفظ : ((غير متأثل)) .[٣٨٥]

285 – عن عمر رضي الله عنه قال : ((حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه ، فظننت أنه يبيعه برخص . فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : لا تشتره . ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه)) .[٣٨٦]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ،وأبوه عمر ذكرناترجمتهما.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل مشروعية الوقف تعريفه : هو تحبيس الأصل ، وتسبيل المنفعة .

الثانية: فيه دليل على صحة الوقف ، وأنه مخالف لشوائب الجاهلية .

الثالثة: فيه دليل على صحة الوقف والحبس على جهات القربات وهو مشهور متداول النقل بأرض الحجاز خلفا عن سلف أعني الأوقاف ،وما كان أكابر السلف والصالحين عليه من إخراج أنفس الأموال عندهم لله تعالى .

والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من المتقدمين لم يختلفوا في إجازة وقف الأرضين وغيرها من المنقولات ،وللمهاجرين والأنصار أوقاف بالمدينة وغيرها لم ينقل عن أحد منهم أنه أنكره ، ولا عن واقف أنه رجع عما فعله لحاجة وغيرها..اهـ شرح السنة للبغوي

الرابعة: فيه دليل على كراهة الرجوع عن الصدقة وأن شراءها برخص نوع من الرجوع فيكون مكروها.

الخامسة: فيه دليل على أن الوقف من محاسن الإسلام، وأجره مستمر ما بقي، فحري بأهل الأموال أن يوقفوا في حياتهم ما يكون صدقة جارية لهم، وللوقف أحكام بينها الفقهاء رحمهم الله تعالى.

---

[٣٨٤] رواه البخاري رقم (2737)ومسلم رقم (1632)

[٣٨٥] رواه البخاري رقم (2737) ومسلم رقم (1632)

[٣٨٦] رواه البخاري رقم (1490 و 2623)ومسلم رقم (1620)

186 – وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((العائد في هبته كالعائد في قيئه)) .[٣٨٧]

وفي لفظ : ((فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)) .[٣٨٨]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عباس ذكرناترجمته.

فيه مسائل :

الأولى:فيه تحريم الرجوع فى الصدقة والهبة.

الثانية: فيه أن التشبيه بالكلب للاستقذار والتنفير وهو أبلغ في الزجر.

وذكر ابن دقيق العيد رحمه الله: وجهين : أحدهما : تشبيه الراجع بالكلب، والثاني : تشبيه المرجوع فيه بالقيء .

الثالثة :فيه دليل على أنه أراد تنزيه أمته عن أمثال الكلاب ؛ لأنه أبطل أن يكون لهم الرجوع فى هباتهم..اهـ شرح البخاري لابن بطال .

الرابعة: الحديث لفظه في التحريم عام ومعناه خاص ..اهـ معالم السنن .

287 – عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : ((تصدق علي أبي ببعض ماله . فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا . قال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ، فرجع أبي ، فرد تلك الصدقة)) .[٣٨٩]

وفي لفظ : ((فلا تشهدني إذا . فإني لا أشهد على جور)).[٣٩٠]

وفي لفظ : ((فأشهد على هذا غيري)) .[٣٩١]

الشرح

راوي الحديث هو النعمان بن بشير رضي الله عنهما، ذكرناترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه مشروعية العدل بين الأولاد ذكوراً وإناثا في العطية ، وهذا بالإجماع .

الثانية: فيه دليل على وجوب التسوية بين الأولاد .

الثالثة:فيه الندب على التآلف بين الأخوة ، وترك ما يورث العقوق للآباء .

---

[٣٨٧] رواه البخاري رقم (2621)ومسلم رقم (1622)

[٣٨٨] رواه البخاري رقم (2622) ومسلم رقم (1622)

[٣٨٩] رواه البخاري رقم (2587) ومسلم رقم (1623)

[٣٩٠] رواه مسلم رقم (1623) وفي البخاري مختصراً برقم (2650)

[٣٩١] رواه مسلم رقم (1622)

الرابعة: فيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي ، وجواز تسمية الهبة : صدقة

الخامسة: فيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح ، وأن للإمام أن يحتمل الشهادة .

السادسة: الحديث دليل فيه على أن هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحة .

السابعة: فيه جواز رجوع الوالد في هبته للولد والله أعلم .

الثامنة: الحديث دليل على أن ترك العدل خلاف التقوى ،و أن التفضيل حرام وبالله التوفيق .

التاسعة: فيه استحباب الإشهاد على العطايا والهدايا ونحوها.

العاشرة: فيه أن التفضيل يؤدي إلى التباغض وعدم البرمن الولد لوالده – أى– أعني الولد المفضل عليه .

287 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع)) .[٣٩٢]

288 – عن رافع بن خديج قال : ((كنا أكثر الأنصار حقلا . وكنا نكري الأرض ، على أن لنا هذه ، ولهم هذه فربما أخرجت هذه ، ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك . فأما بالورق : فلم ينهنا)) .[٣٩٣]

ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال : ((سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق ؟ فقال : لا بأس به . إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات ، وأقبال الجداول ، وأشياء من الزرع فيهلك هذا ، ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا . ولذلك زجر عنه ، فأما شيء معلوم مضمون : فلا بأس به)) .[٣٩٤]

الماذيانات : الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير .

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر، ورافع بن خديج ذكرناترجمتهما.

فيهما مسائل:

الأولى: فيه دليل على جواز المزارعة..

الثانية: فيه دليل على جواز كراء الأرض بالذهب والورق .

الثالثة: فيه دليل على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئا غير معلوم المقدار عند العقد لما فيه من الإجارة قاله ابن دقيق العيد .

الرابعة: فيه ذكر أحكام المزارعة الصحيحة والفاسدة .

---

[٣٩٢] رواه البخاري رقم (2329) ومسلم رقم (1551)

[٣٩٣] رواه البخاري رقم (2722) ومسلم رقم (1547)

[٣٩٤] رواه مسلم رقم (1547)

الخامسة: فيه جواز إجارة الأرض للزراعة، وقد أجمع عليه العلماء في الجملة.

السادسة: فيه بيان لما أجمل عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض بشيء غيرمعلوم ..اهـ سبل السلام .

السابعة: هذا الحديث يتعلق بكراء الأرض، على أن الذي كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام وهو كراء الأرض بزرع بقعة معينة، فيقول صاحب الأرض ازرع لي بقعة من هذه الجهة ، ولك أن ترزع من هذه الجهة ،فيحصل بذلك ضرر على بعضهم وغبن له، والإسلام ينهى عن كل شيء فيه مضرة على أحد الطرفين؛ فلأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ،والله أعلم .

290 – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له)).[٣٩٥]

وفي لفظ : ((من أعمر عمرى له ولعقبه . فإنها للذي أعطيها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث)) .[٣٩٦]

وقال جابر : ((إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت : فإنها ترجع إلى صاحبها)) .[٣٩٧]

وفي لفظ لمسلم : ((أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها ، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها : حيا ، وميتا ، ولعقبه)) .[٣٩٨]

الشرح

راوي الحديث هو جابر بن عبدالله ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على جواز العمرى ، وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف .

الثانية: فيه صحة هبة العمرى وأنها من منح الجاهلية، التي أقرها الإسلام وهذبها.

الثالثة: وأنها تكون للموهوب له ولعقبه، سواء كانت مؤبدة أم مطلقة.

الرابعة: فيه دليل على أن من وهب شيئا ، وشرط فيه شرطا فاسدا مثل أن شرط أن لا يبيعه ، أو لا يهب ، أو إن كانت جارية أن لا يطأها ،وما أشبه ذلك أن الهبة صحيحة ، والشرط باطل.

الخامسة: وأما الرقبى : هي أن يجعلها الرجل على أن أيهما مات أولا ، كان للآخر منهما ، فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه .

---

[٣٩٥] رواه البخاري رقم (2625) ومسلم رقم (1625)

[٣٩٦] رواه مسلم رقم (1625)

[٣٩٧] رواه مسلم رقم (1625)

[٣٩٨] رواه مسلم رقم (1625)

292 – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا يمنعن جار جاره : أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ، ما لي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم)) .[٣٩٩]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل :

الأولى: فيه دليل على أنه ليس للجار أن يمنع جاره من وضع خشبة على جداره وأنه إذا امتنع عن ذلك أجبر لأنه حق ثابت لجاره .

الثانية: الحديث محمول على الندب والاستحباب ، وحسن الجوار ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي وعامة أهل العلم. وقال الشافعي في الجديد .

الثالثة: الحديث ورد بصيغة النهي ، والنهي يقتضي التحريم، وإذا كان المنع حراما فالبذل واجب.

الرابعة: وظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يواسيه من فضل ما عنده بما لايضر به إذا علم حاجته...اهـ الجامع العلوم والحكم .

293 – عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((من ظلم قيد شبر من الأرض : طوقه من سبع أرضين)) .[٤٠٠]

الشرح

راوي الحديث هي عائشة ذكرنا ترجمتها.

فيه مسائل:

الأولى: وتعريفه هو وضع الشيء في غير موضعه حتى أن العبادة لغير الله عز وجل وهي الشرك به سميت ظلما لأنها وضعت في غير موضعها.

الثانية:فيه دليل على تحريم الغصب والقيد بمعنى القدر وقيد بالشبر للمبالغة ولبيان أن ما زاد على مثله أولى منه

الثالثة: فيه تأكيد تحريم غصب الأرض ، وأن من أخذ شيئا منها ظلما عذب بحمله يوم القيامة في عنقه .

الرابعة: فيه دليل على أن الأرضين السبع طباق ، كالسموات .

الخامسة: فيه دليل جواز الدعاء على الظالم ومستدل أهل الفضل والله أعلم .

السادسة: الحديث فيه تهديد عظيم للغاصب .

السابعة: فيه أن من ملك ظاهر أرض، ملك باطنها إلى تخومها.

الثامنة: قال القرطبي: ومن الحديث إمكان غصب الأرض وأنه من الكبائر قليلا كان ، أو كثيرا.

---

[٣٩٩] رواه البخاري رقم (2463) ومسلم رقم (1609)

[٤٠٠] رواه البخاري رقم (1413) ومسلم رقم (1612)

باب اللقطة

294 – عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب ، أو الورق ؟ فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر : فأدها إليه ، وسأله عن ضالة الإبل ؟ فقال : ما لك ولها ؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ، ترد الماء وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها . وسأله عن الشاة ؟ فقال : خذها فإنما هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب)) .[٤٠١]

الشرح

راوي الحديث هوزيد بن خالد الجهني ذكرناترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على وجوب التعريف سنة وإطلاقه يدخل فيه القليل والكثير، وقال قوم ينتفع بالقليل التافه من غير تعريف كالنعل والسوط والجراب ونحوها مما يرتفق به ولا يتمول..اهـ معالم السنن .

الثانية: فيه دليل على وجوب الرد على المالك إذا بين كونه صاحبها.

الثالثة: فيه دليل واضح على جواز التصرف في ماله في الجملة وإن لم تتحقق وفاته. وينقاس عليه تصرف المرأة في نفسها بعد إيقاف الحاكم .

الرابعة:حكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس .

الخامسة: فيه دليل على امتناع التقاطها وقد نبه على العلة فيه وهي استغناؤها عن الحافظ والمتفقد

السادسة: الحديث دليل على أن من وجد لقطة يعرف عفاصها ووكاءها وعددها ، ثم يعرفها سنة في المجامع وأبواب المساجد ، ويكون أكثر تعريفه حيث وجدها ، فإن ظهر مالكها ، دفعها إليه ، وإن لم يظهر فله أن يتملكها ، فيأكلها ، ويستمتع بها ، سواء كان فقيرا أوغنيا.

باب الوصايا

295 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((ما حق امرئ مسلم ، له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)) .[٤٠٢]

---

[٤٠١] رواه البخاري رقم (2428 و2436) ومسلم رقم (1722)

[٤٠٢] رواه البخاري رقم (2738) ومسلم رقم (1627)

زاد مسلم : قال ابن عمر : ((ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ، إلا وعندي وصيتي)).[٤٠٣]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله ذكرنا ترجمته

فيه مسائل:

الأولى: الوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ،ووصية الكافر جائزة في الجملة .قاله الحافظ

الثانية: ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها ، ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه ، والمعنى : لا يمضي عليه زمان ، وإن كان قليلا ، إلا ووصيته مكتوبة . قاله الحافظ

وقال الطيبي في تخصيص الليلتين والثلاث تسامح في إرادة المبالغة أي لا ينبغي أن يبيت زمانا ، وقد سامحناه في الليلتين والثلاث فلا ينبغي أن يتجاوز ذلك .

الثالثة: فيه دليل على مشروعية الوصية ،والوصية هي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت ، أو الأمر بالتصرف بعد الموت .

الرابعة: فيه استحباب الوصية ، واستحباب كتابتها ، فإن كان عليه دين أو عنده أمانة وجب كتابتها .

الخامسة: فيه دليل على أنه لا ينبغي للمسلم أن يغفل عن الموت والاستعداد له .

السادسة: فيه دليل على أنه لا يدري متى توافيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك .

السابعة:فيه دليل على أن الوصية غير واجبة وهو قول عامة الفقهاء ، وقد ذهب بعض التابعين إلى إيجابها وهو قول داود .وهو مرجوح والله أعلم

الثامنة: فيه الحض على الوصية خشية فجأة الموت للإنسان على غير عدة .

التاسعة : فيه دليل على اشتراط الإشهاد في الوصية، وقال القرطبي الكتابة مبالغة في زيادة التوثيق وإلا فالوصية المشهود بها متفق عليها والله أعلم...اهـ عمدة القاري

296 – عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : ((جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت : يا رسول الله ، قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا ، قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : لا ، قلت : فالثلث قال : الثلث ، والثلث كثير ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ، حتى ما تجعل في في امرأتك . قال : قلت : يا رسول الله أخلف بعد أصحابي ؟ قال : إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ، ويضر بك آخرون .

---

[٤٠٣] رواه مسلم رقم (1627)

اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم ، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة)) .[٤٠٤]

297 – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ((لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الثلث ، والثلث كثير)) .[٤٠٥]

الشرح

راوي الحديث هو سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة رضي الله عنه ،روى عن النبي صلى الله عليه وسلم .مائتان وسبعين حديثاً. وأما عبدالله بن عباس رضي الله عنه ذكرنا ترجمته.

فيهما مسائل:

الأولى: فيه دليل على عيادة الإمام أصحابه ،ودليل على ذكر شدة المرض لا في معرض الشكوى .

الثانية: فيه دليل على استحباب الصدقة لذوي الأموال .

الثالثة:فيه دليل على مبادرة الصحابة وشدة رغبتهم في الخيرات لطلب سعد التصدق بالأكثر .

الرابعة:فيه دليل على تخصيص الوصية بالثلث، وفيه دليل على أن الثلث في حد الكثرة في باب الوصية .

الخامسة: فيه دليل على أن الأفضل أن يوصي بالخمس أو الربع ، وإن أوصى بالثلث جاز .

قال ابن قدامة رحمه الله:فالأفضل للغني الوصية بالخمس .

السادسة : فيه مشروعية عيادة المريض ، والصحيح أنها فرض كفاية .

السابعة: فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم.

الثامنة: فيه دليل على أن الإنفاق على العيال فيه أجر إذا قصد به وجه الله .

التاسعة: فيه دليل على جواز مشاورة أهل العلم ، لأن سعد استشار النبي صلى الله عليه وسلم .

العاشرة: فيه دليل على أن الأفضل أن تكون الوصية أقل من الثلث .

الحادي عشر:فيه جواز إخبار المريض بشدة مرضه وقوة ألمه إذالم يقترن بذلك شيء من التبرم .

الثاني عشر:فيه الحث على صلة الأرحام ، والإحسان إلى الأقارب .

الثالث عشر: فيه أن صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد .

الرابع عشر:فيه دليل على أن أفعال المريض فيما يتصدق به ويعتق ويهب في مرضه الذي يموت منه كلها في ثلثه كالوصايا..قالهالجمهور.

الخامس عشر: فيه دليل أن من ترك مالا قليلا ، فالاختيارله : ترك الوصية ، وإبقاء المال للورثة ، ومن ترك مالا كثيرا ،جاز له الوصية بالثلث فما دون ،والله أعلم .

السادس عشر: فيه دليل على أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية في ابتغاء وجه الله.

السابع عشر:فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالخير

الثامن عشر: فيه دليل على تعظيم أمر الهجرة وأن ترك إتمامها مما يدخل تحت قوله [ولا تردهم على أعقابهم]

---

[٤٠٤] رواه البخاري رقم(1295 و2742 و6373) ومسلم رقم (1628)

[٤٠٥] رواه البخاري رقم (2743) ومسلم رقم (2629)

باب الفرائض

298 – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)) .[٤٠٦]

وفي رواية : ((اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت : فلأولى رجل ذكر)) .[٤٠٧]

الشرح

عبدالله بن عباس رضي الله عنه ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: معنى الفرائض الفرائض جمع فريضة وهي الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى: النصف ونصفه وهو الربع ونصف نصفه وهو الثمن والثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصف نصفهما وهو السدس .

فالنصف فرض خمسة : ابنة الصلب ، وابنة الابن ، والأخت الشقيقة ، والأخت للأب ، والزوج . وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجبهم عنه .

والربع : فرض الزوج مع الحاجب ، وفرض الزوجة ، أو الزوجات مع عدم الفرع الوارث

والثمن : فرض الزوجة ، أو الزوجات مع الحاجب .

والثلثان فرض أربع : الاثنتين فصاعدا من بنات الصلب ، أوبنات الابن ، أو الأخوات الأشقاء ، أو للأب،وكل هؤلاء إذاانفردن عمن يحجبهن عنه .

والثلث فرض اثنين : الأم مع عدم الولد ؛ وولد الابن ؛ وعدم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات . وفرض الاثنين فصاعدا من ولد الأم . وهذا هو ثلث كل المال .

والسدس فرض سبعة : فرض كل واحد من الأبوين والجد مع الولد وولد الابن ، وفرض الجدة والجدات إذا اجتمعن ، وفرض بنات الابن مع بنت الصلب ، وفرض الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة ، وفرض الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى .

وهذه الفروض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى ، إلا فرض الجدات فإنه مأخوذ من السنة. فهؤلاء أهل الفرانض الذين أمر النبي . صلى الله عليه وسلم . أن يقسم المال عليهم لما قال : ((اقسموا المال بين أهل الفرائض)) ، ((ألحقوا الفرائض باهلها))...اهـ كلام القرطبي في المفهم.

الثانية : الحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصبة المستحق للباقي.

الثالثة: فيه دليل على أن الفروض إذا كثرت وتزاحمت ولم يحجب بعضهم بعضا ، فإنه يعول لهم ، وتنقص فروضهم بحسب ما عالت به .

الرابعة: الحديث يدل على أنه إذا لم يوجد صاحب فرض ، فالمال كله للعصبات على حسب الترتيب السابق .

---

[٤٠٦] رواه البخاري رقم (6732) ومسلم رقم (1615)

[٤٠٧] رواه مسلم رقم (1615)

الخامسة: أسباب الميراث ثلاثة : نسب ، ونكاح ، وولاء ، فالمراد بالنسب القرابة ، يرث بعضهم من بعض ، وبالنكاح أن أحد الزوجين يرث الآخر ، وبالولاء أن المعتق وعصباته ، يرثون من المعتق.

299 – عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : ((قلت يا رسول الله ، أتنزل غدا في دارك بمكة ؟ قال : وهل ترك لنا عقيل من رباع أودور؟[٤٠٨]

ثم قال : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر)) .[٤٠٩]

الشرح

راوي الحديث هوأسامة بن زيد ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى: الحديث فيه دليل على انقطاع التوارث بين المسلم والكافر.

الثانية:فيه دليل على أن أبا طالب لما مات لم يرثه علي، ولا جعفر، وورثه عقيل ،وطالب، لأن علياً وجعفر كانا مسلمين حينئذ فلم يرثا أباطالب ، وكان عقيل وطالب كافرين .

وقال القرطبي رحمه الله: ظاهر هذه الإضافة أنها كانت ملكه يدل عليه قوله: (وهل ترك لنا عقيل من رباع) فأضافها إلى نفسه وظاهرها الملك فيحتمل أن عقيلا أخذها وتصرف فيها كما فعل أبو سفيان بدور المهاجرين .اهـ المفهم

الثالثة: فيه أن المسلم لا يرث الكافر،وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف : أن المسلم يرث الكافر ، وأجمعوا أن الكافر لا يرث المسلم.. اهـ شرح مسلم للنووي .

الرابعة: فيه دليل على أن الإسلام حث أهله على أن يوالوا كل مسلم ،ولو كان بعيدا في النسب، ويقاطعوا كل كافر ولو كان قريبا في النسب.

300– عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته)) .[٤١٠]

301 – عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((كانت في بريرة ثلاث سنن : خيرت على زوجها حين عتقت ، وأهدي لها لحم ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار ، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال : ألم أر البرمة على النار فيها لحم ؟ قالوا : بلى ، يا رسول الله . ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن

---

[٤٠٨] رواه البخاري رقم (1588 و3058) ومسلم رقم (1315)

[٤٠٩] رواه البخاري رقم (6764) ومسلم رقم (1614)

[٤١٠] رواه البخاري رقم (2535) ومسلم رقم (1506)

نطعمك منه فقال : هو عليها صدقة ، وهو منها لنا هدية ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها : إنما الولاء لمن أعتق)) .[٤١١]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرناترجمته .وأيضاً عائشة.

فيهما مسائل:

الأولى: فيه دليل على أن الفقير إذاملك شيئا على وجه الصدقة لم يمتنع على غيره ممن لا تحل له الصدقة أكله إذا وجد سبب شرعي من جهة الفقير يبيحه له.

الثانية:فيه دليل على أنه لا يصح بيع الولاء ولا هبته لأنه أمر معنوي كالنسب فلا يتأتى انتقاله .

قال ابن بطال رحمه الله : أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب .

الثالثة: فيه دليل على حصر الولاء للمعتق .

الرابعة: فيه دليل على أن من بركات بريرة ، ثلاث سنن وأحكام .

الأمر الأول : أنه لما عتقت خيرت بين البقاء مع زوجها أوالفسخ .

الأمر الثاني : فيه أن الولاء لمن أعتق .

الأمر الثالث : فيه تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

الخامسة: فيهـ جوازتناول طعام الصديق بطعام صديقه برضاه وطيب نفسه .

الثامنة: فيه دليل على أن الهدية جائزة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وممنوع عليهم الصدقة المفروضة باتفاق المسلمين ، وفي الصدقة التطوعية خلاف بين أهل العلم .

التاسعة:والخلاصة أن هذاالحديث هو حديث عظيم ،جليل ،كثير الفوائد، غزير المعاني، أدهش العلماء، بل حير الفقهاء، واستفادوا منه فوائد لا تكاد تدخل تحت حصر والله أعلم.

كتاب النكاح

302- عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر،وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)).[٤١٢]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن مسعود ذكرناترجمته.

فيه مسائل:

الأولى : فيه دليل على أنه لا يؤمر بالنكاح إلا على القادر ،وقد قالوا أن من لم يقدرعليه فمكروه في حقه.

الثانية: فيه دليل على أن المراد بمؤنة النكاح القدر ، لأن العاجز عن الجماع لا يؤمر بالصوم .

---

[٤١١] رواه البخاري رقم (2578 و 5097 و5430) ومسلم رقم (1504)

[٤١٢] رواه البخاري رقم (5065 و5066) ومسلم رقم (1400)

الثالثة: فيه استحباب نكاح الشابة لأنها المحصلة لمقاصد النكاح، وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود النكاح ، وأحسن عشرة ، وأفكه محادثة ، وأجمل منظرا ، وألين ملمسا .

الرابعة: فيه دليل على أن النكاح غير واجب لمن لايخشى على نفسه العنة، وأماإذا خشي على نفسه فقد وجهه الحديث توجيها حسناً لامزيد عليه ، والله أعلم.

الخامسة: فيه دليل على أن المقصود في النكاح الوطء .اهـ معالم السنن

السادسة: فيه قوة الشهوة والتحصين بالزواج أو كسر شهوتها بالصيام.

السابعة: فيه قوة الشهوة وسرعة معالجة حديث النفس .

303 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ((أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر ؟ فقال بعضهم :لا أتزوج النساء، وقال بعضهم : لا آكل اللحم . وقال بعضهم : لا أنام على فراش . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال : ما بال أقوام قالوا كذا ؟ لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر ، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)) .[٤١٣]

304 – عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ((رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا)) .[٤١٤]

التبتل :ترك النكاح ، ومنه قيل لمريم عليها السلام :البتول .

الشرح

راوي الحديث هو أنس بن مالك ذكرناترجمته .وأيضاً سعد بن أبي وقاص .

فيهما مسائل:

الأولى: فيه دليل على فضل النكاح والترغيب فيه .

الثانية:فيه التحذير من الغلو والتنطع فيه .

الثالثة: فيه أن التشديد على النفس سبب لوقوع التشديد من الله .

الرابعة: فيه النهي عن التعمق في الدين والتشبه بالمبتدعين .

الخامسة: فيه دليل على أن المشروع هو الاقتصاد في العبادات دون الانهماك والإضرار بالنفس ، وهجر المألوفات كلها .

---

[٤١٣] رواه البخاري رقم (5063) ومسلم رقم (1401)

[٤١٤] رواه البخاري رقم (5037) ومسلم رقم (1402)

السادسة: فيه أن العبرة ليست بكثرة العبادة والتلاوة ، وإنما المقصود ماواقع المنهج الشرعي، فالخوارج لم تنفعهم عبادتهم: بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ((تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم) يأخذون من الليل كما تأخذون والنتيجة (يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)

السابعة: فيه من الفقه أن النكاح من سنن الإسلام ، وأنه لا رهبانية فى شريعتنا ، وأن من ترك النكاح رغبة عن سنة محمد عليه السلام فهو مذموم مبتدع ، ومن تركه من أجل أنه أوفق له وأعون على العبادة فلا ملامة عليه ؛ لأنه لم يرغب عن سنة نبيه وطريقته . اهـ قالهـ المهلب :

الثامنة: الاقتداء بالأئمة فى العبادة ، والبحث عن أحوالهم وسيرهم فى الليل والنهار .

التاسعة: فيه دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق حيث لم يصرح بالإنكار على من هاجر لأجل المرأة، بل أورده مورد الإيهام .

العاشرة: فيه دليل على استجاب التخلق بمكارم الأخلاق .

الحادي عشر: فيه دليل على أنه يستحب الستر على من وقع منكراً.

الثاني عشر:فيه دليل على أنه لا بأس للخطيب أن يورد أحاديث في أثناء الخطبة.

الثالث عشر : فيه الحث على الإخلاص في النية، والإخلاص في أعمال القلب والفرق بينه وبين النية ،أن النية تتعلق بفعل العبادة والإخلاص يتعلق بإضافه العبادة إلى الله تعالى فالنية لابد منها في صحة العمل،والله أعلم

305 – عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت : ((يا رسول الله ، انكح أختي ابنة أبي سفيان قال : أوتحبين ذلك ؟ فقلت : نعم ، لست لك بمخلية ، وأحب من شاركني في خير أختي : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ذلك لا يحل لي . قالت : إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال : بنت أم سلمة ؟ قالت : قلت : نعم ، قال : إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ، ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن . [٤١٥]

قال عروة وثويبة : مولاة لأبي لهب أعتقها ، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة فقال له : ماذا لقيت ؟ قال أبو لهب : لم ألق بعدكم خيرا ، غير أني سقيت في هذه بعتاقي ثويبة)) . [٤١٦]

الحيبة : بكسر الحاء : الحال .

---

[٤١٥] رواه البخاري رقم (**5101**) ومسلم رقم (**1449**)

[٤١٦] رواه البخاري رقم (**5101**)

306 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها)) .[٤١٧]

الشرح

فيهما مسائل:

راوي الحديث هي أم حبيبة أم المؤمنين ،ورت عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس وستين حديثاً .وأبوهريرة ذكرنا ترجمته.

الأولى: فيه تحريم الجمع بين الأخوات وتحريم الربائب وبنات الأخ من الرضاع .

الثانية: فيه أن الربيبة محرمة إذا كانت من زوجة مدخول بها ومربية في حجر زوج أمها .

الثالثة: فيه أن الجمع بين الأختين متفق على تحريمه في النكاح ومختلف في تحريمه بملك اليمين والجمهور يرون التحريم.

الرابعة: أنه ينبغي للمفتي – إذا سئل عن مسألة يختلف حكمها باختلاف أوجهها– أن يستفصل عن ذلك .

الخامسة: فيه دليل على أن أم حبيبة اجتهدت وفهمت إباحة أخت الزوجة للرسول صلى الله عليه وسلم من باب الخصوصية له.

السادسة : فيه يحرم على الرجل أن يجمع في عصمته بين المرأة وعمتها ، أوالمرأة وخالتها .

قال النووي رحمه الله: هذا دليل لمذهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبينها وبين خالتها اهـ

الثامنة: وهذا لا خلاف بين الأمة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؛ لقوله تعالى : (وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) [النساء : 23] .

التاسعة: فيه دليل على أن الزانية إذا أرضعت بلبن الزنى ولدا لا تثبت الحرمة بين الرضيع وبين الزاني.

العاشرة: فيه دليل على أن الجمع بين الأختين لا يجوز،وهو إجماع العلماء على أنه لا يجوز جمع نكاح الأختين فى عقد واحد .

307 – عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)) .[٤١٨]

308 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن الشغار)).

والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ، وليس بينهما الصداق .[٤١٩]

الشرح

---

[٤١٧] رواه البخاري رقم (5109) ومسلم رقم (1408)

[٤١٨] رواه البخاري رقم (2721) ومسلم رقم (1418)

[٤١٩] رواه البخاري رقم (5112) ومسلم رقم (1415)

راوي الحديث عقبة بن عامر الجهني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس وعشرين حديثاً، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكرناترجمته .

فيهما مسائل:

الأولى: الشروط في النكاح مختلفة ،فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث.

ومنها:ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال المرأة طلاق أختها .

ومنها: مااختلف فيه كاشتراط أن لايتزوج عليها أو لايتسرى أولا ينقلها من منزلها إلى منزله .اهـ معالم السنن.

الثانية: قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز .

الثالثة: فيه دليل على رد كل شرط أحل حراماً فليس في كتاب الله، وكل شرط حرم حلالاً فليس في كتاب الله؛ فهو باطل.

الرابعة: فيه دليل على أن الشروط المهور التى أجمع عليها أهل العلم على أن للزوج الوفاء بها .

الخامسة:الحديث صريح في النهي عن نكاح الشغار واتفق العلماء على المنع منه .

السادسة: مثاله زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك هذا إذاكان بينهما صداق لابأس به، وإذا لم يكن بينهما صداق فلايجوز ذلك ، وقال أحمد بن حنبل : إذا كان فى الشغار صداق فليس بشغار ، وهو قول الكوفين.

السابعة: قال القاضى : ذكر بعض العلماء أن الشغار كان من نكاح الجاهلية .

الثامنة: لا خلاف في المنع من العقد ، وإنما الخلاف في فسخه لاختلافهم في أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه والله أعلم .

309 – عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الأهلية)) .[٤٢٠]

الشرح

راوي الحديث هو علي بن أبي طالب ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه تحريم نكاح المتعة وهو إجماع بين أهل العلم ، وقد كان مباحا في صدر الإسلام

والحكمة من تحريم نكاح المتعة ،لأن المقصود من النكاح هو العشرة الدائمة ، وبناء البيت والأولاد ، وهذا لا يمكن مع النكاح المؤجل في الحقيقة ، كأنه استئجار للزنا .

ونكاح المتعة نكاح مؤقت بزمن يتفق عليه الناكح والمنكوحة فقط وهو حرام

الثانية: فيه نهى الشارع الحكيم عنه، لما يترتب عليه من المفاسد، منها:اختلاط الأنساب، واستباحة الفروج بغير نكاح صحيح.

الثالثة: فيه دليل أن صورة نكاح المتعة ، أن يتزوج امرأة إلى مدة ، فإذا انقضت المدة زال النكاح ، سواء كانت المدة معلومة كشهر ونحوه ، أو مجهولة كنزول المطر ونحوه ..ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد

---

[٤٢٠] رواه البخاري رقم (4216 و 5115) ومسلم رقم (1407)

النكاح ..قاله ابن قدامة في المغني

الرابعة: فيه النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية فهي رجس، بخلاف الحمر الوحشية، فهي حلال بالإجماع.

الخامسة:فيه دليل على أنهم كانوا يأكلون لحوم الحمر الأهلية، وقد يقال لحوم الحمر الإنسية، فالإنسية والأهلية بمعنى واحد .

الخامسة: ولحوم الحمر الأهلية فإن ظاهر النهي التحريم وهو قول الجمهور.

الثامنة: النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية كان عام خيبر، وإن عام خيبر كان هو العام السابع من الهجرة النبوية عليه الصلاة والسلام.

310 – عن أبي هريرة رضي الله عنه :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله ، فكيف إذنها قال : أن تسكت)).[٤٢١]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على أن المرأة الثيب لا تتزوج حتى تستأمر وتطلب ذلك وإذن المرأة في الزوج له أحوال :

أولا : أن تكون البنت بكراً صغيرة . ففي هذه الحالة اتفق الفقهاء على جواز تزويج الأب ابنته البكر الصغيرة دون إذنها ، لأن الصغيرة لا إذن لها .

وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز ، إذا زوجها من كفء .قاله ابن المنذر.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين .

الثانية:فيه دليل على أن ولي البكر أحق به منها .

الثالثة: فيه دليل على أن إذن البكر سكوتها وهو عام بالنسبة إلى لفظ البكر .

الرابعة: فيه مشروعية الاستئذان ذكر العلماء أن من شروط النكاح تعيين الزوجين، ومن شروط النكاح رضا الزوجين .

الخامسة: فيه دليل واضح على أن المرأة لا يجوز إكراهها، وإذا أكرهت فإن لها الخيار إن شاءت أن تستقر مع هذا الزوج وإن شاءت أن تنفصل عنه هذا هو القول الصحيح، وذلك لأن إجبارها ضرر واضح عليها.

السادسة: واتفق العلماء على أن الثيب البالغ لا يجوز لأبيها إجبارها على النكاح لأنها قد عرفت وجربت .

311 – عن عائشة رضي الله عنها قالت :((جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي . فتزوجت بعده

---

[٤٢١] رواه البخاري رقم (5136) ومسلم رقم (1419)

عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب . فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ، ويذوق عسيلتك ، قالت : وأبو بكر عنده ، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له ، فنادى أبا بكر : ألا تسمع إلى هذه : ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم)) .[٤٢٢]

الشرح

راوي الحديث هي عائشة رضي الله عنها ذكرنا ترجمتها ،وامرأة رفاعة القرظي اسمها تميمة، وقيل: سهيمة بنت وهب بن عبيد رضي الله عنهم.مارأيت لها حديثاً إلاهذا والله أعلم.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على أن المرأة إذا طلقها زوجها الأول ثلاث تطليقات، وتزوجت زوجاً آخر ولم يدخل بها فلايجوز لهاأن ترجع إلى زوجها الأول .

قال ابن المنذر رحمه الله:أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول، إلاسعيد بن المسيب يعني أنه قال : يكفي العقد .

قلت: والصحيح في هذه المسألة هو قول الجمهور.

الثانية: فيه دليل على أن طلاق البته موجب لتحريم الزوجة المطلقة على زوجها المطلق وبينونتها منه بينونة كبرى لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجا غيره .

الثالثة: فيه دلالة على جواز استفتاء المرأة للرجال الأجانب.

الرابعة: فيه دليل على أن المطلقة ثلاثا لا يحل لها لزوجها الأول ، إلا إذا طلاقها زوجها الثاني ،وقد وطئها وأنه إن لم يطأها فلم تحل للأول والله أعلم .

312 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال : ((من السنة إذا تزوج البكر على الثيب : أقام عندها سبعا ثم قسم . وإذا تزوج الثيب : أقام عندها ثلاثا ثم قسم))[٤٢٣] قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم)) .[٤٢٤]

الشرح

راوي الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل أن الإنسان إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا .

الثانية:متى تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة قطع الدور وأقام عندها سبعا إن كانت بكرا لا يقضيها للباقيات ، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ولا يقضيها .

---

[٤٢٢] رواه البخاري رقم (2639و5792) ومسلم رقم (1433)

[٤٢٣] رواه البخاري رقم (5213 و5214) ومسلم رقم (1461)

[٤٢٤] رواه البخاري رقم (5214)

قال ابن قدامة رحمه الله :لا نعلم بين أهل العلم في وجوب القسم ، والتسوية بين الزوجات في القسم خلافاهـ

قالهـ ابن قدامة في المغني :

الثالثة: يكره أن يتأخر في السبع أوالثلاث عن الصلاة وسائر أعمال البر. اهـ فتح الباري .

الرابعة: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم...اهـ شرح السنة للبغوي

313 – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لو أن أحدهم : إذا أراد أن يأتي أهله قال :بسم الله اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك ، لم يضره الشيطان أبدا)) .[٤٢٥]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عباس رضي الله عنهما.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الجماع .

الثانية: فيه دليل على أن هذا الدعاء يقوله الرجل دون المرأة .

الثالثة:ليس هناك دعاء خاص تقوله المرأة قبل الجماع .

الرابعة: فيه دليل على عداوة الشيطان للإنسان .

الخامسة: ينبغي على الآباء أن يحرصوا على فعل الأسباب التي تصلح أبناءهم

السادسة: إن هذا الدعاء من حق الأبناء على آبائهم .

السابعة: ينبغي للمسلم أن يستعين بالله في جميع أموره .

الثامنة: أن الشيطان ملازم لابن آدم لا يفِرُّ عنه إلا بذكر الله تعالى .

التاسعة: فيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان ، والتبرك به ، والاستعاذة به من جميع الأسواء .

العاشرة: لا يكره للإنسان أن يجامع مستقبل القبلة، ولا يستدبرها، لافي البنيان ولا في الصحراء. قالهالنووي

الحادي عشر: فيه ترك هذا الدعاء أو التسمية شاركه الشيطان في الوقاع وهذا هو مفهوم الحديث والله أعلم.

314 – عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إياكم والدخول على النساء ،فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله ، أرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت)).[٤٢٦]

ولمسلم : عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال : سمعت الليث يقول : الحمو : أخو الزوج ومأشبهه من أقارب الزوج ، ابن عم ونحوه .[٤٢٧]

الشرح

---

[٤٢٥] رواه البخاري رقم (3283 و6388) ومسلم رقم (1434)

[٤٢٦] رواه البخاري رقم (5232) ومسلم رقم (2172)

[٤٢٧] رواه مسلم رقم (2172)

راوي الحديث هو عقبة بن عامر الجهني ذكرنا ترجمته، الرجل الذي قال الراوي فيه، فقال رجل من الأنصار، قال ابن حجر رحمه الله:فيه، لم أقف على تسميته .

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على تحريم الخلوة بالأجنبية.

الثانية: فيه تحريم الدخول على النساء الأجنبيات.

الثالثة:فيه دليل على أن هذا الحكم عام في الرجال الأجانب حتى لو كانوا من أقرباء الزوج كأخيه أو ابن عمه .

الخامسة: التحذير الشديد من الدخول والخلوة بالنساء .

الرابعة:فيه دليل على الحذر أكثر من أقارب الزوج .

قال الطبري رحمه الله:إن خلوة الرجل بامرأة أخيه ، أو ابن أخيه ، تنزل منزلة الموت ، والعرب تصف الشيء المكروه بالموت .

قال القاضي عياض رحمه الله: معناه أن الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين فجعله كهلاك الموت.

السادسة: فيه أن الإسلام حرص على سلامة المجتمع ، وسد باب الشر ، ومنع وقوع الزنى ودواعيه .

السابعة: فيه دليل على أن النظر الواقع فجأة من دون قصد وتعمد لا يوجب إثم الناظر لأن التكليف به خارج عن الاستطاعة .

الثامنة : فيه خطيرة الإختلاط والزانا .

باب الصداق

315 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها)) .[٤٢٨]

الشرح

راوي الحديث هو أنس بن مالك ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على أن من أعتق أمة كانت له أن يتزوجها بأن يجعل عتقها عوضاً عن صداقها .

الثانية: فيه دليل على أنه لا كراهية فيمن يعتق أمة ، ثم ينكحها .اهـ شرح السنة للبغوي .

الثالثة: فيه دليل على أن من رغب تزويج من هو أعلى قدرا منه لا لوم عليه..اهـ فتح الباري .

316 – عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه :((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : إني وهبت نفسي لك : فقامت طويلا ، فقال رجل : يا رسول الله ، زوجنيها ، إن لم يكن لك بها حاجة . فقال : هل عندك من شيء تصدقها ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إزارك إن

---

[٤٢٨] رواه البخاري رقم (5086)ومسلم رقم (1365)

أعطيتها جلست ولا إزار لك ، فالتمس شيئا قال : ما أجد . قال : التمس ولو خاتما من حديد ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن ؟ قال : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : زوجتكها بما معك من القرآن)) .[٤٢٩]

الشرح

راوي الحديث سهل بن سعد الساعدي ذكرناترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه جواز عرض المرأة نفسها ، أو الرجل ابنته على رجل من أهل الخير والصلاح .

الثانية: فيه دليل على جواز نظر الخاطب إلى المخطوبة .

الثالثة: فيه دليل على أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا .

الرابعة: فيه دليل على أن الصداق هو إظهار لشرف هذا العقد وأهميته .

الخامسة: فيه إعزاز للمرأة والتشريف لها .

السادسة: فيه دليل على دفع الصداق الرغبة في الزوجة .

السابعة: فيه تمكين المرأة من تجهيز نفسها بما أحبت من لباس ونفقة وزينة .

الثامنة:فيه تسمية الصداق في العقد ، وليست تسميته شرطا ، للنكاح وهذا مذهب الجمهور .

التاسعة: فيه أن الصداق يصح معجلا ومؤجلا ، ويصح أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤجلا .

العاشرة: فيه أن النكاح ينعقد بكل لفظ دال عليه ، فقد جاء في رواية : (ملكتكها) .

الحادي عشر:فيه أن الهبة في النكاح خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم .

الثاني عشر: فيه دليل على أن الإمام أن يزوج من ليس لها ولي خاص لمن يراه كفؤا ، ولكن لا بد من رضاها .

الثالث عشر: فيه جواز النكاح بالخاتم من حديد ، وهو قول الجمهور .

الرابع عشر: فيه دليل على أن خطبة النكاح غير واجبة ،وهي : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ...) . رواه الترمذي وهو صحيح .فهذه الخطبة مستحبة غيرواجبة وهو قول مذهب جماهير العلماء .

الخامس عشر:فيه أن طالب الحاجة لا ينبغي أن يلح في طلبها ، بل يطلبها برفق وتأن .

السادس عشر: فيه جواز نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى ما يصلحهم .

السابع عشر: فيه فطنة الصحابي وحسن أدبه ، حيث قال : (زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة)

الثامن عشر: فيه جعل المنفعة صداقا وأن تعليم القرآن من أعظم المنافع .

التاسع عشر:فيه دليل على جواز الأجرة على تعليم القرآن، والباء في قوله : (بما معك) باء التعويض كما تقول بعتك هذاالثوب بدينار

---

[٤٢٩] رواه البخاري رقم (**5135**)ومسلم رقم (**1425**).

العشرون: فيه دليل على أن المكافأة إنما هي في حق الدين والحرية دون النسب والمال .
الحادي والعشرون: فيه دليل على أنه لم يسألها هل أنت في عدة من زوج أو وطء شبهة أو نحو ذلك أم لا ، وهذا شيء يفعله الحكام احتياطاً فلو ترك تارك وحمل الأمر على ظاهر الحال وصدقها على قولها كان ذلك جائزاً مالم يعلم خلافه. اهـ معالم السنن.

317 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه :((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف ، وعليه ردع زعفران ،فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مهيم ؟ فقال : يا رسول الله تزوجت امرأة ، فقال : ما أصدقتها ؟ قال : وزن نواة من ذهب قال : فبارك الله لك ، أولم ولو بشاة)) .[٤٣٠]

الشرح

راوي الحديث هو أنس بن مالك ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر فقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال ،وكذا نهي الرجال عن الخلوق لأنه شعار النساء وقد نهى الرجال عن التشبه بالنساء فهذا هو الصحيح في معنى الحديث وهو الذي اختاره القاضي والمحققون..اهـ شرح مسلم للنووي

الثانية: فيه يستحب للإمام والفاضل تفقد أصحابه والسؤال عما يختلف من أحوالهم.

الثالثة: فيه تخفيف الصداق ، فهذا عبد الرحمن بن عوف لم يصدق زوجته إلاخمسة دراهم .

الرابعة: فيه للموسر أن لا ينقص عن وليمته شاة .

الخامسة:فيه مشروعية الوليمة وأنها واجبة لهذا الأمر وهو مذهب الإمام مالك ،وذهب الجمهور إلى أن الوليمة سنة مستحبة ، وهوالراجح والله أعلم .

السادسة: فيه الدعاء للمتزوج .

السابعة: الحاصل أن النكاح لابد فيه من الصداق.

كتاب الطلاق

318– عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، ((أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : ليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها ، فتلك العدة ، كما أمر الله عز وجل)) .[٤٣١]

---

[٤٣٠] رواه البخاري رقم (2049 و5155)ومسلم رقم (1427)

[٤٣١] رواه البخاري رقم (4908)ومسلم رقم (1471)

وفي لفظ : ((حتى تحيض حيضة مستقبلة ، سوى حيضتها التي طلقها فيها)) .[٤٣٢]

وفي لفظ ((فحسبت من طلاقها ، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم)) .[٤٣٣]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى:قوله (طلق امرأته) اسمها آمنة بنت غفار ، قاله النووي والذهبي في تجريد أسماء الصحابة.

وفي مسند الإمام أحمد من حديث نافع أن عمر قال : (يا رسول الله ، إن عبد الله طلق النوار) قال الحافظ : " يحتمل أن يكون هذا لقبها .

الثانية: فيه أن الطلاق في الحيض بدعة، وأن الطلاق في طهر قد وطئها فيه بدعة، وأن من أراد أن يطلق فليطلق وهي طاهر، يعني: ليس عليها حيض ولم يمسها في ذلك الطهر.

وقال النووي رحمه الله:أجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها .

الثالثة: فيه دليل على أن الطلاق يقع ، إذ لا تكون المراجعة إلا بعد الطلاق الذي يعتد به .

الرابعة::فيه دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها .

الخامسة: أن الطلاق ينقسم إلى سني وبدعي فالطلاق السني هو أن يكون في طهر لم يجامع فيه أو حاملا مستبين حملها ، وأن يوقع الطلاق واحدة ،أما الطلاق البدعي فهو إيقاع الطلاق في الحيض أوفي طهر جامع فيه أو جمع الثلاث في مجلس واحد ،والله أعلم .

السادسة:فيه دليل على أن تلك الطلقة تحسب .

السابعة: فيه دليل على أن طلاق الحامل ليس فيه بدعة، وطلاق الحامل طلاق سنة مطلقًا، من استبان حملها فطلقها زوجها فإنه يطلقها للسنة، وليس بطلاق بدعي، ولوجامعها قبل الطلاق بنصف ساعة .

319 – عن فاطمة بنت قيس ((أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ، وهو غائب)) .

وفي رواية : ((طلقها ثلاثا ،[٤٣٤]

فأرسل إليها وكيله بشعير ، فسخطته . فقال : والله ما لك علينا من شيء : فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : ليس لك عليه نفقة)) وفي لفظ : ((ولا سكنى))[٤٣٥]

---

[٤٣٢] رواه مسلم رقم (2172)

[٤٣٣] رواه مسلم رقم (2172)

[٤٣٤] رواه مسلم رقم (1480)

[٤٣٥] رواه مسلم رقم (1480)

فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ، ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي عند ابن أم مكتوم . فإنه رجل أعمى ، سفيان وأبا جهم خطباني ، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : أما أبو جهم : فلا يضع عصاه عن عاتقه . وأما معاوية : فصعلوك لا مال له ، انكحي أسامة بن زيد ، فكرهته ثم قال : انكحي أسامة بن زيد ، فنكحته . فجعل الله فيه خيرا ، واغتبطت به)) .[٤٣٦]

الشرح

راوي الحديث هي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها،روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع وثلاثين حديثا.

وأمازوجها أسامة بن زيد فقد ذكرناترجمته.وأما أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي زوج فاطمة بنت قيس صحابي مات في خلافة عمر فلم أراله رواية

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على وقوع الطلاق في غيبة المرأة وهو مجمع عليه .

الثانية: فيه أن المطلقة ثلاثا (البائن) غير الحامل ليس لها نفقة ولا سكنى أثناء العدة.وأما إذا كانت المطلقة البائن حاملا فإن لها النفقة من أجل الحمل دون السكنى .

الثالثة: فيه وجوب العدة على المطلقة ،البائن وغير البائن .

الرابعة: فيه جواز الطلاق والزوج غائب عن زوجته، فليس من شروط الطلاق أن تكون المرأة حاضرة في مجلس العقد ولافي طلاق .

الخامسة: فيه جواز الوكالة في أداء الحقوق .

السادسة:فيه وجوب حرص المرأة وكذا وليها على الاستتار والابتعاد عن الرجال الأجانب .

السابعة: فيه جواز التعريض بخطبة البائن ،ولو في أثناء العدة.

الثامنة: فيه جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة ، ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة، بل هو من النصيحة الواجبة .

التاسعة: فيه جواز طلاق البتة لأنه لم ينكره رسول الله صلى الله عليه و سلم .

العاشرة : فيه ما يدل على جواز نكاح المولى للقرشية ؛ فإن أسامة مولى ، وفاطمة قرشية ، وإن الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين ، لا النسب .

الحادي عشر:فيه امتثال أمر الله عزّ وجلّ وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حيث لم تأب بماأمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الثاني عشر :فيه أن البركة مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

320 – عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي ، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع ، وهي حامل . فلم تنشب أن

---

[٤٣٦] رواه مسلم رقم (1480)

وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعلت من نفاسها : تجملت للخطاب ، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك – رجل من بني عبد الدار – فقال لها : ما لي أراك متجملة ؟ لعلك ترجين للنكاح ، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك : جمعت علي ثيابي حين أمسيت ، فأتيت رسول صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك ؟ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزويج إن بدا لي)) .[٤٣٧]

وقال ابن شهاب : ولاأرى بأسا أن تتزوج حين وضعت ، وإن كانت في دمها، غير أنه لايقربها زوجها حتى تطهر .[٤٣٨]

الشرح

راوي الحديث هي سبيعة بموحدة مصغرة بنت الحرث الأسلمية ، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنا عشر حديثا، وأبو السنابل بن بعكك بموحدة ثم مهملة ثم كافين ابن الحرث بن السباق بن عبد الدارالقرشي العبدري من مسلمة الفتح رضي الله عنه ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً واحداً وهو هذا .

فيه مسائل :

الأولى: فيه دليل على أن المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها بوضع الحمل ،وهو قول عمر ،وابن مسعود، وابن عمر ، وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ،ومالك والأوزاعي والثوري وأهل الرأي والشافعي .

الثانية: فيه دليل على أن سبيعة ظهرت متجملة أمام أبي السنابل، وهو ليس بمحرم لها، بل هو ممن تقدم لخطبتها بعد.

الثالثة: فيه أن الحجة عند التنازع السنة فيما لا نص فيه من الكتاب وفيما فيه نص إذا احتمل التخصيص لأن السنة تبين مراد الكتاب ...اهـ كلام الزرقاني .
وقال الإمام الشافعي رحمه الله: من عرف الحديث قويت حجته ومن نظر في النحو رق طبعه ومن حفظ القرآن نبل قدره ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم .
الرابعة: فيه أن المناظرة وطلب الدليل وموقع الحجة كان قديما من زمن الصحابة ولا ينكره إلا جاهل ، وأن الكبير لا يرتفع على الصغير ولا يمنع إذا علم أن ينطق بما علم ورب صغير السن كبير العلم ..اهـ كلام الزرقاني

---

[٤٣٧] رواه البخاري رقم (**3991** تعليقاً،) ومسلم رقم (**1484**)

[٤٣٨] انظر الرقم السابق لمسلم .

321 – عن زينب بنت أم سلمة قالت : ((توفي حميم لأم حبيبة ، فدعت بصفرة ، فمسحت بذراعيها ، فقالت : إنما أصنع هذا ؛ لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج : أربعة أشهر وعشرا)) .[٤٣٩]

322 – عن أم عطية رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تحد امرأة على الميت فوق ثلاث ، إلا على زوج : أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب . ولا تكتحل . ولا تمس طيبا ، إلا إذا طهرت : نبذة من قسط أو أظفار)) .[٤٤٠]

العصب : ثياب من اليمن فيها بياض وسواد .

والنبذة : الشيء اليسير . والقسط : العود أونوع من الطيب تبخر به النفساء .

والأظفار : جنس من الطيب لاواحد له من لفظه . وقيل : هو عطر أسود ، القطعة منه تشبه الظفر .

323 – عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ((جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ،مرتين ، أو ثلاثا ، ثم قال : إنما هي أربعة أشهر وعشر . وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول)) .[٤٤١]

فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها : دخلت حفشا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة – حمار أو طير أو شاة – فتفتض به . فقلما تفتض بشيء إلا مات . ثم تخرج فتعطى بعرة ، فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره)) .[٤٤٢]

الحفش : البيت الصغير .تفتض : تدلك به جسدها .

---

[٤٣٩] رواه البخاري رقم (5334و 5345)ومسلم رقم (1486)

[٤٤٠] رواه البخاري رقم (313 و5341)ومسلم رقم (938)

[٤٤١] رواه البخاري رقم (5366)ومسلم رقم (1488)

[٤٤٢] رواه البخاري رقم (5337)ومسلم رقم (1489)

الشرح

راوي الحديث هي زينب بنت أم سلمة المخزومية صحابية لها في البخاري حديثان،ومسلم انفرد بحديث ،وأم عطية ذكرنا ترجمتها .وأيضاً أم سلمة رضي الله عنهنّ.

فيها مسائل:

الأولى: فيه دليل على منع المرأة المحد من الكحل لأنها لا تكتحل إلا ليلاً عند الحاجة بما لا طيب فيه.

الثانية: الإحداد هو امتناع المرأة المتوفي عنها زوجها من الزينة كلها من لباس ، وطيب ، وغيرهما..اهـ شرح البخاري لابن بطال رحمه الله

الثالثة: الحكمة في تحديد المدة بأربعة أشهر وعشر، لأنها المدة التي يتكامل فيها تخليق الجنين، وتنفخ فيه الروح إن كانت حاملا، و إلا فقد برئ رحمها براءة واضحة، لا ريبة فيها.

الرابعة: فيه أن تحد المرأة على غير زوجها من ذوى محارمها ثلاثة أيام ، لما يغلب من لوعة الحزن ، ويهجم من أليم الوجد.

الخامسة: فيه تحريم إحداد المسلمات على غير أزواجهن فوق ثلاث ، وإباحة إحدادهن عليهم ثلاثا .

السادسة: وأجمعوا أن أم الولد لا إحداد عليها إذا توفى سيدها .

السابعة: فيه أن الإحداد خاص بالنساء .لقوله :(لا يحل لامرأة) ولإجماع المسلمين على أنه لا إحداد على الرجل

الثامنة: فيه دليل على أن الطيب يحرك الشهوة ، ويدعو إلى المباشرة ...اهـ المغني .

التاسعة:فيه إشارة إلى عادةِ الجاهلية في إحداد المرأة، ذلك أن المرأة كانت تحدُّ على زوجها سنة كاملة أوسنتين

العاشرة: الحديث فيه دليل يدل على يسر هذه الشريعة، وسماحتها، وعلوها، ونزاهتها، وحفاظها على كرامة المرأة من جهة أخرى.

الحادي عشر: فيه بيانٌ حق الزوج على زوجه، وما ينبغي أن تكون عليه المرأة من رعاية هذا الحق.

الثاني عشر: فيه دليل على أن الإحداد إنما يجب على الموتى ،ومن أجلهم لا على المطلقات والله أعلم .

كتاب اللعان

324- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أن فلان بن فلان قال : يا رسول الله ، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة ، كيف يصنع ؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم ، وإن سكت سكت على مثل ذلك . قال : فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه . فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به . فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور ((والذين يرمون أزواجهم)) فتلاهن عليه ووعظه وذكره . وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . فقال : لا ، والذي بعثك بالحق ، ما كذبت عليها . ثم دعاها ، فوعظها ، وأخبرها : أن عذاب الدنيا أهون من

عذاب الآخرة . فقالت : لا ، والذي بعثك بالحق ، إنه لكاذب . فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله : إنه لمن الصادقين .

والخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ،ثم ثنى بالمرأة ،فشهدت أربع شهادات بالله : إنه لمن الكاذبين ،

والخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ثم فرق بينهما . [٤٤٣]

ثم قال : إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟)) ثلاثا . [٤٤٤]

وفي لفظ ((لا سبيل لك عليها قال : يا رسول الله ، مالي ؟ قال : لا مال لك . إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها)) . [٤٤٥]

325 وعنه رضي الله عنهما ((أن رجلا رمى امرأته ، وانتفى من ولدها في زمان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا ، كما قال الله تعالى ، ثم قضى بالولد للمرأة ، وفرق بين المتلاعنين)) . [٤٤٦]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته .

فيه مسائل:

الأولى:فيه تعريف اللعان،اللعان مشتق من اللعن ،وهو الطرد والإبعاد سمي بذلك :قيل :لأن اللعن الطرد والإبعاد وهومشترك بينهما .

الثانية: فيه مشروعة اللعان بالكتاب والسنة والإجماع .

الثالثة: الحديث يدل على أن سؤاله سبب نزول الآية وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لها عليه : لتعريف الحكم والعمل بمقتضاها وموعظة النبي صلى الله عليه وسلم ، وظاهر هذه الرواية : أنه لا يختص بالمرأة فإنه ذكره فيها وفي الرجل فلعل هذه موعظة عامة ولا شك أن الرجل متعرض للعذاب وهو حد القذف كما أن المرأة متعرضة للعذاب الذي هو الرجم إلا أن عذابها أشد.

الرابعة : فيه دليل على إجراء الأحكام على الظاهر وعرض التوبة على المذنبين .

الخامسة: فيه دليل على أن القاضي يجب عليه أن يحكم بالظاهر وإن كانت هناك شبهة تعترض.

السادسة: فيه دليل على أنه يشرع للإمام موعظة المتلاعنين قبل اللعان تحذيراً لهما من الوقوع في المعصية.

---

[٤٤٣] إنفرد به مسلم رقم (1493)

[٤٤٤] رواه البخاري رقم (5312)ومسلم رقم (1493)

[٤٤٥] رواه البخاري رقم (5350)ومسلم رقم (1493)

[٤٤٦] رواه البخاري رقم (4748)ومسلم رقم (1994)

السابعة:فيه دليل على أن يبدأ الإمام في اللعان بالرجل .

الثامنة: فيه دلالة على أن الفرقة باللعان متأبدة ولو كان له عليها سبيل إذا كذب نفسه لاستثناه

التاسعة :يشترط اللعان أن يكون بين زوجين .

العاشرة: أما قضاؤه بالولد للمرأة فمعناه أنه ألحقه بها لأنه منها قطعا وأما التفريق بين المتلاعنين فإنه يحصل بلعانهما..اهـ كشف المشكل لابن الجوزي .

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذه الرواية الثانية فيها زيادة نفي الولد و أنه يلتحق بالمرأة و يرثها بإرث البنوة منها و تثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها ومفهومه يقتضي انقطاع النسب إلى الأب مطلقا.

الحادي عشر:فيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لايعلم الغيب .

الثاني عشر: فيه دليل على أن الكلام الفاحش يسكت ،وأن الحق لايسكت .

الثالث عشر :فيه جواز الحلف بغير المحلف .

الرابع عشر: فيه دليل على أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا .

الخامس عشر: أن الغضب صفة ثابتة لله تعالى.

السادس عشر: فيه دليل للإمام أن يعرض على المذنب أن يتوب إلى الله.

السابع عشر :فيه دليل على جواز الرجل أن يعرض مسألته على عالم .

الثامن عشر :أن الله عزّ وجلّ قد يبتلي العبد على قدر دينه فإذاكان دينه شدة شدد عليه ،وإذاكان دينه رقة خفف عليه .

التاسع عشر : فيه جواز انتفاء الولد .

العشرون :فيه دليل شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه .

326 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود . فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل ؟ قال : نعم . قال : فما ألوانها ؟ قال : حمر ،قال : فهل يكون فيها من أورق ؟ قال : إن فيها لورقا . قال : فأنى أتاها ذلك ؟ قال : عسى أن يكون نزعه عرق . قال : وهذا عسى أن يكون نزعه عرق))[٤٤٧]

الشرح

فيه مسائل:

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته. قال ابن حجر رحمه الله : اسم هذا الرجل ضمضم بن قتادة ،ولم أقف على اسم المرأة، ولا على اسم الغلام .اهـ فتح الباري

الأولى: الأصل أن الولد للفراش ، وهو باق مالم يرد فيه دليل أقوى منه فيصار إليه .

الثانية : لاحرج على الإنسان في الشك إذا وجدت أسبابه .

---

[٤٤٧] رواه البخاري رقم (5305 و7314)ومسلم رقم (1500)

الثالثة: فيه دليل على أن اختلاف اللون من أسباب الشك .

الرابعة: فيه أن الأصل عدم مخالفة الولد لأبيه وأمه في اللون ، لكن لعله نزعه عرق .

الخامسة:فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبةالناس بما يعرفون ويفهمون .

السادسة: فيه ضرب الأمثال وتشبيه المجهول بالمعدوم ، ليكون أقرب إلى الفهم .

السابعة: فيه دليل على جواز القياس وهو مذهب الأئمة الأربعة ،وخالف ابن حزم ونفى القياس،والقياس حجة ، ويدل لذلك :قوله تعالى :(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) .سورة الحديد: من الآية رقم (25) الميزان : ما توزن به الأمور ويقايس به بينها .

وقال ابن العربي رحمه الله: فيه دليل على صحة القياس .

قال قالهابن دقيق العيد رحمه الله: إن المخالفة في اللون بين الأب والابن بالبياض والسواد ل تبيح الانتفاء.اهـ إحكامه

327 – عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام . فقال سعد : يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص ، عهد إلي أنه ابنه ، انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ، ولد على فراش أبي من وليدته ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه ، فرأى شبها بينا بعتبة فقال : هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، واحتجبي منه يا سودة ، فلم ير سودة قط)) .[٤٤٨]

الشرح

راوي الحديث هي عائشة ذكرناترجمتها.

فيه مسائل:

الأولى:فيه جواز تسمية عبد بدون إضافة وقد كان أحد العلماء ينكر ذلك وأنكر اسم عبده ولكن هذاالحديث دليل على أن إنكاره لهذه التسمية إنكار في غير محله .

الثانية: فيه أن التعريض بنفي الولد لا يكون نفيا صريحا إذا كان بصيغة محتملة وأنه لا يوجب حدا ولا تعزيرا.

الثالثة : فيه أن المرأة إذا ولدت مولودا نسب إلى زوجها الذي هو زوجها وتحل له، ولا ينسب إلى الزاني، ولا حق للزاني فيه ولا كرامة له .

الرابعة: الحديث أصل في إلحاق الولد صاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم.

الخامسة: الحديث معناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة ، صارت فراشا له ، فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة ، سواء كان موافقا له في الشبه أو مخالفا ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما ...اهـ شرح مسلم

---

[٤٤٨] رواه البخاري رقم (2218 و 6765) ومسلم رقم (1457)

السادسة: فيه إلحاق ابن الأمة بسيدها يتوقف على اعترافه بوطئها فإن لم يعترف بوطئها ألحق به ليكون عبدا له تابعا لأمه في العبودية .

328 – عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا ، تبرق أسارير وجهه . فقال : ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض)) .[٤٤٩]

وفي لفظ : ((كان مجزز قائفا)) .[٤٥٠]

الشرح

راوي الحديث هي عائشة ذكرنا ترجمتها.

فيه مسائل:

الأولى:فيه دليل على ثبوت العمل بالقافة .

الثانية: أن العمل بالقيافة ، إذا لم يكن ما هو أقوى منها .

الثالثة: سبب فرح النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود وشديد السواد ، وكان زيد أبيض ، فلما قضى هذا القائف نسبه مع اختلاف اللون ، وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف ، فرح النبي صلى الله عليه وسلم لكونه زجراً لهم عن الطعن في النسب.

الرابعة: اتفقوا على أنه يشترط أن يكون خبيرا بهذا مجربا ..اهـ قالهـ النووي .

الخامسة: فيه الاستدلال بالقيافة من قائف معروف فيما يؤيد الأصل الشرعي أو يلحق الولد الناشئ عن وطء محترم بأحد الواطئين .

السادسة: ذهب إلى العمل بالقيافة في الشرع الإسلامي الشافعي وفقهاء الحجاز وجماهير العلماء ونفى العمل بها أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق وهناك قول ثالث يفرق بين الإماء والحرائر وهو أنه يعمل به في الإماء و لا يعمل به في الحرائر ،وهذا هو قول مالك في مشهور مذهبه ، وعنه رواية كالقول الأول ولا تشرع القيافة إلا في وطء محترم ، فإذا وطء رجلان امرأة كل منهما وطئه محترم كالبائع والمشتري يطئان الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء .

قلت :والصحيح في هذه المسألة قول جماهير أهل العلم .

السابعة: الحاصل أنه صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وقد زوجهـ أولا بـ أم أيمن ، وكانت أيضا مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سوداء، وزيد لونه أبيض أو أحمر، فولدت له أسامة ، وكان لون أسامة أسود، فطعن الناس في نسبه ، وقالوا: كيف يكون الأب أبيض، والولد أسود؟ يمكن أنه ليس منه، يمكن أنه من زنا، فطعنوا في نسبه، ومعروف أنه ينسب إلى أبيه الذي هو صاحب الفراش ،والله أعلم .

---

[٤٤٩] رواه البخاري رقم (6770)ومسلم رقم (1459)

[٤٥٠] رواه مسلم رقم (1459)

329 – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ((ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ولم يفعل ذلك أحدكم ؟ ولم يقل : فلا يفعل ذلك أحدكم ، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها)) [٤٥١]

330– عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ((كنا نعزل والقرآن ينزل ، [٤٥٢] **قال (سفيان) لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن)) .** [٤٥٣]

الشرح

راوي الحديث هوأبوسعيد.وأيضاً جابر ذكرنا ترجمتهما

فيهمامسائل:

الأولى: فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الأحكام لأنه لو كان ذلك الشيء حراما لم يقررا عليه ،ولكن بشرط أن يعلمه النبي صلى الله عليه و سلم .

الثانية: فيه أن الصحابة كانوا يعزلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه مطلع على عملهم، فأقرهم عليه .

الثالثة: أن العزل مباح، حيث علمه صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه، فإنه لا يقر على باطل، ولا شرعه.

الرابعة: فيه دلالة على أنه لو أقر بوطء أمته ، وادعى العزل أن الولد لاحق به إلا أن يدعي الاستبراء.

الخامسة: العزل شيء بين الرجل وامرأته، يعزل عنها الماء حتى لا تحمل منه .

السادسة: أن العزل إذا كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك ، لأن الله إن كان قدر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك ، فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل فيحصل العلوق ويلحقه الولد ولا راد لما قضى الله .

331 – عن أبي ذر رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر . ومن ادعى ما ليس له : فليس منا ، وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر ، أو قال : عدو الله ، وليس كذلك ، إلا حار عليه)) . كذا عند مسلم [٤٥٤] **وللبخاري نحوه .** [٤٥٥]

((حار)) بمعنى رجع

الشرح

راوي الحديث هو أبوذر اسمه جندب بن جنادة ،روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مائتان وواحد وثمانين حديثا.

---

[٤٥١] رواه البخاري رقم (2229 و7409) ومسلم رقم (1438)

[٤٥٢] رواه البخاري رقم (5208)ومسلم رقم (1440)

[٤٥٣] هذه الزيادة انفرد بها مسلم تلو الرقم السابق ، وقوله : ((قال سفيان)) أغفلها المصنف وأثبتناها من صحيح مسلم لأن إثباتها مهم إذبدونها يوهم أن الكلام تتمة كلام جابر .انظر تحقيق عمدة الأحكام للشيخ أبي عمرو الحجوري حفظه الله .

[٤٥٤] رواه مسلم رقم (61)

[٤٥٥] رواه البخاري رقم (3508 و 6045)

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف والاعتزال إلى نسب غيره ولا شك أن ذلك كبيرة لما يتعلق به من المفاسد العظيمة ...اهـ قاله ابن دقيق العيد

الثانية: فيه تحريم أن يدعي الإنسان شيئا وهو ليس له ، كأن يدعي أن هذه الأرض له ، وهي ليست له ، أو أن هذه السيارة له ، وهي ليست له ، ومن ذلك :أن يدعي عملا وهو ليس أهلا له ، كأن يدعي أنه طبيب وهو ليس بطبيب .

الثالثة: فيه تحريم إطلاق الكفر أو عدم الإيمان على المسلم بغير بينة أو برهان واضح .

والحاصل أن المقولة له ، إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل ، وذهب بها المقول له ، وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه..اهـ المفهم

الرابعة: فيه التحذير من التكفير والإخراج من الملة ، فإن هذا أمر خطير .

الخامسة: استدل بالحديث الخوارج على أن فاعل الكبيرة كافر .

قلت: ومذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل الكبيرة ليس بكافر ، بل مؤمن ناقص الإيمان .

السادسة: فيه دليل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف ،وقيد في الحديث بالعلم ، ولا بد منه في الحالتين إثباتا ونفيا ، لأن الإثم إنما هو يترتب على العالم بالشيء المتعمد له .. اهـ قالهـ الحافظ

السابعة: فيه جواز إطلاق الكفر على المعاصي لقصد الزجر .

الثامنة: هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث أن ظاهره غير مرادهـ وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصى كالقتل والزنا .اهـ قاله النووي في شرح مسلم.

التاسعة: أجمع أهل الحق على أن هذه الذنوب بمجردها لا توجب الكفر الأكبر المخرج من الملة الموجب للخلود في النار .

كتاب الرضاع

332 – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة : لاتحل لي ، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وهي بنت أخي من الرضاعة)) .[٤٥٦]

333 – عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة)) .[٤٥٧]

334 – وعنها قالت : ((إن أفلح – أخا أبي القعيس – استأذن علي بعدما أنزل الحجاب ؟ فقلت : والله لا آذن له ، حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخا

---

[٤٥٦] رواه البخاري رقم (2645) واللفظ له ومسلم رقم (1447)

[٤٥٧] رواه البخاري رقم (2646 و 3105)ومسلم رقم (1444)

أبي القعيس : ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله : إن الرجل ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأته . فقال : ائذني له ، فإنه عمك ، تربت يمينك)) .

قال عروة " فبذلك كانت عائشة تقول : حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب "[٤٥٨]

وفي لفظ ((استأذن علي أفلح ، فلم آذن له . فقال : أتحتجبين مني ، وأنا عمك ؟ فقلت : كيف ذلك ؟ قال : أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي ، قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صدق أفلح ، ائذني له ، تربت يمينك)).[٤٥٩]

تربت – أي افتقرت –، والعرب تدعو على الرجل ، ولا تريد وقوع الأمر به .

335 – وعنها رضي الله عنها قالت ((دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل ، فقال : يا عائشة ، من هذا ؟ قلت : أخي من الرضاعة . فقال : يا عائشة : انظرن من إخوانكن ؟ فإنما الرضاعة من المجاعة)) .[٤٦٠]

336 – عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه ((أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء ، فقالت : قد أرضعتكما ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال : فأعرض عني . قال : فتنحيت ، فذكرت ذلك له . قال : كيف ؟ وقد زعمت أن قد أرضعتكما)) .[٤٦١]

337 – عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ((خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنة حمزة ، تنادي : يا عم ، فتناولها علي فأخذ بيدها ، وقال لفاطمة : دونك ابنة عمك ، فاحتملتها . فاختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي : أنا أحق بها ، وهي ابنة عمي وقال جعفر : ابنة عمي ، وخالتها تحتي . وقال زيد : ابنة أخي . فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها ، وقال : الخالة بمنزلة

---

[٤٥٨] رواه البخاري رقم (6156) واللفظ له ومسلم رقم (1445)

[٤٥٩] رواه البخاري رقم (2644 و2156) .

[٤٦٠] رواه البخاري رقم (2647) ومسلم رقم (1455)

[٤٦١] انفرد به البخاري رقم(2659)

الأم . وقال لعلي : أنت مني ، وأنا منك . وقال لجعفر : أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد : أنت أخونا ومولانا)) .[٤٦٢]

الشرح

راواة الأحاديث هو عبدالله بن عباس.وعائشة ذكرناترجمتهما .وعقبة بن الحارث النوفلي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة آحاديث. والبراء بن عازب ذكرنا ترجمته.

فيها مسائل:

الأولى:فيه دليل على أن الرضاع محرم كالنسب ، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .

الثانية: أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع .

الثالثة:كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع ، وهن : الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ..اهـ قالهـ ابن قدامة :

الرابعة: فيه دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة. فتحرم على الصبي لأنها تصير أمه ،وأمها جدته، وأختها خالته ...اهـ المفهم للقرطبي .

الخامسة: فيه بيان أن حرمة الرضاع في المناكح كحرمة الأنساب وأن المرتضعين من الرجال والنساء باللبن الواحد كالمنتسبين منهم إلى النسب الواحد .

السادسة :فيه دليل على أن الرضاع بلبن السفاح لا يوقع الحرمة بين الرضيع وبين المسافح وأولاده كما تقع الحرمة من ولادته ولا يثبت به النسب .

السابعة: فيه أن ما يلحق به النسب من نكاح صحيح أونكاح بشبهة من مسلمة أو ذمية فإنه يحرم بالرضاع فيه النكاح .

الثامنة: فيه أن الجمع بين الأختين من الرضاع محرم ، وكذلك بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع .

التاسعة: فيه أن لبن الضِرار محرم كغيره من اللبن الذي ليس بضرار...اهـ معالم السنن

العاشرة: فيه جواز التسمية بأفلح وأن النهي الوارد في ذلك للكراهة لا للتحريم .

الحادي عشر: فيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى يثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن كما ثبت من جانب المرضعة فإن النبي صلى الله عليه و سلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب .

الثاني عشر: فيه بيان جواز دخول الأعمام والآباء من الرضاعة على أمهات المؤمنين لقوله(إئذني له إنه عمك)

الثالث عشر: فيه وجوب العمل بقول المرأة المرضعة سواء كانت حرة أوأمة حصل الظن بقولها أولم يحصل لما ثبت في رواية أن السائل قال وأظنها كاذبة فيكون هذا الحديث الصحيح هادما لتلك القاعدة المبنية على غير أساس.

الرابع عشر: فيه تحريم الجمع بين الأختين إنهن من ذوات الرحم فلو جمع بينهما في النكاح لظهرت بينهما عداوة وقطيعة رحم وفي تعديته إلى الإضرار .فالنكاح في هذاالحال باطل

الخامس عشر:فيه نوع من التعريض لخشية أن تكون رضاعة ذلك الشخص وقعت في حال الكبر

---

[٤٦٢] انفرد به البخاري رقم (2699 و4251)

السادس عشر: فيه نفي لثبوت حكم الرضاعة في وقت لا يقع به الاغتذاء على عمومه فيجب أن يحمل على عمومه إلا ما خص منه بحديث سالم والله أعلم .

السابع عشر : فيه دليل واضح على أنه إذا حصل الرضاع من امرأة أجنبية، وأرضعت اثنين؛ أصبحا أخوين من الرضاع، فهذه ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وليست بأمه، وأرضعت حمزة وليست بأمه، فصارا أخوين منها، فصار الرضاع من امرأة أجنبية محرما، وبالطريق الأولى إذا كان الرضاع من أم أحدهما.

الثامن عشر :فيه فضلية علي وجعفر وزيد رضى الله عنهم

التاسع عشر:فيه عظم اخلاق النبي صلي الله عليه وسلم وعنايته لأصحابه .

كتاب القصاص

338- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ،قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة)) .[٤٦٣]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن مسعود ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه فضل التوحيد لأن صاحبه معصوم الدم .

الثانية: فيه دليل على أن الله شرع القصاص لحكم بالغة ، ومقاصدسامية والقصاص هو تبع الدم بالقود .

الثالثة: فيه أن الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والقياس .

الرابعة: فيه الاتفاق على مشروعية القتل بكل واحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الخِصَالِ الثَّلاَثِ .

الخامسة: فيه بيان حرمة هذه الأشياء الثلاثة ، وأن من فعلها فقد استحق القتل .

السادسة: فيه :إذازنى الإنسان وهو متزوج ، أوقد تزوج قبل فإنه يرجم حتى الموت .

السابعة: النفس بالنفس ، أي من قتل نفساًمسلماً يقتل بها.

الثامنة: إذا ارتد الإنسان من الإسلام إلى الكفر ،فإنه يقتل .

التاسعة: تحريم قتل المسلم من ذكر أوأنثى وصغير أوكبير .

قال بن قدامة رحمه الله: وأجمع المسلمون على تحريم القتل ، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع .اهـ المغني.

العاشرة: قتل النفس قصاصا بالنفس التي قتلها عدوانا وهو مخصوص بولي الدم لا يحل قتله لأحد سواه حتى لو قتله غيره لزمه القصاص ...اهـ قالهالطيبي رحمه الله:

الحادي عشر: فيه دليل على إجماع الصحابة على قتال من ارتد عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل الإجماع غير واحد.

قال ابن قدامةرحمه الله:أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد والمرأة المرتدة كالرجل عند عامة الفقهاء.

---

[٤٦٣] رواه الخا ري رقم (6878) ومسلم رقم (1676)

الثاني عشر: فيه دليل على أنه لا يباح دم المسلم إلا بإتيانه إحدى الثلاث والمراد من النفس بالنفس القصاص،
الثالث عشر:فيه دليل على أنه لا يقتل الكافر الأصلي لطلب إيمانه بل لدفع شره.
الرابع عشر: فيه عام فى جميع الناس لإجماع الأمة أن بالردة يجب القتل على كل مسلم فارق دينه عبدا كان أو حرا ، فخص هذا بالإجماع والله أعلم.

339 – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء)) .[٤٦٤]

الشرح

راوي الحديث هو عبد الله بن مسعود ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه تعظيم لأمر الدماء فإن البداءة تكون بالأهم فالأهم وهي حقيقة بذلك فإن الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة بها ،أو بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمها و هدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسد.اهـ قاله ابن دقيق

الثانية: فيه دليل على أنه ليس في حقوق الآدميين أعظم من الدماء ولا تعارض بين هذا وبين قوله : ((أول ما يحاسب به العبد من عمله الصلاة)) ؛ لأن كل واحد منهما أول في بابه . فأول ما ينظر فيه من حقوق الله الصلاة. فإنها أعظم قواعد الإسلام العملية . وأول ما ينظر فيه من حقوق الآدميين الدماء ؛ لأنها أعظم الجرائم .اهـ قاله القرطبي

قال الحافظ رحمه الله: فيه أن الذنب يعظم بحسب المفسدة وتفويت المصلحة ،وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك .اهـ فتح الباري .

الرابعة:فيه:أول القضايا يوم القيامة يقضى فيها القضاء في الدماء التي وقعت بين الناس في الدنيا.

الخامسة: فيه إثبات الحساب يوم القيامة فتوزن أعمال العباد السيئات والحسنات .

السادسة: فيه دليل على عظم شأن القتل؛ لأنه اعتداء على روح مسلم بغيرحق، وإراقة لدمه بغيرمبرر.

340 – عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال : ((انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر ، وهي يومئذ صلح ، فتفرقا ، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل – وهو يتشحط في دمه قتيلا – فدفنه ، ثم قدم المدينة ، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كبر ، كبر وهو أحدث القوم فسكت ، فتكلما ، فقال : أتحلفون وتستحقون قاتلكم ، أو صاحبكم ؟ قالوا : وكيف نحلف ، ولم نشهد ، ولم نر ؟ قال : فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا : كيف بأيمان قوم كفار ؟

[٤٦٤] رواه البخاري رقم (6533) ومسلم رقم (1678)

فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده)) .[٤٦٥]

وفي حديث حماد بن زيد : ((فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقسم خمسون منكم على رجل منهم ، فيدفع برمته ، قالوا : أمر لم نشهده كيف نحلف ؟ قالوا : فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم ؟ قالوا : يا رسول الله ، قوم كفار)) .[٤٦٦]

وفي حديث سعيد بن عبيد : ((فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه ، فوداه بمائة من إبل الصدقة)) .[٤٦٧]

الشرح

راوي الحديث سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه .روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وعشرين حديثا.

فيه مسائل:

الأولى: فيه أصل في القسامة وأحكامها والقسامة بفتح القاف هي اليمين التي يحلف بها المدعي للدم .اهـ قاله بن دقيق العيد.

الثانية: فيه استحقاق تقديم الأكبر سناً في الأمور .

الثالثة: فيه جواز الحكم على الغائب إذا تعذر إحضاره وسماع الدعوى في الدماء مع غياب المدعي عليه

الرابعة:فيه جواز اليمين للظن الراجح إن لم يوجد ما يوجب القطع به

الخامسة: فيه إن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام.

السادسة:فيه جواز دفع الدية لأولياء المقتول من بيت مال المسلمين.

السابعة: فيه جواز تعريض الحلف على المدعي .

الثامنة:فيه أن المسلم لايقنع من يمين الكافر لأنه لا إيمان له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لاينكر عليهم ذلك.

التاسعة :فيه أن الحلف مثل اللجام فإذا حلف الشخص فقد برئت ذمته .

العاشرة: فيه أن الصحابة يأتون بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا طرأ عليهم شيء .

الحادي عشر: فيه دليل على روع الصحابة .

الثاني عشر: فيه دليل كراهة إبطال دم المسلم وإذ هابه هدرا بدون مقابل لقوله (فكره أن يبطل دمه).

الثالث عشر : فيه جواز دفع الدية لمن جهل قاتله من إبل الصدقة.

الرابع عشر: فيه جواز نظر الإمام في المصالح العامة والاهتمام بإصلاح ذات البين.

الخامس عشر: فيه أن الدية تكون من الإبل وهي الأصل فيها.

الساد س عشر: أن المدعين إذا نكلوا عن اليمين نقلت اليمين على المدعى عليه.

---

[٤٦٥] رواه البخاري رقم (3173) ومسلم رقم (1669)

[٤٦٦] رواه مسلم رقم (1669)

[٤٦٧] رواه البخاري رقم (6898) ومسلم رقم (1699)

الثامن عشر: فيه أن هذه القصة هي أول قسامة وقعت في الإسلام .

التاسع عشر: فيه حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين .

341 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ((أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين ، فقيل من فعل هذا بك : فلان ، فلان ؟ حتى ذكر يهودي ، فأومأت برأسها ، فأخذ اليهودي فاعترف ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين)) [٤٦٨].

ولمسلم والنسائي عن أنس رضي الله عنه ((أن يهوديا قتل جارية على أوضاح ، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم)). [٤٦٩]

الشرح

راوي الحديث هو أنس بن مالك ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: أن الإقرار يعتبر من الأدلة التي يثبت بها القتل ، والإقرار من أقوى الأدلة الشرعية .وهو : اعتراف الإنسان بما عليه من حقوق مالية أو غيرها .

الثانية: فيه أن الرجل يقتل بالمرأة ، فلو أن رجلاً قتل امرأة فإنه يقتل.

وقال ابن الملقن وهو إجماع ممن يعتدبه .

الثالثة: استدل بالحديث من قال أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه .

وقال ابن القيم : في هذا الحديث دليل على أن الجاني يُفْعَل به كما فَعل .

وقال ابن القيم أيضاً :أصح الأقوال أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه ، ما لم يكن محرماً له لحق الله تعالى ، كالقتل باللواطة ، وتجريع الخمر ونحوه ، فيُحرق كما حرق ، ويلقى من شاهق كما فعل ، ويُخنق كما خنق.

الرابعة: الحديث دليل على أن الاكتفاء بالإشارة حيث أن الجارية أشارت برأسها أن نعم وكان ذلك كافيا عن القول .

الخامسة: قبول قول المجني عليه في مثل هذه الحال لإلقاء التهمة على أحد، فيقرر ويحبس ويسأل و يناقش، فإن ثبت عليه القتل، أخذ به، وإلا، حلف وترك.

السادسة: أن القتل بالمثقل موجب للقصاص وهو ظاهر من الحديث وقوي في المعنى أيضا فإن صيانة الدماء من الإهدار أمر ضروري و لقتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إزهاق الأرواح فلو لم يجب القصاص بالقتل بالمثقل لأدى ذلك إلى أن يتخذ ذريعة إلى إهدار القصاص وهو خلاف المقصود من حفظ الدماء..اهـ إحكام لابن دقيق العيد.

الثامنة: فيه قتل الذمي بالمسلم فاليهودي ذمي والجارية مسلمة .

---

[٤٦٨] رواه البخاري رقم (2413) ومسلم رقم (1672)

[٤٦٩] رواه النسائي رقم (4740) وهو صحيح، وليس هذا اللفظ في مسلم ،قاله الشيخ أبوعمرو الحجوري حفظه الله

342 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :((لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، وإنها ساعتي هذه : حرام ، لا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا يعضد شوكها ، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد . ومن قتل له قتيل : فهو بخير النظرين : إما أن يقتل ، وإما أن يودي ، فقام رجل من أهل اليمن يقال له : أبو شاه فقال : يا رسول الله ، اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكتبوا لأبي شاه ، ثم قام العباس فقال : يا رسول الله ، إلا الاذخر ، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا الإذخر)) .[٤٧٠]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل بعد الفتح مبادرة لحكم الإسلام .

الثانية: فيه إكرام الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

الثالثة: فيه دليل على أن أولياء المقتول عمداً يخيرون بين القصاص أوالدية .

الرابعة: فيه مشروعية الخطبة للأمر حدث .

الخامسة:فيه دليل أن حرمة مكة لم تكن مستجدة ولكنها قديمة بقدم الزمن.

السادسة: فيه دليل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال فيها،وذلك في يوم الفتح .

قال القرطبي رحمه الله: ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالقتال لاعتذاره عن ذلك الذي أبيح له مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتال لصدهم عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه وكفرهم وقال به غير واحد من أهل العلم .

السابعة: فيه دليل على أن حرمتها بعد ذلك اليوم عادت كما كانت قبل.

الثامنة: فيه دليل على أنه لا يحل القتال ؛ لأحد بعده صلى الله عليه وسلم بمكة .

التاسعة:فيه دليل على تحريم تنفير صيدها وبالأولى تحريم قتله ، وعلى تحريم قطع شوكها ويفيد تحريم قطع ما لا يؤذي بالأولى .

العاشرة: فيه دليل على استثناء الإذخر من الشجر المكي وأنه يجوز أخذه سواء كان أخضرا أو يابسا.

واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لم ينبتها الآدميون في العادة وعلى تحريم قطع خلاها

---

[٤٧٠] رواه الخا ري رقم (**112** و **6880**) ومسلم رقم (**1355**)

وهو الرطب من الكلأ فإذا يبس فهو الحشيش .قاله الصنعاني في السبل

الحادي عشر: فيه دليل على جواز كتابة العلم ، وهو مذهب الجمهور وقد كرهه قوم من أهل العلم والحديث حجة عليهم .

الثاني عشر: فيه دليل على جواز التكلم بمصلحة عامة .

الثالث عشر: فيه بيان أن ولي القتيل بالخيار بين أحد أمرين أيهما شاء أعطيه .

الرابع عشر: فيه دليل على أنها فتحت عنوة .

الخامس عشر: فيه دليل على مناسبة الخطبة لموعظة الناس أوبيان حكم من الأحكام الشرعية.

السادس عشر: فيه دليل على عظم قدرة الله تعالى، حيث حمى بيته ممن أراد هدمه مما يدل على حرمة هذا البيت وشرفه، ووجوب تعظيمه.

343 – عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة ، فقال المغيرة بن شعبة : ((شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال : لتأتين بمن يشهد معك ، فشهد معه محمد بن مسلمة)) [٤٧١]

إملاص المرأة : أن تلقي جنينها ميتا .

الشرح

راوي الحديث هوعمر بن الخطابي ذكرنا ترجمته. وأيضاً المغيرة بن شعبة، ومحمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي الحارثي أبو عبد الله رضي الله عنه هو من أكابر الصحابة شهد بدرا والمشاهد كلها، له ستة عشر حديثا.

فيه مسائل:

الأولى: أن دية الجنين إذا سقط ميتا، بسبب الجناية عبد أو أمة أما إذا سقط حيا ثم مات بسببها، ففيه دية كاملة.

الثانية: فيه دليل على استحباب استشارة أهل العلم والعقل فى مهام الأمور ومستجدها، لطلب الحق والصواب.

الثالثة: فيه دليل على أنه لا اجتهاد مع النص، ووجهته أن عمر أراد استشارة الصحابة وأخذ رأيهم في القضية. فلما علموا بالنص، لم يلتفتوا إلى غيره، وهو أمرمعروف.

الرابعة: فيه دليل على أن العلم الخاص قد يخفى على الأكابر ويعلمه من هو دونهم، وذلك يصد في وجه من يغلو من المقلدين ...اهـ قاله ابن دقيق العيد.

الخامسة: القول الصحيح على أنه لايشترط في الغرة أن تكون بيضاء بل يجوز أي لون كان لها

السادسة: فيه شروط العدالة والحفظ ومهام أمور المسلمين .

344– عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ((اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن دية جنينها غرة عبد ، أو وليدة وقضى

---

[٤٧١] رواه البخاري رقم (6905 و 6906) ومسلم رقم (1689)

بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ومن معهم ، فقام حمل بن النابغة الهذلي ، فقال: يا رسول الله ، كيف أغرم من لاشرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما هو من إخوان الكهان)) من اجل سجعه الذي سجع .[٤٧٢]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على أن القتل ينقسم إلى أقسام : قتل عمد ، وقتل شبه عمد .وقتل خطإ .

الثانية: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أوجب على ضارب بطن المرأة فتلقى جنينا الرقبة مع الغرة.اهـ قول ابن المنذر في الأوسط

الثالثة: فيه مقدار الغرة خمس من الإبل في قول عامة أهل العلم .

الرابعة: فيه دليل على أن شبه العمد على العاقلة وأن العقل على العصبة دون الورثة إلا أن يكون العصبة ورثة فيحملون من الدية بقدرهم . اهـ قاله ابن عبد البر.

الخامسة: فيه بيان أن الدية موروثة كسائر مالها الذي كانت تملكه أيام حياتها .

السادسة:فيه دليل على أن الجنين يورث وتكون ديتها على سهام الميراث وذلك أن كل نفس تضمن بالدية فإنه يورث كما لو خرج حياً ثم مات .

السابعة: فيه بيان أن الأجنة وإن كثرت ففي كل واحد منها غرة .

الثامنة: فيه دليل على أن الجنين إذا مات بسبب الجناية وجبت فيه الغرة .

التاسعة: فيه دليل على أنه لا فرق في الغرة بين الذكر والأنثى .

العاشرة: فيه وجوب التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

الحادي عشر :فيه دليل اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

الثاني عشر: الردّ على أهل الرأي برأيهم إذا اخالف الكتاب والسنّة .

الثالث عشر: فيه ذم الكلام الذي يزاحم الأدلة.

الرابعة عشر : فيه أن الصحابة كسائر الناس يقع بينهم الشحناء وغيره.

الخامس عشر: فيه أن حمل بن النابغة الهذلي ممن يعقل على المرأة، ولأجل ذلك جاء بهذاالسجع – وهو أبو الجنين وزوج الامرأتين .

345 – عن عمران بن حصين رضي الله عنه ((أن رجلا عض يد رجل ، فنزع يده من فيه ، فوقعت ثنيته ، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ، لا دية لك)) .[٤٧٣]

---

[٤٧٢] رواه البخاري رقم (6910)والباقي برقم (5760) ومسلم رقم (1681)

الشرح

راوي الحديث هو عمران بن حصين ذكرناترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل أنه لا يأتي تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم .

الثانية: فيه دليل أن من عض يد إنسان فانتزعها منه، فسقطت أسنانه أو بعضها، فلا قود عليه ولا دية.

الثالثة: فيه جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة إذا وقع في مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل .

الرابعة: فيه جواز رفع الجناية إلى الحاكم من أجل القصاص .

الخامسة: فيه دليل على أن الإنسان يدافع عن نفسه بالأسهل فالأسهل من وسائل الدفاع.

346 – عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله قال : حدثنا جندب في هذا المسجد ، وما نسينا منه حديثا ، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع ، فأخذ سكينا فحز بها يده ، فما رقأ الدم حتى مات ،قال الله عز وجل : عبدي بادرني بنفسه ، حرمت عليه الجنة)) .[٤٧٤]

الشرح

راوي الحديث هو جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي رضي الله عنه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وأربعين حديثاً.

فيه مسائل:

الأولى:فيه تعظيم قتل النفس سواء كانت نفس الإنسان أو غيره لأن نفسه ليس ملكه فيتصرف فيها على حسب مايراه .

الثانية: تحريم قتل الإنسان نفسه ، وأن هذا من الكبائر وأن ذلك موجب لغضب الله عز وجل عليه.

الثالثة: فيه وجوب الصبر عند المصائب وترك التضجر من الآلام .

الرابعة: أن من قتل نفسه فحرام عليه الجنة ، وأما تحريم الجنة عليه فيحتمل أن يكون مشركا قد ضم إلى شركه هذا الفعل أو مستحلا لذلك ،فإن لم يكن كان تحريم الجنة المرتفعة القدر من بين الجنان أو المنع من دخول الجنة في أول العرض .

الخامسة:فيه دليل على أن هذا الرجل كان من الأمم السابقة، قتل نفسه؛ فعوقب بأن حرم ثواب الله تعالى وجنته.

السادسة :فيه دليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يتسبب في قتل نفسه الذي يسمى في هذه الأزمنة: الانتحار، يعني: كون الإنسان يقتل نفسه.

---

[٤٧٣] رواه البخاري رقم (6892) ومسلم رقم (1673)

[٤٧٤] رواه البخاري رقم (3463) ومسلم رقم (113)

السابعة : فيه إشارة على أن الصحابة عدول ،وأن الكذب مأمون من قبلهم ولاسيما على النبي صلى الله عليه وسلم .

الثامنة :أن الذي يقتل نفسه بادر ربه بنفسه .

كتاب الحدود

346- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ((قدم ناس من عكل، أو عرينة))فاجتووا المدينة ، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح ، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا . فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم ، فجاء الخبر في أول النهار ، فبعث في آثارهم . فلما ارتفع النهار جيء بهم ، فأمر بهم : فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وسمرت أعينهم ، وتركوا في الحرة يستسقون ، فلا يسقون . قال أبو قلابة : فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم ، وحاربوا الله ورسوله)).أخرجه الجماعة [٤٧٥]

اجتويت البلاد : إذاكرهتها وإن كرتها موافقة واستوبأتها :إذالم توافقك .

الشرح

راوي الحديث هو أنس بن مالك ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه .

قال ابن المنذر رحمه الله: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل . اهـ الأوسط لابن المنذر .

فيه دليل على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وليس بنجس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يشربوا من الأبوال والألبان، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرشدهم إلى أن يتداووا بنجاسة، وهذا من الأدلة التي يستدل بها من قال بطهارة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه ..اهـ شرح أبي داود .

الثانية: فيه أن الإنسان يحكم ظاهره ولم يفتش ماقلبه .

الثالثة: فيه جواز قتل الجماعة بالواحد إذالمأثور في أنهم كانوا ثمانية وهم قتلوا الراعي ،وهو واحد .

الرابعة:فيه عقوبة المحاربين ،وهو موافق لقول الله تعالى : {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} سورة المائدة

الخامسة: فيه من الفقه أن إبل الصدقة قد تجوز لأبناء السبيل شرب ألبانها وذلك أن هذه اللقاح كانت من إبل الصدقة ...قاله الخطابي في معالم السنن

---

[٤٧٥] رواه البخاري رقم (233) ومسلم رقم (1671)

السادسة:فيه دليل على أنه ينبغي للإمام أن ينظر في مصالح القادمين ويأمر لهم بما يناسب حالهم وصلاح أبدانهم .لاسيما إذامرضوا في أرضه .

الثامنة : أن الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب .

التاسعة: أن الجزاء من جنس العمل .

العاشرة: فيه دليل على قتل المرتدين جميعا.

347 – عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما ، أنهما قالا : ((إن رجلا من الأعراب أتى رسول صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله ،فقال الخصم الآخر – وهو أفقه منه – نعم ، فاقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قل ، فقال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس – لرجل من أسلم – على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فغدا عليها ، فاعترفت ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت)) .[٤٧٦]

العسيف : الأجير .

الشرح

رواة الحديث هو أبوهريرة ، وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما .ذكرنا ترجمتهم.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على شرعية التغريب مع الجلد.

الثانية:فيه دليل على الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام والشك فيها .

الثالثة: فيه دليل على الفتوى في زمن الرسول صلى الله عليه و سلم.

الرابعة: فيه دليل على استصحاب الحال والحكم بالأصل في استمرار الأحكام الثابتة وإن كان يمكن زوالها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ .

الخامسة: فيه تحريم الزنا لأن الرسول أوجب فيه الحد وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع .

السادسة: فيه دليل على أن حد الزاني البكر فيه جلد مائة وتغريب عام .

---

[٤٧٦] رواه الخاري رقم (2724 و 2725 و6842 و6843) ومسلم رقم (1697 و1698)

وأن التغريب ليس بمنصوص في كتاب الله إلا أن يؤخذ ذلك بواسطة أمر الله تعالى بطاعة الرسول وأتباعه.
السابعة: فيه إثبات الرجم على المحصن الزاني، والرجم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .
الثامنة: فيه دليل على عظمة هذا الذنب.والمفاسد التي تترتب عليه كثيرة ومشهورة.
التاسعة: فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يعنفه على سوء أدبه معه.
العاشرة: فيه أن حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى يموت، والمحصن هو من جامع في نكاح صحيح، وهو حر مكلف سواءً كان ذكراً أوانثى .
الحادي عشر: فيه دليل على أن ما أخذ بالمعارضة الفاسدة يجب رده ولا يملك شيئا.
الثاني عشر: فيه دليل على أن مايستعمل من الالفاظ في محل الاستفتاء يسامح به في أقامة الحد أوالتعزير.
الثالث عشر: فيه أن الحدود لا يصالح فيها ولا يمض الصلح ..اهـ معالم السنن.
الرابع عشر:فـه من الفقه على أن أولى الناس بالقضاء منهم الخليفة إذا كان عالمأ بوجوه القضاء وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار ، ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الخوارج ..اهـ المغني لابن قدامة
الخامس عشر:فيه فضل الصحابة وإن كانوا ممن فيهم جفاء.
السادس عشر: فيه من الفقه أن الرجم إنما يجب على المحصن دون من لم يحصن.
السابع عشر: فيه دليل على أن للحاكم أن يبدأ باستماع كلام أي الخصمين شاء.
الثامن عشر: فيه أنه لم ينكر عليه قوله فسألت أهل العلم ولم يعب الفتوى عليهم في زمانه وهو مقيم بين ظهرانيهم ويدل ذالك علي جوازه.
التاسع عشر : فيه دليل على صحة استفتاء أهل العلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعده، وعلى جواز سؤال المفضول مع وجود من هو أفضل منه.
العشرون: فيه حسن الأدب مع أهل الفضل والعلم والكبار، وأن ذلك من الفقه.

348 – وعنهما رضي الله عنهما قالا : ((سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير)) .قال ابن شهاب : "ولاأدري ، أبعد الثالثة أوالرابعة . [٤٧٧]

والضفير : الحبل

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته. وأيضاً وزيد بن خالد.

فيه مسائل:

---

[٤٧٧] رواه البخاري رقم (6837 و6838) ومسلم رقم (1703 و1704)

الأولى: فيه دليل على أن المأمور به :هو الحد المنوط بها دون ضرب التعزير والتأديب ..أن هذا الحديث إيجاد الحد وإيجاب البيع أيضا وأن لا يمسكها إذا زنت أربعا...اهـ قاله ابن دقيق العيد.

الثانية: فيه دليل على إقامة الحد على الأمة وإن لم يكن لها زوج .

الثالثة: الزنا عيب في الرقيق ، فإن لم يعلم به المشتري فله رده ،وهذا مذهب جمهور العلماء .

الرابعة: فيه بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد ،ولاترجم والذكر والأنثى سواء .

الخامسة: فيه أن الجلد واجب على الأمة الزانية ، وأن النفساء والمريضة ونحوهما يؤخر جلدهما إلى البرء والله أعلم

السادسة: فيه دليل على جواز بيع العبد الزانى والندب إلى مباعدة الزانية.اهـ قاله المهلب .

السابعة: فيه ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي وهذاالبيع المأموربه مستحب وقال أهل الظاهر هو واجب ،وليس ببعيد .

الثامنة فيه دليل على جواز بيع الشيء الثمن بثمن حقير إذا كان البائع عالما.اهـ قاله النووي

التاسعة: فيه أن الرجم لا يجب إلا على المحصن الحر وهذا لا خلاف فيه .

العاشرة: فيه جواز سهو الحافظ بشي من العلم والله أعلم .

349 – عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : ((أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه : يا رسول الله ، إني زنيت ، فأعرض عنه . فتنحى تلقاء وجهه فقال : يا رسول الله ، إني زنيت ، فأعرض عنه ، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات : دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أبك جنون ؟ قال : لا . قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموه)) .

قال ابن شهاب : فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمع جابر بن عبد الله يقول :كنت فيمن رجمه ، فرجمناه بالمصلي ، فلما أذلقته الحجارة هرب ، فأدركناه بالحرة ، فرجمناه " [٤٧٨].

الرجل هو ماعز بن مالك . وروى قصته جابر بن سمرة [٤٧٩] وعبد الله بن عباس [٤٨٠] وأبو سعيد الخدري [٤٨١] وبريدة بن الحصيب الأسلمي .[٤٨٢] رضي الله عنهم .

---

[٤٧٨] رواه البخاري رقم (5271 و 5272 و 6815 و 6816) ومسلم رقم (1691)

[٤٧٩] رواه مسلم رقم (1692)

[٤٨٠] رواه البخاري رقم (6824) ومسلم رقم (1693)

[٤٨١] رواه البخاري رقم (3463) ومسلم رقم (113)

[٤٨١] رواه مسلم رقم (1694)

[٤٨٢] رواه البخاري رقم (3463) ومسلم رقم (113)

[٤٨٢] رواه مسلم رقم (1695)

الشرح

رواة هذه الأحاديث، أبوهريرة ،وجابر بن سمرة بن جنادة السوائي ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة وستة وأربعين حديثا ،وعبدالله بن عباس ،وأبوسعيد ، ذكرنا ترجمتهم. وأما بريدة بن الحصيب الأسلمي ،فقد ورى عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة وسبعة وسبعين حديثاً .

وأماماعزبن مالك يقال اسمه عريب وماعز لقب قال بن حبان فيه ،له صحبة وليست له رواية .

قلت :– يعني ابن حجر العسقلاني رحمه الله: روى عنه قصته في اعترافه جماعة من الصحابة فنقلوا عنه اقراره ومراجعته النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة ،وزيد بن خالد الجهني، ونعيم بن هزال، وأبو برزة نضر الأسلمي ،وبريدة بن الحصيب، وأبو سعيد الخدري ،وجابر رضى الله عنهم ،وقال في حديثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد رجمه لقد تاب توبة لو تابها جمع من امتى لاجزأت عنهم .اهـ تعجيل المنفعة .(2\222)

والمرأة التي وقع عليها ماعز بن مالك اسمها فاطمة مولاة هزال ..اهـ الإيضاح والإشكال للمقدسي (1\17)

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على سؤال الحاكم في الواقعة عما يحتاج إليه في الحكم وذلك من الواجبات كسؤاله عليه السلام عن الجنون ليتبين العقل وعن الإحصان ليثبت الرجم .

الثانية: فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضره .

الثالثة: فيه دليل على عدم الحفرله .

الرابعة: فيه اعتراف هذا الصحابي بالزنا،والاعتراف يثبت به الزنا ، فإن الزنا يثبت بأمرين :الأول الشهود ،الثاني الاعتراف:فالشهود لا بد أن يكونوا أربع رجال يشهدون بأنهم رأوا الزنا نفسه ، ولا تقبل شهادة النساء .

الخامسة: فيه دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرارمرة ، وأن الجواب بنعم إقرار .

السادسة: فيه دليل على الإقرار بالزنا عند الإمام أعظم من غيره .

السابعة: جواز النداء للحاكم أو للأمير أو للعالم بأعلى نعوته وأفضلها والجهر بذلك عند إتيان ما يوجب فقد نادى هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته قائلا يا رسول الله إني زنيت .

الثامنة: الحديث فيه دليل على أنه لا يصح إقرار السكران .

التاسعة: فيه أن المجنون المعتوه لاحد عليه وهو إجماع وأن إظهار الإنسان ما يأتيه من الفواحش جنون لا يفعله إلا المجانين وأنه ليس من شأن ذوي العقول . اهـ الاستذكار.

العاشرة: فيه دليل على من يشترط التكرار في الإقرار بالزنى حتى يقام عليه الحد..اهـ شرح السنة.

الحادي عشر: فيه مداومة النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ، وهو (مسجده)

الثاني عشر :فيه دليل على حياء النبي صلى الله عليه وسلم حيث (عرض عنه).

الثالث عشر: فيه فضيلة العقل وأنه يميز صاحبه به بين الطيب والخبيث ، بفوله: (أبك جنون ؟)

الرابع عشر: فيه دليل على أن الرجم يكون خارج المسجد بقوله: (اذهبوابه)

الخامس عشر : فيه دليل على فورية الرجم .

السادس عشر: فيه دليل على أن من رجم المرجوم آذنه الإمام لاعليه قود ولادية .بقوله: (كنت فيمن رجمه .)

السابع عشر: فيه دليل على أن الرجم يكون بالجماعة.

350 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له : أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تجدون في التوراة ، في شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون، قال عبد الله بن سلام : كذبتم ، فيها آية الرجم ، فأتوا بالتوراة فنشروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها . فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك ،فرفع يده ، فإذا فيها آية الرجم ، فقال : صدق يا محمد ، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما . قال : فرأيت الرجل : يجنأ على المرأة يقيها الحجارة)) [٤٨٣].

يجنأ: ينحني الرجل الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن صوريا .

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر رضي الله عنهما،ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على إثبات الرجم للزاني المحصن .

الثانية: فيه دليل على أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا لا نحكم بينهم إلا بحكم الإسلام .

قال ابن عبدالبر رحمه الله: وفيه إن اهل الكتاب اذا ارتفعوا الينا متحاكمين راضين بحكمنا فيهم ،وكانت شريعتنا موافقة في ذلك لحكم شريعتهم جاز لنا أن نظهر عليهم بكتابهم حجة عليهم .

الثالثة :فيه دليل على وجوب حد الزنا على الكافر ، وأنه يصح نكاحه لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن ، فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم ..اهـ قاله النووى

الرابعة: فيه جواز سؤال اهل الكتاب عن كتابهم ،وفي ذلك دليل على أن التوراة صحيحة بايديهم ولولا ذلك ما سالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها.

الخامسة: فيه دليل على أن شرائع من قبلنا شرائع لنا إلا بما ورد في القرآن أو في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسخه وخلافه .

السادسة:فيه إثبات الرجم والحكم به على الثيب الزاني وهو أمر أجمع أهل الحق وجماعةمن أهل الفقه والأثر عليه ولا يخالف فيه من يعده أهل العلم خلافا .

السابعة: فيه فضل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وورعه .

الثامنة فيه فضيلة عبدالله بن سلام رضي الله عنه، وعلى ما اليهود عليهم من الخبث والمكر والتبديل

التاسعة: فيه من الفقه ثبوت أنكحة أهل الكتاب وإذا ثبتت أنكحتهم ثبت طلاقهم وظهارهم وإيلاؤهم .

---

[٤٨٣] رواه البخاري رقم (3635) ومسلم رقم (1699)

العاشرة:: فيه من الفقه لو أن مسلماً تزوج يهودية أو نصرانية ودخل بها ثم زنا كان عليه الرجم ،وهو قول الزهري ، وإليه ذهب الشافعي .قاله الخطابي في معالم السنن .

قلت :وهذاالقول متين.

الحادي عشر: فيه دليل على أن المرجوم لا يغرله بحفرٍ ولا يربط بحبل وغيره ، ولو كان مربوطاً لم يمكنه أن يحنا عليها ويقيها الحجارة .

الثاني عشر: الحديث فيه حجة لمن ذهب إلى إيجاب الرجم على المشرك إذازنى ، وهو قول أكثر أهل العلم .

الثالث عشر: فيه دليل على أن اليهود فيهم علماء الربانيين، وعبدالله بن سلام منهم ، وأن عبد الله بن صوريا من علماء السوء وهو منهم .

الرابع عشر: فيه أن الشيطان يتسول على الإنسان حتى عند لحظة الموت .

التاسع عشر: فيه أن أصحاب الفرخ يستدلون بهذاالحديث ويقولون إن العاشق يستمر حتى الموت .

351 – عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لو أن رجلا أو قال :امرأ اطلع عليك بغير إذنك ، فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه : ما كان عليك جناح)) .[٤٨٤]

الشرح

فيه مسائل:

راوي الحديث هوأبوهريرة ذكرنا ترجمته.

الأولى: الحديث دليل على إهدار عين المتعدي بالنظر.

قال النووي رحمه الله: معناه أن الاستئذان مشروع ومأمور به ،وإنما جعل لئلا يقع البصر على الحرم فلا يحل لأحد أن ينظر في جحر باب ولا حفيرة مما هو متعرض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية..اهـ شرح مسلم.

قال الحافظ رحمه الله: ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم لئلا تكون منكشفة العورة ..اهـ فتح الباري

الثانية: فيه تحريم الاطلاع على أحوال الناس في منازلهم، والنظر إليهم ،والاستماع إلى كلامهم.

الثالثة: ظاهر الحديث أن صاحب الدار لا يحتاج إلى إنذاره .

الرابعة:أن مدافعة الصائل هي التي تكون بالأسهل ثم الأصعب.

الخامسة: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم .اهـ شرح السنة.

باب حدالسرقة.

352 – عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته)) وفي لفظ : ((ثمنه ثلاثة دراهم)) .[٤٨٥]

---

[٤٨٤] رواه البخاري رقم (2902)ومسلم (2158)

[٤٨٥] رواه البخاري رقم (6796) ومسلم رقم (1686)

353 – عن عائشة رضي الله عنها : أنها سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول : ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا)) .[٤٨٦]

354 – عن عائشة رضي الله عنها ((أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة ، فقال : أتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فاختطب ، فقال : إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله : لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)) .[٤٨٧]

وفي لفظ ((كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها)) .[٤٨٨]

الشرح

راوي الحديث عبدالله بن عباس ذكرنا ترجمته ،وأيضاً عائشة.

فيها مسائل:

الأولى: المجن هو: الترس الذي يجعل وقاية في الحرب، وقيمته ثلاثة دراهم، وهي تعادل ربع دينار.

الثانية: فيه تحريم السرقة ، لأن الشرع رتب عليها الحد .

الثالثة: فيه وجوب قطع يدالسارق اذاتحققت منه السرقة .

الرابعة: فيه دليل على أن اليد لا تقطع إلا إذا كان المسروق بلغ نصاباً.

الخامسة: الحديث دليل على امتناع الشفاعة في الحد بعد بلوغها للسلطان .

السادسة:فيه جواز اتستعارة المتاع وعدم جحدها متى طلبت...اهـ الأوسط

الثامنة: فيه حجة لمن قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا .مالم يخالف في شرعنا.

التاسعة: فيه تهديد ، ووعيد شديد على ترك القيام بالحدود ، وعلى ترك التسوية فيما بين الدنيء والشريف ، والقوي والضعيف . ولا خلاف في وجوب ذلك .

العاشرة :فيه وجوب إقامة الحد على البعيد والقريب ، والبغيض والحبيب ، ولا تحول دونه قرابة ولاجماعة .

باب حد الخمر :

355 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل

---

[٤٨٦] رواه البخاري رقم (6789)ومسلم رقم (1684)

[٤٨٧] واه البخاري رقم (3475) ومسلم رقم (1688)

[٤٨٨] رواه مسلم رقم (1688)

قد شرب الخمر، فجلده بجريدة نحو أربعين)) وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف : (أخف الحدود ثمانون)، فأمر به عمر .رضي الله عنهما .[٤٨٩]

356 – عن أبي بردة هانئ بن نيار البلوي رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)) .[٤٩٠]

الشرح

***راوي الحديث هو أنس بن مالك ذكرنا ترجمته،**

*** وأبوبكر عبدالله بن عثمان المبشر بالجنة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة واثنين وأربعين حديثا.**

***وعمر ذكرنا ترجمته،**

***وأما عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه المبشر بالجنة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس وستين حديثاً ،**

*** وأبو بردة هانئ بن نيّار البلوي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ،عشرين حديثاً .**

فيها مسائل:

الأولى: اعلم أن الضرب على أنواع ،فمنه ضرب على ترك أدب كضرب الولد على تعلم القرآن والعربية والعلم الزائد على قدر الواجب وقد كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن وضرب الولد على ترك الصلاة إذا بلغ تسع سنين وعلى ترك أسباب المعاش فهذا تأديب ينبغي أن يتلطف فيه ويقتنع بالسوط الواحد والسوطين ،

ومن الضرب ضرب على ما لا يجوز كضرب المرأة على النشوز .

الثانية: وفي جلد الجلد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم.

الثالثة: فيه دليل على المشاورة في الأحكام والقول فيها بالاجتهاد .

الرابعة: فيه تحريم الخمر لثبوت الحد فيه ،وهي حرام بالكتاب والسنة والإجماع .

الخامسة: فيه أن حد الخمر ثمانين جلدة ، لأن عمر قضى به بمحضرة الصحابة .

قلت: وهذا مما يسمّى إجماع السكوتي.

السادسة: الحديث فيه دليل على وجوب الحد على شاربها سواء شرب كثيرا أو قليلا.

السابعة: الحديث فيه دليل على جواز مشاورة الإمام لأهل الحل والعقد من رعيته .

الثامنة:فيه دليل على أنه ليس على الإمام لوم إذا اتبع رأيا من الآراء المعروضة لما رأى من المصلحة في العمل به .

العاشرة: فيه ثبوت الحد في الخمر، وهو مذهب عامة العلماء.

الحادي عشر: فيه دليل على أن حده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نحو أربعين جلدة، وتبعه أبو بكر على هذا.

الثاني عشر:فيه أن عمر رضي الله عنه بعد استشارته للصحابة جعله ثمانين نكالاً على الذين أدوموا الخمر

---

[٤٨٩] رواه مسلم رقم (1706)

[٤٩٠] رواه البخاري رقم (6848 و 6850) ومسلم رقم 1708)

زجراً على الذين يريدون شربه والله أعلم .

كتاب الأيمان والنذور:

357 – عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((يا عبد الرحمن بن سمرة ، لا تسأل الإمارة ، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها ، فكفر عن يمينك ، وأت الذي هو خير)) .[٤٩١]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشر حديثاً.

فيه مسائل:

الأولى: فيه بيان أن من سأل الولاية لا يكون معه إعانة من الله تعالى، ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل فينبغي أن لا يولي .

الثانية: الحديث فيه إشارة إلى ألطاف الله تعالى بالعبد بالإعانة على إصابة الصواب في فعله .

الثالثة: فيه دليل على أن الجزا من جنس العمل .

الرابعة:فيه دليل أن من أعطي الإمارة من غير مسألة أعين عليها .

الخامسة : فإن المقصود من الولايات كلها : إصلاح دين الناس ودنياهم .

السادسة: فيه الحذر من الحرص على المال والشرف ، فإن حب الدنيا رأس كل خطيئة ، ورزق الله لا يجره حرص حريص ، ولا يرده كراهية كاره .

358 – عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير ، وتحللتها)) .[٤٩٢]

الشرح

راوي الحديث هو أبوموسى ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه فضلية تكفير اليمين والرجوع عن الاستمرار فيها.

الثانية: الثالثة: فيه دليل على أن الكفارة يجب تقديمها على الحنث والله أعلم.

359 – عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)) .[٤٩٣]

---

[٤٩١] راه البخاري رقم (7147) ومسلم رقم (1652)

[٤٩٢] رواه البخاري رقم (3133) ومسلم رقم (1649)

ولمسلم : ((فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)) . [٤٩٤]

وفي رواية قال عمر " فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ، ذاكرا ولا آثرا " [٤٩٥]

حاكيا عن غيري أنه حلف بها) .

الشرح

راوي الحديث هوعمر بن الخطاب ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على المنع من الحلف بغير الله تعالى، واليمين منعقد عند الفقهاء باسم الذات وبالصفات العلية .

وقال البغوي رحمه الله: اليمين إنما تنعقد بالله ، أو باسم من أسماء الله ، أو بصفة من صفات ذاته ، واليمين به أن يقول : والذي لا إله غيره ،والذي أعبده .. اهـ شرح السنة.

الثانية : قال العلماء : السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده.

الثالثة: فيه من الفقه أنه لا ينبغي اليمين بغير الله عز وجل ،وأن الحلف بالمخلوقات كلها في حكم الحلف بالآباء. والأجداد وغير ذلك .

قال المهلب رحمه الله: كانت العرب فى الجاهلية تحلف بآبائها وآلهتها ، فأراد الله أن ينسخ من قلوبها وألسنتها ذكر كل شيء سواه ، ويبقى ذكره تعالى ، لأنه الحق المعبود ، فالسنة اليمين بالله .

الرابعة : فيه دليل على تحريم اليمين الغموس وهي اليمين على دعوى كاذبة يدعيها العبد في مال غيره .

التاسعة: هذه اليمين تو جب غضب الله عز وجل ،ويكون آثارها على العبد سيئة عواقبها عليه كريهة، ونسأل الله العفو والعافية .

361- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((قال سليمان بن داود عليهما السلام : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله ، فقيل له : قل : إن شاء الله ، فلم يقل ، فطاف بهن ، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة : نصف إنسان . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قال إن شاء الله لم يحنث ، وكان دركا لحاجته)) . [٤٩٦]

قوله :قيل له : قل : إن شاء الله) يعني قال له الملك . [٤٩٧]

---

[٤٩٣] رواه البخاري رقم (6647) ومسلم رقم (1646)

[٤٩٤] رواه البخاري رقم (6108 و6646) ومسلم رقم (1646)

[٤٩٥] رواه البخاري رقم (6647) ومسلم رقم (1646)

[٤٩٦] رواه البخاري رقم (6639 و5242 و6720) ومسلم رقم (1654)

[٤٩٧] رواه البخاري رقم (5242)ومسلم رقم (1654)

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة رضي الله عنه ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: قال سليمان لأطوفن : طاف بالشيء وأطاف به إذا دار حوله وتكرر عليه ، وهو هنا كناية عن الجماع .

الثانية: فيه دليل على أن اتباع اليمين بالمشيئة يرفع حكم اليمين .

الثالثة: الحديث دليل على جواز الإخبار عن وقوع الشيء المستقبل بناء على الظن فإن هذا الإخبار أعني قول سليمان عليه السلام ،تلد كل امرأة منهن غلاما لا يجوز أن يكون هذا عن وحي ، وإلا لوجب وقوع مخبره .

الرابعة: فيه ما خص به الأنبياء من القوة على الجماع الدال ذلك على صحة البنية وقوة الفحولية وكمال الرجولية مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم .

الخامسة: فيه فضل فعل الخير وتعاطي أسبابه ،وأن كثيراً من المباح والملاذ يصير مستحباً بالنية والقصد .

السادسة: فيه جواز السهو على الأنبياء وأن ذلك لا يقدح في علو منصبهم .

السابعة: فيه دليل على فضل الجهاد في سبيل الله .

الثامنة: فيه تعظيم الأنبياء للجهاد في سبيل الله .

التاسعة: فيه دليل على أن ينوي الإنسان بماله وأولاده أن يكونوا ناصرين للدين مجاهدين في سبيل الله .

العاشرة::أجمع المسلمون على أن قوله : إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا .

الحادي عشر: فيه إشارة إلى أن الاستثناء يكون بالقول ، ولا تكفي فيه النية ، وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والعلماء كافة .

الثاني عشر: فيه عناية الله لعباده الصالحين لاسيّما أنبيائه.

الثالث عشر فيه دليل على أن همّ الشخص يؤجر إذا كان خيراً .

الرابع عشر: فيه دليل أن القتال في سبيل الله هو خاص بالرجال دون النساء .

362 – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم ، هو فيها فاجر ، لقي الله وهو عليه غضبان)) . ونزلت : ((إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا))[٤٩٨]

363 – عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال : ((كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شاهداك أو يمينه ، قلت : إذا يحلف ولا يبالي . فقال رسول الله صلى الله عليه

[٤٩٨] رواه البخاري رقم (2416 و 7183)ومسلم رقم (138)

وسلم : من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم ، هو فيها فاجر ، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان)) .[٤٩٩]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن مسعود ذكرناترجمته .وأماأشعث بن قيس رضي الله عنه فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تسعة حديثا.

فيهما مسائل:

الأولى: الحديث وعيد شديد لفاعل ذلك ما فيها من أكل المال بالباطل ظلما وعدوانا والاستخفاف بحرمة اليمين بالله .

الثانية: تحريم أخذ أموال الناس بالإيمان الكاذبة .وهذه تسمى اليمين الغموس وهي من الكبائر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فإذا كانت اليمين غموساً وهو أن يحلف كاذباً عالماً بكذب نفسه فهذه اليمين يأثم بها باتفاق المسلمين وعليه أن يستغفر الله منها ، وهي كبيرة من الكبائر.. اهـ كلامه.

قال ابن قدامة رحمه الله :وهذه اليمين تسمى يمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم.

وقال القاضي رحمه الله: الإعراض والغضب والسخط من الله تعالى على من شاء وعمن شاء من عباده ، إرادته عذابهم أو إيعاده بعذابهم ، أو إنكاره أفعالهم وذمها فيكون ذلك من صفات الذات.

الثالثة: فيه إثبات الغضب لله تعالى إثباتاً يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تشبيه .

الرابعة: فيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره .

الخامسة: فيه دليل على ان المراد الثمن القليل هو عرض الدنيا، فإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، أي: شيء عارض معترض من عرض الدنيا، فمن حلف يمينا كاذبا وأخذ من الدنيا شيئا فانيا قليلا فقدبذل في ذلك دينه ويمينه وتعظيم ربه وصدقه، كل ذلك بذله، فكان في ذلك خاسرا حيث استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.

السادسة: فدل ذلك على أن من تحيل على أخيه وتوصل إلى شيء من حقه بباطل ، فإنه لا يحل له لشدة الإثم فيه ...اهـ شرح البخاري لابن بطال .

364 – عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((من حلف على يمين بملة غير الإسلام ، كاذبا متعمدا ، فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ، وليس على رجل نذر فيما لا يملك)) [٥٠٠]

وفي رواية : ((ولعن المؤمن كقتله)) .[٥٠١]

---

[٤٩٩] رواه البخاري رقم (2516 و4550) ومسلم رقم (138)

[٥٠٠] رواه البخاري رقم (1363 و4171 و6047) ومسلم رقم (110)

[٥٠١] رواه البخاري رقم (6105) ومسلم رقم (110)

وفي رواية : ((من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها ، لم يزده الله عز وجل إلا قلة)) .[٥٠٢]

الشرح

راوي الحديث هو ثابت بن الضحاك ،روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشر حديثا.

فيه مسائل:

الأولى: إن كان الحالف به معظماً لما حلف به مجلاً له كان كافراً ، وإن لم يكن معظماً بل كان قلبه مطمئناً بالإيمان فهو كاذب في حلفه بما لا يحلف به ، ومعاملته إياه معاملة ما يحلف به ، لا يكون كافراً خارجاً عن ملة الإسلام.

الثانية:فيه دليل على تحريم قتل الإنسان نفسه ، وأن هذا من الكبائر.

الثالثة: فيه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا ، بل هي لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن الله له فيه .

الرابعة: فيه موعظة الحاكم للخصوم، خصوصا عند إرادة الحلف.

الخامسة: فيه تغليظ حقوق المسلمين، في قليل الحق وكثيره.

السادسة: فيه وجوب التوبة والتخلص من حقوق العباد.

السابعة: فيه أن من قتل نفسه بشيء، كسيف، أو سكين، أو رصاص، أو غير ذلك من آلات القتل، عذب به يوم القيامة ،وذلك لأن نفسه ليست ملكا له، فهي وديعة وأمانة عنده .

قال الشيخ العلامة عبد المحسن عباد حفظه الله: فنفس الإنسان ليست ملكاً له يتصرف فيها كيف يشاء، وإنما يتصرف في حدود ما هو مأذون له وما هو مشروع له، وقد حرم عليه أن يقتل نفسه، فإذا أقدم على قتل نفسه فإنه يكون بذلك مرتكباً أمراً خطيراً وهو مستحق للعقوبة، ويعذب بالشيء الذي قتل نفسه به، فإن قتل نفسه بحديدة فإنه يوم القيامة يجأ نفسه بتلك الحديدة، وإن قتلها بسم فإنه يتحسى ذلك السم، وإن قتل نفسه برميه نفسه من جبل فإنه يعاقب بمثل ذلك يوم القيامة...اهـ شرح أبي داود

قال ابن دقيق العيد رحمه الله:هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية .

الثامنة:فيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فاستحق العذاب والقصاص، بمثل ما فعل على نفسه .

التاسعة: فيه دليل على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به محددا كان أو غيره اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه .

العاشرة: فيه دليل على أنه يجب على الإنسان أن يحافظ على نفسه وألا يعرضها للتهلكة .

الحادي عشر:فيه دليل على كبيرة اللعن المسلم ،وأنه من لعن أخاه المسلم بغيرحق كقتله .

باب النذر

365- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ((قلت : يا رسول الله ، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة ، وفي رواية : يوما في المسجد الحرام ؟ قال : فأوف بنذرك)) .[٥٠٣]

---

[٥٠٢] رواه مسلم رقم (110)

366 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه نهى عن النذر ، وقال : إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل)) .[٥٠٤]

الشرح

راوي الحديث عمر بن الخطاب ذكرناترجمته .وأيضاً ابنه .

فيهما مسائل:

الأولى: فيه أن النذور ثلاثة أقسام أحدها :ما علق على وجود نعمة أو دفع نقمة فوجد ذلك فيلزم الوفاء به.

الثاني: ماعلق على شيء لقصد المنع أو الحث كقوله : إن دخلت الدار فلله علي كذا

الثالث :ما ينذر من الطاعة من غير تعليق بشيء كقوله لله علي كذا فالمشهور : وجوب الوفاء

الثانثة:فيه دليل على أن الإعتكاف قربه تلزم بالوفاء .

الرابعة:فيه دليل على عدم اشتراط الصوم في النذر لأنه لو كان واجبا لذكر في الحديث ولأن المحفوظ في هذا الحديث ذكر ليلة ،وذكر اليوم شاذ ، كما نبه ابن حجر على هذا فيكون الاعتكاف ليلا .

وقال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم : ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه .

قال الترمذي : وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم .

وقال آخرون من أهل العلم : ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما..اهـ جامع الترمذي

قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا ، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا ، فيجب عليه ..اهـ الأوسط

الخامسة: الحديث يدل على أن الناذر إذا أدى نذره في مكان أفضل من المكان الذي عينه فإنه يجزئه.

السادسة: وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة .

السابعة: فيه صحة النذر من الكافر إذ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر هذا النذر في الجاهلية ولم يوف به فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالوفاء، وعلى هذا فيؤخذ من هذا الحديث صحة النذر من الكافر.

الثامنة:فيه دليل على مشروعية الوفاء به بعد الإسلام وقد حمل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم لعمر أوف بنذرك على الاستحباب .

التاسعة: حال البخيل ، فإنه لا يخرج من ماله شيئاً إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالباً ..اهـ شرح مسلم للنووي

وقال القاضي عياض رحمه الله: يحتمل أن النهي لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر ، ويمنع من حصول المقدر فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك ، وسياق الحديث يؤيد هذا والله أعلم اهـ إكمال المعلم.

367 – عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : ((نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال :

---

[٥٠٣] رواه البخاري رقم (2032) ومسلم رقم 1656)

[٥٠٤] رواه البخاري رقم (6608) ومسلم رقم (1639)

لتمش ولتركب)).[٥٠٥]

368 – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ((استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه ، توفيت قبل أن تقضيه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاقضه عنها)) .[٥٠٦]

الشرح

راوي الحديث عقبة بن عامر الجهني ذكرنا ترجمته .وأيضاً عبدالله بن عباس رضي الله عنهما.

فيهما مسائل :

الأولى: فيه دليل على جواز قضاء المنذور عن الميت

الثانية: فيه دليل حرص السلف على الخير .

الثالثة:فيه وجوب الوفاء بنذر الطاعة .

الرابعة:فيه أن الله مستغن عن تعذيب الإنسان بنفسه .

الخامسة: فيه أن الإسلام رحمة وعدم المشقة فيه .

السادسة: فيه إن من مات وعليه نذر فإنه يقضي عنه وليه ،فإن كان النذر مالي فإنه يجب قضاؤه .

السابعة: فيه دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت ، فأما الحقوق المالية فمجمع عليه .

الثامنة:فيه فضل بر الوالدين .

التاسعة: فيه اختيار استفتاء الأعلم .

العاشرة: فيه أن من نذر اتيان بيت الله الحرام وجب عليه الوفاء لأن اتيانه طاعة، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه . أخرجه البخاري رقم(6696).

369 – عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : ((قلت : يا رسول الله ، إن من توبتي : أن أنخلع من مالي ، صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)) .[٥٠٧]

الشرح

راوي الحديث كعب بن مالك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانين حديثاً.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على أن إمساك ما يحتاج إليه من المال أولى من إخراج كله في الصدقة

الثانية: فيه دليل على أن الصدقة لها أثر في محو الذنوب لأجل هذا شرعت الكفارات المالية

---

[٥٠٥] رواه البخاري رقم (1866) ومسلم رقم (1644)

[٥٠٦] رواه البخاري رقم (6959)ومسلم رقم (1638)

[٥٠٧] رواه البخاري رقم (2757) ومسلم رقم (2769)

الثالثة:فيه استحباب الصدقة شكرا لله عند تجدد النعم وانصراف النقم .

الرابعة: فيه فضيلة الصدق ، والحكم بالظاهر ، وأن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ من ضعيف الدين .

باب القضاء

370 – عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) .وفي لفظ ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) .[٥٠٨]

وفي لفظ ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) .[٥٠٩]

الشرح

راوي الحديث هي عائشة ذكرنا ترجمتها .

فيه مسائل:

الأولى: تحريم إحداث شيء في دين الله ولو عن حسن نية .

الثانية:أن من أحدث شيئاً في دين الله فعمله مردود عليه .

الثالثة: الحديث أصل في رد البدع المستحدثة في دين الإسلام .

قال النووي رحمه الله: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام ، وهو من جوامع كلمه ، فإنه صريح في رد إبطال كل البدع والمحدثات.اهـ شرح مسلم .

الرابعة::فيه أن النهي يقتضي الفساد ، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها .

الخامسة: فيه أن هذا أصل من أصول الدين، وهو ميزان للاعتقادات والأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة

371 – عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه . فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)) .[٥١٠]

الشرح

راوي الحديث هي عائشة ذكرنا ترجمتها .

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على جواز تصرف المرأة في نفقة ولدها في الجملة .

---

[٥٠٨] رواه البخاري رقم (2698) ومسلم رقم (1718)

[٥٠٩] رواه مسلم رقم (1718)

[٥١٠] واه البخاري رقم (2211 و 5364 و 5370) ومسلم رقم (1714)

الثانية:فيه دليل على جواز ذكر بعض الأوصاف المذمومة إذا تعلقت بها مصلحة أو ضرورة .

الثالثة: فيه نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع .اهـ المغني

الرابعة: فيه أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية لابالأمداد .

قال الصنعاني رحمه الله:فيه دليل على أن الواجب الكفاية من غير تقدير للنفقة وإلى هذاذهب جماهير العلماء .اهـ السبل

الخامسة:فيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة إذا أُذن لها بالأخذ من مال زوجها للنفقة أن تأخذ ما خرج عن العادة والعرف .

السادسة: فيه دليل على جواز قول الشخص في غريمه ما فيه من العيوب عند شكواه ، وأن ذلك ليس بغيبة ، ونظير ذلك قول الآخر في خصمه : يا رسول الله ، إنه فاجر ولا يبالي ما حلف به .

السابعة:فيه ذم الشح ، وأنه يمنع الإنسان ما وجب عليه .

الثامنة:فيه جواز سماع كلام الأجنبية للحاجة .

372 – عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((سمع جلبة خصم بباب حجرته ، فخرج إليهم ، فقال : ألا إنما أنا بشر ، وإنما يأتيني الخصم ، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ، فأحسب أنه صادق ، فأقضي له . فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار ، فليحملها أويذرها)) .[٥١١]

الشرح

راوي الحديث أم سلمة ذكرنا ترجمتها.

فيه مسائل:

الأولى: فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بأنه بشر كسائر البشر وأنه يقضي على نحو مما يسمع وأن قضاءه لا يحل شيئا محرما بل إن المال الحرام يبقى حراما ولا يحله حكم الحاكم .

الثانية: فيه جواز التقاضي والتخاصم في المسجد .

الثالثة: فيه دليل على أن المتخاصمين كل منهما يريد أن يجعل الحجة له .

الرابعة: فيه النهي عن الحكم في حالة الغضب .

الخامسة: الحديث دليل على أنه لا فرق بين أن يكون الغضب لله تعالى أو لغيره .

السادسة: فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب والأمور الباطنة إلا بتعليم الله له.

السابعة: فيه دليل على إجراء الأحكام على الظاهر وإعلام الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره وإن كان يفترق مع الغير في إطلاعه على ما يطلعه الله عز و جل عليه من الغيوب الباطنة و ذلك في أمور مخصوصة لا في الأحكام العامة .

الثامنة: فيه دليل على أن القاضي يقضي على حسب ما سمع .

---

[٥١١] رواه البخاري رقم (7181 و7185) ومسلم رقم (1713)

التاسعة:فيه أن حكم القاضي لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ،وهذا مذهب جماهير العلماء . وعلى هذا فيكون قضاء القاضي نافذاً ظاهراً لاباطناً .وجه الدلالة : لأنه توعد من حكم له بأنه يقتطع له قطعة من نار اهـ شرح مسلم للنووي

العاشرة: فيه عقوبة من أخذ مالاً بدون حق أنه يقتطع قطعة من النار .

الحادى عشر: فيه موعظة الإمام بين الخصومين وتذكيرهم بعذاب الله .

الثانى عشر :فيه اجتناب الظلم.

373– عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما قال : ((كتب أبي – أو كتبت له – إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان : أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان . فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لايحكم أحد بين اثنين وهو غضبان)) .[٥١٢] وفي رواية : ((لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان)) [٥١٣]

الشرح

راوي الحديث هوأبوبكرة اسمه نفيع بن الحارث رضي الله عنه ذكرناترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل.

الثانية:فيه تحريم الحكم في حال الغضب .

قال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان. ..اهـ في المغني

الثالثة: فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لايدخل في هذاالباب .

قال النووي رحمه الله فيه جواز الفتوى في حال الغضب ، وكذلك الحكم ، وينفذ ولكنه مع الكراهة في حقنا ولا يكره في حقه لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف على غيره ..اهـ شرح مسلم للنووي

الرابعة: فيه دليل على أنه ينبغي للحاكم أن يكون فارغ البال عند التحاكم .

الخامسة: فيه دليل على حماية الشريعة للأموال والأعراض والأبدان.

374 – عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ ثلاثا قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين ، وكان متكئا فجلس ، وقال : ألا وقول الزور ، وشهادة الزور ، فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت)) .[٥١٤]

الشرح

---

[٥١٢] رواه البخاري رقم (7158) ومسلم رقم (1717)

[٥١٣] رواه البخاري رقم (7158) ومسلم رقم (1717)

[٥١٤] رواه البخاري رقم (2654 و5976) ومسلم رقم (87)

راوي الحديث هوأبوبكرة ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى:الحديث فيه دليل على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر.

الثانية:فيه دليل على أن أعظم الذنوب الشرك بالله، لأنه جعله صدر الكبائر .

الرابعة: فيه عظم حقوق الوالدين، إذ قرن حقهما بحق الله تعالى.

الخامسة:فيه خطر قول الزور وتحريمه، فقد اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم باعتدال هيئته.

السادسة: فيه دليل على أن الكبائر هي الذنوب الكبيرة التي تحتاج إلى التوبة، فمنها ما لا يغفر إلا بالتوبة كالشرك، ومنها ما يكون تحت المشيئة كالكبائر التي دون الشرك.

375 – عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه)) .[٥١٥]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيهدليل على أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه ، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه ...اهـ شرح مسلم للنووي

الثانية: هو أصل من أصول القضايا والأحكام ، فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع ، هذا يدعي على هذا حقاً من الحقوق ، فينكره ، وهذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتاً عليه اهـ كلام الشيخ السعدي رحمه الله .

الثالثة: فيه حرص الإسلام على حفظ الحقوق .

الرابعة: فيه دليل على أن اليمين على المدعى عليه ، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وحملوه على عمومه في حق كل أحد سواء كان بين المدعي والمدعى عليه .

السادسة: فيه دليل على أنه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعي الذي رتب، وإن غلب على الظن صدق المدعى..اهـ إحكام الأحكام .

السابعة: أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال .

الثامنة:فيه بيان لوجه الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه لأنه لو أعطى بمجردها لم يمكن المدعى عليه صون ماله.

كتاب الأطعمة

376 – عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه

[٥١٥] رواه البخاري رقم (4552) ومسلم رقم (1711)

وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه : ((إن الحلال بين ، والحرام بين وبينهما مشتبهات ، لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات : استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات : وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وهي القلب))[٥١٦]

الشرح

راوي الحديث هو النعمان بن بشير رضي الله عنهما ذكرناترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه إرشاد إلى البعد عن ذرائع الحرام وإن كانت غير محرمة فإنه يخاف من الوقوع فيها الوقوع فيه فمن احتاط لنفسه لا يقرب الشبهات لئلا يدخل في المعاصي .

الثانية: فيه دليل على أن الإنسان أن يهتم بقلبه ، لأن مدار الصلاح والفساد عليه ، فإذا صلح صلح سائر الجسد وإذا فسد فسد سائر الجسد .

الثالثة: الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى الله عنه

الرابعة: فيه تقسيم الأشياء من حيث الحل والحرمة إلى ثلاثة أقسام : حلال بيّن وحرام بيّن ومشتبه

الخامسة:فيه فضل العلم الذي يفرق به بين الحق والباطل والحلال والحرام.

السادس:فيه الإرشاد إلى اتقاء المشتبهات، وهي ما حصل فيه التردد في حله وحرمته.

السابعة:فيه أن في اجتناب الشبهات احتياطاً للدين والعرض بالسلامة من الوقوع في الحرام.

الثامنة: فيه أن الإقدام على المشتبهات سبب للوقوع في الحرام.

التاسعة:فيه إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة .

العاشرة: فيه فضل العالم تصبح الأشياء كلها عنده بينه .

الحادي عشر: فيه دليل على أن صلاح الجوارح وفسادها بحسب ما في القلب {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب }سورة آل عمران .

الثاني عشر: فيهدليل على أن صلاح الظاهر دليل على صلاح البطن والعكس بالعكس فساد الظاهر دليل على فساد الباطن .

وقال ابن القيم رحمه الله:مفسدات القلب: كثرة النوم ، والتمني ، والتعلق بغير الله ، والشبع ، والمنام قال بعض العلماء :صلاح القلب بخمسة أشياء : قراءة القرآن بتدبر ، وخلاء البطن ، وقيام الليل، والتضرع بالسحر ، ومجالسة الصالحين ، وأكل الحلال .

الثالث عشر: الخلاصة أن هذاحديث عظيم جليل القدر،وقاعدة من قواعد الإسلام، وأصل من أصول الشريعة، عليه لوائح أنوار النبوة ساطعة، ومشكاة الرسالة مضيئة، فهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم.

---

[٥١٦] رواه البخاري رقم (52 و2051)ومسلم رقم (1599)

377 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ((أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا ، وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة ، فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها.فقبله)) [٥١٧]

لغبوا :تعبوا وأعيوا .

الشرح

راوي الحديث هوأنس بن مالك وأبوطلحة ذكرنا ترجمتهما .

فيه مسائل:

الأولى: الحديث دليل على جواز أكل الأرنب.وهو مذهب جماهير العلماء وكرهها عبد الله بن عمر من الصحابة ، وعكرمة من التابعين .

الثانية:فيه قبول الهدية قليلة كانت أو كثيرة، لمافيه من التوادد والتواصل، فينبغي أن يشيع هذابين المؤمنين، خصوصا للأقارب والجيران.

الثالثة: فيه حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم .

الرابعة: وأن هذا الحيوان يجوز اقتنائه وتربيته في البيوت .

الخامسة :الحديث فيه دليل على أن العلماء مجمعون على جواز الصيد للاكتساب وطلب المعاش .

378 – عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت : ((نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه)) . [٥١٨]

وفي رواية ((ونحن بالمدينة)) .[٥١٩]

379 – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل)) [٥٢٠]

ولمسلم وحده قال ((أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي)) .[٥٢١]

381 – عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : ((أصابتنا مجاعة ليالي خيبر ، فلما كان يوم خيبر : وقعنا في الحمر الأهلية ، فانتحرناها فلما غلت بها القدور: نادى

---

[٥١٧] رواه البخاري رقم (2572 و5489) ومسلم رقم (1953)

[٥١٨] رواه البخاري رقم (5519)ومسلم رقم (1942)

[٥١٩] واه البخاري رقم (5511)

[٥٢٠] رواه البخاري رقم (5520)ومسلم رقم (1941)

[٥٢١] رواه مسلم رقم (1941)

منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ، وربما قال : ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا)) .[٥٢٢]

382 – عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال : ((حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية)) .[٥٢٣]

الشرح

راوي الحديث هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ،روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة وخمسين حديثا.

وجابر بن عبدالله ذكرنا ترجمته ، أبوثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أربعين حديثا. وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة وتسعين حديثا.

فيها مسائل:

الأولى: فيه دليل من حيث ظاهر اللفظ في هذه الرواية على جواز النحر للخيل.

وأن النحر والذبح واحد قيل ويجوز أن يكون أحد اللفظين مجازا إذا النحر للإبل خاصة وهو الضرب بالحديد في لبة البدنة حتى تفرى أوداجها ،والذبح هو قطع الأوداج في غير الإبل .

الثانية: فيه دليل على حل أكل لحوم الخيل، إذ أكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه.

الثالثة: فيه دليل على أن النهي الصريح عن لحوم الحمر الأهلية ، والنهي يقتضي التحريم ، وفيها التصريح بأنها رجس ، والرجس النجس .

الرابعة: فيه دليل على أنه إذا غسل الإناء النجس فلا بأس باستعماله والله أعلم ...اهـ قاله النووي شرح مسلم

الخامسة: فيه أن العلماء متفقون على أنه لا بأس بأكل الطعام والعلف فى دارالحرب بغير إذن الإمام .اهـ شرح البخاري ابن بطال .

السادسة: اتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب، ورد ذلك بعد انقضاء الحرب .

السابعة: فيه النهي عن لحوم الحمر الأهلية وتحريم أكلها.

الثامنة:فيه حل الحمر الوحشية، لأنها من الصيد الطيب.

التاسعة:فيه دليل على مشقّة السفر .

العاشرة: فيه أن الصحابة رحمة للأمة لولم يفعلوا ما علم هذاالحكم .

الحادي عشر: فيه وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم .

الثاني عشر: فيه دليل أن السنّة وحي من الله لأنها تحرم وتحلل .

الثالث عشر: فيه دليل على أن النهي هنا للتحريم لالتنزيه .

---

[٥٢٢] رواه البخاري رقم (3155) ومسلم رقم (1937)

[٥٢٣] رواه البخاري رقم (5527) ومسلم رقم (1936)

383 – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ((دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة ، فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة : أخبروا رسول الله بما يريد أن يأكل فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ، فقلت : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه ، قال خالد : فاجتررته ، فأكلته . والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر)) .[٥٢٤]

المحنوذ : المشوي بالرصف وهي الحجارة المحماة .

384 – عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : ((غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ، نأكل الجراد))[٥٢٥]

الشرح

راوي الحديث هو ابن عباس ،وعبدالله بن أبي أوفى ذكرتا ترجمتهما.

فيهما مسائل:

الأولى: فيه دليل على إباحة أكل الضب من سؤالهم وجوابه: (حرام هو يا رسول الله؟ قال: لا). ومن تقريره لخالد بن الوليد على أكله مع علمه بذلك، جماهير أهل العلم .

الثانية: فيه دليل على أن الكراهة الطبيعية من النبي صلى الله عليه وسلم للشيء لا تحرمه لأن هذا شيء ليس له تعلق بالشرع، ومرده النفوس والطباع.

الثالثة: فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، إذلم يعب الطعام وهذه عادته الكريمة، إن طاب له الطعام أكل منه .

الرابعة: فيه دليل على حل الجراد ، لأنه لو كان حراماً لبيّن النبي صلي الله عليه وسلم حكمه ولم يسكت عنه .

الخامسة: فيه دليل على أنه لا تشترط له الذكاة سواء مات باصطياد مسلم أو كافر أو مات حتف أنفه.

385 – عن زهدم بن مضرب الجرمي قال : ((كنا عند أبي موسى الأشعري . فدعا بمائدة ، وعليها لحم دجاج ، فدخل رجل من بني تيم الله ، أحمر ، شبيه بالموالي فقال : هلم ، فتلكأ فقال : هلم ، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه))[٥٢٦]

386 – عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها ، أو يلعقها)) .[٥٢٧]

---

[٥٢٤] رواه مسلم رقم (1945)

[٥٢٥] رواه البخاري رقم (5495) ومسلم رقم (1952)

[٥٢٦] رواه البخاري رقم (85 43 و5518 و7555) ومسلم رقم (1649)

الشرح

رواة الحديثين أبو موسى وعبدالله بن عباس ذكرنا ترجمتهما.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على حل أكل لحم الدجاج لأنه من الطيبات.

الثانية:كون أكثر أكلها النجاسة لا يحرمها، وإنما يكون لها حكم الجلالة.

الثالثة:فيه جواز الترف في المأكل والمشرب والملبس، وأن هذا غيرمناف للشرع.

قال الحافظ ابن حجررحمه الله: فيه جواز أكل الدجاج أنسيته ووحشيته ،وهو بالاتفاق...اهـ فتح الباري .

الرابعة: فيه وجوب صون نعم الله وحفظها، لئلا تقع في موضع قذر نجس، أو تهان فيه.

الخامسة:معناه لا يمسح يده حتى يلعقها ،فإن لم يفعل حتى يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك كزوجة وجارية وولد وخادم ..اهـ قالهـ النووي .

باب الصيد

387 – عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال ((أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، إنا بأرض قوم أهل كتاب ، أفنأكل في آنيتهم ؟ وفي أرض صيد ، أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم ، وبكلبي المعلم . فما يصلح لي ؟ قال : أما ما ذكرت – يعني من آنية أهل الكتاب : فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا فاغسلوها ، وكلوا فيها . وما صدت بقوسك ، فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك المعلم ، فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل)) .[٥٢٨]

388 – عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال : ((قلت : يا رسول الله ، إني أرسل الكلاب المعلمة ، فيمسكن علي ، وأذكر اسم الله ؟ فقال : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله ، فكل ما أمسك عليك . قلت : وإن قتلن ؟ قال : وإن قتلن ، ما لم يشركها كلب ليس منها . قلت : فإني أرمي بالمعراض الصيد ، فأصيب ؟ فقال : إذا رميت بالمعراض فخزق ، فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله)) .[٥٢٩]

---

[٥٢٧] رواه البخاري رقم (5456) ومسلم رقم (2031)

[٥٢٨] رواه البخاري رقم (5478 و5488)ومسلم رقم (1930)

[٥٢٩] رواه البخاري رقم (5475 – 5477 و 7397)ومسلم رقم (1929)

389 – وحديث الشعبي عن عدي نحوه ، وفيه : ((إلا أن يأكل الكلب ، فإن أكل فلا تأكل ، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه . وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ، فإنما سميت على كلبك ، ولم تسم على غيره))[٥٣٠]

وفيه ((إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله عليه ، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه ، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله ، فإن أخذ الكلب ذكاته)) .[٥٣١]

وفيه أيضا ((إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه))[٥٣٢]

وفيه ((وإن غاب عنك يوما أو يومين)) .وفي رواية ((اليومين والثلاثة .[٥٣٣]

فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت ، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل ، فإنك لا تدري : الماء قتله ، أو سهمك ؟)) .[٥٣٤]

389– عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((من اقتنى كلبا إلا كلب صيد ، أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان)) .[٥٣٥]

قال سالم : وكان أبو هريرة يقول: ((أو كلب حرث)) وكان صاحب حرث ،[٥٣٦]

الشرح

راوي الحديث الأول هو أبوثعلبة الخنشي جرثوم بن ناشر ذكرنا ترجمته ،وعدي بن حاتم رضي الله عنه ،ورى عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة وستين حديثا.وعبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته.وأبوهريرة كذلك.

فيها مسائل:

الأولى: الأمر بغسل إناء الكفار فيما إذا علم نجاسته يقينا..اهـ شرح السنة للبغوي

الثانية: الحديث من الفقه أنه إذا رمى سهما إلى صيد ، فجرحه بحده ، فقتله كان حلالا ، وإن وقذه بثقله ، أوخزقه بثقله ، فلا يحل ، لأنها موقوذة والموقوذة حرام بحرمة نص القرآن. اهـ شرح السنة.

الثالثة: فمن الجوارح الكلاب المعلمة، ومن الجوارح الطيور المعلمة،وقد اشترط الله تعالى فيها التعليم

الرابعة:فيه تحريم اقتناء الكلاب التي لا ينتفع بها ولا يحتاج إليها.

---

[٥٣٠] رواه البخاري رقم (5483 و5486) ومسلم رقم (1929)

[٥٣١] البخاري رقم (175 و5483 و5487)ومسلم رقم (1929)

[٥٣٢] رواه مسلم رقم (1929)

[٥٣٣] رواه البخاري تعليقاً رقم (5485)

[٥٣٤] رواه البخاري رقم (5484) ومسلم رقم (1929)

[٥٣٥] رواه البخاري رقم (5481) ومسلم رقم (1574)

[٥٣٦] رواه مسلم رقم (1574)

الخامسة: فيه دليل على أن الحيوان الذي هرب ولا يمكن إدراكه من الإبل أوالبقر أوالغنم أوغيرها من الحيوانات المستأنسة ، فيكفي إنهار دمه من أي مكان .

السادسة:فيه دليل على أن من شروط التذكية أن تكون بمحدد ينهر الدم غير سن وظفر ، لقوله : إلا السن والظفر) .

السابعة: فيه دليل على اشتراط التسمية لحل الذكاة .

الثامة: فيه تحريم التصرف في الأموال المشتركة كالغنيمة وغيرها بغير إذن من أصحاب الحقوق أو الإمام

التاسعة: فيه جواز التذكية بكل ما أنهر الدم أوساله، من حديد، أو حجر، أوقصب أو غيرها.

العاشرة: الحكمة في اشتراط نهر الدم: تمييز حلال اللحم والشحم من حرامها، وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها الخبيث فيها .

الحادي عشر:فيه سؤال الجاهل للعالم عماأشكل عليه .لأن الله قال في كتابه الكريم .{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } سورة الأنبياءرقم الآية (7).

الثاني عشر : فيه دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما يعنيهم.

الثالث عشر:فيه دليل على أن استعمال أواني أهل الكتاب يتوقف على الغسل .

الرابع عشر: فيه دليل على جواز الصيد بالقوس والكلب معا ،ولم يتعرض في الحديث للتعليم المشترك..اهـ قاله ابن دقيق العيد.

390 – عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : ((كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة ، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم ، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير ، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم ، وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم ، فحبسه الله . فقال : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا ، قلت : يا رسول الله ، إنا لاقو العدو غدا ، وليس معنا مدى . أفنذبح بالقصب ؟ قال : ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه ، فكلوه ، ليس السن والظفر ، وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن : فعظم ، وأما الظفر : فمدى الحبشة)) .[٥٣٧]

الشرح

راوي الحديث هو رافع بن خديج ذكرناترجمته .

فيه مسائل:

---

[٥٣٧] رواه البخاري رقم (2488 و2507 و5509)ومسلم رقم (1968)

الأولى: الحديث دليل على أن ما توحش من المستأنس يكون حكمه حكم الوحش كما أن ما تأنس من الوحش يكون حكمه حكم المستأنس .

الثانية: فيه دليل على علة منع الذبح بالسن والظفر وهو محمول على المتصلين .

الثالثة: فيه دليل على اشتراط التسمية لحل الذكاة .

الرابعة: فيه دليل على اشتراط التسمية ، لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين وهما : الإنهار ،والتسمية .

وفيه ثلاثة أقوال :القول الأول : أنها شرط واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية.

لقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) .ففيه النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وتسميته فسقاً .

الدليل الثاني: حديث الباب (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) .

القول الثاني: فيه أن التسمية واجبة في حال الذكر دون حال النسيان ،وهذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة .

الدليل من السنة ، قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها ،والحديث صحيح .

القول الثالث : أن التسمية سنة مطلقاً وهذا مذهب الشافعي ،لقوله تعالى : (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ)ولم يذكر التسمية ، ولأن الله أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لا يسمون غالباً ، فدل على أنها غير واجبة

والراجح هو القول الثاني :

باب الأضاحي

391 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ((ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده ، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما)) .[٥٣٨]

الأملح : الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض .

الشرح

راوي الحديث هو أنس بن مالك ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على استحباب تولي الأضحية للمضحي بنفسه إذا قدر على ذلك.

الثانية: فيه دليل على التكبير والتسمية معاً عند الذبح .

الثالثة: قال الحافظ رحمه الله: ولا خلاف في كونها من شرائع الدين، لقوله تعالى : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) .سورة الكوثر رقم (2)

الرابعة: قوله (أملحين)الأملح هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود ضحى بكبش أقرن يطأ في سواد : يعني أن قوائمه سود يبرك في سواد : يعني بطنه أسود ينظر في سواد : يعني أن ما حول عينيه أسود .سمينين . قال الخطابي

[٥٣٨] رواه البخاري رقم (1712)ومسلم رقم (1966)

الخامسة: الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، فإذا كان له مال يريد التقرب به إلى الله كان له أن يضحي.
السادسة : قال شيخ الإسلام ابن تنمية رحمه الله:يتصدق بثلث الأضحية، ويهدي ثلثها، وإن أكل أكثرها أو أهداه أوطبخه ودعا الناس إليه جاز.

كتاب الأشربة

392 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد ، أيها الناس ، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : من العنب ، والتمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير . والخمر : ما خامر العقل ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه : الجد ، والكلالة ، وأبواب من أبواب الربا)) .[٥٣٩]

393 – عن عائشة رضي الله عنها : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع ؟ فقال : كل شراب أسكر فهو حرام)) .[٥٤٠]

البتع : نبيذ العسل .

394 – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ((بلغ عمر : أن فلانا باع خمرا فقال : قاتل الله فلانا ، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها فباعوها ؟)) .[٥٤١]

الشرح

راوة الحديث عبدالله بن عمر ،وعائشة ،وبن عباس رضي الله عنهم ذكرناترجمتهم.

فيها مسائل:

قوله :(عن البتع)–أي: وهو شراب العسل .

قال ابن عبدالبر رحمه الله: والبتع شراب العسل لا خلاف علمته في ذلك بين أهل الفقه ولا بين أهل اللغة وإذا خرج الخبر بتحريم المسكر على شراب العسل فكل مسكر مثله .اهـ التمهيد.

الأولى: فيه دليل على أن اسم الخمر لا يقتصر على ما اعتصر من العنب كما قال أهل الحجاز خلافا لأهل الكوفة ..اهـ قاله ابن دقيق العيد.

الثانية: فيه دليل على أن كل ما بلغ إلى حد الإسكار سواء كان من العنب أومن غيره فهوحرام .

الثالثة:فيه تحريم بيع الخمر وهو بالإجماع .

---

[٥٣٩] روا البخاري رقم (4619 و5588) ومسلم رقم (3032)

[٥٤٠] رواه البخاري رقم (5585) ومسلم رقم (2001)

[٥٤١] رواه البخاري رقم (2223)ومسلم رقم (1582)

الرابعة:فيه مبالغة عمر على إنكار المنكر ولوكان صاحب المنكر رافع القدر .

الخامسة: فيه أن اليهود أهل حيل وغدر.

السادسة: فيه التحذير من التشبه باليهود .

السابعة: فيه دليل على أهمية العقل.

كتاب اللباس

395 – عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا تلبسوا الحرير ، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة)) .[٥٤٢]

396 – عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)) .[٥٤٣]

الشرح

راوة الحديثين عمر بن الخطاب ،وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم. ذكرنا ترجمتهما.

فيهما مسائل :

الأولى: فيه بيان مطلق الحرير وهو محمول عند الجمهور على الخالص منه في حق الرجال والنهي عندهم نهي التحريم .

الثانية: فيه دليل على تحريم الحرير على الرجال.

الثالثة: فيه جواز لباس الحرير للنساء وهو قول الجمهور ، والخلاف فيه شاذ .

الرابعة: فيه دليل على أنّ من لبسه في الدنيا حرم عليه في الجنة ولو دخلها

الخامسة: تحريم لباس الحرير والديباج والشرب أو الأكل في آنية الذهب والفضة .

السادسة: فيه أن الحرير محرم على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومباح لنسائها.

397– عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ((ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، له شعر يضرب منكبيه ، بعيد ما بين المنكبين ، ليس بالقصير ولا بالطويل)) .[٥٤٤]

الشرح

راوي الحديث هو البراء بن عازب ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

---

[٥٤٢] رواه البخاري رقم (5830 و5834) ومسلم رقم (2069)

[٥٤٣] رواه البخاري رقم (5426) ومسلم رقم (2067)

[٥٤٤] رواه البخاري رقم (3551 و5901) ومسلم رقم (2337)

الأولى: فيه دليل على لبس الأحمر والحلة عند العرب ثوبان .

الثانية: الحديث يدل على جواز الصلاة بالثوب الأحمر ، وقد أخطا من كره لباسه مطلقا .

الثالثة: فيه دليل على حسن توفير الرأس حتى يبلغ المنكبين أوفوقهما أو تحتهما قليلا، ففيه جمال.

الخامسة: فيه دليل بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر من حسن الشعر ورحابة الصدر، وحسن القامة.

السادسة: فيه دليل على أصل في الأكسية مباحة، وأن الله تعالى أباح كل ما يستر العورة أو يلبس على البدن، سواء للزينة أو للستر والتغطية، أو للجمال .

السابعة: الخلاصة جواز لباس ما هو أحمر وماهو أسود؛ سواء كان سواده خالصا أو مخلوطا.وقدكان لباس النبي صلى الله عليه وسلم متنوع لبس أحمر كما هو هنا ولبس أبيض وأمر بلباسه ،ولبس عمامة سوداء .

398 – عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ، ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض ، واتباع الجنازة ، وتشميت العاطس ، وإبرار القسم (أو المقسم) ، ونصر المظلوم ، وإجابة الداعي ، وإفشاء السلام ، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب ، وعن الشرب بالفضة ، وعن المياثر ، وعن القسي ، وعن لبس الحرير ، والإستبرق ، والديباج)) .[٥٤٥]

الشرح

راوي الحديث هو البراء بن عازب رضي الله عليه وسلم ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى فيه جواز إبرارقسم المقسم،لمافيه من جبر القلب وإجابة طلبه في غير إثم.

الثانية: فيه رد للشر، وإعانة المظلوم، وكف الظالم.

الثالثة:فيه إجابة الدعوة فإن كانت لعرس وجبت الإجابة إن لم يكن ثم منكر لا يقدر على إزالته وإن كانت لغيره من الدعوات المباحة استحبت.

الرابعة:فيه تشميت العاطس عند جماعة كثيرة من العلماء بخلاف رد السلام فإنه من واجبات الكفايات.

الخامسة: فيه إفشاء السلام وهو مستحب عند جماهير العلماء .

السادسة:فيه دليل على تحريم التختم بالذهب وهو راجع إلى الرجال .

السابعة:فيه دليل على تحريم الشرب في أواني الفضة وهو عام في الرجال والنساء والجمهور على ذلك

399 – عن ابن عمر رضي الله عنهما ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب ، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه ، فصنع الناس كذلك ، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال : إني كنت ألبس هذا الخاتم ، وأجعل فصه من داخل ،

[٥٤٥] رواه البخاري رقم (5635) ومسلم رقم (2066)

فرمى به ثم قال : والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم)) .[٥٤٦]

وفي لفظ ((جعله في يده اليمنى)) .[٥٤٧]

الشرح

راوي هو عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على إطلاق لفظ اللبس على التختم .

الثانية: فيه دليل على التختم في اليد اليمنى و لا يقال : إن هذا فعل منسوخ لأن المنسوخ منه جواز اللبس بخصوص كونه ذهبا و لا يلزم من ذلك نسخ الوصف وهو التختم في اليمنى بخاتم غير الذهب .

الثالثة: اتفق أهل العلم على جواز التختم في اليمين واليسار وجرى الخلاف بينهم في أي اليدين أحق بالتختم، وفيه ثلاثة أقوال.

القول الأول: يجوز في اليدين ولبسه في اليمنى أفضل.وهذا مذهب الشافعي .

الدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال : (لبس رسول الله خاتم فضة في يمينه) . رواه مسلم

القول الثاني :يجوز في اليدين إلا أن لبسه في اليسار أفضل .

وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ،استدلوا لحديث أنس رضي الله عنه قال : كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى) رواه مسلم

القول الثالث: يجوز في كلا اليدين من غير تفصيل قالوا :لأن كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والراجح القول الثاني أنه جائز في كلا اليدين واليسرى أفضل .

الرابعة: والحكمة : أن لبسه في الخنصر أبعد عن الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفاً ، ولا يشغل اليد عن تناول أشغالها ، بخلاف غيره من الأصابع .

الخامسة: فيه دليل على استحباب التختم وأنه من زينة النبي صلى الله عليه وسلم.

400- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه : السبابة ، والوسطى)) .[٥٤٨] ولمسلم ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع)) .[٥٤٩]

الشرح

راوي الحديث عمر بن الخطاب ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

---

[٥٤٦] رواه البخاري رقم (5876 و6651) ومسلم رقم (2091)

[٥٤٧] رواه البخاري رقم (5876) ومسلم ر قم (2091)

[٥٤٨] رواه البخاري رقم (5829)ومسلم رقم (2069)

[٥٤٩] رواه مسلم رقم (2069)

الأولى: فيه إباحة لبس الحرير في الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع .
الثانية: فيه دليل على أنه إذا كانت عنده حكه، أو طرف الكم الذي يباشر الجلد .
الثالثة: اعلم أن الآفة في التنعم من ثلاثة أوجه.
أحدها: أن الدنيا دار تكليف لا دار راحة فالمشتغل بالتنعم لا يكاد يوفي التكليف حقه .
الثانية: أن التنعم من حيث الأكل يوجب كثرة التناول فيقع التشبع فيورث الكسل والغفله ويحصل البطر والمرح ومن جهة اللباس يوجب لين البدن فيضعف عن الأعمال الشاقة ويصعب عليه الجهاد والتقلب في الاكتساب .
الثالثة :أن من ألف ذلك صعب عليه مفارقة ما ألف فيفنى زمانه المحسوب عليه في اكتساب ذلك خصوصا في باب التنوق في النكاح فإن المتنعمة تحتاج إلى أضعاف ما تحتاج إليها غيرها...اهـ كشف المشكل .

كتاب الجهاد

401- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر ، حتى إذا مالت الشمس قام فيهم ، فقال : ((أيها الناس ، لا تتمنوا لقاء العدو ، واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم منزل الكتاب ، ومجري السحاب ، وهازم الأحزاب : اهزمهم ، وانصرنا عليهم)) .[٥٥٠]

الشرح
راوي الحديث هو عبدالله ابن أبي أوفى ذكرنا ترجمته.
فيه مسائل:
الأولى: هذاالحديث يتعلق بالجهاد، والجهاد: مشتق من الجهد الذي هو بذل الوسع، وهو أقصى ما عند الإنسان، والمراد به: قتال الكفار، وقتالهم يكون لأجل كفرهم ولأجل عنادهم.
الثانية: فيه النهي عن تمني لقاء العدو.
الثالثة:حكمة النهي أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر ،وهو نظير سؤال العافية من الفتن .قالهابن بطال شرح البخاري .
الرابعة: فيه دليل على إستحباب الدعاء عند اللقاء ، ووصية المقاتلين بما فيه صلاح أمرهم ، ومراعاة نشاط النفوس لفعل الطاعة ، والحث على سلوك الأدب . اهـ فتح الباري .
الخامسة: معنى ظلال السيوف الدنو من القرن حتى يعلوه ظل سيفه لا يولي عنه ولا يفر منه وكل شيء دنا منك فقد أظلك .اهـ معالم السنن .
السادسة: المقصود من الترجمة أن الإنسان لا يتمنى لقاء العدو، فقد يكون هذا التمني فيه إعجاب بالنفس؛ فيترتب على ذلك الخذلان وعدم التوفيق من الله سبحانه وتعالى.

---

[٥٥٠] رواه البخاري رقم (3024 و 3025)ومسلم رقم (1742)

السابعة: فيه الحث على الجهاد وعدم ترك الجهاد يفوت مصالح عظيمة للمسلمين ،من الأجر والثواب والشهادة والمغنم والتربية الإيمانية التي لا تحصل بدون الجهاد ودفع شر الكفار وإذلالهم .

الثامنة: فيه الحض على الجهاد . وفيه : الجمع بين الأخذ بالأسباب ، والتوكل على الله تعالى

التاسعة: فهذه أسباب النصر وبيان الوقت المناسب، والدعاء المناسب، ودفع الشر، بتركه والصبر عند حلوله– أرشد إليها القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم.

العاشرة: فيه إشارة إلى الإقدام والدنو من العدو، حتى تظلله سيوفهم ولا يولى عنهم.

402 – عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها ، والروحة يروحها العبد في سبيل الله والغدوة خير من الدنيا وما عليها)) .[٥٥١]

الشرح

راوي الحديث هوسهل بن سعد الساعدي ذكرناترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه فضل الرباط ، وهو ملازمة المكان الذي بين المسلمين، والكفار لحراسة المسلمين .

الثانية: فيه عمل يؤدى إلى الجنة ، وصار موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها من أجل أن الدنيا فانية وكل شيء فى الجنة وإن صغر فى التمثيل لنا وليس فيها صغير فهو أدوم وأبقى من الدنيا الفانية المنقطعة فكان الدائم الباقى خيرا من المنقطع ..اهـ قالهـ المهلب

الثالثة: فيه إنذار بأن العدو قد جاءكم فاستعدوا له، واذهبوا وقابلوه قبل أن يقابلكم، وقبل أن يدخل في بلادكم ويتمكن، فهذه فائدة هؤلاء المرابطين.

الرابعة: الصحيح في معناها أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله .

403 – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :((انتدب الله (ولمسلم : تضمن الله) لمن خرج في سبيله ، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي ، وإيمان بي ، وتصديق برسلي فهو علي ضامن : أن أدخله الجنة ، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه ، نائلا ما نال من أجر أو غنيمة)) .[٥٥٢]

---

[٥٥١] رواه البخاري رقم (2892)ومسلم رقم (1881)

[٥٥٢] رواه البخاري رقم (36 و 3123 و7463)ومسلم رقم (1876)

ولمسلم : ((مثل المجاهد في سبيل الله – ، والله أعلم بمن جاهد في سبيله – كمثل الصائم القائم ، وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه : أن يدخله الجنة ، أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة)) .[٥٥٣]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على أنه لا يحصل هذا الثواب إلا لمن صحت نيته و خلصت من شوائب إرادة الأغراض الدنيوية فإنه ذكر بصيغة النفي والإثبات المقتضيين للحصر .

الثانية: شبّه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل الثواب في كل حركة وسكون ، لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة فأجره مستمر،وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب. ..اهـ قالهالحافظ ابن حجر .

الثالثة: فيه الإخلاص في الجهاد بحيث صاحبه إحدى الحسنيين ،إما الجنة أوالرجوع بالثواب الجزيل والغنيمة الدنيوية

الرابعة: فيه دليل على الأعمال لايزكو منها إلا ما خلصت فيه النية لله عزوجل .و معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة.

الخامسة: فيه مراعاة الرفق بالمسلمين ، والسعي في زوال المكروه والمشقة عنهم .

404 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ما من مكلوم يكلم في سبيل الله ، إلا جاء يوم القيامة ، وكلمه يدمى : اللون لون الدم ، والريح ريح المسك)) .[٥٥٤]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه فضل الجراحة في سبيل الله، فهي أثر من طاعته ومجاهدة أعدائه .

الثانية:فيه دليل على سعة فضل الله تعالى، وكثرة جوده على عباده.

الثالثة: عظيم فضل الله حيث يثيب على العمل اليسير الأجر الكبير .

الرابعة: فيه أهمية الإخلاص في الجهاد في سبيل الله ، وأن العمل من غير إخلاص فهو مردود على صاحبه .

الخامسة: الحكمة في مجيئه يوم القيامة كذلك أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة الله تعالى.

السادسة: فيه أن الشهداء لا يغسلون بإجماع المسلمين دون أي خلاف، ولو وجد خلاف لا عبرة له؛ لأن شهداء المعركة لا يغسلون.

---

[٥٥٣] رواه البخاري رقم (2787)ومسلم رقم (1876)

[٥٥٤] رواه البخاري رقم (5533)ومسلم رقم (1876)

405 – عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((غدوة في سبيل الله ، أو روحة : خير مما طلعت عليه الشمس وغربت)). [٥٥٥]

406 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ((غدوة في سبيل الله ، أو روحة ، خير من الدنيا وما فيها)). [٥٥٦]

الشرح

راوي الحديث هو أبو أيوب – أسمه خالد بن زيد ،وأنس بن مالك ذكرنا ترجمتهما.

فيهما مسائل:

الأولى: المعنى أن ما يحصل للإنسان من الثواب في غدوته أوروحته في الجهاد خير من كل ما في الدنيا. قاله ابن الجوزي

قال المهلب رحمه الله: – معنى خير من الدنيا أن ثواب هذا الزمن القليل في الجنة خير من الدنيا كلها.

قال المناوي رحمه الله: الغدوة من أول النهار إلى الزوال ،والروحة منه إلى آخر النهار وسبيل الله طريق التقرب إليه بكل عمل خالص وأعلى أنواع التقربات الجهاد فالغدوة أوالروحة فيه خير من الدنيا وما فيها لأن بها ترتب ثوابها .اهـ فيض القدير.

الثانية: فيه تعظيم شأن الجنة وأن اليسير منها وإن لم ينتفع به في العادة خير من مجموع الدنيا بحذافيرها وجميع ما فيها .

الثالثة: فيه دليل على عظم قدر الجهاد في سبيل الله فإن مجرد مس الغبار إذا كان من موجبات السلامة من النار فكيف بمن سعى وبذل جهده واستفرغ وسعه .

الرابعة: فيه دليل على الإنتصار للحق .تيسير العلام .

الخامسة: فيه سعة فضل الله تعالى ومحبته للمؤمنين .

407 – عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال : ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه)) قالها ثلاثا. [٥٥٧]

408 – عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : ((أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين ، وهو في سفره ، فجلس عند أصحابه يتحدث ، ثم انفتل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اطلبوه واقتلوه فقتلته ، فنفلني سلبه)) . [٥٥٨]

---

[٥٥٥] رواه مسلم رقم (1883)

[٥٥٦] رواه البخاري رقم (2792)ومسلم رقم (1880)

[٥٥٧] رواه البخاري رقم (3142)ومسلم رقم (1751)

في رواية ((فقال:من قتل الرجل ؟ فقالوا : ابن الأكوع فقال : له سلبه أجمع)) .

الشرح

راوي الحديث هو أبوقتادة ذكرناترجمته .وأيضاً سلمة بن الأكوع .

فيهما مسائل:

الأولى: فيه حقارة الجاسوس سمي الجاسوس (عيناً) لأن جُلَّ عمله بعينه، أولشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها.

الثانية: فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للقاتل سلب القتيل .

الثالثة: فيه دليل على أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة بأنه قتله ، ولا يقبل قوله بغير بينة .

الرابعة: فيه تشجيع الإنسان على العمل الصالح بأمر دنيوي ، وعلى هذا فالجوائز التي تجعل على المسابقات الشرعية إذا دخل الإنسان المسابقة لا يحرم الأجر ما دام يريد الوصول إلى العلم .

الخامسة: فيه أن الجلوس عند أصحابه لإيناسهم بالحديث وتعلم العلم في الأسفار ووقت الحاجة .

السادسة :فيه فضل الخروج في سبيل الله للجهاد، وفيها بعض أحكام الجهاد التي لها صلة بالقتال في سبيل الله .

409 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ((بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرج فيها ، فأصبنا إبلا وغنما ، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا ، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا)) .[٥٥٩]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه أن الغنيمة وإن كثرت تكون بين غزاة السرية بقدر سهمانهم ، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه .

الثانية:فيه جواز تنفيل مقاتلة السرية زيادة على سهمانها بمايراه الإمام تقديراً لجهادهم وإخلاصهم ، وتشجيعاً لهم ولغيرهم على الجهاد .

الثالثة: فيه من الفقه بإرسال السرايا إلى أرض العدو وذلك عند أهل العلم مردود إلى إذن الإمام واجتهاده على قدرمايعلم من قوة العدو وضعفه .

الرابعة: فيه دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إرسال المقاتلين إلى بلاد المشركين.

الخامسة: فيه دليل على أن الغنيمة تجمع بكل ما فيها من ذهب وفضة وثياب وأعيان أخرى حتى الخيط والمخيط يجب أداؤها جميعا ولا يجوز لأحد من الجيش أن يغل شيئا والله أعلم.

---

[٥٥٨] رواه البخاري رقم (3051)ومسلم رقم (1754)

[٥٥٩] رواه البخاري رقم (3134 ، و4338) ومسلم رقم (1749)

410 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :((إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين ، يرفع لكل غادر لواء ، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان)) .[٥٦٠]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على قبح الغدر ، ووعيد شديد فيه ، لاسيما فى معاهدة العدو .

الثانية: فيه تحريم الغدر وبيان جزائه وعقوبته يوم القيامة وهو حرام بالإتفاق .

ومعناه لكل غادر علامة يشهر بها في الناس لأن موضوع اللواء الشهرة مكان الرئيس علامة له ، وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك ..اهـ قالهـ النووي .

قال القرطبي رحمه الله:هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل ، لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء ، وللغدر راية سوداء ليلوموا الغادر ويذموه ، فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمه أهل الموقف .

الثالثة: فيه دليل على أن الإنسان ينسب إلى أبيه في المفخر العظيم .

الرابعة فيه إثبات يوم القيامة،وأنه مما في الدين بالضرورة.

411 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة ، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء ، والصبيان)) .[٥٦١]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على تحريم قتل النساء والصبيان إذالم يقاتلوا . واختلفوا إذا قاتلوا ، فجمهور العلماء كافة – من يحفظ عنه العلم منهم – أنهم إذا قاتلوا يقتلوا .اهـ إكمال المعلم .

الثانية: فيهـ دليل على أن الدعوة ساقطة لمن بلغته ، وأنه لايلزم الدعوة فى كل قتال .

الرابعة: فيه دليل على أن الإمام إذا ظفر بالكفار لم يجز له أن يقتل صبياً لم يبلغ بغير خلاف ، ولا تقتل امرأة ، ولا شيخ فان..اهـ المغني .

السادسة: فيه دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص، لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك.

---

[٥٦٠] رواه البخاري رقم (6177)ومسلم رقم (1735)

[٥٦١] رواه البخاري رقم (3014) ومسلم رقم (1744)

412 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه ((أن عبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام ، شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما)) .[٥٦٢]

الشرح

راوي الحديث هو أنس بن مالك ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأول :فيه جواز لبس الحرير لدفع القمل أو لدفع الحكة ويلتحق بذلك ما وصف الأطباء أن لبس الحرير ينفع فيه فيخففه أو يزيله من الأمراض الجلدية .

الثانية: فيه أن الرخصة لا تتوقف على الغزو بل الرخصة عند وجود العلة المقتضية لذلك وبالله التوفيق .

الثالثة: فيه سماحة هذه الشريعة الإسلامية ويسرها ولن يشاد أحد إلاغلب عليه.

الرابعة: فيه زهد الصحابة وسهولتهم .

الخامسة:فيه جاز استشارة أهل العلم وسؤالهم .

السادسة: فيه أن الضرورات تبيح المحظورات .

السابعة: فيه تحريم لبس الحرير على الذكور وإباحتها على الإناث .

413 – عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ((كانت أموال بني النضير : مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ، ثم يجعل ما بقي في الكراع ، والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل)) .[٥٦٣]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه ذكر بني النضير وهم إحدى القبائل اليهودية الثلاث التي كانت بالمدينة .

الثانية: الفيء هو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفارمن غير حرب ولاجهاد.

الثالثة: فيه دليل على أن الأموال التي تؤخذ من الكفار تنقسم إلى قسمين :الغنيمة : وهو ما أخذ من الكفار بقتال ،والفيء ما أخذ من الكفار دون قتال .

الرابعة: فيه جواز ادخار النفقة للأهل وهذا لاينافي التوكل .

الخامسة: فيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد.

---

[٥٦٢] رواه البخاري رقم (2920) ومسلم رقم (2076)

[٥٦٣] رواه البخاري رقم (2904) ومسلم رقم (1757)

السادسة: فيه أن الحكم لله في ذلك ولرسوله لكونه المبلغ عنه القائم بتنفيذ أوامره.

414 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :((أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ماضمر من الخيل : من الحفياء إلى ثنية الوداع ، وأجرى ما لم يضمر : من الثنية إلى مسجد بني زريق قال ابن عمر : وكنت فيمن أجرى . قال سفيان : من الحفياء إلى ثنية الوداع : خمسة أميال ، أو ستة ، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق : ميل)) [٥٦٤].

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه أصل في جواز المسابقة بالخيل وبيان الغاية التي يسابق إليها.

الثانية: فيه تدريب الخيل ورياضتها وتمرنها على الجري وإعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة في القتال كراً وفراً ...اهـ شرح مسلم للنووي .

الثالثة: فيه أن الخيل في ذلك الزمان هي العدة التي يقاتل عليها أعداء الإسلام .

الرابعة: فيه أن الخيل المُضمرة تتسايق وحدها، والخيل التي لم تُضمر تتسابق وحدها،ليحصل الفوز بين واحد وآخر بنفس الجودة والقوة .

الخامسة: فيه جواز قول مسجد بني فلان وهذا مذهب جماهير العلماء ،وهو الصحيح .

السادسة: فيه من الفقه جوازالمسابقة بين الخيل من أجل المسابقة .

السابعة: فيه دليل على جواز الإضمار ،وذلك لا يكون إلا بمنع بعض العلف واستجلاب العرق .

الثامنة: فيه جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لمافي ذلك من التدرب على الحرب..اهـ المفهم .

415 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ((عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة ، فلم يجزني ، وعرضت عليه يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة ، فأجازني)) . [٥٦٥]

416 – وعنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل : للفرس سهمين ، وللرجل سهما)) . [٥٦٦]

---

[٥٦٤] رواه البخاري رقم (2868) ومسلم رقم (1870)

[٥٦٥] رواه البخاري رقم (2664)ومسلم رقم (1870)

[٥٦٦] رواه البخاري رقم (2863 و4228 ومسلم رقم (1762)

417 – وعنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش)) .[٥٦٧]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته.

فيهما مسائل:

الأولى: فيه دليل لتحديد البلوغ بخمسة عشرة سنة ، وأنه باستكماله يصير مكلفاً وإن لم يحتلم ، فتجري عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره ويستحق سهم الرجل من الغنيمة ، ويقتل إن كان من أهل الحرب وهو مذهب الشافعي وأحمد. اهـ للنووي شرح مسلم .وفتح الباري .

الثانية: فيه حث على إعداد القوة لمواجهة المشركين بكل ما يستطاع منه.

الثالثة: فيه أن المراد بالنفل هنا الغنيمة،وأطلق عليها اسم النفل لكونها تسمى نفلاً لغة..اهـ شرح مسلم للنووي

الرابعة: فيه كيفية تقسيم الغنائم بين المجاهدين ، والذي يقسم من الغنيمة للمجاهدين أربعة أخماس.

الخامسة: فيه فضل هذه الأمة حيث أبيحت له الغنائم ، وهي من خصائص هذه الأمة ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ..وأحلت لي الغنائم)متفق عليه.

السادسة: فيه دليل على أن القسم في الغنائم يكون للراجل سهم، وللفرس سهمين فمن كان فارسا قسم له ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمين لفرسه ، ومن كان راجلا قسم له سهم واحد وإلى ذلك ذهب الجمهور .

السابعة: فيه جواز تنفيل قائد الجيش للسرايا الذين يبعثهم حين ينتدبهم من الجيش ليرسلهم إلى أماكن يغزونها وما غنموه منها أخرج منه الخمس ثم يخرج منه النفل ثم يوزع الباقي على عامة الجيش وأصحاب السرية منهم .

الثامنة: فيه دليل على أن هذا التنفيل يكون بعد الخمس أي بعد أن يخرج خمس الغنيمة

418 – عن أبي موسى عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((من حمل علينا السلاح فليس منا)) .[٥٦٨]

الشرح

راوي الحديث هو أبوموسى ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه تحريم حمل السلاح بقصد الإيقاع بمسلم بغير حق فإن حمله قاصدا به الدفع عن نفسه ممن قصده بسوء كدفع الصائل ودفع من يريد أخذماله أوانتهاك حرمه فهذامباح ولا يدخل في الحديث.

الثانية: تغليظ بهذا الوعيد الذي جعله ليس من المسلمين في عمله هذا.

الثالثة: :فيه حرمة دم المسلم بقوله تعالى :(ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) [النساء رقم :]

الرابعة: فيه دليل على أن مذهب أهل الحق : أنه لا يكفر أحد من المسلمين بارتكاب كبيرة ما عدا الشرك ؛

---

[٥٦٧] واه البخاري رقم (3135) ومسلم رقم (1750)

[٥٦٨] رواه البخاري رقم (7071) ومسلم رقم (100)

الخامسة: فيه دليل على أن التغليظ في حمل السلاح على المسلمين وأنه ليس من مقتضيات الإيمان.
السادسة: فيه أن المقصود به من حمل السلاح لقتال المسلمين أو لإرهاربهم إما متأثرا بمنهج تكفيري أومنتصراً لدعوة عصبية أو حزبية أو منقادا لأمر يجعله قاصدا قتل أخيه.
السابعة: فيه وعيد شديد لمن غشهم ومن الغش خلط الجيد بالرديء ، ومزج اللبن بالماء ،وترويج النقد الزغل . اهـ تطريز رياض الصالحين .
الثامنة: فيه دليل على تحريم قتال المسلم والتشديد فيه .وأما قتال البغاة من أهل الإسلام ، فإنه خارج من عموم هذا الحديث بدليل خاص ...اهـ سبل السلام .
التاسعة: فيه دليل على أن الفقهاء مجمعون على أن الخوارج من جملة المؤمنين لإجماعهم كلهم على أن الإيمان لا يزيله غير الشرك بالله ورسوله والجحد لذلك ، وأن المعاصى غير الكفر لا يكفر مرتكبها .اهـ قاله ابن بطال في شرح البخاري .
العاشرة: فيه تحريض وحث على الأخوة فيما بين المسلمين، ونهي لهم عن أن يعتدي أحد على المسلمين بأخذمال، أوسفك دم، أو انتهاك عرض، أو نحو ذلك مما يكون ضرره على المسلمين عموما.

419 – عن أبي موسى رضي الله عنه قال : ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل : يقاتل شجاعة ، ويقاتل حمية ، ويقاتل رياء – أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل الله)) [٥٦٩] .

الشرح
راوي الحديث هو أبوموسى ذكرنا ترجمته.
فيه مسائل:
الأولى: فيه بيان المجاهد في سبيل الله بأنه من لا يكون مدفوعا بحمية عصبية أولم يكن مريدا بقتاله عرض الدنيا ولا إظهار شجاعة وإنما يكون في سبيل الله من قاتل لإعلاء كلمة الله .
الثانية: فيه أن الأعمال إنما تحسب بالنيات الصالحة
الثالثة: فيه ذم الحرص على الدنيا ، وعلى القتال لحظ النفس في غير الطاعة .
الرابعة: فيه أن الفضل الذي يورد في المجاهدين مختص بمن قاتل لإعلاء دين الله .
قال الحافظ : القتال يقع بسبب خمسة أشياء : طلب المغنم ، وإظهار الشجاعة ، والرياء ، والحمية ، والغضب ،
الخامسة: فيه الحثّ على إخلاص العمل لله عزّ وجلّ، والحذر من الشرك والرياء.

كتاب العتق

[٥٦٩] رواه البخاري رقم (7458) ومسلم رقم (1904)

420 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((من أعتق شركا له في عبد ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد : قوم عليه قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق)) .[٥٧٠]

الشرح

راوي الحديث هو عبدالله بن عمر ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على أن العبد له عدة مالكين ، وأعتق واحد منهم نصيبه – أي: شِركه – فيكون هذا المعتِق الذي أعتق نصيبه إن كان له مال ، فإنه يدفع للآخرين قيمة أنصبائهم ويعتق جميع العبد يسري العتق على جميع العبد ، وإذا لم يكن له مال ، فإنه يعتق نصيب المعتق ، ويكون هذا العبد مبعضاً ، يعني بعضه حر وبعضه عبد .

الثانية: ولاخلاف بين العلماء على انه لا يقوم نصيب الشريك الذي لم يعتق على الذي اعتق الا ان يكون له من المال ما يبلغ ثمن حصة شريكه الذي لم يعتق..وهم المكلفون ، الأحرار ، المسلمون ، ذكورهم ، وإناثهم. فمن أعتق نصيبه منهم في مملوك مشترك نفذ عتقه في نصيبه ، وقوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا ، ودفعت القيمة للشريك ، وكمل على المبتدئ بالعتق فلو أعتق من ليس بمكلف من صبي ، أو مجنون لم يلزمه العتق ، ولم يكمل عليه ، وكذلك لو اعتق العبد بغير إذن سيده ،فلو أذن له السيد أو أجاز انتقل الحكم إليه ، ولزمه العتق ، وكمل عليه .اهـ المفهم .

الثالثة:فيه جواز الاشتراك في العبد والأمة في الملك.

الرابعة : الحرص على أن تبقى محررة حتى يتمكن الحر مما يتمكن منه سائر المكلفين.

421 – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((من أعتق شقصا من مملوك ، فعليه خلاصه كله في ماله ، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ، ثم استسعي العبد ، غير مشقوق عليه)) .[٥٧١]

الشرح

راوي الحديث هو أبوهريرة ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: فيه دليل على أن المباشر لعتق نصيبه، إن كان معسرا عتق العبد كله أيضا، ولكن يستسعى العبد بقدر قيمة نصيب الذي لم يعتق وتعطى له.

الثانية: اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول قتادة.. اهـ فتح الباري

الخامسة: فيه دليل على أن الإكتساب والطلب لقيمة شقص الاخر على قول الاكثرين والجمهور

---

[٥٧٠] رواه البخاري رقم (2503 و 2522) ومسلم رقم (1501)

[٥٧١] رواه البخاري رقم (2492 و2504 و2527) ومسلم رقم (1503)

باب بيع المدبر

422- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :((دبر رجل من الأنصار غلاما له .[٥٧٢] وفي لفظ : ((بلغ النبي صلى الله عليه وسلم : أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبرلم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ، ثم أرسل بثمنه إليه)) .[٥٧٣]

الشرح

راوي الحديث هو جابر بن عبدالله ذكرنا ترجمته.

فيه مسائل:

الأولى: أجمع المسلمون على صحة التدبير. اهـ شرح مسلم للنووي .

الثانية: فيه دليل على جواز بيع المدبر قبل موت سيده ، وبهذا قال الشافعي ، قياساً على الموصى بعتقه فإنه يجوز بيعه بالإجماع ،وممن جوزه عائشة وطاووس وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبوثور وداود .

وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز بيع المدبر قالوا :وإنماباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على سيده .اهـ شرح مسلم .

الثالثة: إذا قال الإنسان لعبده : أنت حر بعد موتي ، صح ، فإذا مات عتق ، ولكن لا يعتق إلابعد الدين ومن الثلث فأقل ، فحكمه حكم الوصية .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :إذا مات السيد والعبد مدبر ، قيمته عشرة آلاف ريال، وعليه دين يبلغ عشرة آلاف ، فإن العبد لا يعتق ، لأن الدين مقدم عليه ، ولهذا باع النبي العبد المدبر لقضاء دين سيده .

الرابعة: فيه نظر الإمام في مصالح رعيته وأمرهم إياهم بما فيه الرفق بهم وإبطالهم مايضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها.

الخامسة: فيه أن الإنسان ينبغي له أن يبدأ بنفسه وبمن يعول قبل الصدقة والتبرع .

السادسة: فيه أن العتق في مرض الموت أقل من العتق في الصحة .

السابعة:فيه وجوب الاهتمام بسداد الديون وما على الإنسان من الحقوق .

الثامنة: فيه جواز التدبير بأن يقول الشخص هذا الغلام بعد موتي يكون معتقا أوحرا لوجه الله فمن دبرمملوكه بأن أعتقه بعد موته كان عمله ذلك جائزا .

التاسعة: فيه أن المدبر يعتق من ثلث المال، لا من رأس المال، لأن حكمه حكم الوصية، لأن كلا منهما لا ينفذ إلا بعد الموت، وهذا مذهب جمهور العلماء.

العاشرة:

---

[٥٧٢] رواه البخاري رقم (6716 و6974) ومسلم (977)

[٥٧٣] رواه البخاري رقم (7186) ومسلم رقم (997)

انتهيت من هذاالكتاب المبارك إن شاء الله \عام ألف وأربعمائة واحد وأربعين هجرية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم ،شهر ذي القعدة /12/11/1441)اهـ /الموافق عام 2020 /3/7م . يوليو، مقدشو عاصمة الصومال حرسها الله من كيد الكفار والحساد والفجّار وغيرهم من المتربصين ،وأن يصلح أهلها ويأخذ نواصيهم إلى الحق ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ،وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

محتويات الفهرس .

الإبتسام بشرح عمدة الأحكام .

مقدمة الشارح

مقدمة المصنف

كتاب الطهارة

كتاب الصلاة

كتاب الجنائز

كتاب الزكاة

كتاب الصيام

كتاب الحج

كتاب البيوع

كتاب النكاح

كتاب الطلاق

كتاب اللعان

كتاب الرضاع

كتاب القصاص
كتاب الحدود
كتاب الأيمان والنذور
كتاب الأطعمة
كتاب الأشربة
كتاب اللباس
كتاب الجهاد
كتاب العتق